

Холиқзода Абдурахим
Ваҳобзода Абдурахмон
Марамбеков Марамбек
Искандаров Шарафчон

ДИН ВА ИФРОТ: ЗИДДИЯТ ВА ҲАМОИШ

Монография

**Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ» дар назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Дар партави мулоқоти таърихии Пешвои миллат
бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар
санаи 9 марти соли 2024

**Холиқзода Абдурахим Ғаффор
Ваҳобзода Абдурахмон
Марамбеков Марамбек
Искандаров Шарафҷон**

ДИН ВА ИФРОТ: ЗИДДИЯТ ВА ҲАМОИШ

(Монография)

Душанбе
«ЭР-граф»
2024

ТКБ 86.38 + 66.3(2Точик)З + 66.4(0) + 67.408 + 87.3(2Точик) + 87.717 + 67.99(2Точик)З
УКД 29 + 32 + 327Точик 34Точик + 343 + 348 + 159 + 17 + 1Ф
Х-66

Холиқзода А.Ғ., Ваҳобзода А., Марамбеков М., Искандаров Ш. Дин ва ифрот: зиддият ва ҳамоиш [монография] / Зери таҳрири д.и.х., профессор **Холиқзода А.Ғ.** – Душанбе: ЭР-граф, 2024. – 308 с.

Муқарризон:

Раҳмон Д.С. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Шоев З.Ҷ. – номзоди илмҳои фалсафа

Дар монография масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва ташаккули шинохти истилоҳоти **ифрот ва терроризми динӣ** мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Муаллифон бо дастрасии маводи зиёди илмӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ кӯшиш кардаанд, ки баъзе омилҳо ва сабабҳои таърихӣ фарҳангии пайдоиши зухуроти ҳатарноки ифротгарой ва терроризмро аз дидгоҳи таърих ва фалсафаи ҳуқуқ шарҳу тавзеҳ диҳанд. Монография, тавре ки аз номаш – «Дин ва ифрот: зиддият ва ҳамоиш» ҳувайдост, аз назари мавзӯӣ чанд истилоҳоти марказиро фарогир аст, ки муаллифон дар раванди баёни фикрҳои атрофи табиат ва зухури падидаҳои динӣ-ҳуқуқии мавриди таҳлил, ба онҳо бештар таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Инҳо, истилоҳоте мисли «дин», «ифрот», «гундгарой», «терроризм», «ифроти динӣ», «террори динӣ» мебошанд, ки фаҳми маънои онҳо дар омӯзиш ва баҳрабардорӣ аз ҳадафи рисола муҳим арзёбӣ мегардад. Атрофи фаҳми комили иддае аз ин истилоҳот илми муосири ҷомеашиносӣ ҳанӯз ба ҳулосаи муайяне нарасидааст ва гузашта аз он ҳуди ин қисмати ҳодисаҳо таҳти таъсири омилҳои муҳталиф дар раванди ташаккул ва таҳаввул мебошанд, аз ин рӯ, баҳогузори ва дарки онҳо аз қунгураҳои гуногуни мавзӯӣ ва илмӣ мураккаб ва баъзе муҳталифу тазодманд низ ҳастанд. Умуман, асари мазкур барои ба хонанда ба таври амиқи илмӣ шинос намудани моҳияти ҳатарноки ифроту террор ва дар вай ташаккул додани муносибати интиқодию профилактикӣ ба зухуроти сиёсисозии дин хеле муфид мебошад. Монография заминаи илмӣ назариявии Стратегияи миллии муқовимат бо экстремизм ва терроризмро ғановат мебахшад. Ҳулосаи натиҷаҳои дар он баёншуда дар таъйин ва тақмили роҳҳои муассири ноил шудан ба ҳадафҳои Стратегияи миллии мазкур ҳамчун маводи илмӣ-назариявӣ ва воситаи дастурӣ истифода шуда метавонанд.

Монография ба олимону муҳаққиқони илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ҷомеашиносӣ, устодон ва донишҷӯёни муассисаҳои олии, қарордони мақомоти хифзи ҳуқуқ, муҳтасиссон қаршиносони соҳаи дину фарҳанг ва ба ҳамаи шахсоне, ки ба омӯзишу муқовимат бо омилҳои ифроту террор майлу рағбат доранд, пешниҳод карда мешавад.

ISBN 978-99985-1-189-7

© Холиқзода А.Ғ., 2024.

МУНДАРИҶА

Ба ҷои сарсухан 7

Муқаддима дар боби баҳси мавзуоти марказии рисола... 16

БОБИ 1. НАЗАРЕ БА МАНОБЕИ АМАЛҲОИ ИФРОТӢ: РАФТОРИ ДЕВИАНТӢ ВА ДЕЛИНКВЕНТӢ АЗ НАЗАРИ ИЛМИ ҲУҚУҚ

§ 1.1. Муқаддимаи мавзӯ.....	24
§ 1.2. Алокаи сабабии тафаккури ифротӣ бо кирдор	26
§ 1.3. Васли ифрот бо эътиқод.....	28
§ 1.4. Ифрот ва мушаххаснамоии он ҳамчун амали делинквентӣ-ҳуқуқӣ	33
§ 1.5. Рафтори девиантӣ аз назари равондармонӣ	41
§ 1.6. Фаҳми табиати рафтори ғайримуқаррарӣ ва пешгирӣ аз он	44
§ 1.8. Ифротгароии динӣ	52

БОБИ 2. НАЗАРИ ҲУҚУҚӢ БА ИФРОТИ МУОСИРИ ДИНӢ ВА ШАКЛҲОИ ЗУҲУРИ ОН

§ 2.1. Ифротгарой аз назари илми ҳуқуқ	56
§ 2.2. Асосҳои ҳуқуқии муқовимат бо ифротӣ муосири динӣ.....	59
§ 2.3. Шаклҳо ва намоҳои нави ифротгароии динӣ.....	63
§ 2.4. Масъалаҳои ҳуқуқии омӯзиши ифротгароии динӣ ва таърихи тақомули он	69
§ 2.5. Оид ба табиати ҳуқуқии иртиботи ифротӣ динӣ бо терроризм	76
§ 2.6. Оид ба манбаҳои даромади ифротӣ динӣ.....	85

БОБИ 3. ТАҲҚИҚИ БЕМОРИИ ИФРОТГАРОӢ ДАР ҶАҲОНБИНӢИ ДИНӢ

§ 3.1. Назари параллелӣ ба мушкилии сиёсисозии дин ҳамчун омили хатарзо дар таърихи Ғарб ва Шарқ.....	88
--	----

§ 3.2. Сиёсисозии дин ва омилҳои зуҳури ифроту террор ...	111
§ 3.3. Назари мувозӣ нисбат ба эҳёи даврони таърихӣ андешаҳои тундрав дар ислом	128
§ 3.4. Ибни Таймия ва андешаҳои тундрав: ҳамоиши тазодманди консервативизм ва мучаддидизм аз назари илми ҳуқуқ	135

БОБИ 4. ИФРОТ ВА ТЕРРОР ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ ОҚШУДАИ ХИРАДИ ИНСОНӢ ВА ЭЪТИҚОДИ СОЛИМ

§ 4.1. Дини ислом ва таносуб бо ифроту террор	159
§ 4.2. Терроризм аз назари илми ҳуқуқ ва сиёсат	169
§ 4.3. Доир ба табиати тафовути ҳуқуқи ифрот, тундгарӣ ва терроризм.....	175
§ 4.4. Назари олимони ғарбӣ ба мафҳуми терроризм	182
§ 4.5. Оид ба таносуби ифроту террор дар паҳноӣ ҷаҳонбинии динӣ.....	186
§ 4.6. Ислом муҳолифи ифротгарӣ ва терроризм.....	192
§ 4.7. Номувофиқии ғарази ифротӣ бо асли табиати ислом	208

БОБИ 5. ВОСИТАҲОИ ФАРҲАНҒИИ МУҚОВИМАТ БО ИФРОТ ВА ТЕРРОР

§ 5.1. Ваҳдату иттифок, ҳамдигарфаҳмиву таҳаммул дар ислом	212
§ 5.2. Истиқлол, Пешво ва Халқ муҳаррик ва қафили ваҳдату оромии миллат	220
§ 5.3. Мазҳаби аҷдодӣ қафили оромии эътиқодии миллат	222
§ 5.4. Гуногунии фарҳангӣ ва мазҳабӣ омили бузургии тамаддун аст на воситаи муноқишаю рақобати бемаъно	224
§ 5.5. Боварӣ ва эътиқод танҳо бар Худо не, балки бар ғалабаи некӣ ва бар бадӣ низ ҳаст.....	230

БОБИ 6. ЧИҲОД ВА ЧИҲОДИЗМ ДАР ПАСМАНЗАРИ СИЁСИСОЗИИ ДИН

§ 6.1. Истилоҳи чиҳод дар ислом ва таҳаввули он ба чиҳодизм	235
§ 6.2. Ҳанафия муқобили чиҳодизм	252
§ 6.3. Адл ва баробарӣ ба муқобили чиҳод ва ифрот	259
§ 6.4. Илм ва дониш муқобили ифроти динӣ	264
§ 6.5. Муносибати нек бо динҳо, мардуми олам ва низоми идора омили муқовимат бо ифрот	271
§ 6.6. Ҳанафия зидди сиёсисозии дин.....	276
Хотимаи андешаҳо дар бобати ифроти динӣ.....	281
Адабиёти истифодашуда.....	295

«Дар вазъияти мураккаби ҷаҳони муосир мо вазифадорем, ки ба хотири ҳифзи истиқлолу озодӣ ва амнияти давлату ҷомеа дар баробари риояи талаботи қонунҳои давлати дунявӣ ба арзишҳои динӣ оқилона муносибат намуда, ҳам арзишҳои созандаи дини исломро ҳифз намоем ва ҳам пеши роҳи паҳншавии тафриқаандозиву ифротгароиро гирем. Ман чунин мешуморам, ки нисбат ба ин масъала бетарафӣ ё муросокорӣ кардан баробар ба ин аст, ки саодати худ ва фарзандони хешро барҳам занем».

Суҳанрони Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар аз 09.03.2024 с.

Ба ҷои сарсухан

Барои он ки як падида ва ё ҳодисаи иҷтимоӣ омӯхта фаҳм гардад ва нисбат ба он таҳлил объективӣ сураат гирад, чанд алифбои таҳқиқ ва равиши илмӣ бояд ба инобат гирифта шаванд.

Якум, нисбат ба ҳуди падида тасаввуроти амиқ доштан, яъне қабл аз муҳокима онро шинохтан ва дарк намудан, нуктаҳои онро фаҳм намудан лозим аст, **дуюм**, сарчашмаҳо ва омилҳои тавлидаш шинохта гардад, **сеюм**, дар муносибат бо худ ва бо дигар ҳаводиси иҷтимоӣ чи рабт дорад, мавриди таҳлил қарор гирад.

Аз ин кунгура мо нисбат ба масъалаҳои шинохти истилоҳоти истифодашаванда, аз ҷумла **ифрот ва терроризми динӣ** дар ибтидои боби аввал, нисбат ба омилҳои тавлид ва таъносиби онҳо, дар бобҳои оянда фикрҳои асосноки ҳудро бо ишораи назари мутахассисони дигар овардаем. Бинобар он, дар ин қисмати муқаддимаӣ мо меҳоҳем сари чанд масъалаи усулӣ ва мазмунӣ таҳқиқоти мавзуоти мубрами ишорашуда иброи назар намоем.

Тарзе ишора қардем ва дигарон низ гуфтаанд, яке аз мушкилиҳои шинохти ифроту террор дар ҷаҳони муосир ин кашфи манбаи пайдоиши он ва муносибаташ бо дигар падидаҳои иҷтимоӣ аст. Дар асл мансубияти он ба ҷаҳонбинии динӣ воқеият аст ва ё асотир ва ё ин ки муносибати ифроту террор бо ҷаҳонбинии динӣ мисли ҳар як зухуроти дигари иҷтимоӣ ва сиёсӣ. Ба назар чунин мерасад, ки ба ҳалли ин масъалаҳо чанд мушкилиҳои равишӣ ва усулӣ таъсири ҷиддӣ ба ҳулосабардории илмӣ муҳаққиқон дорад. Асоситарини онҳо се масъала аст.

Якум, муҳаққиқи баррасикунандаи масъала аснои воридшавӣ, аниқтараф то воридшавӣ дар зинаи фикр қардани мавзӯ вобаста ба он, ки боварӣ дорад ё не, яъне шахси диндор

аст ва ё не, дидгоҳи худро нисбат ба масъала дар сатҳи муайян баррасӣ намуда, тобиши субъективӣ медиҳад.

Дуҷум, вучуди унсурҳои ҷудогонаи терроризм ва ифрот дар ҷаҳонбинии динӣ баробар бо инкори он чӣ дар зинаи назарӣ ва чӣ амалӣ кори таҳқиқот ва шинохти ҳақиқати умумии ҷамъбаस्तкунамдари ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегардонад.

Сеюм, ҳангоми баровардани ҳулоса воқеияти зиндагӣ ва теъдоди зиёди мардуми эътиқодманд (дар ҷаҳон аз 80 то 90% дар ҷомеаи анъанавӣ ба ҳадди 90-95%) дар атрофи муҳаққиқ ва ҷазои иттилоотӣ, ки мисли ҷашмҳо ва гӯшҳои шунаво баҳои воқеиро нисбат ба боварҳояшон шунидани ҳастанд, ба тафаккури муҳаққиқ таъсир мегузоранд.

Дар масъалаи якум, тавре бисёриҳо гуфтаанд, мушоҳидаи дин дар абзори ҳодисаҳои иҷтимоӣ аз ҳар ҷонибе, ки нагирем бо иллати ирсии «зиёдаравии асосноккунӣ» гирифта аст. Ҳам аз ҷониби пайравони дин ва ҳам атеистон, дар шинохт ва таҳлили он дуршавӣ аз ҳадди имконпазир эҳсос мегардад. Ва аслан, ҳамин ду гурӯҳ ба ин печидагҳои динӣ баҳогузорӣ мекунанд. Пас иллати якуми мушкилӣ дар воридшавии субъект бо боварҳои ибтидоӣ ба майдони кашфи ҳақиқат, мисли он аст, ки шахс бо айнакҳои қаблан бо ранги муайян таҳияшудае вориди марғзор мегардад, ки бидуни дарк ва ҳазми ранги он, дидани ранги воқеият барояш мушкил аст. Муҳаққиқро зарур аст, ки ё айнакашро гузорад ва ё аснои таъриф ва ҳулосабарорӣ вучуди ранги айнаки худро ба инобат гирад.

Чун масъала нозук ва ҷанбаи боварии ботиниро дорост, хоҳ нохоҳ ҳулосаи ниҳонии муҳаққиқон дар қабри донишҳо ва ҷаҳонбинии то ин дам доштаи онҳо реша дорад. Муҳаққиқон новобаста аз иродаи илмӣ худ, новобаста аз мақсадҳои гузашташон, диндораш зери таассуроти ибтидоии динӣ дар ҳадди муайян мемонаду атеисташ зери таассуроти инкори боварӣ. Аз ин таъсир соҳибони ин сатрҳо низ озод шуданашон мушкил аст. Ин ҳолат муҳаққиқро барои ҳудаш ноаён бо

усули мусаллаҳшудае вориди баҳс менамояд, ки таъсири он ногузир дар ҳулосаҳои бунёдию ҷамъбастии ӯ эҳсос мегардад.

Ба мақсад мувофиқ аст, ки ин ҳолат ҳадди ақал бояд аснои баррасии масъалаи мазкур ва қабули қарори дахлдор нисбат ба он ба инобат гирифта шавад. Мо ҳоло шояд усули комили ҳалосӣ аз ин иллати вобастагии фикрро дар даст надорем, вале така қардан ба дигар равишҳои илмӣ ва мантиқӣ дар шинохти воқеияти падидаҳо ва ба инобат гирифтани ҷавҳари некӯкирдорӣ ва саодатмандии мардум, оромии ватан ва тинчии ҳар хонадони инсонӣ шояд дар ин роҳи ноҳамвор кӯмак намояд.

Дуюм, дар муайян намудани саволи он ки оё алоқа миёни терроризм ва дин вучуд дорад ё не? Вобаста аз табиати ҷаҳонбинии динӣ, ки аз фарогиртарин навъҳои шуури ҷамъиятӣ ва тавсеаёфтатарин усулҳои дарки мазмуни зиндагии инсон дар қалби онҳо аст, мо воқеан дар ҷустуҷӯи ҷавоби мувофиқ ба ин савол бо ҳақиқати тазодманд рӯ ба рӯ мешавем. Аз ёфтани сарчашмаҳои меъёрии дорои хусусияти зӯроварӣ, қатл ва куштор дар сарчашмаҳои ҷудоғонаи динӣ, то ҳодисаҳои зиёде, ки бо истифодаи пасти меъёрҳои динӣ дар қатлу кушторҳои даҳшатангез сураат гирифтаанд ва сураат гирифта истодаанд, аз ёфтани одамони ҳубу неку ҷаҳонсоз, то мушоҳидаи ашхоси террористу ифротию мушкилзо, аз олимони сатҳи ҷаҳонӣ то ҷоҳилони тундрави тангназар ва ғ.х.к. ҳама дар паҳнои ҷаҳонбинии динӣ зухуру худанамой кардаанд.

Зухуроти манфии дар ҳимояи дин қарор гирифтани танҳо хоси ислом нест, он ба ҳама динҳои ҷаҳонӣ дар шакли муайян эҳсос мешавад. Ҳатто дар паҳнои дигар динҳо мо таърихан вучуди ҳолатҳои нисбатан вазнинтару нанговартарро мушоҳида мекунем. Мисол, террори хорватӣҳо проваславҳоро дар ҷанги дуҷониба ҷаҳонӣ, зӯроварию террори яҳудиён дар соҳили ғарбӣ ва террори нави Исроил мардуми Ғаззоро дар пайи ҳуҷуми 7 октябри соли 2023, муноқишаи солҳои охири католикҳои протестантҳо дар Ирландия аз зумраи зӯровариҳои ҷадиданд, ки дар қиёс ба ҳаракатҳои салибии асрҳои миёна аз

дарозумрии ҳамон як одати бад дар фазои динӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳамин тавр, чунонки бисёриҳо ишора кардаанд, вучуди ҳамин гуна ҳолатҳои нанговар ҳақиқати талхро, ки дин бо терроризм пайвастагии зотӣ дорад, барои муҳаққиқони асил дар назари аввал абзори бебаҳсро мемонад.

Роҷеъ ба вучуд ва ё инкори андешаҳои ифротӣ дар паҳноии таълимоти дини насронӣ муҳаққиқ Эрик Чон Силверман¹, дар дини буддоия Чон Томпсон², индуизм Грэм М. Швайг³, дар динҳои дигари нав Дон Л. Хатчинсон⁴ ва дар дин умуман Лори Ч. Андервуд⁵ дар фазои илмии Ғарб солҳои охир мақолаҳои маърузаҳои ҷиддии илмӣ навиштаанд, ки ҳамагӣ вобастагии қатъӣ ва ҳамаҷонибаи зотии терроризмро ба дин ҳамчун амали баробар ва ҷаҳонбинии ҳамсон инкор менамоянд.

Агар ба ахбори Раёсати марказии таҳқиқотӣ бовар кунем, пас дар рӯи Замин ҳамагӣ 11,46% худро атеист ва беҳудо медонанд, аммо 88,54% дигар худро ба ягон дин вобаста медонанд. Агар динро манбаи аслии террору ифрот донем, пас ин баробар бо он аст, ки тақрибан 90% аҳолии сайёра дидаву доништа

¹ Силверман Э. Дж. Традиционный христианский взгляд на терроризм: почему мученики, пацифисты и сторонники справедливой войны ненавидят терроризм. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 23-44.

² Томпсон Джон М. «Созерцание ужасного»: Противостояние буддийскому терроризму. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 84-124.

³ Швайг М. Грэм. Индуизм: Божественная любовь, неизбежный конфликт и зло зависти. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 125-141.

⁴ Хатчинсон Дон Л. Пересечение новых религиозных движений и терроризма: Сложная картина. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 142-164.

⁵ Андервуд Л. Дж. Религия, экстремизм, насилие и инаковость. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 165-176.

аз ин амали зишт ҷонибдорӣ менамоянд⁶. Ҳол он, ки дар байни ин қадар аҳолии олам ғоизи гуманистону таҳаммулгароёну дигарандешони конструктивӣ кам нестанд. Аз ин хотир, андешаи он ки дин манбаи террору ифрот аст, аз назари мантиқи умумии вучуди башар ва боварҳою оморҳои одамон баҳспазир буда, ба ҳақиқат наздикӣ надорад. Танҳо зарур аст, ки он аз назари илмӣ баҳогузори гардад.

Ҳамин тавр, чун ба моҳияти масъала аз назари қонуниятҳои мантиқӣ ва илмӣ меҷӯй, ки баҳогузори намоӣ, бо дидани ин ҳақиқатҳои ҷузъӣ ва таҳлилҳои онҳо бо усули ҳулосабарории индуктивии мантиқӣ, то фикри ҷамъбасти бирасӣ ва сипас ба ҳулосабарории дедуктивии умумӣ ба самти ҳақиқатҳои ҷузъӣ назар намоӣ ва ҳулоса кунӣ, ки «**дин бо терроризм пайвастагии ҷудонашаванда (табӣӣ) дорад**» ва **онҳо яке дигареро пуррақунанда** ҳастанд (тарзе баъзеҳо ишора менамоянд) ба ду мушкилии ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешавӣ.

Якум, дин дар назари умум ба ғайри як теъдоди тақрибан камтар аз 1 ғоизи амалҳои террористикунанда ва 5-10% ғоизи онҳоро ҳомӯшона ва ғаълона дастгирикунанда боз 80-90% пайравони муътадил, таҳаммулгаро, гуманист, хоксор, заҳматкаш, дӯстори зиндагӣ ва дигар ҳислатҳои неки инсонӣ доштара низ фарогир аст. Айнан ҳамин тавр гузариш ба таҳлили сарчашмаҳои динӣ (дар мисоли ислом) ва ҳосияти таълимоти онҳо низ моро ба воқеияте мебарад, ки тибқи он камтар аз 1% аҳкоми меъёрӣ сифати зӯрварӣ дошта, 5-10% меъёрҳои ҳидояткунанда ва афзалиятбахшанда ба амалҳои мухталифи таркибан зӯрварӣ дошта мансубанд. Вале аз 80 то 90% дигар аз таълимоти динӣ ҳосияти созандагӣю ташкилӣ ва инсондӯстӣю муҳаббатварзиро дар умум доро аст.

Пас чӣ бояд қард? Оё месазад, ки таносуби ғоизии назарӣ ва амалиро (воқеиятро) ба инобат нағирифта, ба фактҳои

⁶ Агар ин пурсишро миёни мардуми калонсол, ки аз имтиҳони зиндагӣ қариб ба пуррагӣ гузаштаанд, амалӣ намоем, натиҷа дигаргуна хоҳад буд. Ба эҳтимоли зиёд теъдоди боваркунандаҳо афзоиш хоҳад ёфт.

чудогонаи пешорӯямон сарзада таҳти таъсири эҳсосоти замонӣ, ҳулосаи умумӣ намоем. Дар чунин сурат мо муҳимтарин манбаи маърифат таҷрибаро инкор менамоем ва донишу ҳақиқатро дар асоси эҳсосотамон кашф кардани мешавем. Ин ҳолат моро ба ҳулосаи дуруст нахоҳад расонд.

Агар мо вучуд ва ё инкори ифроту террорро дар таълимоти динӣ мухтасаран ба назар гирем, шояд ба ибораҳои «ҳа» ва ё «не» ҷавобро кӯтоҳ намоем. Вале агар ба ҳулосаи ҷамъбасти бо далелҳо ва факту рақамҳо асоснокшуда рӯ орем, пас муш-кил ва заҳматталаб аст. Ҳолатҳои ишорашуда, бешубҳа, ба фаҳми сатҳи алокаи сабабии терроризми динӣ бо ҷаҳонбинии динӣ таъсир мерасонанд.

Дуюм, фароҳии ҷаҳонбиниҳои динӣ ва доираи васеи пайравони он дар олам хоҳ ноҳақ моро ба ҳодисаи дар андоза васеи (квазифеномени) мураккаби иҷтимоӣ рӯ ба рӯ мекунад, ки вай таркибан бори амонати чанд вазифаҳои иҷтимоии дигарро таърихан бар дӯш гирифтааст. Чунин паҳноии фароҳии маънавӣ ва эътиқодӣ на танҳо аз назари фалсафаи иҷтимоӣ ва ҳуқуқ якранг ва якнамо ва сирф ҳамгун зери таъсири қонуни фалсафии ягонагии бо ҳам зидҳо буда наметавонад, балки сифати гуногунӣ, тазодмандӣ ва ҳатто то ҷое муносибати таҳаммулгароёнаю тундравонаро ҳамчун ҷузъи ҳастии инсон дар шароитҳои муайяни зиндагӣ ногузир касб карданаш чун ҳақиқати аз табиати инсон маншаъгирифта имконпазир менамояд. Бинобар он, инкори яктарафаю эътирофи якҷонибаи иртиботи ифроту дин дар ниҳоди ҷаҳонбинии муайян усули кашфи ҳақиқат нест.

Давлат имрӯз падидаи баланду неку муваффақи шакли зиндагии дастаҷамъонаи инсон аст, ки тарғибгари некию манъкунандаи бадихо буда, инсонро ҳамчун арзиши олий кадр, эътироф ва ҳимоя мекунад. Вале бо вучуди ин беҳтарин давлатҳои рушдкардаи олам то ба имрӯз аз ҳукми қатл ҳамчун сангинтарин ҷазои башарӣ даст қашида натавонистаанд. Чунки воқеияти зиндагӣ ва талаби дигар арзишҳо ин амали зиштро ногузир гардонидаст.

Пас ин ҳолат дар алоҳидагӣ омили бад гуфтани давлатҳои мутамаддин буда наметавонад. Танҳо зарур аст, ки ногузирӣ ва зарурати ин амали зишт дар қиболи арзишҳое, ки татбиқи онро ногузир гардонидаст, фаҳм карда шавад. Дин ҳам мисли як ҷаҳонбинӣ ва усули ташкили зиндагии инсон ҳамчун инъикоси хостаи табиӣ вай дар аҳкоми ибтидоии худ ҳолатҳои зӯрварӣ ва тарсро доро аст, ҷойи он ки муносибати онро бо навъи амалҳои неку бад ҷустуҷӯ намуда, ҳолати умумии онро баҳогузорӣ намоем, зарур аст, ки ин ҳолатҳоро низ дар вобастагӣ бо зарурати таърихӣ таҳлил ва ҳазм намуда, барои инсон шохроҳи ободтару осудатарро таҳия намоем. Ба дин ва аҳкоми динӣ гузариши замону макон объективӣ таъсир мерасонанд. Ин ҳолатро мо ҳатто дар давоми зиндагии поягузори динҳои ҷаҳонӣ ҳуб эҳсос мекунем. Танҳо зарур аст, ки ин воқеиятро шахсиётҳо ва нухбагони илмӣ ва динӣ худ дуруст ҳазм намоянд.

Теъдоди аз ҳад ва андоза зиёди инсонҳои солаҳ, хирадманд ва мутафаккирони бориқбин дар динҳои ҷаҳонӣ, дастоварду музаффариятҳо дар паноҳи фарҳангҳои динӣ, таҷрибаи таҳаммулгароёнаи давлатҳои дар пояи дин қоматафрохта аз назари умум худ гувоҳи он аст, **ки дин дар ниҳоди худ неруи манфӣ нест, дар вай неруи статикӣ устувори тавлиди ифроту террор вучуд надорад ва вай манбаи қатъии зоиши ифроту террор ҳамчун навъи ҷаҳонбинӣ буда наметавонад ва мардумро ҳам ба ин амалҳои зишт дар умум даъват намекунад.**

Аммо дуруст аст, ки ҳар дин дар ҳолатҳои муайян ҳамчун шакли ҷаҳонбинии муайян ҷиҳати ҳифзи арзишҳои худ мисли ҳар як организми зинда рефлексӣ худмуҳофизатӣ ва арзишҳои эълондоштаашро дар шакли имконияти истифодаи амалҳои зӯрварӣ ногузир гардонидаст. Аз ин кунгура дин низ мисли дигар навъҳои ҷаҳонбинӣ ва ҳар як организми дигари худкифояи аз табиати асли инсон ҷудошудаи бо ин табиат дар васлияти устувор қарор дошта, аз қонунияти умумии фалсафии гузариши миқдорию сифатӣ берун намондааст.

Табиати зиндагӣ ва кашишҳои инсонӣ таъсири микдорию сифатии худро аснои интиқоли арзишӣ ба ҷаҳонбинии шахс таҳти таъсири замону макон мегузорад. Ба як маънӣ, гуфтан мумкин аст, чун **инсон табиатан майл ба некию зӯрварии тарсро доро аст**, аз назари маърифатӣ ва онтологӣ ҷаҳонбиниҳои вай низ ин хислатҳоро дар шароитҳои муайян ҳамчун аксуламал дороанд. Танҳо як ҷо зиёдтару дигар ҷо камтар. **Ва рисолати инсон дар масири таърих ва ташаккули зиндагии ҷтимоияш он аст, ки ҳамин хислатҳои манфӣ тибқи қонуну қавоиди зиндагӣ ва боварҳои эътиқодӣ то сатҳи ниҳой паст ва нест карда шаванд.**

Сеюм, аснои баровардани ҳулоса воқеияти зиндагӣ ва теъдоди зиёди мардуми эътиқодманд (дар ҷаҳон то 80-90% дар ҷомеаи анъанавӣ то 90-95%) ба тафаккури муҳаққиқ зери усули таърихият бо таъсири фишори замону макон асаргузоранд. Шахс наметавонад дар замона зиндагӣ карда, аз таъсири фазои мафкуравии он комилан ҷудо бошад. Меъёрҳои ахлоқӣ, илмӣ, эътиқодӣ ва ғ. ба таври худ ба мафкураи муҳаққиқ фишор оварда, асаргузорӣ менамоянд, ки ҳатто муҳаққиқи асил низ дар нуктаҳои нозук ба ҷобачогузории фикраш аз андоза беш назар менамояд. Аммо диллетанту эҳсосотиҳо мисли ҳамон ифротҳои майдони муҳокимаҳои пучро гарм мекунанд. Ҳамакунин ҳам он воқеияти фазои илмӣ мафкуравӣ буд, ҳаст ва хоҳад монд.

Бо дарки ҳамин воқеиятҳо ва таъсири омилҳои объективӣ субъективӣ дар фаҳм ва шинохти амалҳои номатлуб, мутахассисони Маркази исломшиносӣ иқдом кардаанд, ки ба баъзе аз нуктаҳои печидаи ифрот ва террори динӣ, ки ба номи мардуми мусулмон ва фарҳанги исломӣ доғи маънавӣ овардааст, рӯшноӣ афкананд. Мо эҳсос мекунем, ки масъала нозук аст, фаҳмаш бештар симатҳои эҳсосотӣ дорад, сатҳи баҳогузорияш бо авомили мухталиф печидааст, вале бовар дорем, ки ақли инсонӣ, маърифати воқеӣ ва донишҳои андӯхтаи башарӣ имкон дорад, ки ин бемории дар бадани боварӣ ва

эътиқоди мардуми мусулмон васлшударо ташхис ва табобат намояд.

Рисолаи мазкур аслан ба масъалаи ташхис ва фаҳми табиати ифрот ва террори динӣ баҳшида шудааст. Таваҷҷуҳи асосӣ ба он равона шудааст, ки ифрот ва террор сифати зотӣ ва ҷузъӣ ҷудонашавандаю табиӣи ҷаҳонбинии динист ва ё зухуроти бо мурури замон зери таъсири омилҳои муайян ба он васлшуда аст. Ҳамроҳ бо коркарди заминаҳои илмӣи шиносии амалҳои номатлуб кӯшишҳои коркарди консепсияи мубори-за ба онҳо дар паҳноии ҷаҳонбинии динӣ ба назар мерасад.

«Бешубҳа, шинохти ҷойгоҳи дурусти дин дар фарҳанг ва мафкураи миллӣ метавонад ба истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими асосҳои давлати миллӣ мусоидат карда, яке аз омилҳои муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ, тақвияти суботу оромӣ ва амният устувориш ҷомеа гардад. Бинобар ин, мо ҳамеша арзишҳои диниро чун ҷузъи муҳими фарҳанги миллӣ назардошта, ба рушди онҳо ҳамчун василаи муассири тарбияи ахлоқӣ муносибат мекунем»⁷.

Эмомалӣ Раҳмон

Муқаддима дар боби баҳси мавзуоти марказии рисола

Рисолаи мазкур, ки номи «Дин ва ифрот: зиддият ва ҳамоиш»-ро дорад аз назари мавзӯӣ чанд истилоҳоти марказиро фарогир аст, ки дар раванди баёни фикрҳо атрофи табиат ва зухури онҳо бештар таваҷҷуҳ мешавад. Инҳо, истилоҳоте мисли «дин», «ифрот», «тундравӣ», «терроризм», «ифроти динӣ», «террори динӣ» мебошанд, ки фаҳми маънои онҳо дар омӯзиш ва баҳрабардорӣ аз ҳадафи рисола муҳим арзёбӣ мегардад.

Аз сабаби он ки атрофи фаҳми комили иддае аз ин истилоҳот илми муносири ҷомеашиносӣ ҳанӯз ба ҳулосаи муайяне нарасидааст ва гузашта аз он ҳуди ин қисмати ҳодисаҳо таҳти таъсири омилҳои мухталиф дар раванди ташаккул ва таҳаввул мебошанд, баҳогузорӣ ва дарки онҳо аз кунгураҳои гуногуни мавзӯӣ ва илмӣ мураккаб ва баъзе мухталифу тазодманд низ ҳастанд.

Ба хоҳири он ки хонандаи гиромӣ ҳамроҳи андешаҳои овардашуда ба тазодди фикрӣ наафтад, сараввал хотирасон менамоем, ки мо дар ин навишта кӯшидаем таҳлил ва дидгоҳи субъективии муаллифиро, дар заминаи дидгоҳҳои мухталиф ба асли шинохти ин ҳодисот пешниҳод намоем. Ин дидгоҳи субъективӣ дар натиҷаи кори фикрӣ ва мафкуравӣ бо ҷанбаҳои

⁷ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳли ҷамоатчигии кишвар (4 июли соли 2013). – Душанбе: Роҳнамо, – С. 90.

маънавии ин ҳодисоти манфӣ ташаккул ёфта, ҳаргиз даъвои ҳақиқати томо дар шинохт ва баҳогузории онҳо надорад.

Баҳою таҳлили мо ҳамагӣ як назари илмие аст, ки ба баъзе аз ҷанбаҳои ин ҳодисоти манфур, табиат ва равандҳои номукаммалӣ илмӣ дар шинохти онҳо бахшида шудааст, ки муҳаққиқони имрӯз бо ҷурмҳои равишию касбияти соҳавӣ дар фаҳми онҳо роҳ додаанд. Ҳамзамон муаллифон бар он назаранд, ки баҳогузорӣ аз тарафҳои мухталиф нисбат ба ҳодисаҳои ташаккулёбандаю мазмунан тағйирёбанда, аз ҳар ҷиҳат роҳро ба фаҳми асрори онҳо сахл ва ҳамвор менамояд. Бо ин нияти нек ин навиштаре аз фаҳми истилоҳоти асосии ин рисола оғоз намоем.

Дин дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ»-и нашри соли 1969 ба маъноҳои мазҳаб, кеш, тариқ, оин ва роҳ шарҳ дода шудааст⁸. Аммо истилоҳи «диндор» ба маънои касе, ки ба дин эътиқод дорад, муъмин; худопараст, омадааст⁹. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ»-и нашри соли 2008 дин ба маъноӣ: «эътиқод ба мавҷудияти қувваҳои фавқуттабиӣ идоракунандаи олам, кеш ва мазҳаб»¹⁰ омадааст.

Дар илм бошад нисбат ба дин мафҳумҳои мухталифу таъодманд истифода шудаанд:

Мисол, Карл Маркс аз назари материалистӣ дар танқиди фалсафаи Гегел боварӣ бар Худоро чунин шарҳ додааст: «Маслуқии динӣ (религиозное убожество) ифодаи маслуқии воқеӣ ва эътироз бар зидди ин маслуқии воқеӣ маҳсуб мегардад. Дин – ин нафаси маҳлуқи мазлум, дили олами бедил, мисли он ки вай руҳи тартиботи беруҳ аст. Дин – афюни халқ аст»¹¹.

⁸ Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X-то ибтидои асри XX). Ҷилди 1. – М.: Нашриёти «Советская энциклопедия», 1969. – С. 380.

⁹ Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X-то ибтидои асри XX). Ҷилди 1. – М.: Нашриёти «Советская энциклопедия», 1969. – С. 380.

¹⁰ Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. – Душанбе, 2008. – С. 453.

¹¹ Маркс К. К критике гегелевской философии права / Введение. К. Маркс, Ф.Энгельс. Собр. соч., изд. 2, т.1. 1843. – С. 415.

Аммо худи Гегел бошад, дар асари «Фалсафаи дин» мафҳуми динро чунин баён доштааст: «Дин – ин ҳамон соҳаи шуури мост, ки дар он тамоми муаммоҳои олам ҳал гардидаанд, тамоми ихтилофоти андешаи амиқ бартараф шудаанд, тамоми дардҳои ҳис сокит гардидаанд; вай соҳаи ҳақиқати абадӣ, оромии абадӣ ва сулҳи абадист»¹².

Людвик Фейербах бошад, чунин тавсифи динро додааст: «Асоси динро эҳсоси вобастагии инсон ташиқил менамояд; ба маънои ибтидоӣ табиат, ҳамоне, ки инсон аз он вобаста аст ва вобаста эҳсос менамояд, предмети ҳамин эҳсоси вобастагист. Табиат объекти аввалин ва ибтидоии дин аст. Ин андеша бо таърихи тамоми динҳо ва халқҳо исбот мегардад»¹³.

Фридрих Энгелс бошад, аз назари атеистӣ динро чунин таъриф додааст: «... Ҳама гуна дин чизе нест, магар дар майнаи сари одамон инъикоси фантастикӣ ёфтани он нерӯҳои берунае, ки аз болои онҳо дар ҳаёти ҳаррӯзаашон ҳукмронӣ менамоянд, – инъикосе, ки дар он нерӯҳои заминӣ шакли гайризаминиро касб менамоянд»¹⁴.

Агар ин таърифҳои кунҷии мутафаккиронро яксӯ гузорем ва ба назари умдаи мутахассисони муосир ба мафҳуми дин назар намоем, пас дин як навъи ҷаҳонбинӣ ва оламшиносӣ аст, ки ҳама мавҷудоти оламро маҳсули қудрати олии ғайритабии аз ҷониби ақли инсонӣ комилан даркнашаванда – Худованди Офаридгор маҳсуб дониста, тавассути шахсони интихобшуда паёмбарон ба одамон расонида мешавад.

Талаботи асли дин ибодат ба Худованд, итоат ба амри хайр, худдорӣ аз амали бад, хизмати волидайн ва таъмини адолати ду сарой аст. Воқеияти ташаккули дин гувоҳи он аст, ки он мисли дигар ҷаҳонфаҳмӣ ва ҷаҳонсозӣ муддатҳо ба

¹² Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Том 1. – М.: Издательство социально-экономической литературы «Мысль», 1975. – С. 205. (531 с).

¹³ Фейербах Людвиг. Избранные философские произведения в 2-х томах. Т.1. – М., 1955. – С. 421.

¹⁴ Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. К.Маркс, Ф.Энгельс, Собр.соч., изд.2, т.20. – С. 328.

нерухои ноодили чомеа хизмат намудааст. Дин ҳам мисли дигар мафкураҳои оламшиносӣ дар масири таърих ба бемориҳои мафкуравӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ гирифта шудааст. Динро бештар таассубу хурофот, тақлиди кӯр-кӯронаю суиистифодаи арзишҳо ва сиёсисозии он ба беморию фитнаҳо кашидааст.

Чаҳонбинии диниро чаҳонбинии илмӣ бо пайравону содиқонаш муддатҳо ба чурми ғайриақлонияташ маҳкум кардааст. Воқеият ин аст, ки дин агарчи истеъдоди ақлро дар раванди дарки мафҳуми ашъеи олам ва шинохти қудрати Худованд дар қиболи ғояи материалистии шинохти дунё ғолибан маҳдуд намояд ҳам, дар ибтидо олабро маҳсули Ақли кул медонад. Ин дар ҳолест, ки материализми ақлгаро ибтидои олабро ғайриақлӣ маҳсули таҳаввулотии табиӣи олам доништа рушди минбаъдаи онро ба дасти ақл воғузур менамояд. Ба тарзи дигар ин маънои онро дорад, ки волидайнӣ олами ҳастӣ тибқи таълимоти дин Худованди оқил аст, вале тибқи таълимоти материалистӣ табиат бо қонунҳои ғайриақлӣ.

Истилоҳи «*ифрот*» аз решаи калимаи арабии «фарт», яъне «авҷ» ва ё «ҳадди ниҳоят» гирифта шудааст, ки дар муносибатҳои иҷтимоӣ ба маъноҳои аз ҳадди муайяншуда гузаштан, аз андоза берун шудан, аз меъёри эътирофгашта баромадан, зиёдарафӣ кардан дар амал, бештар аз тавоноӣ рафтор кардан ва амсоли инҳоро мефаҳмонад. Ҳаким Абуалӣ Сино ба ҳамин маънӣ гуфта буд:

Бо ин ду се нодон, ки чунон медонанд,

Аз ҳақл, ки донои ҷаҳон ононанд,

Ҳар бош, ки ин ҷамоа аз **фарт**и харӣ,

Ҳар к-ӯ на хар аст, кофараш меҳонанд.

Дар фарҳанги Деххудо се намуд ифрот шарҳ ёфтааст:

1. Ифрот – фармудан. Амр намудани касеро коре, ки берун аз тавонияш аст.

2. Боифрот додан, беҳад додан, исроф кардан. Аз андоза гузаштан дар додани чизе: ба газоф додан. Мисол. Носири Хисрав мефармояд:

Ба ифрот ар кунӣ шаҳват зиён аст,

Заифии тан асту қатъи чон аст.

3. Ифрот кардан – аз ҳад гузаштан, зиёдаравӣ кардан дар коре аст¹⁵.

Яъне ифрот ҳамчун ҳодисаи манфур аз як чониби амалкард ва фаҳми як нафар шахси ифротӣ имкон дорад дар шаклҳои супоришӣ-амрӣ, ки дигаронро ба иҷрои амали берун аз тавоноияшон маҷбур менамояд; дар шакли амалкардҳо аз меъёр берун тақсим кардани дорой ва имконият, мисол бори аз қудраташ вазнинтарро мебардорад, ҳарфи болотар аз тавоноияшро ироа медорад, ваъдаи зиёдтар аз қудраташро медиҳад; ва ниҳоят бо маънои аслаш зиёдаравӣ дар қору муносибат бо дигарон менамояд: дар фаҳми ҳодисаҳо, тарғиби онҳо, муносибат бо дигарон дар умум зиёдаравӣ мекунад.

Ба равиши таҳлилии муваффақи муқобилгузории муҳаққиқ Абдуллои Раҳнамо муҳолиф ва ё антоними калимаи «ифрот» калимаи «тафрит» аст, ки он низ аз решаи «фарт» гирифта шуда, ба маънои камравӣ, бепарвой ва камтаваҷҷуҳии беш аз ҳад нисбат ба чизе ифода меёбад¹⁶. Яъне тафрит тарафи ниҳони муқобили рафтори ифротӣ аст. Агар мафҳумро дар сатҳи муносиботи иҷтимоӣ инъикос намоем, пас миёни ифрот ва тафрит рафтори қонунӣ муаллақ намудор мегардад. Зеро ҳам ифрот ва ҳам тафрит аз ҳадди эътидол гузаштаанд, ҳадди эътидол бошад пойгаҳои рафтори ҳуқукист.

Пас озодию ҳуқуқу рафторҳои шоистае, ки мо аз назари ҳуқуқ тавсиф менамоем дар тангҳои дидгоҳи сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар як сарҳади бениҳоят маҳдудшудаи қолабгирифтаи муносибатҳои иҷтимоӣ миёни ду девори устувор ва ҳатти бениҳоят қавӣ кашидашуда ва то охир даркношудаи мафҳумҳои ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва дигари иҷтимоӣ ба зиндон гирифта аст. Бале, ин

¹⁵ Деххудо. – Ҷилди 2. – С. 3042-3043.

¹⁶ Раҳнамо А. Хатари гурӯҳҳои ифротгарои динӣ чист? – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С. 16.

майдони пур аз тазодду муноқишаҳо ҳанӯз масоили зиёди фаҳмношударо мисли мафҳумҳои илмӣ ҳамин падидаҳо доро аст. Ин гунаи тафовутҳо, албатта миёни илмҳои мухталиф бештар эҳсос мегардад.

Ифрот – дар муносибатҳои иҷтимоӣ ин аз ҳадди муайяншуда, эътирофшуда, сарҳади эътидол ва муназзамии ҳолати умумии муносибатҳои мавҷуда гузаштан аст, ки дар ин гузаштнамӣ адлу инсоф, назму тартиби вучуддошта вайрон гардида, манфиати қонунии шахрвандон зарар дида, ҳолати муътадили вучуд ва рушди ҷомеа дар умум вайрон мегардад. Пасманзари ифрот бо ченаки ҳуқуқӣ қомилан манфӣ аст, чӣ дар шакли ҳодисоти ҷудогона ва чӣ дар муносибат бо қонуниятҳои умумии рушд.

Ифрот дар сурати истифода шуданаш бо зӯрварӣ дар ҳама шаклҳояш оқибати ҳуқуқӣ ҳам дар шакли ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам ҷиноятӣ дошта метавонад.

Ифрот дар сатҳи ҳуқуқӣ байналмилалӣ бо истилоҳи «экстремизм» шинохта мешавад. Экстремизм аз калимаи латинии «extremus» манша гирифта мазмуни қатъан, ҳадди охири, тарафдори тадбири ҷораҳо ва ақидаҳои қатъӣ будан (бештар дар сиёсат)-ро дорад¹⁷.

Дар Консепсияи сиёсати давлатӣ оид ба дин мафҳуми ифротгарӣ дар шакли экстремизм чунин шарҳ ёфтааст: «экстремизм – низомӣ дидгоҳ, ақида ва мақсадҳо, ки бо усулу воситаҳои зӯрварӣ, инчунин зиддиҳуқуқӣ ва ғайриқонунӣ нигаронида шудаанд ва ҳамчун воситаи асосии ҳал намудани хусумату низоъ, рад кардани созишу мусолиҳа, инчунин анҷом додани амалҳои зиддиҳуқуқии ба ғасби зӯрваронаи ҳокимият ё нигоҳдории зӯрваронаи ҷамъият, инчунин ба тағйири иҷбории асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳалалдор сохтани якпорчагӣ ва соҳибхитиёрии давлат, баробар то таҳдид ба амнияти ҷамъиятӣ бо мақсади дар боло зикршуда,

¹⁷ Шарипов В. Луғати тафсирии калимаҳои русӣ – интернационалӣ. – Душанбе, 1984. – С. 360.

ташкил намудани гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ ва ё иштирок дар онҳо, ки тибқи қонунгузории милли ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд»¹⁸.

Тундгарой – ин равиши дар амал зоҳиршудаи номӯътадили шахс нисбат ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ аст, ки аз меъёри муайяни эътирофшуда берун мебарояд ва бо ин бе-рунравияш асли низому тартиб ва ҳуқуқу озодиҳоро поймол менамояд. Тундгароии динӣ – мафкураи диние, ки ба дигаргунӣҳои динӣ дар ҷамъият ва асоснок намудани ақидаи истифода бурдани зӯрварӣ барои ҳалли масъалаҳои динӣ дар ҷомеа марбут аст¹⁹. Оқибати тундгарой ва таъсири он ба ҳодисаҳо ва арзишҳои иҷтимоӣ гуногун дар шакли мусбат, манфӣ ва ҳатто беранг, яъне беоқибат аст. Тундгарой низ дар сурати истифода гардиданаш бо зӯрварии хушунатомез оқибати ҳуқуқӣ ҳам дар шакли ҷавобгарии маъмурий ва ҳам ҷиноятӣ дошта метавонад.

Терроризм – аз назари иҷтимоӣ рафтори зишт ва бениҳоят хатарбори зараровари ғайриҳуқуқӣ аст, ки дар заминаи мафкураи зӯрварӣ ва таъсиррасонӣ бо мақсадҳои муайян нисбат ба арзишҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқии бевосита ба мақсад алоқаманд набуда, расонида мешавад. Аз назари илми ҳуқуқи ҷиноятӣ «Терроризм қабл аз ҳама як шакли ҷинояти зӯрварист, ки ба мақсадҳои муайян нигаронида шудааст. Террор бошад – амали даҳшатафканандаи ба муқобили давлат, ташкилотҳо ва шахсон ҷудоғона равона шудааст, ки ҷиҳати ҳалли кадом як масъалаҳои дигар содир мегардад»²⁰.

Аз назари ҳуқуқӣ қонунгузории милли чунин мафҳуми мухтасари терроризмро пешниҳод кардааст: «терроризм –

¹⁸ Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 2018, № 1042 тасдиқ шудааст.

¹⁹ Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 2018, № 1042 тасдиқ шудааст.

²⁰ Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). – М., 2016. – С. 68.

мафкураи зӯроварӣ ва таъсиррасонӣ ба қабули қарори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ё созмонҳои байналмилалӣ, ки бо тарсонидани аҳоли ва ё дигар шаклҳои зӯроварии ғайриқонунӣ алоқаманд мебошад»²¹.

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аломатҳои гуногуни терроризмро ҳамчун вижагиҳои банду бастӣ навиҷҳои ҷиноят дар моддаҳои 179 ва 179 бо ишораҳои 1-3 муайян намудааст.

Ифрот, тундравӣ ва терроризм дар сурате, ки аз дин истифода менамоянд ва ё ҳадафҳои эътиқодиро дар назди худ мегузоранд ва ё ба муқобили арзишҳо ва муқаддасоти динӣ бо мақсадҳои муайян содир мегарданд, тобиши динӣ мегиранд.

Дар таҳқиқоти мазкур истилоҳоти номбаршуда вобаста аз мақому рӯнамоияшон дар иртибот бо шаклҳои шуури ҷамъиятӣ ва муносибатҳои воқеӣ, дар ҳамоҳангӣ бо меъёрҳои ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Муаллифон дар ин навишта даъвои комили шинохти мафҳумҳоро дар алоҳидагӣ нанамудаанд. Хосияти байнисоҳавӣ доштани онҳоро ба инобат гирифта, чиҳати кашфи роҳҳои муқовимати муваффақи мафкуравино бо онҳо масъалагузорӣ менамоянд.

Мақсад аз навиштани ин рисола дарки илмӣ ҳодисаи ифротгароии динӣ, омилҳои тавлидсозандаи он, иртиботи он ба ҷаҳонбинӣ ва таълимоти динӣ, кашфи роҳҳои илмӣ ва амалии мубориза ба муқобили ин бемории иҷтимоӣ мебошад.

²¹ Ниг.: Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2021. – №12, қ. 2, мод. 682. М.: 1.

БОБИ 1. НАЗАРЕ БА МАНОБЕИ АМАЛҲОИ ИФРОТӢ: РАФТОРИ ДЕВИАНТӢ ВА ДЕЛИНКВЕНТӢ АЗ НАЗАРИ ИЛМИ ҲУҚУҚ

§ 1.1. Муқаддимаи мавзӯ

Инсон дар зиндагӣ ба муносибатҳои иҷтимоӣ ворид шуда, вобаста аз сатҳ ва сифати тарбия ва шинохти олами атроф муносибатҳои худро таҳти таъсир ва роҳбарии ақл дар паҳноӣ эҳсоси худшиносӣ, худмуайянкунӣ ва ҳимояи манфиатҳои шахсии гурӯҳӣ роҳандозӣ менамояд. Дар ин маҷро ба ӯ узвҳои эҳсосоти панҷгона (дидгоҳӣ, шунавоӣ, шомия, ломиса ва дарки маззаю лаззат) ҳамчун сарчашмаи дониш хизмат менамоянд. Ақл ва хирад дар нуктаи тафаккур ба ӯ ҷиҳати тамизи ашёҳо ва сифати муносибатҳо ва коркарди мушоҳидаю иттилоот кӯмак менамоянд.

Инсон ҳамин тавр, ба сифати маҳлуки дорои шуур ва ҳодисаи ҳоси сотсиобиоравонӣ воридаи муносибатҳо ғашта, мақоми арзандаю шоистаи худро на танҳо ҷустуҷӯ менамояд, инчунин барои муҳайё намудани ғазои мусоиди зист кӯшиш мекунад.

Ӯ оила ва ҷомеа меофарад, давлату тамаддунҳо месозад. Ба сулҳу субот, музаффарияту муваффақиятҳо ноил мегардад ва дар як марвид ҷангу муноқишаҳо, ғитнаву нооромӣҳо менамояд. Ӯ таърих месозаду таърихашро на ҳамеша мутобиқ ба ҳосаташ сохта метавонад. Ӯ зиндагӣ мекунаду арзишҳо меофараду қонунҳо менависад барои саодаташ, вале на ҳамеша ҳамон тавре, ки меҳодад зиндагӣ менамояд.

Ҳамин инсон аст, ки қонун менависад, роҳҳо муайян мекунад, вале ҳудаф боз онҳоро вайрон менамояд. На он тавре, ки зарур аст ба арзишҳои офаридааш арҷ мегузорад ва на ҳамеша ба қонунҳои навиштааш итлоат мекунад. Ӯ ҳамеша он тавре, ки хирадаш мегӯяд, ақлаш ҳидоят менамояд, созиш бо атрофиён

тавлид месозад, тарики конун барои худ мукаррар мекунад, тартибе, ки табиату замону макон барои ӯ ногузир гардонидаст ва ҳатто тибки мукаррароте, ки Офаридгораш барои ӯ васият кардааст, рафтор намекунад. Дар ҳолатҳои зарурӣ барои манфиати худ ва ё зери таъсири кадом як эҳсосоти дигар ҳам конунҳои табиат, ҳам ҳудаш эҷодкарда ва ҳам дигарҳо муайян намударо вайрон мекунад.

Чихати худдорӣ аз ин рафторҳои номатлуби ҳуқуқию ахлоқию эътиқодӣ инсон боз ҳудаш омӯзиш мегузаронад, таҳлил менамояд ва чораҳо мебинад. Равшан мегардад, ки ин махлуқи дорои шуур баъзе аз бастагӣҳо ва мушкилиҳое дорад, ки ба рафтори ӯ, бо орзуи хостаҳоиаш ва мақсаду офаридаҳоиаш тазод мувоҷеҳ менамояд. Пас барои пешгирӣ аз ин мушкилиҳои худофарида боз ӯ тавассути хирадаш чораҳо меандешад. Ба назар чунин мерасад, ки инсон равиши зиндагӣаш дастоварду музаффариятҳоиаш, офаридаю касбкардаҳоиаш ҳамагӣ ба тарзи ба худ хос ба муқобили зиндагии орому саодатовараш мудом таҳдиду хатарҳо тавлид менамояд. Ва ин сифатро имрӯз аҳли илми сиёсатшиносӣ хуб эҳсос кардаанд²².

Маҳз ба ҳамин хотир, олимони соҳаҳои мухталиф дар сатҳи байналмилалӣ ватанӣ ба қовиши решаҳои ғизодиҳандаи ин қачрафторӣи башарӣ ва таҳдидҳои мудом андеша намуда, қўшиши аз роҳу воситаҳои мухталифи илмӣ усулҳои пешгирӣи ин офатҳо ва барқарорсозии онҳоро чорачӯӣ доранд. Ин лаҳза мо низ бо дарки як мушкилии нави инсонӣ пешорӯи як рафтори номатлуби башарӣ, ки реша ба ақлу эътиқод ва боварҳои мардум давонда, аз васати ҳама меъёрҳои мукарраркарда латма ба осоиштагии башар дар шакли ифротгарой ва терроризми динӣ ворид месозад, изҳори назар менамоем.

Чун, ин иллат ба рафторҳои ношоистаи инсонӣ ва арзишҳои эътиқодии инсонӣ тавҷам аст, усули таҳқиқот ва шинохти он ногузир моро ба сарчашмаи ин амалҳои номатлуб

²² Ниг.: Сафарализода Х.Қ. Таҳдидҳои замони муосир: масъалаҳои назариявӣ методологӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – 420 с.

ҳидоят кард. Саволи марказӣ ва асосие, ки аз оғоз таваҷҷуҳи моро ба худ кашид сарчашмаи ҳамин ҳаракатҳои номатлуб дар мафкураи инсон буд.

Чаро инсони дорoi ақлу хирад чунин муносибати зиштро дар шакли ифроти динӣ қабул дорад, бо он така мекунад ва онро чихати расидан ба мақсаду ҳадафҳои худ берун аз ҳадди эътидол татбиқ менамояд. Дар ҳолате, ки ӯ медонад, ин роҳи интиҳобкардаи ӯ нодуруст аст, зараровар аст, муҳолифи қоидаю қавонини эътирофкардаи ҷамъият аст, ба масъулияти ахлоқӣ ва ҳуқуқиаш, ки ӯ дар пайи саодати фардию иҷтимоияш табиатан, таърихан ва оқилона ба дӯш гирифтааст, муҳолиф аст, вале ӯ бо вучуди чунин ҳолат рафтори номатлуб ва қачрафторӣ менамояд.

Барои дарки ин ҳолат зарур аст ба таркиби ин истилоҳ ҳамчун мафҳум ва амали муайян назари объективӣ дошта бошем. Донем, ки таҷрибаи илмӣ ба чунин қачрафторихо чи гуна баҳогузорӣ кардааст? Онҳоро бо кадом усулу мазмунҳо шинохтааст, нақши онҳоро дар васати муносибатҳои муътадили инсонӣ чи тавр муқаррар кардааст? Қонунгузорӣ ва ахлоқи башарӣ ба онҳо аз кадом назар баҳогузорӣ кардааст? Ин саволҳо чихати шинохти комили ин ҳодиса моро ба сарчашма ва манбаи тавлид ва неругирии он ҳидоят кард. Аз ин хотир сараввал тасмим гирифтем, ки лаҳзаи тавлид ва рушди ин ҳодисаро дар зинаи тафаккур, майли онро ба амалия дар роҳи худмуайянкунӣ ҳамчун воситаи ба мақсадрасии номувофиқ таҳлил намоем. Ба назари мо чунин усул имкон меод то пояҳои боварибахши ин мушкилиро ошкор ва хунсо намоем.

§ 1.2. Алоқаи сабабии тафаккури ифротӣ бо кирдор

Ифрот қабл аз ҳама дар зинаи тафаккур пайдо мешавад. Вай ҳамчун роҳи худмуайянкунӣ, худшиносӣ ва худмуҳофизатӣ ҳамчун амали ғайриҳуқуқӣ рӯ мезанад. Дониши паст, тарбияи нодуруст, ҷазои номусоиди тарбия, ки дар ра-

ванди иҷтимоишавии инсон асаргузор шудаанд, фардро дар муносибатҳои иҷтимоӣ ва худмуайянкунӣ бо дасти тили маънавӣ ва ахлоқӣ рӯ ба рӯи мушкилот қарор медиҳад. Ӯ дар чунин ҳолат роҳи ягона муносибати ғайримуқаррарии ба ӯ дастрасшударо роҳи ҳалли мушкилӣ мепиндорад. Ифрот ҳамчун воситаи ба мақсади муайян нигаронидашуда барои мардуми одӣ муҳолифи мақсади ниҳой баромад мекунад.

Ифротгароёни гумроҳшуда ба мақсад тавачҷуҳ намуда, воситаро ба инобат намегиранд. Бо вучуди чунин мухталифии мақсаду роҳи расидан ба он, ки охириро қурбон кардааст, алоқаи сабабии байни нияту кирдор табиӣ вучуд дорад. Ин алоқаи сабабӣ ҳамин нияти бо ҳар роҳу восита расидан ба ҳамон мақсади ниҳой аст. Мақсад аз фарди ифротӣ талаб менамояд, ки ба ҳар роҳу восита бояд ба ӯ расад. Чун роҳҳои ҳуқуқию ахлоқӣ ва дар ҳадди озодиҳои эътидол муқарраршуда ба ӯ ба тарзи объективӣ субъективӣ дастно-рас мегарданд, ӯ роҳи ғайримуқаррарию зиддиҳуқуқиро истифода менамояд.

Ифрот дар шакли майл кардани шахси ҷудогона (**майл кардан ба танҳои таркиби ифротро комил намесозад ва он ханӯз гаравидани шахс ба вартаи кирдоре буда наметавонад** он аз масоили илми равоншиносӣ аст) бо амалкардҳои мушаххаси каломӣ (забонӣ, даъват ва маҳкумқуниҳо), ҷисмонӣ (бо ҳаракатҳои бадан, бо истифодаи дасту пой ва имову ишораҳо) ва ё амалкардҳои мушаххаси мақсадноку бидуни он (мисли таҳқири воқеӣ, иҷрои қори муайян ва ё худдорӣ аз иҷрои вазифаи мушаххас нисбат ба шахс ва гурӯҳи муайян) тибқи талаботи қонунгузорӣ амали манъшуда ва сазовори ҷазо аст. Ифрот чун аз зинаи майл ба амал мегузарад вай ҳамчун «**ифротгарой**» **дар қолаби илми ҳуқуқ сазовори ҷазо мегардад**. Майли ботинӣ ҳарчанд ки то лаҳзаи зуҳураш манбаи ҳамаи ин бетартибҳои шаклӣ мегардад, онро аз назари илми ҳуқуқ ва ҳатто ахлоқӣ шаклӣ баҳогузорӣ кардан мушкил аст.

§ 1.3. Васли ифрот бо эътиқод

Агар ифрот ва ё ифротгарой дар заминаи ҷаҳонбинии динӣ зуҳур намоёнд, ё ба паҳноӣ вучудӣ он даҳолат созад ва ё ба яке аз муқаддасоти он дар қадом шакле набошад, иртибот пайдо намоёнд, пас ифрот ҳосияти **ифроти диниро** мегираду амалқардҳои шахс **ифротгарони диниро касб менамоёнд**. *Ифротгарони динӣ дар заминаи худбинии якҷонибаи динӣ, афзалияти динӣ, таассуби динӣ, сахтгирии динӣ, хурофот, тақлиди бемаънӣ, тундравии динӣ ва амсоли ин эҳсосоти носолим пайдо шуда, гӯё барои нерумандии динӣ хизмат мекунад. Вале дар асл он бо ин симатҳои манфияш динро аз муҳимтарин воситаҳои рушди муътадил ахлоқ, фарҳанг, таҳаммул, сабр, тақво ва эҳтироми инсон дур намуда, рисолати худовандиро аз салоҳияти Худованд дар бисёр масъалаҳо ба даст мегирад. Инсон рисолати худро гум мекунад, даст ба ҳарими ҳарам ва ваколатҳои илоҳӣ мезанад.*

*Дин агар худро аз ифроти динӣ дифоъ наамоёнд оқибати ин дин маҳкумият дар назди ақли ҷомеа аст. Бинобар он, мубориза бо ифроти динӣ таърихан **рисолати дини солеҳ аст**. Ҳар дин дар ниҳоди худ воситаҳои зиёди мубориза бо ҷунин унсурҳои манфири доро аст, аз ҷумла ислом.*

Паҳноӣ таҷовузи ифрот

Ифрот вобаста аз мақоми истифода имкон дорад ба сифати антоними истилоҳоти эътидол, андоза, ҳад, муътадилӣ, оромӣ, сарҳад эътироф гардад. Саволи нахуст он аст, ки оё ҳар гузариш аз сарҳад ва ҳадди эътидоли қабулшуда ин ифрот аст? Аз назари илми сотсиология, лингвистика ва ҳатто ҳуқуқшиносӣ маълум мегардад, ки на ҳамааш. Ҷавоби саҳеҳ он аст, ки не. Чунки гузариш аз сарҳади эътидол дар шаклҳои гуногун содиришуда одатан ҳамчун қачрафторӣ (рафтори ғайримуқаррарӣ) – яъне бо забони маъмули қабулшудаи илмӣ – девиантӣ шинохта мешавад. Иддае аз онҳо мусбат мешаванду иддае манфӣ. Манфӣ ҳамон рафторҳои доғиста мешаванд, ки онҳо ба низому тартиб, арзишҳои

ҳифзшаванда таҷовуз ва зарар ворид намуда, одатан дар шакли зӯроварӣ сурат мегиранд ва дар қонунгузорӣ нисбати онҳо чораҳои манънамоӣ ва ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.

Пас ифрот ҳамчун рафтори берун аз андоза ва эътидол дар ҷомеашиносӣ ин як навъ рафтори девиантӣ-каҷрафторӣ (ғайримуқаррарӣ) аст, ки танҳо хосияти вайронкунандаю зараррасонандаро касб менамояд. Рафтори ғайримуқаррарӣ намуд ва шаклҳои мухталифро дорад. Як шакл ва намои он, ки зидди қонун буда, бо дастрасии зӯроварӣ тавъам аст, ҳамчун ифроти зиддиҳуқуқӣ шинохта шудааст. Аммо дигар навъҳои ҳаракати ғайримуқаррарӣ – девиантӣ имкон дорад ба қонунгузорӣ муҳолиф набуда, ҳатто таъсири мусбат ба раванди иҷтимоӣ дошта бошанд.

Ифрот аз навъи рафтори девиантӣ

Дар илми сотсиология-ҷомеашиносӣ рафтори девиантӣ ҳаст. Девиант аз калимаи латинии «**девиатсия**» русии «**отклонение**» – дуршавӣ аз шароити муътадил ва ё дигар ҳолати иҷтимоии эътирофу устуворшуда фаҳмида мешавад. Аз ин хотир, дар илми ҷомеашиносӣ рафтори девиантиро рафтори устувори шахс меноманд, ки аз қоидаҳои умумии эътирофшуда, меъёрҳои нисбатан паҳнғашта ва устувори ҷамъиятӣ тадриҷан, пай дар пай берун мебарояд, дур мешавад. Ва ин рафтори девиантӣ метавонад мусбат бошад метавонад манфӣ. Рафтори девиантии манфӣ, ки ба ҷомеа, шахс ва низоми эътирофкардаи онҳо таҷовуз менамояд, ҷомеа ва давлатро маҷбур месозад, таҳримҳои расмӣ ва ё ғайрирасмӣ нисбат ба он шахс татбиқ намояд ба мисли: муҳосира аз ҷамъият, табобат, ислоҳ ва ё ҷазои гунаҳкор ва амсоли инҳо. Ифрот дар ҳама шаклҳояш ба ҳамин навъи ҳаракати девиантӣ мансуб аст.

Мухаккиқ В.В. Лунеев кайд менамояд, ки «ифрот ба сифати зиёдаравӣ дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият мушоҳида мешавад ва вобаста аз вазъияти дар ҷомеа ба амал омада метавонад, баҳои мусбат ё манфиро соҳиб шавад. Экстремизм дар илм, адабиёт, варзиш, дар муд, ҳайкалтарошӣ, дигар намудҳои

санъат метавонад ба дигаргуниҳо, навигариҳо, чараёнҳои нав, мактабҳои нав оварда расонад. Аз ин рӯ, ба экстремизм танҳо баҳои манфӣ ва махсусан ҳислати сиёсӣ-ҷиноятӣ додан қарори амиқи яктарафа, хато ё дар ниҳояти қор қарори шубҳаноки ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологӣ мебошад²³.

Муҳаққиқони шуравӣ И.И. Бражник ва Э.Г. Филимонов дар бораи масъалаи мазкур қайд намуданд, ки «пайравӣ ба ин ақоид ва амалҳои зиёдаравӣ дар ҳама гуна соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ҷой доранд ва дар асоси назарҳои тундравонаи гуногун мебошанд ин ва ё он проблемаро ҳал намоянд»²⁴, вале на ҳамеша ақидаи «зиёдаравӣ, тундравӣ»-ро ба экстремизм мансуб донист.

Иқтибосҳои овардашударо муҳаққиқони ватанӣ Т. Шарипов ва З. Камолов ба инобат гирифта, таъкид менамоянд, ки ифроти ҳосияти ҳуқуқӣ дошта, аз ифроти ғайриҳуқуқӣ бояд тамиз карда шавад. Ба сифати аломати асосии категорияи ҳуқуқӣ ҷиноятӣ баромад кардани ифрот онҳо **аломати зӯроварӣ, ҳаракатҳои зиддиҳуқуқии дидаю дониста содиршуда ва қувваи маҷбурияти нисбат ба шахсони ба андешаи онҳо норозӣ раво диданро, асос меҳисобанд.**

Ифрот нави ҳаракати девиантии ҳосияти делинквентӣ гирифта

Ҳаракати девиантӣ дар умум аз ҷониби илми ҷомеашиносӣ омӯхта мешавад, вале девианти фардӣ аз ҷониби илми равоншиносӣ омӯхта мегардад. Аммо дар он ҳолатҳое, ки ҳаракати девиантӣ ба одамон ва тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ зарар мерасонад, вай ҳамчун объекти соҳаи муайяни илми ҳуқуқ баромад менамояд. Чунин рафтори зиддиҳуқуқӣ, ки ба амнияти давлатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва тартиботи ҷамъиятӣ зарари ҷиддӣ мерасонад, объекти танзими ҳуқуқӣ

²³ Лунеев В.В. Проблемы криминализации и противодействия экстремизму // Государство и право. 2009. – №9. – С. 44.

²⁴ Филимонов Э.Г. Христианское сектантство и проблемы атеистической работы. – Киев, 1981. – С. 90. Бражник И.И. Религиозный экстремизм: пограничные права верующих // Наука и религия. 1981. – №1. – С. 17.

онро ҳамчун навъи ҳаракатҳои девиантии ҳосияти делинквентӣ гирифта, эътироф менамояд. Худи ҳаракати делинквентӣ, ҳамчун як шакли ҳоси ҳаракати девиантӣ зуҳур мекунад, вале ин ҳаракат танҳо бо ҳосияти зиддиҳуқуқӣ касб карданаши аз аввали тафовут мегирад. Одатан девианти ҳуқуқӣ таҳти таъсири расони ҷавобгарии маъмурӣ, интизомӣ ва граждони қарор мегирад, вале делинквенти ҳуқуқӣ зери таъсири ҷавобгарии ҷиноятӣ.

Барои он ки ифрот ба сифати категорияи ҳуқуқи ҷиноятӣ зуҳур намояд, вай ҳамчун ифроти делинквентӣ шинохта шавад, ба вай аломатҳои зерин зарур аст: аввал рафтори зиддиҳуқуқии даркшуда бошад, дуум бо зӯроварӣ васл бошад ва сеюм истифодаи қувваи маҷбуркунӣ нисбат ба шахсони ба андешаи онҳо норозӣ татбиқ шуда бошад. Ҳамин тавр, танзими соҳавии ифрот аз як соҳаи ҳуқуқ ба дигараш интиқол мегирад. Кодексҳои меҳнат, граждони ва маъмурӣ вобаста ба соҳаҳои худ ҷавобгарию барои рафтори девианти ҳуқуқӣ пешбини менамоянду кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятиро барои делинквенти ҳуқуқӣ.

Тафовути рафтори девиантӣ аз делинквентӣ дар умум дар он аст, ки девиантҳо ин одамоне ҳастанд, онҳо аз рӯи меъёру муқаррароти мавҷуда, ки аксарият пайравӣ мекунад, зиндагӣ қардан наметавонанд ва рафтори онҳо аслан дар бештари мавридҳо аз сарҳади муқаррароти қонун нагузаштааст (дар сураате, ки рафтори онҳо паҳнои қонунгузорию вайрон наметавонанд, онҳо девианти ҳуқуқӣ нестанд, барои чунин рафтор масъулияти ҳуқуқӣ татбиқ шуда наметавонад), аммо рафтори делинквентӣ ҳамеша ҳаракати мутлақ муайяни ҳуқуқвайронкуниро доро аст. Яъне, онҳо ошкоро сарҳади қонунро убур қарда, зарар ба манфиати шахс, ҷомеа ва давлат мерасонанд. Пас, ифрот ҳамчун шакли ҳаракати девиантӣ табиатан имкон дорад ба ҳаракати делинквентӣ гузарад. Зеро вай ҳамон ҳаракати девиантӣ аст, ки аломати зиддиҳуқуқиро касб менамояд ва таҳти таъсири қонунҳои ҷазои қарор гирифта, сифати делинквенти мегирад.

Оид ба аломатҳои дигари ҳаракати девиантӣ

Умуман ҳуқуқшиносони равоношинос дар муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳаракатҳои девиантиро ҳам дар шакли мусбат ва ҳам манфӣ ба танҳои низ меомӯзанд. Дар шакли мусбат берун аз муқаррароти бевоситаи қонун, вале ба қонунгузорӣ муҳолифат надишта, ҳамчун девиантнокии дар паҳноии ҳуқуқ руҳдода, **яъне ба маъноии иҷтимоӣ берун аз таъсиррасонии ҳуқуқ қарордишта**. Девианти дар қолаби ҳуқуқ содиршуда ду намуд мешавад: **Аввалин агар** дар доираи стандарти меъёри ҳамчун ҳаракати ҳуқуқӣ инсонро ба озодии воқеии таҳти таъсири меъёр тавлидшуда расонад, **дуюмӣ инсонро** ба озодии пешниҳодшуда эълонгардида ва эҳтимол вучуддишта хидоят менамояд²⁵. Ҳуқуқшиносон дар баъзе маврид тезиси «ҳар амале, ки қонун манъ нақардааст иҷозат аст»-ро ҳамчун воситаи танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ эътироф мекунанд. Аммо аз ёд мебарорем, ки принципҳои конституционӣ таъкид мекунад, ки агар ин берунравӣ аз доираи устувори қонунҳо ба манфиати инсон бошад, лоақал ба манфиати инсон зарар нарасонанд. Аммо девианти **ғайри-ҳуқуқӣ** ба назари онҳо ин вайронкунии ҳуқуқ ва қонун дар шакли муайян аст, ки бо номи **ҳаракати делинквентӣ** шинохта шудааст.

Яъне, тарзе мебинем ҳамон як ҳодисаҳо аз қунгураҳои илми ҳуқуқӣ ва илмҳои ҷомеашиносии дигар имкон дорад ба тарзҳои гуногун шинохта шаванд. Мисол, «девианти ҳуқуқӣ» барои ҳуқуқшиносон рафторе аст, ки ба ҳуқуқ зарар намерасонад ва таҳти таъсиррасонии ҳуқуқӣ қарор намегирад, аммо аз назари васеи илмҳои иҷтимоӣ «девианти ҳуқуқӣ» рафторе аст, ки таҳти таъсири ҳуқуқ ҳамчун рафтори носазо қарор мегирад. Ин дидгоҳҳо аслан як ҳодисаро бо як аломаташ мешиносанд, вале аз ҷонибҳои мухталиф.

²⁵ Рамашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. – Санкт-Петербург: Алетей, 2018. – С. 8-9.

§ 1.4. Ифрот ва мушаххаснамоии он ҳамчун амали делинквентӣ-ҳуқуқӣ

Ифрот аз зумраи амалҳои инсонӣ аст, ки як навъи ҳамин рафтори ғайримуътадили делинквентиро муаррифӣ менамояд. Барои фаҳми дурусти сарчашмаҳои ифрот ҳамчун рафтори делинквентӣ-ғайримуътадили зиддихуқуқӣ, махсусан дар кунгураи дин, зарур аст авомили тавлид ва рушди он дар сатҳи мафкура омӯхта, таҳлил ва пешгирӣ гардад. Зеро ифроти динӣ ба боварӣ ва эътиқоди мардум така менамояд. Мубориза бо он дар мадди аввал муайян ва мушаххас кардани он мисли як амали ғайриахлоқию ғайриҳуқуқӣ ва берун аз бовару эътиқоди мардум шарт ва зарур аст. Зеро дар сурати дар паҳнои дин ва боварҳо қарор гирифтани ифрот, ҳуқуқ ва таъсиррасонии ҳуқуқиро ба муқобили дин гардонидан ногузир мешавад. Масъала аз ин назар бениҳоят мушкил аст.

Агар дар сатҳи назария ҷойгоҳи ифроти динӣ ва таносуби он бо бовару эътиқоди асл ва сарчашмаҳои динӣ муайян нагардад, кори муборизаи мафкуравӣ бо он баста хоҳад буд. Агар дин аз ин амалҳо бо қатъият дастгирӣ намояд, ногузир худро ба муқобили равиши рушди ҷомеа қарор дода, ҷомеаи инсониро ба мушкилиҳои зиёд мувҷеҳ мегардонад. Ба назари ғолиб дин ҳамчун ҷаҳонбинии созанда ва нияти нек дошта, ки дар пайи ғалабаи некӣ бар бадӣ қомат рост кардааст, мантиқан ин навъ рафтори фасодоварро наменпазирад. Вале воқеият он аст, ки ин ду нуктаи мухталифи муносибатҳои неку бад, дар зинаи воситаҳои ба мақсадрасӣ, бинобар адами саводи кофӣ ва донишҳои мукамал оид ба шинохти арзишҳои базавӣ ба ҳам созишҳо кардаанд. Як рисолати ин рисола ошкор намудани ҳамин ҳолатҳои нобоби созиш ва рафъи омилҳои он аст.

Таснифи рафтори девиантӣ – девианти мусбат ва манфӣ аз назари ҳуқуқ

Дидгоҳҳои гуногун нисбат ба зухури рафтори девиантӣ дар илмҳои равоншиносӣ, тиб, криминология, сотсисология, анатомия ва ғ. мавҷуданд. Махсусан, рафторҳои **девиантии**

конструктивӣ (созанда, мусбат) ва деконструктивӣ (фасод-оваранда, манфӣ) дар илми ҳуқуқшиносӣ машҳур аст, ки ҳали он бидуни дарки моҳияти равоӣ ва иҷтимоии ин навъҳои рафтор комилан номумкин аст.

Мочаро ва мушкилии марказии рафтори девиантӣ ва дуршавии инсон аз қоидаҳои муқарраршуда ва ҳадди эътидол аз назари равоӣ он аст, ки шахс меҳода воқеияти ба ӯ номаъқуло ба хоҳишу манфиати ҳадаш табилад диҳад. Чунки олами атроф, муносибатҳои мавҷуда ҳамеша барои инсон он тавре нест, ки вай меҳода, ба мисли он шароите нест, ки ба вай таълим додаанд ва ё он намоеро надорад, ки донишу фаҳмишаш вайро ҳамчун намои намунавӣ дар тафаккураш ба ӯ матраҳ кардааст.

Таваққуфи фикрӣ: пас марҷаи ин норозигӣ ва ҷудогардӣ аз назари равоӣ одатан ба ҳамон нуқтаи ибтидоии донишандӯзӣ ва тавсеаи ҷаҳонбинии шахс меравад, ки вай аз таълим, тарбия ва ё таҷриба гирифтааст. Пас зарур аст, ки аснои қор бо ин гурӯҳ ин як нуқтаи муҳим дар қори мубориза бо рафторҳои ғайримуқаррарӣ, аз ҷумла ифроту тундгароӣ ҳанӯз дар зинаи худшиносӣ ва иҷтимоигардии ҷавон, ба инобат гирифта шаванд.

Давоми фикри марказӣ: чун шахси ташаккулёфтаистода воқеиятро ҳамон тавре ки ҳаст қабул карда наметавонад, пас ӯ бо муқовимати фикрӣ бо воқеият рӯ ба рӯ аст. Нуқтаи нерудихандаи ин муқовимат ҳамон таассуроти шахс нисбат ба ҳақиқат, адолат ва дигар арзишҳои ҳувиятсозе аст, ки ӯ онро дар ҳалқаи оила тарбият гирифтааст, ба ӯ бузургсолон таълим додаанд ва дар заминаи худшиносӣ тадричан пайдо кардааст ва шахс онҳоро дар зиндагии воқеӣ, вобаста ба шароитҳои муайян ба қадри ӯро қонеъкунанда пайдо карда наметавонад. Муҳим он аст, ки шахс дар раванди иҷтимоишавии худсотсиализатсия ва расидан ба мақсади ниҳоиаиш воситаҳои ба мақсадрасиро дуруст пайравӣ намояд.

Таваққуфи фикрӣ: яъне дар тарбияи ҷавон таваҷҷуҳ ба он дода шавад, ки ҳамон навъе ки мақсад дар зиндагӣ муҳим

аст, нақши воситаҳои ба он расидан дар шакли амалҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ барои инсон муҳим асосӣ маҳсуб мегарданд. Дастрасӣ ба адолати умум, саодати кофӣ ва зиндагии озоишта **ҳамчун мақсади ниҳой** танҳо бо роҳҳои ҳуқуқии аз ҷониби умум эътирофшуда, ки дар риояи адлу инсофу баробарӣ ғимояи озоиши умум, ҳамчун восита намудор мегарданд, имконпазир аст. Дар акси ҳол ин ҳам монанди он аст, ки дарёфти ҷинояткор бо роҳҳои ғайриҳуқуқӣ сурат мегирад ҳосили дарахти нодуруст парварда ба захр табдил меёбад. Ҷомеаи озод барои расидан ба саодат ва оромӣ риояи принципҳои саодатвору базавиро ба мисли қонуният, баробарӣ, инсоф, волоияти ҳуқуқ, арҷгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳо дар тамоми рафти дастрасӣ ба мақсад таъмин менамояд. Берун шудан аз ин воситаҳо мазмуни мақсади ниҳойро новобаста аз натиҷа беранг менамояд.

Тарбия ва ҷаҳонбинӣ ҷавҳари ислоҳи рафтори девиантӣ

Давоми фикр: шахси аз назари ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ дуруст таълим нагирифта дар рӯ ба рӯ бо мушкилиҳои зиндагӣ ва фаҳми амиқи онҳо ба мушкилӣ мувҷеҳ мегардад. Ин ҳолати инфиродии ба ӯ таъсири номувофиқ расонанда ӯро азоб медиҳад. Зеро ӯ моҳият ва асли чунин номувофиқатии вазъият ва ҳолати хешро дуруст дарку ҳазм карда наметавонад ва ниҳоят, иродааш дар заминаи донишҳои ноқомлаш нисбат ба воқеият ӯро ба амалҳои ғайримӯқаррарӣ – девиантӣ ва ё делинквентӣ даст задан водор месозад. Чунки ақлу дониши андӯхтааш ба ӯ имкони ҳалли масъала ва проблемаро бо дигар усул дода наметавонад. Аз ин хотир инсон зери таъсири манфиат ва ё дигар ғарази инсонӣ ба таҷрибаи даврони ваҳшониаташ таҳти идораи савки табиӣ қарор мегирад.

Пас бемории равоние, ки ҷомеашиносону равоншиносон ва ҳуқуқшиносон шахсро ба он ҳукм мекунанд, аслан ҷанбаи носуфтагии тарбиявӣ дошта, моро ҷиҳати фаҳми моҳияти он ба макони тарз ва усули тарбия мекӯҷонад. Ва

барои ақли солим нишон медиҳад, ки иллати он дар ҳолати биологии майнаи сар не, балки **дар иллати иҷтимоӣ ва таъсири зоҳирии низоми нодурусти таълим ва тарбия** аст. Давои онро низ **дар ибтидо бояд бо усули ҷазо ва маҳдудкунии шахс аз озодиҳо не, балки дар мафкураи ҷомеа дар сатҳи тарбияи оилавӣ ва мактабӣ, сипас дар низоми донишгоҳӣ ва ниҳоят дар низому тартиби сиёсӣ ва ҳукукии ҷомеа** бояд ҷуст.

Бале, ташаккули он аз зинаи ҷаҳоншиносӣ оғоз шуда, то мақомгирии шахс дар ҳаёти сиёсӣ ва ҳукуқӣ идома меёбад. **Зеро як симмати мафкура ҳамчун оинаи таҷаллии зиндагӣ бисёр тағйирпазир аст.** Вай ҳамроҳ бо низоми ҷомеа ташаккул меёбад, дар ҳолати номувофиқатӣ ба муқовимати нисбӣ идеалҳои худро дифоъ менамояд. Мушкилии марказӣ дар равиши ӯ не, зеро инстинкти ҳимоятӣ ҳоси ҳар организми зинда ва дар ин ҳолат рисолати ҳувиятсозии мафкура аст. Мушкилии ин ҳолат дар фаҳм ва шинохти ҳамон идеалҳо аст, ки то кадом дараҷа онҳо ба аслу ҳувияти маънавии шахс мувофиқат менамоянд ё не.

Рафтори девиантӣ ва таҳлили амиқи он моро ба тобиши ақл ва идрок аз зинаи дарки дурусти ҳодисот ва гузариши он аз сарҳади имконпазири эътидол ва ҳақиқати мавзунӣ низоми муайян ба ҳолати ғайримуқаррарӣ муаррифӣ карда, тазодди муайяни ҷомеаро дар роҳи рушд дар паҳноии қоидаҳои статикӣ эътирофшуда ва қоидаҳои динамикӣ ногузир рӯ ба рӯ менамояд. Баҳои нодуруст ва фаҳми якҷонибаи ин ҳодисоти дуршавии мафкураҳои шахсӣ ва гурӯҳӣ аз қавонини эътидоли даврӣ моро дар умум аз фаҳми муаммои рушди башарият дур намуда, моҳият ва манфиати ду усули муҳими рушди ҷомеа ва инсонҳо: ҳолати статикӣ ва динамикии мафкура ва башарро дар назди хирад мушкул мегардонад.

Мушкилтар аз ин ҳолат он аст, ки ҳукми якҷонибаи роҳи рушди мафкураи инсониро ба бунбаст мекашад. Чунки инсон дар ин роҳ асноӣ рафтори нодуруст кардан худаш ақлашро аз

воситаҳои муҳими дарки воқеият ва таъсиррасонӣ ба олами зоҳирӣ маҳрум месозад. Мисол, устуворӣ, чидду ҷаҳд, кӯшишу ғайрат, далеловарӣ, матонат, қаҳрамонӣ, принципнокӣ, адлпарварӣ, ҳақгузинӣ, худбоварӣ ва ҳатто худшиносию худошиносӣ имкони баробар доранд, ки ба ин равишҳои муътадил ва ғайримуътадил неру диҳанд.

Танҳо як масъалаи равиши муносибат ҳамчун воситаи дастрасӣ ба мақсад метавонад ба ин ҳама арзишҳои олии хати бутлон кашад. Адли бо роҳи хушунат ба даст омада, ҳақиқати бо роҳи зӯрӣ кашфшуда, худшиносии аз сарҳади ҳаққи дигарон гузашта, худошиносии арзишҳои офаридашудаи Худоро нашинохта низ мисли чидду ҷаҳди аз андоза берун ва қатъияту устувории аз сабр гузашта аст, ки ба низом ва аслҳои натиҷаи ҳосили саодат ва дармони он маҳлули заҳролуд ҳамроҳ менамояд.

Маҳз ба ҳамин хотир воситаҳои бамақсадрасӣ ба табиат ва талаботи мақсад дар формулаи дастрасӣ ба саодати инсонӣ ва ташкили муносибатҳои иҷтимоӣ бояд мувофиқат намояд. Бинобар он инкори нодурусти қатъӣ аз пасманзари ин амалқардҳо моро ба тазодди усулӣ мекашад. Ба ибораи тоҷикӣ ин ҳамон ҳолатест, ки мӯйро аз хамир ҷудо бояд қард.

Пас ҳулосаи хурди ин назар он аст, ки агар рафтори ғайримуқаррарӣ–девианти бо амалҳои ғайриҳуқуқӣ вобаст буда, ба оқибати манфӣ саранҷом ёбад, ин ҳолат аз назари меъёрӣ вайронкунии низом ва тартибот аст, ки тақия мекунад бар бемории равонӣ ва ё вайронии мафкура. Зеро мафкура зери тарбияи яктарафа шахсиятро бидуни доштани ҳислати худтанкидкунӣ дар ҳама ҳолат ба ҳақиқат будани худ ва донишҳои андӯхтааш тарбия қардааст. Инсон ҳанӯз дар лаҳзаи худшиносиаш паҳнои зуҳури худро дуруст дарк нақардааст ва ё баъдан зери таъсири манфиат ин андозаро гум қардааст.

Узвҳои эҳсосотӣ чун иттилоро барои тафаккур пешниҳод менамоянд, хатари шикаста будани иттилоот ва ё дуруст будани он баробар вучуд доранд. Гузашта аз он дар қори касби

иттилоот тафаккури шаклгирифта низ имкони таъсиррасони-ро ба узвҳои эҳсосотӣ доро аст. Ин он ҳолатҳое аст, ки эҳтимолияти вучуди хатар ва таҳдид дар қори ташаккули муносибати тарафайни инсон бо олами атроф ва муносибатҳои иҷтимоӣ рӯ мезанад. Калиди ин ҳолатҳо дар ниҳояти қор ба дасти тарбияи инсон, дониш ва саводи шахс вобастааст. Ҳар қадаре ки тарбия ахлоқию созанда ва донишҳо сахт бошад, ба ҳамон андоза имкони ташкили муносибати дурусти инсон бо ҷомеа муяссар мегардад. Маҳз дар ҳамин заминаи муносибатҳои равонию ахлоқии шахс нисбат ба қирдор ноаён тухмаи тақдири рафтори шахс дар шакли риоя ва поймолкунии ҳуқуқ қошта мегардад.

Тафаккури инсонӣ дар раванди худмуайянгунии шахс ҳамчун таҷаллии олами атроф даъво ба инъикоси воқеият менамояд, вале аз хотир мебарорад, ки дар тафовут аз оина вай на ба шакли зоҳирӣ, балки ба асрори равандҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки бар ҷашм аксаран ноаёнанд баҳогузори менамояд. Дар ин сурат неруи бинишро қоидаю воқитаҳои мантиқӣ ва сатҳи донишҳои андӯхтаи шахс устуворӣ мебахшад. Ҳар қадаре ки донишу савод баланд бошад, ҷаҳонбинӣ дуруст ташаккул ёфта бошад, вай ба ҳамон андоза ба инъикоси дуруст ва қашфи асрори масъалаҳо низ наздик мегардад. Дар акси ҳол ваъият нодуруст дарк, ҳазм ва инъикос гашта, воқитаҳои муқовимат бо он таҳдидҳо номуқаммал қорқард мегарданд. Худбоқарӣ дар ҷунин сурат агар барои ҳолати аввала ҷун неруи солим ҳизмат намоқд, барои ҳолати дуом омили фасод қардида, ба ин низоми нодуруст шаклгирифтаи тафаккур неру мебахшад. Ин паҳно ҳамон марғзоре ҳаст, ки сабзиши амалҳои эътирофшуда ва ё ғайримуқаррари девианти ва делинктивӣ имқон қоранд.

Ҷомеашиноси амриқоӣ Р.К. Мертон дар назарияи фунқсионализми сохтори худ ҳанӯз соли 1938 аз аввалинҳо шуда, тасниқоти иҷтимоии рафторҳои инсонро муқаррар қард. Мо агар ин тасниқоти Мертонро дар масъалаи рафтори

ғайримуқаррарӣ – девиантӣ ва ё қачрафторӣ (дуррафторӣ) ба ифроти динӣ рӯғардон намоем, пас чунин ҳолатро мушоҳида мекунем:

1. Итоат (ба мақсад ва воситаҳои ба мақсадрасии ҷомеа). **Итоат ба Худо ва воситаҳои шинохт, эътироф ва ибодати он.** Агар дар ин зина ифрот рӯ занад, вай дар шакли гузаштан аз ҳадди муайяни дар ҷомеа эътирфошуда руҳ медихад. Яъне, як навъ легализатсияи эътиқодии ифрот сурат мегирад.

2. Инноватсия (итоат ба мақсадҳои ҷомеа, вале ба воситаҳои ба мақсадрасӣ не). **Инноватсия – навгонӣ дар умум мутобиқ ба принсипҳои умдаи муқарраргардидаи илоҳӣ-итоат ба Худо,** вале ба воситаҳои шинохт, эътироф ва ибодат не, яъне мақсад ҳамон, вале роҳҳои расидан дигар: «Цель оправдывает средство». Ин равишро мумкин мақсадгароии сирф номид. Динҳо ин ҳолатҳоро ҳамчун ду гуна – манфӣ ва мусбат эътироф менамоянд: бидъат ва навгонӣ.

3. Ритуализм (мақсад ва воситаҳои маъмулу эътирофшуда партофта мешавад ҳамчун дастраснашаванда, вале пайравӣ аз анъанаҳо, равишҳо ҳифз мегардад). Баръакси рафтори дуҷум, ки «мақсадгарой» буд, ҳолати сеюмро одатан «воситагарой» ё дар шакли маросимгарой, **унсургарой ва ё шаклпардозӣ низ метавон шинохт.** Дар ҷаҳонбинии динӣ мақсад яъне ҳадафи асосӣ – Худо аз назарҳо дур мегардад, вале роҳу усулҳои шинохт, эътироф ва мақом пайдо менамояд.

4. Ретретизм (аз ҷомеа дуршавӣ – норозигӣ ҳам ба мақсаду ҳам ба воситаҳо, дар илми ҷомеашиносӣ ҳамчун инқилоб, норозигии умум ва тағйирдиҳии қатъии низом баромад менамояд) дар дин гурӯҳи тундраре, ки ҳам аз ҳадафҳои аслии худошиносӣ ва ҳам аз роҳу равишҳои муътадили худодонӣ норозӣ буда, бо амалҳои тунди худ аз ин паҳно дур мегарданд.

Гурӯҳҳои тундрави салафияи тақфирӣ, ДИИШ (ИГИЛ), ансоруллоҳ ва амсоли инҳо ана ҳамин ретретистҳо дар ҷаҳонбинии динӣ ҳастанд. Чунки онҳо на ба мақсад ва на ба восита дар қолаби муқарраршуда нестанд. Яъне дар асл онҳо аз дини

нав, аз худои нав, ки ба маротиб тундрав муаррифӣ мегардад, ҷонибдорӣ менамоянд. Ҳамин нукта онҳоро дар муносибат бо дин ба замони дуализм ва плюрализми илоҳӣ – вучуди худоҳои неку бади замони зардуштия ва бисёрхудоии Рим мепартояд, ки дар он даврон неруҳои поку адлҳои илоҳӣ ва бадҳо дар шаклҳои Аҳриман ва Аидҳо вучуд доштаанд²⁶. Вале ҳудашон дигаронро бо ҳамин хислатҳои инфиродиашон мазаммат мекунаманд. Онҳо дар як равиш дурустанд, ин ҳамон аст, ки онҳо аз дигарон ҳам ба мақсаду ҳам ба восита тафовутдоранд, танҳо на маҳкумкунандагонашон (яъне душманони фикриашон), балки ҳудашон аз ин ҷаҳонбинии асл берун рафтаанд. Табиӣ аст, ки беғонашудагон ҳудҳои аслро беғона мепиндоранд.

5. Шӯришноӣ ва инқилобгарӣ, кӯшиши дигар кардани ҳам мақсаду ҳам воситаҳо барои онҳо танҳо бо роҳи зӯрӣ ва инқилобӣ имконпазир аст²⁷. Симати ин гурӯҳ дар асл идомаи амали гурӯҳи чорум аст. Дар дин мубориза ҳам бо мақсаду ҳам бо воситаҳо ба табдили мазҳабу оин ҳидоят мекунад. Ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ дар дин бори амонати инқилобгарони иҷтимоиро бар дӯш мегиранд. Ин хислати тафаккури диниро хеле қашанг идеологҳои ғарбӣ дар шӯришҳои «баҳори араб» истифода кардаанд²⁸.

²⁶ Агар ин нуктаро ҳамчун мероси фикрии ин гурӯҳҳои тундрав ба инобат гирем, пас зуҳури пайравони ин усулҳои фасодовар дар заминаи завқи табиӣ занбӯрӯғҳои заҳролудӣ ҳамон даврони бисёрхудоиянд, ки бо дарёфти шароити мусоид ё боришоти раҳмати динҳои яккахудӣ симои манфури худро рӯнамо кардаанд. Ба назари мо онҳо зерӣ таъсири коди генетикии нодуруст тақмилифтаи худ ҳанӯз мақсадҳои фасоди худро аз номи Худои нав амалӣ карданианд. Онҳо фаҳмида наметавонанд, ки динҳои нави яккахудӣ ин зухуроти бадиҳо аз зинаи илоҳӣ то ба сатҳи як мавҷудӣ бадтинате чун шайтон поин фаровардаст. Пас, даст ба даргоҳи илоҳӣ задану Худои одилро ба Худои золим табдил доданишон ҳеҷ натиҷае нахоҳад дод, ба ҷуз аз шинохти табиати шайтониашон.

²⁷ Ниг.: Merton R. K. Social Structure and Anomie, American Sociological Review (англ.) рус., 3, October, 1938, p. 672-682 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология преступности: Современные буржуазные теории / Пер. с франц. Е. А. Самарской; ред. пер. М. Н. Грецкий. – М.: Прогресс, 1966. – С. 299-313.

²⁸ Ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 281-342.

§ 1.5. Рафтори девиантӣ аз назари равондармонӣ

Мутахассисони равондармонӣ ҳаракатҳои кӯдакон ва шахсонро дар доираи дуршавӣ аз амалҳои муқаррарӣ ҳамчун рафтори девиантӣ, ҳамчун аломати беморӣ муаррифӣ менамоянд²⁹. Мо албатта, мутахассиси соҳаи дармонпизишкии равонӣ нестем, вале вучуди безарару пешбарандаи намуди рафторҳои пешбиникардаи онҳо дар муносибатҳои иҷтимоӣ бо пасманзарҳои гуногун рӯнамо аст. Дигар ин ки дар ҷомеа нафарони зиёд қору ғайриро менамоянд ва қору ғайри қардаанд, ки то бо дастовардҳои ҷаҳонӣ ва муваффақиятҳои оламӣ ноил шудаанд, вале ба тартиби ташҳиси эшон шояд гирифтори ҳамин навиҳои беморӣ будаанд. Пас, бемор гуфтани эшон шояд аз назари рушди биологӣ ҷавоби муносибу муътадил надоштани майнаи эшон ба баҳогузори рафторҳои муайяну низоми муайян дар замону макони муайян то сатҳе аз назари тиббӣ роиҷ аст, на аз назари иҷтимоӣ. Иддае аз онҳо дар ҳолати худ ба худ қимати иҷтимоӣ дошта наметавонанд, вале дар бархурд бо дигарон ва ғайриҳои иҷтимоӣ сиёсӣ ҳуқуқиашон ба раванди муътадили низом таъсирҳои гуногун расонида метавонанд.

Муҳимияти нуқтаи ташҳиси биологӣ тиббӣ дар шинохти рафторҳои равонии инсонӣ ҳангоми таълим ва тарбия интиҳоби касбу вазифаҳо зарур аст. Зеро вогузор шудани донишу таҷриба ва ғайриҳои асрори моҳияти масъалаҳо зери таъсири ҳамин нуҷӯриҳои равонӣ имкон дорад тобишҳои вазнини маққуравӣ ва иҷтимоӣ гирифта ба назму тартиб таъсири ғушношунид расонанд.

Мо аз қалби рафторҳои дар заминаи равондармонӣ ташҳисшудаи равоншиносони тиббӣ чанд шоҳаҳои мустиқили рафторҳои ба гунаи иҷтимоӣ рӯзанандаро қушиши ҷудо намудан қардем.

1. Рафтори ғайристандартӣ (рафторе, ки аз доираи муносибатҳои маҷқудаи анъанавӣ (стереотипӣ) берун мебаро-

²⁹ Короленко Ц. П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в современном мире. – Новосибирск: Наука, 1990.

яд, вале накши мусбат дар рушди чомеа дорад); навгонии мусбат. Муносибати окилона бо эътиқод, ки берун аз шакли намоҳои мавҷуда аст..., вале мусбат аст ва ин як навъи инноватсияи динӣ аст.

2. Рафтори деструктивӣ ҳамчун рафтори фасодоваранда (вай дар ҳама ҳолат манфӣ ва зараровар аст), ин ҳолат бештар дар шакли рафтори зиддиҳуқуқӣ ҳосияти ифрот ва тундравии ҳуқуқиро касб менамояд.

3. Зохиран сифати деструктивиро доштан (меъёрҳои иҷтимоиро шаклан вайрон мекунад, вале моҳиятан имкон доранд ҳам мусбат ва ҳам манфӣ бошанд); навгонии манфӣ ва ё мусбате, ки берун аз қоидаҳои муқарраршудаи эътиқодӣ сураат мегиранд. Мисол, рафтори сӯфиёни бузург, ки аз ҷониби аҳли шариат маҳкум мегарданд, бештар ҳамин ҳосиятро дорад, зеро онҳо бо рафторҳояшон аслан маҳкум мегарданд.

4. Адиктивӣ дуршавӣ аз эҳсосоти аслии инсонӣ (бо истифодаи навъҳои моддаҳои мадҳушкунандаи аз чомеа дуркунанда: нашъа, героин, афюн, шароб ва ғ.); истифодаи усулҳои ғайримуқаррарии эътиқодӣ – ки онҳо на дар дин поя доранду на ба ахлоқи ҷамъиятӣ, вале дар як маврид онҳоро аз асолати рафтори динӣ ва масъулиятҳо ноаён дур менамояд, мисли шахсиятҳои сӯфинамо (сӯфии асл), муллоҳои дар доми манфиати худ гирифтагон ва ғ.

5. Рафтори зиддиҷамъиятӣ (вайрон кардани қонунҳо ва ҳуқуқи дигарон); вайронкунандагони низом бо рафтори зиддиҳуқуқиашон.

6. Рафтори деструктивии дохилӣ³⁰ (равона шудааст ба вайрон намудани шахсият аз ботин бо кашишҳои амалҳои харобиовар, конформистӣ, таассубӣ, ҳурфотӣ, ифротгароии динӣ ва гум шудани қобилияти муносибат бо атроф, ки ба берун ва муносибатҳои иҷтимоӣ бо ҳар роҳу восита партофта мешавад).

³⁰ Ниг.: Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в современном мире. – Новосибирск: Наука, 1990.

Равоншиносон рафтори девиантиро ба рафторҳои девиантии мусбат ва манфӣ тасниф менамоянд. Ба рафтори девиантии манфӣ ва зараровар олимони равоншиносии тиббӣ чунин навъҳои ҳукуквайронкунӣ ва ҷиноятро шомил кардаанд: авбошӣ, берун аз қоидаи автомобил рондан, рафтори ҷиноятӣ, маҷбурияти амали шахвонӣ, таҷовуз ба номус, терроризм, ифрот, вандализм ва ғ.

Ба ҳаракати девиатсияи мусбат чунин навъҳои ҳаракати инсонро, ки барои мақсадҳои неки дигарон хизмат мекунад шомил намудаанд: **худқурбонкунӣ, қаҳрамонӣ, дарвешӣ (дасткашӣ аз роҳатҳои зиндагӣ), саховатмандии аз андоза берун (ҳотами тоӣ), неққирдорӣ беандоза (чун неқӣ аз ҳад гузарад, аблаҳ гумони бад кунад), раҳмхӯрии аз андоза берун.** Ба ин қисмат инчунин сарчашмаҳои дигари рафторҳои танҳо ҳосияти мусбат доштаро ба монанди **имконият, истеъдод, хориқулистедод – гениальность** шомил кардаанд.

Агар аввалиҳо дар таркиби худ вобастагӣ доранд ба сарҳади рафтори инсонӣ ҷудогона ва гузариши ин рафтори муайяни имконпазир аз сарҳади муайян, ки речаи адли нисбиро аз беадли дигар ғоя менамояд, дар ҳолати дуомиҳо мо бо симатҳои дигари табиӣ инсон сару кор дорем, ки зотан сифати мусбатро бояд дошта бошанд. Аммо чун онҳо аз ҷониби ақли инсонӣ суиистифода мешаванд, ба ғарубаҳшандаи бадӣ табдил меёбанд. **Пас, омили суиистифода шудани онҳо аз ҷониби ақл мухталиф аст. Аз зумраи онҳо ин нодурустӣ ташаккули ақл, дониши ноқомии илмӣ, арҷ нагузоштан ба меъёрҳои иҷтимоӣ ба монанди ахлоқ, эътиқод ва ҳуқуқ.**

Олимони соҳаи равоншиносӣ ва иҷтимоӣ ҳамчунин дигар омилҳои сар задани рафтори девиантиро низ муайян кардаанд:

1. Биологӣ – одамон аз дидгоҳи сохтори биологияшон табиатан дар руҳияи дуршавӣ аз қавонини ҷамъиятӣ ташаккул ёфтаанд. Омилҳои биологӣ тобеи чунин қонуниятҳои табиӣ ҳастанд: фардияти талаботи шахсӣ, фарқияти ҷинсии одамон,

тафовути синну солӣ, ташаккули шакли ҷисмонӣ, саломатӣ ва навъи асаби инсонӣ.

2. Равонӣ – ду ҷанба дорад: зоҳирӣ ва ботинӣ. Зоҳирӣ зери таъсири омилҳои берунаи табиӣ, заминӣ, экологӣ ба тафаккури инсон ҳосияти барангезандагӣ ва ғайриомӯшӣ бесарҳад мебахшад. Ҳамчунин ҳолати равонии шахс ба ин раванди манфӣ таъсир мебахшад.

3. Иҷтимоӣ – асосӣ, ки дар ҷомеа меёриҳои иҷтимоӣ созида ба бӯҳрон гирифта мегарданд, ҳалогии мафкуравӣ пайдо мешавад, арзишҳо қурбӣ ҳудро гум мекунанд ва манбаҳои ҳидоятгари тарбияи инсонӣ дастнорас мегарданд. Қисматҳои таркибии омили иҷтимоиро чунин равандро ташаккул медиҳанд:

а) равандро иҷтимоӣ тимсоли сиёсат, ВАО, анъанаҳо;

б) табиати гурӯҳе, ки шахс ба он шомил аст – наҷодӣ, тундравона, таҳаммулгароёна ва ғ.

в) Вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, вазъи иҷтимоӣ оила ва наҷдикони шахсро ихотақунанда.

§ 1.6. Фаҳми табиати рафтори ғайримутақаррарӣ ва пешгирӣ аз он

Ба назари раваншиносон аз ҳама роҳи осони фаҳми пайдошудани рафтори девиантии манфӣ дар ҳислати ҷавонон – мушоҳидаи рафтори онҳо ва доираи муносибатҳояшон аст. Рафтораш дар оила, мактаб ва муносибат бо рафиқон. Инсон одатан рафикро ба сони ҳислати худ интиҳоб менамояд, мо бо мушоҳида ҳамаи қонуниятро барои худ дарк кардем ва ҳело хурсандӣ низ аз дастоварди худ намудем, вале маълум шуд, ки ин чиз барвақт аз мо низ гуфта шудааст³¹. Дигар аз воситаи фаҳми рафтори девиантии омӯзиши таҷрибаи амалӣ ва қиёс бо ҳолатҳои ҳаммонанди рафтори шахс бо мазмуну мӯҳтавои он

³¹ Ниг.: Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – 336 с.

аст. Назорати майл ва шуғли ҷавон ба табиат ва мазмуни китобҳо, тамошои навъи муайяни киноҳо, сомонаҳои воридшавандаи дар сомонаи интернетӣ аз назари мазмун ва муҳтаво ҳидояткунанда ба амалҳои зишту тунд ва дигар машғулиятҳо, вобаста аз мазмуну муҳтавояшон.

Оид ба мушклии тамйизи ифрот аз рафторҳои дигари девиантӣ

Мушкилии тамизи ифрот аз дигар рафторҳои ғайримуқаррарӣ дар он аст, ки ҳамашон ба гурӯҳи амалҳои девиантӣ шомиланд. Яъне ҳамин зиёдаравиҳо, ки баъзеҳо онро маъмулан ифрот меноманд, дар асл ҳамагӣ ифрот набуда, баъзе аз ин зиёдаравиҳо вобаста ба мақсаду ҳадафашон дар рафтори инсон вобаста ба сатҳу сифат ва мақсаду маром ҳамчун рафтори ғайримуқаррарӣ имкони намоҳои муҳталифро касб кардандоранд. Ин навъ рафторҳои фарқкунандаи аз андоза берун, вобаста ба замони содиршавиашон ва табиати алоқаҳояш бо атроф ва аз назари сифату мазмун ҳамчун рафтори девиантӣ имкон дорад падидаи мусбат ва ё манфӣ бошад.

Мисол, чемпиони ҷаҳон дар мусобиқаи варзиши дав нисбат ба рафиконаш пеш мегузарад. Аълоҳон нисбат ба дигар ҳамсинфҳояш бештар дониш мегирад ва ғ.х. Ҳарду ҳам шояд бо зиёдаравиҳои бемисл дар машғулият ва варзиш ба ин натиҷа расида бошанд. Ҳатто кашфиётҳои Алберт Эйнштейн ва И. Нютон ва ё ҳуди паёмбарон ... дар ихтирооту ваҳйҳояшон ба назари омма, сараввал барои бисёриҳо ифротгароёна менамудаанд... Аз ин хотир, дуршавӣ аз меъёрҳои муқаррари ҷомеа эътирофнамуда, имкон дорад дар шаклҳои прогрессивӣ ва мусбат низ рух диҳанд. Дар чунин сурат сифатҳои шахсӣ ва ғайриодии одамони ҷудогона мумкин аст ба ин сабаб гардад. Маҳз чунин ҳолати гуногунтабӣ будани рафтори ғайримуқаррарӣ назари зиёиёро дар баҳогузорӣ ва муқовимат ба он бештар ба таҳаммул ва эҳтиёткорӣ кашидааст.

Мисол, истеъдоди ғавқулодаи шахс, эсктрасенсорикҳо, табиати биологии фарқкунандаи инсон нисбат ба қабули гармӣ

ва хунукӣ, эҳолакати – мисол нафароне, ки неруи биниш надоранд, дар масъалаи истеъдоди фаҳмиш ва садотамизкунӣ қудрати бениҳоят баланд доранд, одамон-ҳисобкунакҳо, ки теъдоди рақамҳои зиёдро бо усули хос аз худ мекунанд, қаҳрамони ватандӯстона, раҳмхӯрона ҳатто муваффақиятҳои тасодуфӣ аз чунин муҳарриқони безарар ва ҳатто бештар манфиатовареанд, ки дигаргунагии рафтори инсонро аз дигарон тафовути ҷиддӣ мебахшанд. Вале онҳо маҳкумнашванд не, балки бештар дастгиришавандаю тарғибшавандаанд. Аз ин лиҳоз, дидгоҳҳои нави ҳуқуқӣ ба онҳо ҳамчун назари девианти ҳуқуқиро лоиқ донистааст³². Пас ягона асоси чудо намудани рафтори девиантии манфӣ аз мусбат ин ҳамон критерияи ҳуқуқӣ мебошад. Яъне ифрот ҳамчун рафтори навъи девиантии манфӣ қабл аз ҳама ба қонунгузорӣ ва низоми ҳуқуқӣ муҳолиф буда, ба арзишҳои ҳимоякунандаи ҳуқуқ зарар ворид менамояд. Агар сатҳи ба ҷомеа хавфнокии чунин кирдор паст бошад, кирдори маъмурий ва ё интизомӣ баҳогузорӣ мегардад, агар ба ҷамъият хавфнокиаш вазнин бошад, пас ҳамчун кирдори ҷиноятӣ баҳогузорӣ мешавад.

Дар илми ҳуқуқшиносии Шуравӣ рафторҳои девиантии ҳамчун ҷузъи ҳуқуқвайронкунӣ ба тариқи анъанавӣ шинохта мешуданд. Девиантология ҳамчун илм роҷеъ ба дуршавии инсонҳо аз ҳаёти муқаррарӣ ба маънои манфӣ ҳамчун ҷузъи фанни таълимот оид ба ҳуқуқвайронкунӣ – криминология таҳлил мегашт. Я.И. Гилинский девиантологияро ҳамчун ҷузъи тамоюли ҳуқуқвайронкунӣ дар илми Россия масъалагузорӣ намуд³³. Ҳоло бошад ин дидгоҳро дар кунгураи ҳуқуқфаҳмии плюралистӣ Р.А. Ромашов инкор менамояд. Охири девиатсияи ҳуқуқиро то сатҳи омили динамикии ҳуқуқ рушд медиҳад. Ва рушди ҳуқуқро ӯ дар як ҳолаташ ба мисли раванди гузариши

³² Ромашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. – Санкт Петербург: Алетея, 2018. – С. 18-21.

³³ Ниг. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб., 2004.

он аз ҳолати устуворӣ меъёрбандии статикӣ ба ҳолати тағйирёбандаи динамикӣ маҳз тавассути рафторҳои девиантӣ эътироф кардааст³⁴.

Р.А. Ромашов рафторҳои девиантиро ба ҳуқуқӣ ва ғайриҳуқуқӣ тақсим карда, рафторҳои ҳуқуқии онро асоси рушди ҷомеаи солим медонад. Ба андешаи ӯ «девианти ҳуқуқӣ бо меъёрбандӣ (нормативизм) муқаррар мегардад ва тавассути вай муайян карда мешавад... меъёрбандии қатъӣ ҳолати устуворӣ ва девиантноки – ҳолати динамикии ҳуқуқ аст»³⁵. Муҳаққиқ бо ин усул девианти ҳуқуқиро то ҳалогихҳои ҳуқуқ ва озодихҳои ҳуқуқ рушд дода, кӯшиши ҳалли коллизияҳои ҳуқуқӣ ва монеаҳо ва бастагихҳои рушди низоми ҳуқуқиро аз ҳамин кунгура масъалагузорӣ менамояд. Дуруст аст, ки дар ин фикр мантиқ аз назари умум ҳаст, вале дар мисоли низоми ҳуқуқии муайян бо принсипу қоида ва арзишҳои эътирофшудаи шакл-гирифта, мушкилиҳои фаҳм барои мо вучуд дорад. Зеро дар дидгоҳи олим кӯшиши ҳал намудани масъалаҳои фаронизомӣ бо усулҳои низомӣ ва сохторӣ эҳсос мегардад.

Дар чунин сурат одатан ҳуқуқ ҳолатҳои истисноиро истифода мебарад, ки имкони рафъи таззоду коллизияҳоро дар доираи низоми муайян ҳаллу фасл менамояд, аммо муаллиф аз дигар ҷониб меҳаҳад ба ин воситаи анъанавӣ ҳадди мувозонаи «меъёрбандӣ ва девианти ҳуқуқиро ҳамчун низоми мутавозини устуворӣ ва динамикӣ» ворид созад. Ба ҳар ҳол фаҳми ин қазия дар шароити муосири рушди низоми ҳуқуқии олам ва ҷаҳонишавии манфиатҳо мушкил аст. Оқибати ин усул худ эътироф накардани мувозинати низом таҳти таъсири тарозуи муайяни низоми дигар аст, ки ба арзишҳо ва усулҳои нобаробар барои замону макон таъя мекунад. Ба андешаи мо роҳҳои дигари ҷустуҷӯ ва эътирофи дарвозаи рушди мафку-

³⁴ Ромашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. – Санкт Петербург: Алетея, 2018. – С. 24.

³⁵ Ромашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. – Санкт Петербург: Алетея, 2018. – С. 8-9.

раи ҳуқуқиро ҷустуҷӯ намудан ба мақсад мувофиқ аст. Худи истилоҳи «девианти ҳуқуқӣ» ва «девианти ғайриҳуқуқӣ», ки Ромашов масъалагузорӣ мекунад қадами ҷиддӣ дар ин роҳ дар пасмаанзари фаҳми девианти мусбату манфӣ аст. Вале омезиш додани он то сатҳи озодиҳои ҳуқуқӣ ва ҳалли қазияи таззоду ихтилофҳои таркибии ҳуқуқ мушкилиҳоро тавлид менамояд.

Аҷиб ин аст, ки ҳамин ҳамоҳангии мазмунии истилоҳот бо воқеот дар зинаи муайян ба табиати инсонҳо ва ҳолати равонии онҳо, дар кори дигаргунсозии вазъи ҷомеа, табдили қонунҳои мавҷуда ва ғ. мувофиқат мекунад. Ин ҳолатҳо на танҳо шинохти ифрот ва истилоҳоти ҳаммонанди онро аз назари илмӣ мушкил менамояд, инчунин ба зуҳури он аз назари табиати ғуноғунии инсон таъсири манфӣ мерасонад.

Ҳолатҳое мешавад, ки ҳаракатҳои ғайримуқаррарӣ, ки бисёриҳо онро нодуруст чун ифрот шарҳ медиҳанд пешоҳанги табдили ҷомеа ва вазъи мушкилиҳои ҳаётӣ гашта ва ё бо чунин даъво даст ба дигаргунӣ мезананд. Ин аст табиати тағйирпазирӣ ва ҳолати ҳифзи низомнокӣ, дар миёни худ аз камназарӣ ва сатҳи номувофиқи фаҳми ҳодисаҳо гоҳ ҳадди эътидолро ҳифз мекунанду гоҳ онро қурбон. Гоҳ ифротро бо рафторҳои девиантӣ омехта ва гоҳ сарқӯбу гоҳ соҳибэҳтирому қаҳрамон месозанд. Ҳамин ҳолати тазоддманди фаҳми он, ки дар асл таъйини амиқи ифроти асло аз дигар зиёдравиҳои мусбат мушкил менамояд, ба ифротӣён на танҳо неру мебахшад, инчунин авомили асли муқовимат бо онҳоро дар пасманзари ниятҳои неки инсонӣ ҷиллагарона пинҳон менамояд. Бале, ин мушкилии шинохти ифроти асл заминаи зуҳури ифроти асло пӯшида монда, ба он неруи иловагӣ бахшида, муқовимат бо онро мушкил менамояд.

Як нуктаи муҳими ин омехтагӣ, ки таъсири бадро ба муқовимат ба ифрот доро аст, ин пинҳон доштани нуктаи илҳомбахши ҳислати зиёдаравӣ дар умум аст. Зеро ин нуктаи илҳомбахш дар умум яқсон имкон дорад, ки ҳам навоварию

навгониҳо, ҳам қаҳрамонию музаффариятҳо ва дигаргунсо-зиҳои ҷамъиятиро ғизо бахшаду ҳам амалкардҳои зиштеро чун ифроту тундравӣ ва аксуламали арзишҳои инсонӣ қудрат диҳад ва тухмаи онҳоро дар қалби насли наврас пошида созад. Пас, як роҳи муҳимми мубориза бо ин зухуроти манфӣ танҳо ши-нохтани он ҳамчун ҳодисаи манфӣ не, балки омилҳои ғизобахши онро, ки одатан симати манфиатро доро буданашон имконнопазир низ ҳаст, бояд фаҳм ва таҳлил шаванд.

Агар одитар карда гӯем, ғизои маънавӣ ва эҳсосоти рафторҳои ифротӣ умумият бо ғизоҳои рафторҳои девиантӣ ва ғайримуқаррарии мусбатро доро аст. Яке аз омилҳои асосии табиӣ вонамуд шудани рафторҳои ифротӣ дар миёни ҷавонон маҳз ҳамин таъғоҳи устувори маънавии тарбияи қаҳрамонӣ, матонат ва ҷавонмардист, ки берун аз унсурҳои дигари ахлоқӣ сурат гирифтаанд, маҳсуб шуда метавонанд. Бинобар он ҳангоми тарбияи насли наврас ва дар замири онҳо коштани унсурҳои худшиносӣ, сифатҳои қаҳрамонӣ, устуворӣ, ҳақиқатҷӯӣ, адлӣ ва ҳақшиносӣ бо ташаккули симои шахсӣ ба нуқта ва сарҳадҳои рафторҳои ахлоқӣ, таҳаммулгароӣ ва маданиятнокӣ ва дигар ҳадафҳои неку созандаи инсон ҳамчун арзишҳои усулӣ тавачҷуҳ бояд намуд. Ин нуқта аз назари равонӣ бисёр муҳим ва калидӣ аст.

Мақсади мо аз кофтукови истилоҳи ифрот дар муносибатҳои иҷтимоӣ ин дарёфти асли воқеияти ин падида аст, то ин ки тавониста бошем онро аз дигар рафторҳои девиантӣ ба вижа девианти мусбат ҷудо карда тавонем. Таҳми-ни зиёд он аст, ки худӣ ифротӣ низ дар аксари мавридҳо раф-тори худро ба гунаи амали девиантии мусбат шабоҳат медиҳанд.

Ифрот шакли муносибати аз андозаи муқаррашуда зиёда-тист, яъне рафтори девиантӣ аст, ки имкони низому тартиби мавҷударо дар сатҳ ва сифати муайян ба вайронӣ кашиданро дошта, зарари аз он тавлидшаванда ба арзишҳои ҳуқуқӣ воқеӣ аст. Яъне мо ба ҷанбаҳои мусбати зиёдаравӣ ва амали

девиантӣ, ки аз мақсадҳо ва амалҳои нек вобастагӣ дорад ҳоло сару кор намегирем. Балки ба рафтори девиантӣ ҳамчун ҳодисаи манфӣ сару кор мегирем, ки аз ягон ҷиҳат назму тартиби моддӣ ва маънавиро вайрон мекунад, ба ҳукуку озодиҳои инсон ва ҷамъият зарар мерасонад.

Зеро дар асл агар рафтори девиантӣ ба рушди минбаъдаи низом ва такмилу тағйири он хизмат кунад, он ба кашфиёт ва навагонӣ табдил меёбад (Т. Гоббс, Т. Кун, К. Поппер ва дигарон), агар баръакс ба ғурупошии низом поймолкунии арзишҳои мавҷуда мусоидат наояд, вай рафтори девиантии табиати ифрот доштааст.

Муҳаққиқ А. Раҳнамо истилоҳоти (хело омиёна ва мантиқи калимаҳои) «ифрот», «тундравӣ» ва «террор»-ро шарҳу тафсир дода, онҳоро ба мисли як симои манфури амалкарди ҷомеа, ки дар иртиботи қавӣ бо сифати манфии иродаи инсонӣ қарордошта, муаррифӣ менамояд: «Ҳамин тавр, ифротгарии динӣ (1), тундравии динӣ (2) ва даҳшатафкании динӣ (3) марҳилаҳои пайдарҳами инкишоф ва ташаккули гурӯҳҳои ифротгарии динии муосир мебошанд»³⁶. Бешубҳа, иртиботи ифроту тундравӣ террорро ҳамчун зухуроти манфӣ, рафтори девиантии табиати ҳукуквайронкунӣ дошта, инкор намудан мумкин нест. Гузашта аз ин, онҳо имкон доранд тавре, муаллиф сода баён намудааст дар алоқамандии яқдигар қарор гирифта, дар маҷмӯъ аз ҷониби як шахс ва ё гурӯҳи муайяни террористӣ содир шаванд.

Ҳамзамон бояд ба инобат гирифт, ки аз назари ҳукуқӣ ҷанбаи дигари меъёрбандӣ тақозо бар он дорад, ки истилоҳоти сифотӣ мисли «терроризм», «ифротгарӣ» ва «тундравӣ» ҳамчун як зухуроти томи иҷтимоӣ ҷанбаи падидавӣ гирифта, ба мисли кирдорҳои хусусияти анҷомёфтаи анъанавӣ дошта ба инобат гирифта шаванд ва ҳодисаҳои ҷудогонаи он ҳамчун кирдори мушаххас чун амали

³⁶ Раҳнамо А. Хатари гурӯҳҳои ифротгарии динӣ чист. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С. 19.

конкретӣ масъалагузорӣ гарданд. Дар чунин сурат «терроризм ҳамчун падидаи ҷиноятӣ» ва «акти террористӣ»³⁷ ба мисли кирдори мушаххаси террористии содиршуда эътироф мегардад. Мисол, қонунгузори ҷиноятии Россия акти террористиро ба сони ҷинояти мушаххаси содиршуда ба инобат гирифтааст, ки асоси мантиқӣ дорад³⁸. Дар моддаи 310 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ акти террористӣ ҳамчун навъи мушаххаси ҷиноят муайян гардидааст.

Аммо дар баробари ин ба инобат бояд гирифт, ки аз назари баҳогузори ҳуқуқӣ, дарёфти адл дар муқобили кирдор ва мушаххаснамоии фардияти амали ҳуқуқвайронкунӣ ногузирии ҷудоии зуҳури онҳоро аз ҳамдигар, ҳамчун рафтори ғайриқонунӣ ва ғайриахлоқӣ ва аз назари иҷтимоӣ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоии ҷудогона, инкор кардан нашоёд. Яъне ифроту тундравияи террор дар муносибатҳои гуногуни иҷтимоӣ аз ҷониби шахси ҷудогона ва ё иттиҳоди муайян имкон доранд ҳамчун як ҳодисаи тому комил баромад нанамоянд. Онҳо марҳалаҳои пурқунандаи як ҳодисаи том набошанд ва ҳар як дар алоҳидагӣ рӯх диҳад.

Мисол, як нафар амали ифротӣ содир мекунад, вале дар кирдори вай ҳодисаи террор нест, пас ин маънои онро надорад, ки вай гунаҳгор нест. Зеро қонунгузор кирдори ифротии ӯро ҳамчун ҷиноят ва ё ҳуқуқвайронкунии содиршуда эътироф карда, барои амали содирнамудааш мувофиқ ҷазо пешбинӣ менамояд. Пас, кирдори ӯ таркиби комили ҳуқуқвайронкунии муайянро ташкил додааст. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки ифрот дар танҳои ҳамчун муносибати томи сазовори ҷазо шудааст. Айнан ҳамин тавр террор ва ё тундгароӣ метавонанд дар алоҳидагӣ ва ё анғезаи кирдори муайяни ҷиноятӣ баромад намоянд. Пас ифроту тундгароӣ террор ба зами он ки ҳамчун як занҷири

³⁷ Мирзоахмедов Ф. А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). – М., 2016. – С. 68-70.

³⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. // Доступ через СПС (Консультант Плюс).

васлшуда дар рафтори шахс ва ё гурӯҳи одамон баромад карда метавонанд, онҳо имкон доранд ба мисли як ҳодисаи томи иҷтимоии яктаркиба баромад намоёнд. Дар чунин сурат, ҳар яке аз ин кирдорҳо, таркибҳои муайяни ҳуқуқвайронкунӣ ва рафторҳои ғайриахлокиро дар ниҳоди худ дороянд.

§ 1.8. Ифротгароии динӣ

Ифротгароии динӣ чист? Ин як навъи кирдори зараровар аст, ки дар паҳноии ҷаҳонбинии динӣ дар таълимоти муайян, дар амалия ва дар иҷрои рукнҳои эътиқодӣ зуҳур менамояд ва реша бар мафкураи динии ҳосияти таассуби динӣ, хурофоти динӣ ва бадбинии динӣ давондааст.

Вучуди ифрот дар дин ва эътиқод қабл аз ҳама зарба ба ҳастии дин ва зуҳури эътиқоди муътадили мардум аст. Ифротгароии динӣ дар заминаи худбинии динӣ, афзалияти динӣ, таассуби динӣ, саҳтгирии динӣ, хурофот, таклиди бемаънӣ ва амсоли ин эҳсосоти носолим пайдо шуда, шаклан барои нерумандии динӣ хизмат мекунад, вале дар асл пояи динро хароб менамояд.

Ба андешаи муҳаққиқ А. Раҳнамо «Ифротгароии динӣ яке аз маъмултарин шаклҳои ифротгароӣ ё экстремизм буда, ҳолатест, ки инсон дар фаҳмиши меъёрҳои дин ва дар амал қардан ба таълимоти динӣ саҳтгирии беш аз ҳад намуда, дар ин қор аз ҳадду андозаи эътидол мегузарад. Шаҳси ифротгароӣ динӣ маъмулан аз таълимоти асилу муътадили динӣ дур монда (1), динро ба таври бисёр рӯякӣ, маҳдуд ва танг фаҳмида (2), ба ҳамин фаҳмиши худ амал қарда (3), аз дигарон низ чунин тарзи амалро интизор ва тақозо менамояд (4)»³⁹. Дар ин дидагоҳи муаллиф чандин воқеиятҳои зуҳури ифротгароии динӣ воқеан вучуд дорад. Ифротгароён аксаран дар зинаи ибтидоӣ воқеан динро бисёр рӯякӣ, маҳдуд ва танг мебинанд ва дигаронро бо

³⁹ Раҳнамо А. Хатари ғуруҳҳои ифротгароӣ динӣ чист. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – С. 17.

узули тундравона ба он даъват мекунанд. Вале ифротгароёни асил, рохбару ташкилкунандагонашон динро ба сатхе хуб ба манфитаи хеш медонанд, ки онро наметавон гуфт, ки дониши онҳо рӯякӣ аст. Балки онҳо нафаронеанд, ки динро нодуруст ба манфиати худ шарҳу тавзеҳ медиҳанд. Аҳкоми диниро хуб мефаҳманд, вале ба манфиати худ ва гурӯҳи хеш тавзеҳ медиҳанд.

Дуруст аст, ки ифротгарои динӣ «маъмулан аз таълимоти асилу муътадили динӣ дур монда» аст. Дар воқеъ ба назари аксари муътадилони динӣ чунин аст. Мо ҳам дар муқобили ифротгароён чунин андеша менамоем. Аммо ҳақиқат он аст, ки ифротгароён дар асл худро аз чунин шахсони аз дин дуршуда ҳисоб намекунанд, баръакс онҳо дигаронро бо чунин ҷурм гунаҳкор менамоянд. Зеро онҳо низ ба ояту ҳадисҳо ва дигар сарчашмаҳои асосии ислом така мекунанд ва аз ин қарина дигаронро маҳкум менамоянд. Бинобар он вақте ин ғояро ҳамчун маҳкумкунии якҷониба дар муқобили ифротгароён амалан истифода менамоем ногузир маҳкумшавии онҳо дар мадди аввал мебарояд. Маҳкумкунии умумию бедалел ҳолати муноқишаро афзун мегардонад ва майдони муноқишаро метезонад. Вазъи мафкураи тафовутдоштаю хатохӯрда аз назари хирад дар мадди аввал така ба ислоҳи иштибоҳ дорад.

Албатта, А. Раҳнамо ва мо низ маҳкумкунии онҳоро роҳи ягонаи ислоҳи вазъ намедонем ва фикр намекунем, ки дарвозаи қорҳои фаҳмондадиҳиро баста намоем. Аммо мушкилӣ он аст, ки бо чунин равиши фаҳмишу таҳлили ифрот якҷониба ҳамчун дуршудагони қатъӣ аз меъёри муътадил вазъият дигар намегардад, ислоҳнамоии онҳо танҳо бо муборизаи беамону маҳкумкунию суднамоии яктарафа, ҳамчун қисмати оқшудаи ҷомеа ба охир намерасад.

Дар ҷомеаи озоду демократӣ агар роҳҳои ислоҳи онҳо ва манбаъҳои ғизобаҳши мафкураи онҳо қорқард ва ислоҳ нагардад, боз дигарон бо чунин фаҳмишу усулҳои ғайриҳуқуқӣ рӯ заданошон имконпазир аст. Бинобар он маҳкумкунию

тақсимнамоии қатъӣ усул ва роҳи ягонаи ҳалли масъала нест. Моро зарур аст, ки дар баробари истифодаи чораҳои маҳкумнамоӣ ва маҷбурнамоии ҳуқуқӣ механизмҳои дигари назарии мубориза бо ин бадиро дар шаклҳои профилактикӣ дар ниҳоди мафкуравии ҷомеа пайдо намоем.

Ҳамзамон дарк бояд кард, ки мубориза бо ифротӣ динӣ танҳо вазифаи давлат набуда, вай аз вазифаи марказии ҳар ҷаҳонбинии динӣ ва мардуми эътиқодманд аст. Дин агар худро аз ифротӣ динӣ дифоъ нанамояд оқибати ин дин маҳкумият дар назди ақли ҷомеа аст. Бинобар он мубориза бо ифротӣ динӣ таърихан рисолати дини солаҳ аст.

Ҳар дин дар ниҳоди худ воситаҳои зиёди мубориза бо ҷунин унсурҳои манфиро доро аст, аз ҷумла ислом низ. Мазҳаби ҳанафии мо дар ин самт таърихан пешсаф буд. Дар мадди аввал мо бояд ба ин анъанаи динӣ бештар таъия намоем. Зеро ин мазҳаб чандин роҳҳои ифротӣшавии диниро барвақт бастааст.

*Вақти он расидааст, ки мо бар зидди
ҳама гуна зуҳуроти номатлубу хатар-
нок, аз ҷумла ифротгароиву терроризм
сарҷамъона муборица барем ва дар киш-
вар волоияти қонунро таъмин намоем.*

*Суханронии Эмомалӣ Раҳмон
дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони
ҷомеа ва ходимони дини кишвар
аз 09.03.2024 с.*

БОБИ 2. НАЗАРИ ҲУҚУҚӢ БА ИФРОТИ МУОСИРИ ДИНӢ ВА ШАКЛҲОИ ЗУҲУРИ ОН

§ 2.1. Ифротгарой аз назари илми ҳуқуқ

Истилоҳи «экстремизми динӣ» солҳои охир дар фазои иттилоотии ҷаҳон мавқеи назаррасро ишғол намудааст. Ифротгароёни кишварҳои гуногун қариб дар тамоми қитъаҳо кирдорҳои ғайриқонунӣ, аз ҷумла амалиётҳои террористӣ содир мекунанд. Аз ин рӯ, ба табиати печидаи ҳуди зухуроти ифротгарой додани фаҳмиши ҳуқуқии мафҳуми «экстремизми динӣ» мушкилро ба бор овардааст. Бисёре аз мутахассисони соҳаи ҳуқуқ, криминология, сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ ва этнология барои дарки моҳияти ин падидаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок ва мураббабсозии таърифи он талош кардаанд ва карда истодаанд. Аммо талошҳои пайваста дар солҳои ахир барои ифшои моҳияти ифротгарой боиси баҳсу мунозираҳои зиёд гардидааст.

Ҳамин тариқ, барои равшан кардани моҳият ва мазмуни экстремизми динӣ, нахуст фаҳмишҳои мавҷударо дар бораи мафҳуми «экстремизм» мавриди таҳлил ҷарор додан лозим аст, зеро маънои васеи ин мафҳум аз этимологияи он сарчашма мегирад.

Экстремизм аз вожаи фаронсавии «extremisme» ва латинии «extremus» гирифта шуда, маънои луғавиаш ифротгарой, тундравӣ, фикру андешаҳо ва амалҳои тундравона, аз ҳад ва андоза гузаштанро дорад. Луғати тафсирии забони русӣ чунин таърифи калимаи «экстремизм»-ро дар бар мегирад: «Тарафдори ақидаҳо ва ҷораҳои ифротӣ (одаган дар сиёсат)»⁴⁰.

Баъзе аз муҳаққиқон дар муносибат бо ифротгароии динӣ бештар ба фаҳмиши иҷтимоӣ таъия намуда, онро аз ҷанбаи равонӣ шарҳ дода, як тарзи фаҳмиш ва навъи тафаккур дар до-

⁴⁰ Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. – М., 2003. – С. 908.

хили худи инсон мепиндоранд ва зухури онро ба муносибатҳои иҷтимоӣ бошад дар шакли тундравӣ эътироф кардаанд. Ин навъи фаҳмиш шояд аз назари равонӣ имкон дорад. Вале ба табиати экстремизм аз назари умумии меъёрбандии иҷтимоӣ ва илми ҳуқуқ, ки сархати 1 моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо экстремизм пешбинӣ намудааст, мувофиқат намекунад.

Экстремизм дар ҳама шаклаш, вай аллакай, ифодаи мафкура аст, на мафкураи худ ба худ. Меъёри ҳуқуқ ба мафкураи худ ба худ, ки ҳанӯз аз лонааш дар шакли сухан ва ё амали муайян набаромадааст, таъсир намерасонад. Экстремизм тибқи таснифоти ҳуқуқӣ ин фаъолият ва шакли зоҳирии ифодаёбии мафкура аст: «**экстремизм** – ифодаи мафкура ва фаъолияти экстремистие, ки барои бо роҳи зӯрварӣ ва амалҳои дигари зиддиқонунӣ ҳал намудани масъалаҳои сиёсӣ, ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, миллий, наҷодӣ, маҳалгарой ва динӣ (мазҳабӣ) равона шудааст»⁴¹.

Қонунгузорӣ ду намуди фаъолияти экстремистиро муайян кардааст, чинояти хусусияти экстремистӣ дошта ва ҳуқуқвайронкунии хусусияти экстремистӣ дошта. Барои чинояти хусусияти экстремистӣ дошта ҷавобгарии чиноятӣ ва барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии хусусияти экстремистӣ дошта ҷавобгарии маъмурий муқаррар шудааст.

Муҳаққиқони соҳаи сиёсат ва идеология дар сатҳи тарғибу ташвиқи муқовимат бо зухуроти ифротгарой сараввал ифротгароии диниро дар пайравӣ бо равшаншиносон ҳамчун ҳодисаи ботинии мафкураи шахс баҳогузори менамоянд. Дар чунин шакл ифротгарой масъулияти ҳуқуқӣ дошта наметавонад, магар ин ки масъулияти ахлоқӣ ва равшанӣ таъсир нагузорад. Чун ин дидгоҳ аз сатҳи мафкура берун меҷаҳад, пас, он ба назари эшон тундгароии динӣ доништа мешавад. Шакли берунҷастаи мафкураи ифротӣ дар фаҳмиши эшон намои тундравиро гирифтааст.

⁴¹ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба экстремизм» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020, №1, мод.2).

Аз як чониб ифроту террор дар ин дидгоҳ ҳамчун ду ходисаи мустақил баромад мекунад ва сониян яке давоми мантикии дигаре. Ин шакли мафҳумсозии иҷтимоӣ, бо вучуди он ки пояҳои мантиқӣ дорад, ба воқеияти зуҳури ифрот ва тундравӣ ва фаҳми айнии онҳо аз назари илми ҳуқуқ мушкилӣ эҷод мекунад. Гузашта аз он вай наметавонад тамоми гуногунии ҳолати содиршавии ифротро инъикос намояд. Зеро ифрот наметавонад бо тундгароӣ ва наметавонад берун аз он рӯнамо гардад. Ва вақте чунин дидгоҳ ба ин мафҳумҳо террорро ҳамчун дахшатафканӣ шомил менамояд, кори фаҳмиши ин зухуроти манфӣ ба маротиб печида мегардад.

Дуруст аст, ки иртиботи ин се навъи амали ғайриахлоқӣ ва ҷиноиро аз ҳамдигар инкор намудан мумкин нест. Зеро ҳолатҳое дучор мешаванд, ки онҳо дар ҳамбастагии устувор қарор доранд. Аз ин хотир, дар заминаи қорҳои бедории мафкураи миллӣ ва ҳушдории ҳудшиносӣ шояд чунин муттаҳид вонамуд қардани дахшат аз назари идеологӣ имконпазир бошад. Ва ҳамин ҳолат муаллифони тарғиботгарро водор кардааст, ки онҳоро дар ҳамин устуворӣ сода ва фаҳмо шарҳ диҳанд. Вале ин ҳолати биниш дидгоҳи айнии ҳуқуқӣ буда наметавонад. Зеро дар амалия имкон дорад, ки шахс тарзе ишора шуд тундрави динӣ бошад, вале дар қирдори вай зухуроти ифротгароӣ ва ё террористӣ қой надошта бошад. Ё баръакс шахс бо ифроти динӣ зухур намояд вале тундравии динию дахшатафкании динӣ надошта бошад. Ҳамчунин мумкин аст, ки шахс дар амали террористӣ даст дошта бошад, вале рафторҳои тундравиро ифроти диниро то ҳанӯз нишон надода бошад.

Мушкилии омехта ва васлият бахшидани ин мафҳумҳо аз дидгоҳи назарӣ дар илми ҳуқуқ дар он аст, ки амалияи ҳуқуқӣ имкон пайдо менамояд, як намуди онро бо дигар шаклҳои яқоя банду баст намояд. Яъне тундрави диниро дар як маврид ба сифати ифротгарою террористи динӣ ва баръакс террористро дар як маврид ба сифати ифротгарою тундрави динӣ, новобаста аз он ки дар қирдори вай аломатҳои ҳамин қирдорҳо вучуд

доранд ё не ба ҷавобгарӣ кашидан имкон дорад. Дигар ин ки чунин дидгоҳ тафовути миёни кирдори ифротгаронаи ҳуқуқвайронкунандаи маъмуриро аз ҷинойтӣ беранг мегардонад. Ҳол он ки ин кирдорҳо вобаста ба сатҳи ба ҷамъият хавфнокиашон дар сатҳи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷинойт тафовути ҷиддӣ дошта метавонанд.

Умуман фикри ҷамъбастии он, ки терроризм марҳалаи олии ва охири ифротгароӣ ё шакли амалишудаи экстремизму радикализм мебошад, аз назари равиши мантиқии фикр танҳо бо далели истифодаи усули таблиғотӣ ва насихати ахлоқӣ қобили қабул аст.

§ 2.2. Асосҳои ҳуқуқии муқовимат бо ифротӣ муносибати динӣ

Ифрот вабои асри XXI буда, ба асосҳои сохти конституционӣ ва амнияти давлат, амнияти ҷамъиятӣ ва ба сулҳу амнияти инсоният зарари ҷиддӣ мерасонад. Имрӯз экстремизм ҳатари таҳдидҳо ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонӣ ворид намуда, ба фаъолияти муътадили сохторҳои давлатӣ ҳалал мерасонад, дар ҷомеа кинаю адоват ва бедор кардани бадбинӣ аз рӯи дин, миллат, наҷод, маҳал ва ё кадом як гурӯҳи иҷтимоиро бо истифодаи воситаҳои ахбори омма ва ё ба таври оммавӣ паҳн мекунад. Дар баробари ин, вобаста ба баргарӣ доштан ё номукаммалии инсон (гурӯҳи иҷтимоӣ) ба дин, тамоюли иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, маҳаллӣ ва ё забон, инчунин ташвиқоти ягона мебарад.

Б.А. Введенский экстремизмро чунин тавсиф мекунад: «экстремизм ҳамчун як падида решаҳои худро аз замонҳои қадим гирифтааст, аммо ҳуди истилоҳ таърихи ҷандинасра надорад ва аз ҷониби муаллифони сершумор асосан дар соҳаи сиёсат барои ифодаи пайравӣ ба ақидаҳо ва ҷораҳои ифротӣ истифода мешавад. Шояд аз он сабаб бошад, ки дар ибтидои асри XX мухолифони сиёсӣ намояндагони қаноти чапи ҳизби

«Конгресси миллии Ҳиндустон»-ро «ифротгароён» номиданд, зеро онҳо ҷонибдорони мубориза барои истиклолияти комили Ҳиндустон буданд⁴².

Дар криминология, ҷанбаҳои ифротгарой то ҳол ба таври кофӣ омӯхта нашудааст. Ифротгарой ҳамчун зидди зиндагии мураббаб, устувор ва ороми ҷомеа, бешубҳа, ба категорияи падидаҳои манфии иҷтимоӣ тааллуқ дорад. Дар ин мақом, ифротгарой таваҷҷуҳи криминологҳоро ба худ ҷалб намудааст. В.Н. Кудрявцев ва В. Эминов ифротгароиро ҳамчун пайравӣ ба ақидаҳо ва ҷораҳои ифротӣ муайян мекунанд, ки аксар вақт дар сиёсат, муносибатҳои байналмилалӣ, дин ва ғайра зоҳир мешаванд⁴³.

А.И. Алексеев ифротгароиро ҳамчун риояи ақидаҳо ва ҷораҳои ифротӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ, шуур, ҳамчун роҳи ба таври куллӣ рад кардани меъёрҳои иҷтимоӣ муайян мекунад⁴⁴. Ба андешаи ӯ, алоқаи ифротгарой бо ҷинояткорӣ дар се самти асосӣ мушоҳида мешавад.

Якум, баъзе зухуроти ифротгарой дар худ (бе ҳамроҳ кардани ҷиноят) ҷиноят эътироф карда мешаванд ё баҳои дигари катъии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ мегирад (моддаҳои 143, 159, 189, 307¹, 396 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дуюм, иртиботи ирсӣ миёни ифротгарой ва ҷинояткорӣ ҷудо карда шудааст. Идеология ва психологияи динӣ-фанатикӣ фашистӣ, шовинистӣ аксар вақт ҳамчун сабаб ва шароити бевоситаи субъективӣ ҷиноят баромад мекунанд. Аммо маъмултарин иртиботи ирсӣ ифротгарой бо ҷиноятҳои, аз қабيلي бетартибӣҳо, харобкорӣ ва одамкушӣ мебошанд.

Сеюм, бо таҳлили дақиқ метавон робитаи акси садои ҷиноят ва ифротгароиро тавассути оқибатҳои он муайян кард. Мисоли маъмулӣ ҷиноятҳои мебошад, ки дар зери фишори ша-

⁴² Энциклопедический словарь / Под ред. Б.А. Введенского. Т. 3. – М., 1955. – С. 671.

⁴³ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. – М.: Юрист, 2004. – С. 733.

⁴⁴ Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. – М., 1999. – С. 331.

роити номусоиди беруна аз ҷониби гурезаҳо, муҳочирони иҷборӣ содир шуда, дар натиҷаи зухуроти ифротгароёнаи до-рои хусусияти миллатгарой ба бесарпаноҳ, бекор ва аз ҳаёт ронда шудаанд⁴⁵.

«Экстремизм як мафҳуми гуногунмаъно ва мисли дигар мафҳумҳо нисбӣ мебошад. Ба маънои умумӣ экстремизм – ин ҳама гуна ифрот, чизест, ки аз доираи қобили қабул ва эътироф-шуда берун мебарояд, – менависад Л.И. Залихонова. Зухуроти он гуногунаст. Ҳаракатҳои ифротӣ дар сиёсат, фалсафа, фарҳанг вучуд доранд. Мусиқии ифротгаро ва варзиши экстремалӣ вучуд дорад. Ба ҳар ҳол ифротгарой ҳамеша канор, охири, чизест, ки ба марказ муҳолиф аст. Ҷанбаҳои манфии экстремизм маълум аст. Чизи асосӣ инкори ҳашмигонаи дигар, қарӣ ва кӯрӣ нисбат ба ҳар чизе ки аз низоми консептуалии ифротӣ берун меравад. Ба таври қатъӣ гӯем, барои экстремист чизи дигаре нест. Танҳо аз он каси дигар вучуд дорад. Онро фаҳмидан бемаънӣ аст. Аз тарафи дигар, аз андоза гузаштан, то ҷое, падидаи мусбат ва ар-зишманд низ аст. Бо таъкид ва ҷудо кардани баъзе лаҳзаҳои зиндагӣ имкон медиҳад, ки ба онҳо наздиктар нигоҳ кунед»⁴⁶.

Мутобиқи қонунҳои амалкунандаи баъзе аз давлатҳо, ба монанди Қазоқистон⁴⁷, Қирғизистон⁴⁸ ва Русия⁴⁹ қонунгузор

⁴⁵ Алексеев А.И. Преступления, связанные с политическим и религиозным экстремизмом // Проблемы борьбы с терроризмом: Матер. науч. - практ. конф. – М., 2000. – С. 78-79.

⁴⁶ Залиханова Л.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика возбуждения национальной, расовой и религиозной вражды: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 112-113.

⁴⁷ Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.) / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://online.zakon.kz/> (дата обращения: 26.01.2024).

⁴⁸ Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности» от 24 февраля 2023 года № 40 / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://cbd.minjust.gov.kg/> (дата обращения: 26.01.2024).

⁴⁹ Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ / Электронный ресурс: Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 26.01.2024).

экстремизм ва ғаёлияти экстремистиро ҳаммаъно эътироф намудааст. Дар Тоҷикистон⁵⁰ ва Ёзбекистон⁵¹ бошад, экстремизм ва ғаёлияти экстремистӣ аз ҳам ҷудо карда шудааст.

Чунин равишҳо дар қонунҳо оид ба мубориза бар зидди ифротгароӣ, ки аз ҷониби қонунгузорони баъзе кишварҳои узви ИДМ қабул шудаанд⁵², татбиқ карда мешаванд, ки дар онҳо мафҳуми басо васеи ғаёлияти экстремистӣ дода шудааст, ки барои муайян ва тавсифи намудҳои алоҳидаи экстремизм ва зухуроти гуногуни онҳо замина фароҳам меорад.

Тавре ки аз таърифҳои дар боло овардашуда мебинем, экстремизм одатан бо сиёсат алоқамандӣ дорад. Дар ин бора В.А. Бурковская дар таҳқиқоти худ: «Тафсири бонизомии меъёрҳои «қонунҳои зидди экстремистӣ»-и кишварҳои узви ИДМ нишон медиҳад, ки онҳо пеш аз ҳама ба мубориза бо таҷовуз ба асосҳои сохтори конститусионӣ, амнияти давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ки шаклҳои пеш аз ҳама ифодаи экстремизми сиёсӣ мебошанд, равона шудаанд»⁵³. Дар амалияи баъзе қувваҳои сиёсӣ бозӣ кардан бо фикру андешаҳо ва ҳиссиёти диндорону мазҳабҳои гуногун ба як кори маъмулӣ табдил ёфтааст. Ҳодисаҳои истифодаи шиорҳои мазҳабӣ барои барангехтани кинаю адовати миллӣ ва ташдиди низоъ байни гурӯҳҳои мухталифи сиёсии ҷомеа зиёд мушоҳида мешавад⁵⁴. Аммо агар ба назар гирем, ки сиёсат қариб тамо-

⁵⁰ Закон Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму» от 2 января 2020 года №1655 / <https://ncz.tj/> (дата обращения: 26.01.2024).

⁵¹ Закон Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» от 30.07.2018 г. № ЗРУ-489 / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://lex.uz/tu> (дата обращения: 26.01.2024).

⁵² Ниг.: О противодействии экстремистской деятельности: Закон Республики Молдова от 21. 02. 2003 г. № 54-XV (с измен. и доп. по состоянию на 14.04.2022 г.) / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://continent-online.com/> (дата обращения: 26.01.2024).

⁵³ Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной России. – М.: Институт правовых и сравнительных исследований, 2005. – С. 34.

⁵⁴ Кунц Е.В. Преступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов и уголовно-правовые меры борьбы с нею: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 1998. – С. 45.

ми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро мегирад ва мутаносибан дар ниқобҳои гуногун зоҳир мешавад, маълум мешавад, ки майдони фаъолият барои ифротгароён ҳамаҷиҳата то ҷӣ андоза иқтидори васеъ медиҳад. Бояд таъкид кард, ки ифротгароӣ метавонад берун аз сиёсат низ зоҳир шавад: таъмаркузи таваҷҷуҳ танҳо ба қисми сиёсии ҷанбаи экстремизм нодуруст аст.

Таърихи инкишофи муносибатҳои инсонӣ ба таври боварибахш исбот кардааст, ки ифротгароӣ ҳамчун ифодаи ақидаҳо ва муносибатҳои ифротии қувваҳои муайяни иҷтимоӣ қобиляти ворид шудан ба тамоми соҳаҳои ин муносибатҳоро дорад. Дар ҳар кадоми онҳо ифротгароӣ самти муайян, шаклҳои зуҳур ва дараҷаи вазнинӣ дорад. Усулҳо ва воситаҳои дар ин маврид истифодашаванда, ки танҳо ба он хосанд, ба ҷунин ҳулоса омадан асос мебахшанд, ки ифротгароӣ роҳи ягонаи ҳалли зиддиятҳои иҷтимоӣ мебошад, ки дар соҳаҳои муайяни ҳаёти ҷамъияти инкишоф ёфтаанд⁵⁵.

§ 2.3. Шаклҳо ва намоҳои нави ифротгароии динӣ

Бо мурури замон ифротгароӣ бо шаклҳои нав пурра гардид.

Б.К. Мартиненко ифротгароии диниро аз шаклҳои сершумори ифротгароӣ (экстремизми сиёсӣ, миллий, миллатгароӣ) фарқ мекунад: – дар таҳаммулнопазирӣ нисбат ба намояндагони эътиқодҳои гуногун ё дар муқовимати шадид дар дохили як эътиқод зоҳир мешавад. Он аксар вақт бо мақсадҳои сиёсӣ, дар муборизаи иттиҳодияҳои динӣ бар зидди давлати дунявӣ ва ё ба даст овардани қудрати намояндагони яке аз динҳо истифода мешавад⁵⁶.

⁵⁵ Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации: дис. ... канд. полит. наук. – М., 2003. – С. 35-36.

⁵⁶ Ниг.: Мартыненко Б.К. Теоретико-правовые вопросы политического терроризма (на примере России конца 80-х-90-х годов XX века): дис. ...канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 30-31.

Мавзуи мазҳабӣ, ки то ба ҳол танҳо як гурӯҳи хурди коршиносон ва мансабдорони масъули мушкилоти равобити давлату дин таваҷҷуҳи хоса дошт, пас аз 11 сентябри соли 2001⁵⁷ мазмуни нав пайдо кард ва дар ниҳоят ҷаҳон ба зухуроти таҷовузҳои динӣ вокуниш нишон дод. Ҳодисаи ғочабар дар маркази театрии Дубровка ҳангоми намоиши мусиқии «Норд-Ост» нишон медиҳад, ки ифротгарой дар заминаи динӣ торафт бочуръаттар шуда истодааст.

Ташилотҳои экстремистию террористӣ ва шахсони алоҳида, ки дар амалҳои зӯрварӣ даст доранд, аз арзишҳо, таълимот ва мафҳумҳои динӣ истифода мекунанд. Интиҳоргароне, ки бомбҳоро ба баданашон баста ё мошинро пур карда, дар миёни издиҳом мунфачир карда, мардуми бегуноҳ, занону кӯдакон ва пиронсолонро мекушанд, худро муборизи эътиқод, «муҷоҳидин» ва амали худро – «ҷиҳод» меноманд⁵⁸. Мутаассифона, чунин амалҳои террористиро (аз нигоҳи таълимоти исломӣ) ҷоиз медонанд ва меғўянд, ки роҳи дигари раҳой барои расидан ба ҳадаф вучуд надорад ва ҳадаф василаи расидан ба онро асоснок мекунанд. Тарафдорони ақидаҳои ифротӣ бар ин боваранд, ки ин ақидаҳо илоҳӣ ва аз ин рӯ, ҳақиқӣ ва одилонаанд. Ин ба онҳо боварӣ мебахшад, ки фармони Худоро иҷро карда истодаанд ва мувофиқи он подош хоҳанд гирифт.

Бо вучуди ин, вақтҳои охир бисёре аз ҳомиёни ҳуқуқ, сиёсатмадорон ва рӯзноманигорон дар бораи нодуруст будани мафҳуми «экстремизми динӣ» ҳарф мезананд. Онҳо бар ин назаранд, ки дар паси ҳар як падидаи динӣ (аз ҷумла, экстремизми динӣ) мановфеи сиёсӣ, иқтисодӣ ё низомӣ меистад, аз ин рӯ, «экстремизми софи динӣ» вучуд надорад. Гуфта мешавад, ки истилоҳи «экстремизми динӣ» эҳсоси диндоронро таҳқир ме-

⁵⁷ Бар асари ҳамлаи террористии Ал-Қоида ба Маркази Ҷаҳонии Тичорат дар Нью Йорк ва бинои Пентагон дар Вашингтон 11 сентябри соли 2001 беш аз 2,5 ҳазор нафар кушта, биноҳои Маркази Ҷаҳонии Тичорат комилан таҳриб ва хисороти моддӣ зиёда аз 4 миллиард долларро ташкил дод.

⁵⁸ Ниг.: Ислам о терроре и акциях террористов-смертников. Сост. Эрпон Чапан, перевод с турецкого. – М.: Новый Свет, 2004. – С. 52.

кунад. Махсусан дар аксари мавридҳо ин масъаларо, такрор мекунем, сиёсатшиносон ё ҳомиёни ҳукуқи инсон, ки аз ҷараёнҳои динӣ дифоъ мекунанд, баррасӣ мекунанд.

Ба андешаи мо, дар доираи дурустии сиёсӣ мондан ва ҳама чизро танҳо ба заминаи иқтисодӣ ва сиёсии ҳар як падидаи этникӣ ва динӣ коҳиш додан ғайри қобили қабул аст. Ҳарчанд аксаран дар расонаҳои хориҷӣ ва маҳаллӣ аз суҳанрониҳои мансабдорон чунин истилоҳе («аз ҳадди иҷозат гузаштан») ба мисли «экстремизми исломӣ», «террористи мусулмон» шунида мешавад, ҳатто истилоҳи «камикадзеи мусулмонӣ» пайдо шудааст. Ба гуфтаи муҳаққиқи амрикоӣ Зейно Баран, беш аз 40% амрикоӣҳо бар ин боваранд, ки ислом терроризмро тарғиб мекунад⁵⁹. Зарур ба ёдоварист, ки ягон дини ҷаҳониро аз омилҳои муайянкунандаи ҷинойт ҳисоб кардан мумкин нест. Ҳама динҳои ҷаҳон бо таҳаммулпазирӣ, адолат ва некхоҳии худ шинохта шуда, дар сарчашмаҳои асосӣ муҳолифи тақсими ҷомеа буда, ба амният суботи он таҳдид карда наметавонанд. Дар ҳамин ҳол, бархе аз олимони ҷонибдори арзёбии мутаваззинтар аз ин падида ҳастанд ва бар зидди бархӯрди аз ҳад зиёди озодона дар истифодаи ин ва дигар мафҳумҳо садо баланд мекунанд. Эммануэл Сиван таъкид мекунад, ки таъминкунанда ва паҳнкунандаи асосии ифротгароӣ ва терроризм «исломи радикалӣ» аст, ки ба ҳеҷ вачҳ набояд бо ислом дар маҷмӯъ шабеҳ шинохта шавад⁶⁰.

Ба назари мо бояд дар бораи экстремизми динӣ ҳамчун як падидаи махсусе, ки ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид мекунад ва зухуроти он дар тамоми динҳои ҷаҳон мушоҳида мешавад, суҳанронем.

Намояндагони калисои православии Рус назари худро дар бораи мушкилоти экстремизми динӣ баён мекунанд. Аз ҷумла,

⁵⁹ Эткин М. Ваҳхабизм и фундаментализм: термины – «страшилки» // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – № 1(7). – С. 126-137.

⁶⁰ Суҳанронӣ дар конфронси байналмилалӣи Фонди Ф. Эберт «Давлат ва дин дар кишварҳои, ки аҳолии мусулмон доранд» (Самарқанд, 3-5 октябри 2003).

муовини раиси Раёсати Синодӣ оид ба кор бо ҷавонони Калисои Православии Рус Архимандрит Геннадий (Гоголев) пешниҳод мекунад, ки ду намуди экстремизми динӣ аз ҳам ҷудо карда шавад: сектаҳои тоталитарӣ ва навъҳои таҳрифшудаи динҳои анъанавӣ⁶¹. Дар охир, ба андешаи ӯ, суҳан пеш аз ҳама дар бораи фаъолияти созмонҳо, ҷунбишҳо ва гурӯҳҳои тундрави исломӣ меравад, ки дар Осиёи Марказӣ ҳамчун мушкил боқӣ мондаанд.

Ташкилотҳои экстремистии динӣ, ки аз номи яке аз динҳои осоишта амал мекунанд, таълимоти динии воқеиро таҳриф намуда, дар шуури аҳоли ғояҳои ифротгароиро ҷойгир намуда, ба сарнагун кардани сохтори давлати дунявӣ даъват мекунанд. Аз ин рӯ, бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳизби ба истилоҳ динию сиёсии «Ҳизбут-Таҳрир»⁶², «Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон»⁶³ ва дар умум 25 ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ бинобар ба фаъолияти террористӣ-экстремистӣ машғул шуданашон, дар ҳудуди Тоҷикистон манъ карда шудааст.

Ҳамин тариқ, баъзан динҳо, мутаассифона, аз моҳияти аслии худ канда шуда, ба доғмаҳо табдил меёбанд: онҳо дигар рисолати ҳақиқии барояшон пешбинишударо иҷро карда наметавонанд, ба як идеологияи саҳт ё маҷмуи урфу одатҳои ноустувор табдил меёбанд. Аз ин рӯ, ин қадар бархӯрдҳо ба ин мушкилот имкон медиҳанд, ки ба ҳулосае **оём ки экстремизми динӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ вучуд дорад** ва он на танҳо ба қувваҳои муайяне, ки барои қудрати сиёсӣ талош мекунанд ва дар паси шиорҳои динӣ пинҳон мешаванд, хос аст,

⁶¹ Молодежь и экстремизм: Матер. круг. стола // Вечерняя Москва. – 2002. – № 215.

⁶² Бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 марти соли 2008 «Ҳизбут-таҳрир» дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти террористӣ-экстремистӣ эътироф шуда, фаъолиятҳои манъ гаштааст Қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

⁶³ Бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2015 «Ҳизби Наҳзати Ислам» дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти экстремистӣ-террористӣ эътироф шуда, фаъолиятҳои манъ гаштааст.

балки ба шахсиятҳои алоҳидаи намояндагони динҳои пешқадам, ки ҳамеша диндори амиқ буданд ва ҳадафҳои динӣ доштанд, низ хос аст.

Ба андешаи як шахсияти динии насронӣ, ифротгарии динӣ, якум, аз таассуби динӣ (аслан беҳабарии динӣ, бесаводӣ, эътиқоди кӯрона) ва дуюм, ниятҳои сиёсӣ, ки мо дар вақти тақсмоти миллату ҷумҳуриҳоямон нодуруст амалӣ намудем, сарчашма мегирад. Сиёсатмадорон, дар навбати худ, аз таассуби динӣ истифода меkunанд, яъне дар ҷое, ки дониш нест, одамонро зерӣ қаноати худ гирифта, ба ҳар гуна амали нодурусту ғайриқонунӣ равона кардан осон аст⁶⁴.

Воқеан, вақтҳои охир дар ҷомеаи илмӣ дар бештар маврид истилоҳи «экстремизми динӣ-сиёсӣ»⁶⁵-ро истифода мебаранд, ки як навъи ғайриқонунӣ аст, ки бо постулатҳо ё шиорҳои динӣ бармеангезад ва ё зерӣ онҳо пӯшида мешавад. Мафҳуми «экстремизми динӣ»-ро аз мафҳумҳои «экстремизми динӣ-сиёсӣ» ва «экстремизми сиёсӣ» фарқ кардан лозим аст. Ба андешаи мо, воридашудаи мафҳуми «экстремизми динӣ-сиёсӣ» имкон медиҳад, ки падидаҳои дар соҳаи дин ба амаломата аз амалҳои, ки дар ҷаҳони сиёсат сурат мегиранд, вале бо истифода аз рамзҳо ва ангезаҳои динӣ равшантар ҷудо карда шаванд.

Ҳамчунин, байни ғайриқонунӣ афроде, ки қурбони ақидаҳои ифротгаро шудаанд, барои ба даст овардани арзишҳои динӣ аз рӯи дастури роҳбарон самимона бовар меkunанд ва амал меkunанд ва амали онҳое, ки дар даст силоҳ доранд, тахти шиорҳои динӣ, вале бо ҳадафи ҳалалдор кардани ваҳдати давлатии кишвар ё ба даст овардани қудрат дар гурӯҳҳои мусаллаҳ, қушторӣ одамон, гаравгонгирӣ иштирок меkunад ё ҳадафҳои тичоратӣ

⁶⁴ Иеромонах Анатолий (Берестов). Власть и религия // Сибирская Православная газета. – 2003. – №9.

⁶⁵ Ниг.: Нуруллаев А.А. Религиозно-политический экстремизм: понятия, сущность, пути преодоления // Десять лет по пути свободы совести. Проблемы реализации конституционного права на свободу совести и деятельность религиозных объединений: Матер. науч. - практ. семинара. – М., 2002.

ва ғайраро дунбол мекунад, тафовут дорад. Сарфи назар аз он ки дар ҳарду ҳолат мо бо фаъолияти экстремистӣ сарукардорем, фарқияти байни онҳо ниҳоят бузург аст. Аммо мо бояд онҳоро дар доираи «экстремизми динӣ» баррасӣ кунем, зеро онҳо то андозае ба таълимоти динӣ иртибот доранд.

Гузашта аз ин, дар айни замон истифодаи истилоҳи «экстремизми динӣ» барои арзёбии муносиби ба истилоҳ «бархӯрди тамаддунҳо» зарур аст⁶⁶. Танҳо дар ҳамин роҳ ҷомеаи қоршиносони ҳар давлат метавонад барои муқовимат ва пешгирии омилҳои хусусияти экстремизми динӣ, ки суботи ҷомеа ва давлатро ноором месозад, ҷораҳои муассир пешниҳод намояд.

Экстремизми динӣ таҳлили ҳамаҷонибаро тақозо мекунад, зеро он дорои хусусияти фарогирӣ мебошад. Масалан, ба андешаи мо, нуктаи назари Н. Романов ноқис менамояд. Вай ифротгарой дар соҳаи динро ташаққул додани муносибати таҳаммулнопазирӣ нисбат ба пайравони дигар мазҳабҳо, бо зӯроварӣ забт кардани ибодатгоҳҳои онҳо, барангехтани ҳисси миллатгароиву ҷудоихоҳӣ дар байни диндорон, ҳамлаи хушунатомез ба ҳаёт, саломатӣ ва ҳуқуқҳои конституционии руҳонӣ ва этиқотмандони дигар динҳо муайян кардааст⁶⁷.

Пас, пешниҳоди Н.А. Романов ба маврид аст, зеро он аслан «тамоюли беруна»-и экстремизми динӣ мебошад, зеро дар як конфессия, байни ҷараёнҳои гуногун зухуроти назарраси экстремистӣ вучуд дорад.

⁶⁶ Дар соли 1993 директори Институти тадқиқоти стратегияи дар Ҳарвард С. Ҳантингтон назарияи геополитикии «Бархӯрди тамаддунҳо»-ро пешниҳод кард. Мутобиқи ин концепсия, хусусиятҳои бунёди динӣ ва фарҳангии тамаддунҳо дар шуур ҷунун реша гирифтаанд, ки расидан ба ҳамдигарфаҳмӣ ва созиш байни онҳо қариб ғайриимкон аст. Агар асри XX асри бархӯрди идеологияҳо бошад, пас асри XXI асри бархӯрди тамаддунҳо ва динҳо хоҳад буд.

⁶⁷ Романов Н.А. Политический экстремизм как угроза безопасности России: дис. ... д-ра полит. наук. – М., 1997. – С. 37.

§ 2.4. Масъалаҳои ҳукукии омӯзиши ифротгарии динӣ ва таърихи тақомули он

Дар ИҚШС омӯзиши масъалаи экстремизми динӣ солҳои 70-уми асри XX оғоз гардид. Он давра ба экстремизми динӣ ҳамчун ҳодисае, ки аз марказҳои буржуазӣ-клерикалии хориҷӣ ва унсурони алоҳидаи зиддичамбиятӣ илҳом гирифтаанд, баҳо дода мешуд: «Марказҳои сершумори идеологии империализм на танҳо барои дастгирӣ кардани дин талош доранд, балки инчунин кӯшиш мекунанд, ки диндориро ба вучуд оваранд, ба он фаҳмиши зиддишуравӣ ва миллатчигӣ диҳанд. Аз ин рӯ, ба ифротгароёни динӣ таваҷҷуҳи махсус дода мешуд»⁶⁸. В.Н. Арестов экстремизми диниро «фаъолияти унсурони зиддичамбиятӣ ва мутаассибони алоҳидаи динӣ медонанд, ки дар паси дин пинҳон мешаванд, барои ба шуури диндорон ворид намудани ақидаҳои буржуазӣ-клерикалӣ, ки дар заминаи вазъияти бухрони дин дар ИҚШС ба вучуд омада буд, дар ақидаҳои зиддичамбиятӣ ва кирдорҳое, ки аз тарғиботи империалистӣ илҳом гирифта, манфиатҳои империализми ҷаҳониро дар муқобили вай бо сотсиализм ифода мекунанд»⁶⁹. Чунин чорабиниҳо аз сохтакорӣ кардани асосҳои илмӣ сиёсати КПСС ва Давлати Шуравӣ нисбат ба дин, калисо ва диндорон, таҳриф кардани мақсаду вазифаҳои тарбияи атеистӣ, аз амалиёти зидди чамбиятӣ, ки ба вайрон кардани муносибатҳои муътадил байни давлат ва калисо, барангехтани хусумат миёни муъминон ва кофирон нигаронда шудааст, иборат аст. Ин кӯшишҳои дар шуур, психология ва рафтори диндорон ҷорӣ намудани фаҳмиши буржуазии озодии вичдон, муқобил гузоштан ташкилотҳои динӣ ба Давлати Шуравӣ, дар байни диндорону бединҳо ҷудой андохтан, дар байни гурӯҳҳои гуногуни диндорон ихтилоф андохтан мебошанд⁷⁰.

⁶⁸ Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14-15 июня 1983 г. – М., 1983. – С. 60.

⁶⁹ Арестов В.Н. Религиозный экстремизм (содержание, причины и формы проявления, пути преодоления). – Харьков: Вища школа, 1987. – С.34-35.

⁷⁰ Арестов В.Н. Религиозный экстремизм (содержание, причины и формы проявления, пути преодоления). – Харьков: Вища школа, 1987. – С.34-35.

Барои таҳлили пайдоиш ва рушди табиати экстремизми динӣ дар олами ислом ва Тоҷикистон ба сарчашмаҳои таърихи пайдоиши он муроҷиат мекунем.

Асосгузори шаклҳои экстремистӣ ва радикалии мубориша дар ислом дар замони нав Абуалӣ Маудудӣ (1903-1979) ва Сайид Қутб (1906-1966) буданд. Исломигароёни радикал асосан аз рӯи осори инҳо тарбия ёфтаанд. Ҳарду боварӣ доштанд, ки дар ҳаҷон ҳоҳилият реша давондааст, ё моҳияти аслии исломиро мардум наредонанд⁷¹. Консепсияи соҳтори сиёсии ҳомаи мусулмонӣ, ки Сайид Қутб дар китобҳои худ «Адолати иҷтимоӣ дар ислом», «Марҳилаҳо дар роҳ» ва «Зери сояи Қуръон» баён кардааст, ғояҳои асосии ифротгароии динии муосирро дар бар гирифааст. Мавсуф ҳиҳати бо роҳи осоишта амалӣ намудани ғояҳои исломигароиро умед надошт ва ғояи ҳиҳоди ваҳшиёнаро алайҳи муҳолифинаш пеш гирифт. Сабакҳои ҳанги якуми арабу Исроил солҳои 1948-1949-ро омӯхта ва соли 1951 ба ИМА сафар карда, ба ҳулоае омад, ки ҳомаи муосири араб дар ҳолати шабеҳи ваҳшигарии пеш аз ислом (ҳоҳилия) қарор дорад. Барои аз ҳаҳолат берун овардани он дар ҳамоатҳои ҳаификр муттаҳид шуда, аз ҳуни ҳома бо-тинан ҳудо шудан лозим аст. Ин имонро мустаҳкам мекунад ва имкон медиҳад, ки ҳомаи ҳурди воқеан мусулмонӣ, бародарӣ бунёд карда шавад. Пас аз ин, «бародарон» бо истифода аз та-моми усулҳои мавҷуда бояд алайҳи ҳомаи ваҳшиёна ҳиҳод кунанд, то ба сари қудрат бирасанд ва як давлати воқеан исломӣ бунёд кунанд⁷².

Дар байни ифротгароён асарҳои Аҳмад Такиюддин ибни Таймия (1263-1328) ва Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб (1703-1787) машҳуранд. Ба андешаи онҳо, бидуни давлати пурқудрати исломӣ дин дар ҳатар қарор ҳоҳад гирифт. Онҳо муҳолифи ворид кардани ҳар гуна навағниҳои динӣ (бидъат) ба

⁷¹ Левин З.И. Фундаментализм. – М.: Крафт+, 2003. – С. 38.

⁷² Молдалиев О.А. Исламизм и международный терроризм: угроза исламу или угроза исламу? – Бишкек.: «Издательство Фонд им. Ф. Эберта», 2004. – С. 62.

ислом буданд. Назарияи онҳо (дар фаркият аз дигар дидгоҳҳои суннатӣ) принципи интихоботро инкор мекунад.

Ногуфта намонад, ки дидгоҳҳои дигари диншиносон низ вучуд доранд, ки дар бораи ду навъ бидъат дар ислом баҳс мекунанд: бидъати залил – бидъати бад, ки ба Қуръону суннат мувофиқат намекунад ва бидъати ҳасан – бидъатест, ки бо шариат муҳолифат надорад. Имом Шофеъӣ⁷³ гуфтааст, ки бидъат ба ду навъ мешавад: номувофиқ ба Қуръон, суннат, ирсоли саҳобаи паёмбар, иҷмаъ (хулосаи яқдилонаи олимон) ва асарҳо (ривоятҳои олимон) ва мувофиқ ба Қуръон, суннат, иҷмаъ, ки аз роҳи рост ба қач намебарад⁷⁴.

Ибни Таймия тарафдори ақидаи тавҳиди мутлақ, душмани бидъат дар ислом буда, бо парастии авлиё, парастии паёмбар, ҳамчун гуноҳи ширк бо қатъият мубориза мебард. Ба ҳамин далел, ӯ тасаввуфро (тасаввуфи динӣ), ки имкони шафоати авлиёро дар назди Худованд ба таври возеҳ иҷозат медод, маҳкум кард. Ибни Таймия эътиқод дошт, ки мусулмон барои иртибот бо Худо ба миёнарав ниёз надорад. Вай инчунин фатализмро, ки ба суфиён хос аст, наметазирuft, зеро ки асос дар имон – ин амал аст. Ӯ мехост, ки ҷомеа ва давлати мусулмонро бар асоси принципи ҷудо накардани давлат ва дин ислоҳот кунад⁷⁵.

Қобили зикр аст, ки ин ҷараёнҳои ифротии мазҳабӣ аз таълимот ва осори диншиносони номбурда истифода мекунанд, ки дар давраҳои мухталифи таърих бо поксозии он ҳам аз навоарӣ ва ҳам аз қабатҳои баъдӣ, ки дар ҷомеаи мусулмонӣ ворид шуда буданд, барои бозгашт ба меъёрҳои исломи асил даъват мекарданд.

Ба андешаи муҳаққиқин, экстремизми динӣ инчунин ба қудрати мутлақи ваҳӣ илоҳӣ, ки дар навиштаҳои муқаддас ё

⁷³ Имом Муҳаммад ибни Идрис Шофеъӣ асосгузори мазҳаби суннатӣ – мактаби теологӣ ва ҳуқуқии Шофеъӣ мебошад.

⁷⁴ Мирзоев А. Новшества в исламе // Ас-салам. – 2005. – №5.

⁷⁵ Левин З.И. Фундаментализм. – М.: Крафт+, 2003. – С. 20.

дигар матнҳои динии шаръӣ ифода ёфтааст, така мекунад. Дар баробари ин, истифодаи усули нақди мазмун ба матн фаҳмиши қатъии ягонаи онро дар доираи манфиати гурӯҳи муайян ба миён мегузорад, ки ин зидди равиши герменевтикий мебошад, ки тибқи он тафсирҳои зиёди ҳар як матн вобаста аз субъект ва шароит имконпазир аст. Ба ибораи дигар, экстремизми динӣ «имонро ба амал васл намуда, онро аз доираи боварии ботинӣ ба олами шаклӣ интиқол дода, ҳамагуна рафтори зоҳириро барои ҳукм ва куфр эълон кардан асос дониста, таъбир ва фаҳми онро аз доираи мафкураи дигарон ва қудрати Худованд берун меҳисобанд», ки дар амал боиси тақозои қабули тафсири ҳуди раҳбаронаш ба унвони ҳақиқати ягонаи бебаҳс ва мутаносибан муҳолифи гуногунии афкор гардида, боиси сар задани ҳолатҳои муноқиша мегардад.

Зухуроти ғайриқонунии экстремизми динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки он яке аз зухуроти манфии иҷтимоӣ буда, ба поймол гардидани ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон нигаронида шудааст. Ҳамин тариқ, Эъломия оид ба барҳам задани ҳама шаклҳои таҳаммулнопазирӣ ва таъбиз дар асоси дин ё эътиқод, ки бо қатъномаи Маҷмааи Умумии СММ эълон шудааст (моддаҳои 1, 2), гуфта мешавад, ки ҳеҷ кас набояд тахти фишор қарор дода шавад, ки озодии ӯро ба дин ё эътиқоди интиҳобкардаи худ дошта бошад ва озодии эътиқод ба дин ё изҳори эътиқод танҳо бо маҳдудиятҳои, ки қонун муқаррар кардааст ва барои ҳифзи амнияти ҷамъиятӣ, тартибот, саломатӣ ва ахлоқ, баробар ба ҳукуку озодиҳои асосии дигарон заруранд ва дар асоси дин ё эътиқод аз ҷониби ягон давлат, муассиса, гурӯҳи шахсон ё шахсони алоҳида мавриди таъбиз қарор намегирад⁷⁶.

⁷⁶ Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. - Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. // Религия и закон. Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в странах СНГ и Балтии. Сб. правовых актов / Сост. А.О. Протопопов. – М.: Юриспруденция, 2002. – С. 22-23.

Ба гуфтаи В. Бурковская, экстремизми динӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, ҳолати махсуси шуури намояндагони як ҷомеаи муайяни динӣ мебошад, ки ба он эҳсоси арзиши олии ғояҳои эътирофшуда, тобеияти куллии бечунучарои ҳаёти шахс ба татбиқи онҳо; инкори имконияти дигар, ҷаҳонбинии хуб ҳос аст. Аз ин мавқеъҳо ин тоифаи одамон ба ҷомеа, арзишҳои маънавию ахлоқии мавҷуда баҳо медиҳанд. Аз ин рӯ, экстремизми динӣ дар атрофи худ фазои ташаннуҷи иҷтимоиро ба вучуд оварда, дар ҳолатҳое, ки дар доктрина даъватҳо ба содир намудани кирдорҳои муайяни ғайриқонунӣ мавҷуданд, ба омилҳои тавоноии криминогенӣ табдил меёбад⁷⁷.

Ба андешаи коршиносон, созмонҳои экстремистӣ дар қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ барномаи хоси худро доранд, ки тибқи он идеология ва ҳадаф барқарорсозии тарзи ҳаёти исломӣ тавассути эҷоди як низоми давлативу ҷамъиятии навӣ «хилофат» мебошад, ки қудрати иҷро намудани «тамоми фармудаҳои ислом»-ро дорост. Барои расидан ба ин ҳадаф сарнагун кардани сохти конституционии мавҷуда, аз байн бурдани тартиботи ғайриисломӣ, паҳн кардани рисолати ислом дар саросари ҷаҳон тавассути даъвати ҷиҳод ва таъсиси хилофат дар назар дошта мешавад. Дар ин барномаҳо ҳамчунин гуфта мешавад, ки агар имкони аз байн бурдани ҳоким вучуд дошта бошад ва эҳтимоли аз байн рафтани бартарӣ дошта бошад, муслмонон муваззафанд силоҳ ба даст гирифта, барои хифзи амнияти милли мубориза баранд. Ин ҳолат, бешак, даъват ба сарнагун сохтани ҳокимияти қонуниро дорад, ки ҷинойт аст ва муҳолифи раъи мардум мебошад. Ифротӣ ҳатто шаклҳои идораи ҷумҳурӣ ва дунявиро умуман қабул надоранд, аз ин рӯ дар барномаҳои худ таъкид мекунанд, ки «дар айнаи замон минтақае, ки ҷумҳурӣ ҷойгир аст, як қисми сарҳади бесуботӣ, минтақаи тақсимои доираҳои нуфуз ва муҳити мусоид барои

⁷⁷ Бурковская В.А. Юридическая наука и практика. Религиозный экстремизм и меры по предупреждению его криминальных проявлений. – Электронный ресурс: Режим доступа: <http://pravgos.narod.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

терроризми байналмилалӣ, экстремизми динӣ ва қочоқи маводи мухаддир мебошад»⁷⁸. Ин ҳолат баръало гувоҳи он аст, ки ифротӣён бар зидди низом, тартибот ва амнияти миллии кишварҳо ва давлатҳои милли буда, мақсад ва ҳадафи аслиашон дарёфти пойгоҳи мувофиқи амалҳои ҷиноятӣ ва манфиатҳои молиии худӣ онҳост. **Барои онҳо дин ва эътиқод дар асл ҳеҷ қиммате надошта, ҳамчун восита хизмат мекунад.**

Бояд гуфт, ки мафҳум ва хусусиятҳои падидаи экстремизми динӣ дар қонунгузориҳои давлатҳои узви ИДМ аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои наздик якранг карда шуд.

Яке аз санадҳои байналмилалӣ, ки қонунгузориҳои кишварҳои ИДМ-ро ҳангоми муайян кардани мафҳуми «экстремизм» ва зухуроти он роҳнамоӣ кардааст, Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм мебошад. Конвенсияи мазкур аввалин намунаи муттаҳидсозии байналмилалӣ мафҳуми «экстремизм» гардид.

Тибқи зербанди 3, банди 1, моддаи 1-уми ин Конвенсия, ифротгарой ҳама гуна амалест, ки ба ғасби маҷбурии ҳокимият ё зӯран нигоҳдории ҳокимият, инчунин бо роҳи зурӣ тағйир додани сохтори конститусионии давлат, инчунин таҷовузи зуроварона ба амнияти ҷамъият, аз ҷумла, ба мақсадҳои дар боло зикршуда ташкил намудани гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ ё иштирок дар онҳо, равона шудааст⁷⁹.

Бояд гуфт, ки тибқи ин конвенсия, экстремизм ҷиноят махсуб мешавад. Чунин ба назар мерасад, ки ин фаҳмиши экстремизм ба мазмуни этимологии ин вожа, яъне ақидаҳои ифротӣ мувофиқат намекунад. Шояд муаллифони Конвенсия мазкур танҳо мехостанд ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистиро номбар кунанд.

⁷⁸ Концепция национальной безопасности. – Утв. Указом Президента КР от 13 июля 2001 года УП №221. – Бишкек: «Токтом», 2005.

⁷⁹ Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 14 июня 2001 года / Электронный ресурс: Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 20.01.2024).

Илова бар ин, экстремизм баъзан бо хусусиятҳои хоси терроризм тавсиф мешавад. Дар боло ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар баёни ифротгарой ва терроризм ҳеҷ тафовуте гузошта нашудааст. Аксаран дар адабиёт, ҳатто адабиёти илмӣ, мафҳумҳои «экстремизм» ва «терроризм»-ро ҳамчун муродиф медонанд, ҳарчанд моҳияти гуногун доранд.

Ба андешаи мо, мафҳуми «экстремизм» аз ҷиҳати мазмуни худ нисбат ба мафҳуми «терроризм» хеле васеътар аст, зеро охирин зухуроти ифротӣ экстремизм буда, созмонҳои экстремистӣ ё экстремистони алоҳида тавассути терроризм ба ҳадафҳои худ ноил мегарданд. Экстремизм мавҷудияти як навъ идеология, асоснокии назариявии истифодаи зӯровариҳо пешбинӣ мекунад, гарчанде ки баҳс аксар вақт ба ақидаҳои эҳсосотӣ, на ратсионалистӣ дар бораи ҷаҳони атроф асос ёфтааст. Терроризм дар аксари мавридҳо ҳамчун низоми амалҳо баромад мекунад, ки одатан ба идеологияи ифротӣ асос ёфтааст. Аммо ифротгарой танҳо бо пешниҳоди ҳама гуна мафҳумҳои назариявӣ маҳдуд намешавад. Он инчунин амалҳои муайянеро дар назар дорад, ки аксар вақт иҷборан ба ноил шудан ба ҳадафҳои муқарраршуда нигаронида шудаанд. Терроризмро метавон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи (ҳарчанд ҳатмӣ набошад) экстремизм, зухуроти равшантарин ва муассири он дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҷомеа муаррифӣ кард⁸⁰.

Ба гуфтаи собиқ прокурори генералии Федератсияи Русия В.В. Устинов, терроризм ҳамчун як намуди ифротгарой амал мекунад ва мушкilot дар таснифи терроризм бевосита ба проблемаи ҷудо кардани терроризм ва экстремизм алоқаманд аст⁸¹.

⁸⁰ Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом. Уголовно-правовые и криминологические меры: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону. 2003. – 217 с.

⁸¹ Устинов В.В. Экстремизм и терроризм. Проблемы разграничения и классификации // Рос. юстиция. – 2002. – №5. – С. 34.

§ 2.5. Оид ба табиати ҳукукии иртиботи ифроти динӣ бо терроризм

Таҳлилҳо собит меаноянд, ки ифроти динӣ дар вақтҳои охир дар иртиботи қавӣ бо терроризм зухур менамояд. Метавон гуфт, ки чунин қаробат аз умумияти мафҳумҳои «терроризм» ва «экстремизм» ҳамчун ҷинойтҳои ҳадафмандона сарчашма мегиранд. Аммо дар баробари ин бояд эътироф кард, ҳар як аз падидаҳои ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун объекти мустақили таҳқиқот баромад мекунад.

Экстремизми динӣ фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ё дигар ташкилотҳо ё шахсони алоҳида мебошад, ки бо риояи шаклҳои шадиди тафсири таълимоти динӣ, инкор кардани дигар меъёрҳо ва қоидаҳои дар ҷомеа қабулшуда, аз ҷумла ғайриқонунӣ паҳн кардани ақида ва таъсири онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои тундрав аксаран ғайриқонунӣ усулҳои ноил шудан ба ҳадафҳои худ тавсиф мешавад. Дар асоси таърифҳои дар боло зикршудаи экстремизми динӣ, мо метавонем хусусиятҳои асосии онро муайян кунем:

– мавҷудияти ифрот дар ақидаҳои мазҳабӣ ва кирдорҳои пайравонаш;

– рад кардани ақидаҳои дигари динӣ ё низоми дигари ақидаҳои динӣ, ки асосҳои идеологии роҳи усулҳои якхелаи ҳалли муносибатҳои динӣ мебошанд;

– шарҳи сарчашмаҳои диние, ки усулҳои радикалӣ ва ҳаробиоварро дар ҷараёни татбиқи ғояҳои динӣ ва экстремистии динӣ ташвиқ ё асоснок мекунад;

– истифодаи таъсири мушаххаси таблиғотӣ, бо истифода аз нуфузи шахсиятҳои динӣ барои ба тарафи худ ҷалб кардани оммаи васеъ ба амал бароварда мешаванд⁸². Бояд гуфт, ки вижагиҳои номбаршуда хусусиятҳои хосс мебошанд, ки ҳамаи намудҳои ифротгароиро муттаҳид менамоянд, вале дар айни замон онҳо мукамал нестанд.

⁸² Ин аломат бештар ба фаъолияти ҷараёнҳои экстремизми динӣ, ки бо фундаментализми исломӣ алоқаманданд мебошад, хос аст, ки айни замон дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ривож ёфтаанд.

Холо дар қаламрави ҷумҳурӣ фаъолияти ҷинояткоронаи 28 созмони байналмилалӣи экстремистӣ, аз ҷумла «Ҳизб-ут-таҳрир» ва «Наҳзати исломӣи экстремисти террористӣ» ба қарори Суди Олӣ манъ гардида, фаъолияти ғайриқонунӣи гурӯҳҳои хуфтаи онҳо зери таваҷҷуҳи таъкиботии мақомот қарор доранд. Зеро ячейқаҳои онҳо то ба ҳанӯз ба амният ва суботи кишвар таҳдиди бевосита доранд. Фаъолияти ҳизбҳои ифротӣи террористӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунғузорӣ манъ аст. Сабаби аз қайди давлатӣ нагузаштани ҳизбҳои ифротӣ аз он иборат аст, ки онҳо моҳияти ғайриқонунӣ дошта, барномаю таълимоташон ба Конституция ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» муҳолифат мекунад.

«Ҳизб-ул-таҳрир-ал-Исломӣ» ё тарҷума аз арабӣ «Ҳизби озодии ислом» ҳизби суннимазҳабӣи ифротӣ ва тундрав буда, соли 1952 аз ҳаракати исломӣи «Бародарони мусулмон» чудо гардида, дар шаҳри Қудси давлати Фаластин аз ҷониби қозии шариатӣ — Тақийуддини Набхонӣ ташкил дода шудааст. Мақоми баландтарини ҳизбӣ ё ба истилоҳ роҳбари ҷаҳонӣи ҳизб «Амир-ул-аъзам» ном дошта, дар ин вазифа аз соли 1952 то соли 1977 ҳуди Тақийуддини Набхонӣ будааст.

Ин ҳизб Маркази стратегӣи худро дар шаҳри **Лондон (Британияи Кабир)** ва **дафтари котиботашро дар шаҳри Брюссел (Белгия)** таъсис додааст. Таваҷҷуҳ шавад ба макони таъсис ва нуруи сиёсӣ гирифтани ин ҳизбҳои сиёсӣи террористӣ, ки хонаи мардуми муслмонроо ноором кардаанд. Баъд аз ҳамлаҳои террористӣи моҳи сентябри соли 2001 дар ИМА, ин намояндагӣҳо бо ном расман баста шудаанд.

Сарчашмаҳои моддӣи «Ҳизб-ут-таҳрир» аъзоҳаққӣ, фуруши адабиёти ҳизбӣ барои мутоилаи иловагӣ, фаъл кардани ширкатҳои тичоратӣи қонунӣ бо истифода аз маблағҳое, ки аз роҳбарияти ҳизбии хориҷӣ фиристода мешаванд, ба ҳисоб мераванд. Аз рӯи маълумотҳои тасдиқшуда, ин ҳизб аз хориҷа, аз тарафи **гурӯҳҳои зиддиисломӣ**

бо мақсадҳои муайяни геополитикӣ низ дастгирӣ ва сармоягузорӣ мешавад.

Мақсади «Ҳизб-ут-таҳрир» барпо кардани давлати демократии исломӣ – Хилофот дар тамоми ҷаҳон дар шакли аввалин он, яъне дар шакле, ки дар давраи пайғамбар Муҳаммад (с) дар асри VII-и мелодӣ вучуд дошт, бо роҳи барҳам додани ҳамаи давлатҳои куфр ба шумор меравад. Мувофиқи адабиётҳои ҳизбӣ, «Ҳизб-ут-таҳрир» бояд дар барпо кардани Хилофот се давраро паси сар кунад. **Давраи аввал** – богзашт ном дошта, аз ҷустуҷӯи одамон ва ба ҳизб ҷалб кардани онҳо, ташкили халқҳои ҳизбӣ иборат аст. **Давраи дуюм** – ҳамкорӣ бо Умма, дар байни аҳоли паҳн кардани ғояи Хилофатро дар назар дорад. **Давраи сеюм** – Умма, ки зери роҳбарии ҳизб амал мекунад, ҳокимиятро соҳиб шуда, дар ҳама ҷо тартиботи исломиро ҷорӣ мекунад ва давлати исломиро дар ҳамон шакле, ки дар асри VII пайдо шуда буд, барпо менамоянд⁸³. «Ҳизб-ут-таҳрир» ғояҳои утопии исломи сиёсиро паҳн карда, пешниҳод мекунад, ки мушкilotи иҷтимоӣ (фасод ва факр) танҳо тавассути татбиқи қатъии шариат аз байн бурда мешавад. Дар аввал чунин мешуморанд, ки як варианти гузариш имконпазир аст – ташкили хилофат дар як давлати ягона ва сипас дар сатҳи ҷаҳонӣ паҳн кардани он⁸⁴. Аммо воқеият ин аст, ки пайравони ин ҳизбу ҳаракатҳо ба сари мардуми мусулмони олам ба ғайри бадбахтиҳо, нооромӣҳо ва сарсонӣҳо саргардонӣҳо натиҷаи дигаре надода истодаанд. Бадбахтии бештар он аст, ки онҳо дар дасти душманони миллату халқиятҳои мусулмон ҳамчун омили нооромӣ ва муташанниҷии мардуми Шарқ хизмат карда истодаанд.

Сардори Маркази зиддитеррористии ИДМ генерал-майор Б. Милников «Ҳизб-ут-Таҳрир»-ро ҳамчун «ташкilotи байналмилалӣ террористӣ, ки ба амнияти на танҳо Федератсияи

⁸³ Сомонаи расмӣи Ҳизб-ут-Таҳрир. Ниг.: <http://www.hizb-ut-ahrir.org> (санаи мурочиат: 12.04.2003).

⁸⁴ Сомонаи расмӣи Ҳизб-ут-Таҳрир. Ниг.: <http://www.hizb-ut-ahrir.org> (санаи мурочиат: 12.04.2003).

Русия, балки ба амнияти кишварҳои узви ИДМ таҳдид мекунад» муаррифӣ кардааст. Вазорати корҳои хориҷии Россия ин созмонро «радикалтарин ва тавтиаангезтарин сохтори ифротӣ, ки аз ҷониби марказҳои хориҷӣ тарҳрезӣ ва маблағгузорӣ мешавад ва тарҳҳои исломисозии тадриҷии Русия ва кишварҳои ҳамсояро дунбол мекунад» номидааст. «Ҳизб-ут-Таҳрир» «ба сохтори конститутсионии давлатҳо таҷовуз мекунад» ва «гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ ташкил мекунад ва инчунин дар онҳо ширкат мекунад»⁸⁵. Ва нисоят «Ҳизб-ут-Таҳрир» ба феҳристи созмонҳои вориди шудааст, ки Суди олии Русия террористӣ эътироф кардааст⁸⁶.

Қ. Муҳаббатов фаъолияти «Ҳизби озодихоҳ» дар Тоҷикистонро омӯхта ба хулосае омад, ки аъзоёни «Ҳизб-ут-Таҳрир» мехоҳанд ба забони модарии худ, ки пояи ҳар як давлату миллат аст, зарба зананд – пешниҳод шудааст, ки «забони расмӣ хилофати ҷаҳонӣ танҳо забони арабӣ қорӣ карда шавад, ки яке аз шартҳои асосии он Шариат мебошад». Ҳамин тариқ, ба қавли муаллиф, «таҳрирчиён» на танҳо ба сохтори конститутсионии давлатдорӣ кишварҳои ҷаҳон, зидди истиқлолият, демократия, мақоми ҳуқуқӣ ва тарзи ҳаёти дунявии онҳо муҳолифат мекунанд, инчунин зидди муҳаббат ба Ватан, ҳувияти миллӣ, ифтихори миллӣ, забони модарӣ, анъанаҳои мардумӣ ва ҳастии давлатҳои миллӣ мебошанд»⁸⁷.

Ҳамин тариқ, фаъолияти «Ҳизб-ут-Таҳрир» боиси нигарониҳои давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон, пеш аз ҳама, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки барои муқовимат ба зуҳуроти хатарноки ифротгаро-

⁸⁵ Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – С. 150.

⁸⁶ 28 июля 2006 г. "Российская газета" опубликовала список 17 организаций, признанных Верховным судом РФ террористическими. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. N 1014-р). См.: Российская газета. 2006. 28 июля.

⁸⁷ Муҳаббатов Қ. М. Социально-политические факторы образования религиозно-политической организации «Хизб-ут-Таҳрир» и ее реакционная сущность (по материалам Таджикистана): автореф. дис. ...канд. полит. наук. – Душанбе, 2004. – С. 13.

ии динӣ тадбирҳо меандешанд, гардидааст. Бояд таъкид кард, ки созмонҳои ифротгаро на танҳо бо давлат, балки бо ҳастии халқу миллатҳо, ба бовару эътиқоди мардумон низ низоъ ва бархӯрд доранд.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳлили вазъи ҷомеа ҳатарҳои зерини экстремизми диниро муайян кардан мумкин аст:

– вайрон кардани сулҳу озоиши байни динҳо. Сарчашмаи чунин ҳатарҳо – таҳаммулнопазирии мазҳабӣ, таассуби динӣ ва бисёрии ҷараёнҳои тундравии динӣ;

– даҳолати ғайилонаи дин ба ҳаёти сиёсии мамлакат. Ҳанӯз дар марҳилаҳои нахустини нахзати исломӣ як гурӯҳ роҳбароне пайдо шуданд, ки ақидаи барои дин ё он ҷумҳурӣ ба сифати дини давлатӣ эътироф намудани ислом ба хоҳири зиндагӣ кардан аз рӯи қонунҳои ислом тарафдорӣ мекарданд;

– низоъҳо ва зиддиятҳои байни миллатҳо. Вақте мафкураи қуҳна нуфузи ҳудро аз даст дода, мафкураи наву тоза ташаққул меёбад, эҳёи ҳудушносии миллӣ ба вучуд меояд. Дар баробари ин, расму оинҳои динӣ ҳамчун рамзҳои миллӣ: фарҳанги миллӣ, забон ва анъанаҳо беш аз пеш муаррифӣ мешаванд. Ба гуфтаи муҳаққиқи амрикоӣ Д.Э. Вуд, «қариб дар тури тамоми таърихи башарият дин асоси мушаххасоти қабил, миллат, ҷамоа буд ва ин ҳуввияти динӣ қомилан асоси ҷудошавии миллат, қабил, ҷомеа аз ҷаҳон ва сабаби муноқишаҳои байни гурӯҳҳо, масалан, исроилиён бо қанъониён, масеҳиён бо румиён, мусулмонон бо яҳудиён, сикхҳо бо ҳиндуҳо, қатоликҳо бо православҳо ва протестантҳо бо қатоликҳо буд⁸⁸.

Омили муҳолифат ва бартарӣ яке аз ҷузъҳои асосии низоъҳои қавмӣ мебошад, ки чун қоида, тобиши мазҳабӣ дорад. Сиёсати динӣ ба сиёсати миллӣ таъсир мерасонад. Агар озодии вичдон сарқӯб шавад ва ба омили динию қонфессиявӣ даҳолат қарда шавад, пас ин ба омили қонфессиявӣ, ба муносибатҳои байни миллатҳо таъсир мерасонад. Бинобар ин,

⁸⁸ НГ. 2003. 2 апрел

таъбизи мазҳабӣ ва таҳаммулнопазирӣ ногузир таъбиз ва таҳаммулнопазирӣ миллиро ба вучуд меорад. Сабабҳои низоъҳои байни миллатҳо ва нооромӣҳои оммавию ба назар гирифта, А.Ф. Майдиқов таъкид мекунад, ки зухуроти ифротгароии ҷамоатҳои гуногуни динӣ дар қатори сохторҳои ҷамъиятии милли ва минтақавӣ, ки бо роҳи ғайриқонунӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ ноил мешаванд, дар ҷои аввал қарор доранд⁸⁹.

– ғайрӣ шудани сектаҳои тоталитарӣ харобиовар. Марказҳои протестантии хориҷӣ бо истифода аз имконоти фаровони молӣ созмонҳо таъсис дода, бо баҳонаи расонидани кумакҳои хайрия (тибб, фарҳанг, маориф) дар минтақаҳои гуногуни давлатҳо ғайриқонунӣ рӯзафзунӣ таълимотӣ мебаранд. Дар шароити муайян, онҳо метавонанд дар шакли амалҳои гуногуни ғайриқонунӣ ҳашмигиро нишон диҳанд.

Аммо, ба гуфтаи баъзе муаллифони, тамоми маҷмуи ҷараёнҳои нави диниро махсусан ба сектаҳои харобиовари тоталитарӣ нисбат додан душвор аст. Шартӣ зарурии ба ин категория мансуб намудани ягон созмони нави динӣ таҳлили муфассали маҷмуи хусусиятҳои характерноки ин ҳаракатҳо мебошад, ки имкон медиҳад онҳоро аз тамоми гуногунии «динҳои нави»-и мавҷуда барои таъсис ва муайянкунии минбаъдаи онҳо, дараҷаи ҳавфи иҷтимоии онҳо, фарқ гузоранд⁹⁰.

Ассотсиатсияи динии харобиовар (секта, сектаи харобиовар) ҳамчун ташкилот ё гурӯҳи тамоюли динӣ фаҳмида мешавад, ки дорои хусусиятҳои зерин мебошад:

– ҳолати мутаносиби маънавӣ ва равонӣ шахс, инчунин анъанаю фарҳанги эҷодӣ, меъёрҳои иҷтимоӣ ва тамоми ҷамъиятро вайрон мекунад;

⁸⁹ Майдиқов А.Ф. Межнациональные конфликты как фактор дестабилизации обстановки в стране // Участие органов внутренних дел в предупреждении и разрешении межнациональных конфликтов: Матер. науч. - практ. конф. – М.: Академия МВД России, 1993. – С. 14.

⁹⁰ Ниг.: Гвоздев А.М. Понятие и общественная опасность тоталитарных сект // Правовые проблемы борьбы с правонарушениями в России: Матер. межрег. науч.- практ. конф. – Барнаул.: Изд-во ААЭП, 2003. – С. 32.

– бе розигии ихтиёрӣ ва огоҳона нисбати шуур, рафтор ва ҳаёти шахсони дигар барои ташаккул ва нигоҳ доштани ҳолати вобастагии ғайритабӣӣ ва ғайриқонунӣ дар онҳо зӯрвариӣ пинҳонии равониро амалӣ намояд;

– тавассути пайравони ба ӯ содиқ ва вобастаи ӯ (тарафдорони ғаюри мазҳаб) барои дастбӣ ба қудрати ғайриқонунӣ ва сарват меқӯшад⁹¹.

Хавфи пайдоиши сектаҳои харобиовар аз майлҳои ҷиноятии ҳаёти ботинии пайравони онҳо, зомбикунонӣ (яъне ташаккули шуури комилан идорашаванда)-и аъзои онҳо, шаклҳои амал бар зидди динҳои анъанавӣ ва дигар мазҳабҳо ва усулҳои ҷалби диндорон бармеояд⁹².

Олимон фаъолияти сектаҳои харобиовари тоталитариро омӯхта, махсусан сектаҳои тоталитарии ваҳширо таъкид мекунамд, ки бо хусусиятҳои зерин фарқ мекунамд:

– бечунучаро, чун дар сохторҳои ҷиноятӣ тобеъ будан ба роҳбар, ки одатан ҳокимияти мутлақи худро ба мақсадҳои ғаразнок истифода мебарад;

– бо ин мақсад оила ва умуман муҳити иҷтимоии камбағалонро, ба воситаи аз назар дури сиёсати давлат табдил медиҳанд;

– ба мақсадҳои зиддиҷамъиятӣ (терроризм, тамаъ, тарсондан ва ғайра) бо манфиатҳои ғаразнок истифода бурдани аъзоёни секта⁹³. Илова бар ин, ба гуфтаи Г.В. Костилева, «ҳамаи гурӯҳҳои (сектаҳои) тоталитарӣ дорои идеологияи мисантропии худ, қонунҳои бераҳмона ва иерархияи бераҳмона мебошанд. Онҳо бо дараҷаи баланди хавфнокӣ фарқ мекунамд. Хусусияти ҷудонашавандаи фаъолияти баъзеи онҳо қурбо-

⁹¹ Кильмашкина Т.Н. Религиозные конфликты: Лекция. – М.: Академия управления МВД России, 2003. – С. 27.

⁹² Ҳамон ҷо. – С. 32.

⁹³ Бестужев-Лада И.В. Диалог между религиями: возможен ли? Нужен ли? // Вопросы философии. – 2002. – №4. – С. 65.

ниҳои маросимӣ мебошанд, ки онро мубориза бар зидди камбудииҳои рӯҳонӣ меноманд»⁹⁴.

Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон созмонҳои экстремистии динӣ бештар аз усулҳои зӯрварӣ истифода бурда, ба қорҳои табиғотӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунамд. Аъзоёни ин ташкилотҳо дар саросари ҷумҳурӣ ба таври махфӣ ва ё тавасути воситаҳои иттилоотӣ маводу адабиёти экстремистии диниро паҳн карда истодаанд.

Таҳлили фаъолияти сохторҳои ташхисӣ гувоҳи он аст, ки аз 100% маводи пешниҳодгардида дар соли 2023 тақрибан дар 75 % онҳо аломатҳои ифротгарии тундравии динӣ ба назар мерасад. Ин нишондиҳанда нигароникунамда аст. Ифротгарии мазҳабӣ дар қаламрави Тоҷикистон бештар дар шаклҳои зерин зоҳир мешавад:

- барангехтани кина ва адоват ё таҳқири ҳиссиёти шахрвандон вобаста ба эътиқоди динии онҳо;

- фаъолияте, ки ба вайрон кардани низоми дунявиро сиёсии ҷамъият ва ба вучуд овардани давлати руҳониён нигаронида шудааст;

- мубориза барои муқаррар намудани ҳокимияти намоёндагонӣ як конфессия (дин) дар тамоми мамлакат ё як қисми он;

- беқурбқунонӣ ва инкорнамоии арзишҳои миллӣ ва дунявӣ;

- фаъолияти сиёсӣ, ки аз хориҷи кишвар амалӣ мегардад, ки ба вайрон кардани тамомияти арзии давлат ё сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ нигаронида шудааст;

- ҷудоихоҳӣ, ки бо ақидаҳои динӣ асос ёфтааст;

- хоҳиши ҷорӣ намудани таълимоти муайяни динӣ ҳамчун идеологияи давлатӣ.

Ҳангоми баррасии аломатҳои эстремизми динӣ бояд ба назар гирифт, ки дар байни пайравони он мазҳаби амиқ ҳастанд, нафароне, ки бовар доранд, вале имони ҳақиқӣ надо-

⁹⁴ Костылева Г.В. Методика расследования убийств, связанных с исполнением религиозного обряда: дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 27.

ранд, танҳо онҳое ҳастанд, ки бо сабабҳои муайян ба намоиш мегузоранд. Дар байни онҳо радикалҳо низ ҳастанд, ки ақидаи худро барномаи бевосита мувофиқи қонунҳои дини худ ба тартиб андохтани олами иҷтимоӣ мешуморанд ва тайёранд, ки барои амалӣ гардондани он ҳар як воситаи қатъиян истифода баранд. Дар байни диндорон ақалияти худро ташкил медиҳанд, вале ба далели афзудани фаъолият, муташаккилӣ ва омодагӣ ба андешидани ҳар гуна чора ва қурбониҳо баҳри пойдор гардидани эътиқоди худ кӯшиш менамоянд. Инчунин қобилияти истифода бурдан дар зери парчами ҳимояи ҳамакидаҳо, кӯчақтарин поймолкунии одамони эътиқоди худро аз ҷониби мақомоти ба ҳангоми сиёсӣ тақдир додан, ҷонибдорони дигар динҳо ё муҳолифони эътиқоди диниро ба ҳамкорӣ хондан; ва дар сурати номуваффақӣ ба душманӣ ҳукм кардани онҳо.

Экстремизми динӣ аз зухуроти дигари ифротгароӣ бо он фарқ мекунад, ки ҷонибдорони он нисбат ба ҳар касе, ки ақидаи онҳо, аз ҷумла, ба ҳамакидаҳо яқдил нестанд, таҳаммулнопазирии шадид доранд. Чунон ки дар боло қайд карда шуд, онҳо тайёранд зуроварӣ, бераҳмӣ ва таҷовузкориро яққоя бо демагогия истифода баранд. Дар бораи зухурот ва ифротгароии динӣ А. Игнатенко сухан ронда, бар ин назар аст, ки гурӯҳҳои салафии тундрав (фундаменталист) аз дигарон бо он фарқ мекунанд, ки дар таълимоти онҳо, ки маърифати худро ягона тафсири дурусти ислом медонанд, ду муқаррароти ҳатмӣ ва низомсозе, ки ба салафия хос аст, вучуд дорад – дар бораи тақфир ва ҷиход. Тақфир иттиҳом ба куфр (ба забони арабӣ – куфр, бедин) алайҳи ҳамаи онҳое, ки бо салафӣҳои тундрав муҳолифанд. Муҳим он аст, ки ҳадафҳои аслии тақфир мусулмонон бошанд. Яъне салафӣҳо ва пайравони онҳо ҳама мусулмононро кофир эълон мекунанд, ки ба таъбири мушаххаси ислом, ки салафӣҳо онро ягона дуруст эълон мекунанд, пайравӣ намекунанд. Мусулмононе, ки салафӣҳо ва пайравони онҳо ба куфр муттаҳам мекунанд, ба гуфтаи ҳуди салафӣҳо мақоми

муртад доранд, яъне мардуме ки мусалмон буданд ва баъдан исломро тарк карданд⁹⁵.

Ҳамин тарик, экстремизми динӣ дар низоми ҷамъиятию сиёсӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Ин далели иртиботи экстремизми динӣ бо падидаҳои гуногуни манфии ҳаёти ҷомеа мебошад. Экстремизми динӣ на танҳо ба барангехтани адовати динӣ ва амалҳои террористӣ, балки ба муомилоти ғайриқонунии аслиҳа ва маводи муҳаддир низ оварда мерасонад. Он бо ҷинояткориҳои муташаккил хеле ҷаҳолиро пайваст мешавад.

§ 2.6. Оид ба манбаъҳои даромади ифротӣ динӣ

Ба гуфтаи коршиносони ИДМ, манбаи асосии маблағгузориҳои Толибон даромади мафия аз ҳисоби маводи муҳаддири Афғонистону Покистон буд, ки солона беш аз 10 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Як қисми онҳо барои амалиёти террористӣ дар минтақа ҷудо карда шудаанд. Исломгароён дар аввал пинҳон доштанд, ки ба тичорати маводи муҳаддир даст доранд, баъд ба гуфтани он, ки маводи муҳаддир ҳам чиҳод бар зидди кофирон аст: аввалан, мавод ба кофирон меравад; дуюм ин ки барои ҷанг бо кофир яроқ меҳаранд⁹⁶ ин асрори худро боз намуданд. Як сарчашмаи бениҳоят нагини дастгирии ифротӣ динӣ мутаассифона, неруҳои ҷосусии қудратҳои бузурги олам ба шумор мераванд. Террористу ифротӣ динӣ то ҷое дастпарварони кишварҳои бузурги оламанд, ки мақсадҳои муайяни геополитикӣ дошта, думболи манфиатҳои молию пулии худ саргардонанд.

Пажӯҳишгари мушкilotи нашъамандӣ А. Зеличенко қайд мекунад, ки ҷунбиши Толибон, ки соли 1994 барои қудрат дар Афғонистон муборизаи мусаллаҳона оғоз намуда, дар охири

⁹⁵Игнатенко А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2. – С. 124.

⁹⁶ Молдалиев О.А. Исламизм и международный терроризм: угроза исламу или угроза исламу? – Бишкек.: «Издательство Фонд им. Ф. Эберта», 2004. – С. 131.

соли 1996, 90%-и қаламрави кишварро таҳти назорати худ қарор дод, мавқеи хеле дутарафаро нисбат ба истехсоли маводи муҳаддир ишғол кардааст. Толибон парвариши густурдаи кӯкнор, коркарди хоми афюн ба ҳероин ва қочоқи маводи муҳаддирро ташвиқ ва амалан қонунӣ карда, онро ба як воситаи таъсири сиёсӣ ба «кофирон» табдил дода, терроризми мусаллахро бо терроризми наркотерроризм муттаҳид мекарданд. Ҳамзамон, речаи Толибон эълон дошт, ки ният дорад идеяи мубориза бо нашъамандии «зиддиисломӣ»-ро ба таври қатъӣ амалӣ созад ва ин идеяро ба мавзуи муомилоти сиёсӣ барои эътироф аз ҷониби кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ табдил диҳад. Ҷунбиши Толибон ҳамчун ягона нерӯи қонунии сиёсӣ, аз ҷониби ҳуди онҳо ҷунин вонамуд мегардад, ки ақидаи тамоми мардуми Афғонистонро баён мекунад⁹⁷.

Вале дар асл омадани маротибаи дуюм ба сари қудрат аз ҷониби онҳо ва пасманзари ҳунини он нисбат ба аққалиятҳои дигари миллий шаҳодат бар он дорад, ки терроризм ва ифротгарии динӣ дар замони муосир паҳноӣ мусоиди миллий пайдо кардааст. Мо дар мисоли Ҳукумати толибон як феномени нави махлутгардиини афқору омили динӣ сиёсӣ, ифротӣ, қудрати миллий ва воситаи мудҳиши харобкунандаи авзои мафкуравиини минтақаро эҳсос мекунем, ки имкон дорад дар ҳар лаҳза ба суботи Ховари Миёна латмаи марговар занад. Вактҳои охир барномарезии ҳукумати нави муллоҳои сиёсӣ, ки таҳти дастгирии хоҷагони ғурехта ба масъалаҳои баҳсноки марзию обёриқунонӣ машғуланд, дар пасманзари худ таҳдидҳои гушношунидро доро аст.

Ҳамин тариқ, гуфтаҳои боло бори дигар собит мекунанд, ки бар ҳилофи он чи ифротгароён дар бораи истифода набурдани маводи нашъаовар, амалҳои зӯроварӣ ва силоҳ дар фаъолияти худ мегӯянд, ҳамаи ин падидаҳои номатлуб барои расидан ба ҳадафҳои муайян инкишоф ёфта, тақвият меёбанд.

⁹⁷ Зеличенко А. История афганской наркоэкспансии 1990-х. – Бишкек: Из-во КРСУ, 2003. – С. 78.

Чунон ки В.В. Устинов дар маъруъаи «Дар бораи ҳамкориҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ИДМ дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ» қайд карда буд: «гурӯҳҳои ҷиноятӣ дар фаъолияти худ аз нуктаҳои «ғарм», зухуроти ифротгарой, сепаратизми этникӣ ва динӣ моҳирона истифода мебаранд»⁹⁸. Созмонҳои ифротӣ бо ҷиноятҳои муташаккил дар асоси манфиатдориҳои тарафайн ба истифодаи имкониятҳои ҳамдигар барои ноил шудан ба ҳадафҳои қудратпарастӣ, худхоҳона ва ғайра робита барқарор кардаанд.

Ифротӣёну террористон дар баробари истифодаи дастовардҳои нави илму технология, дар қатори дигар архитекторони сиёсии олам аз дастовардҳои маънавию ҳуқуқии олам демократия ва озодиҳо низ суиистифода мекунанд. Ба ин чараён аз кунгураи манфиатҳои геополитикӣ баъзе созмону ташкилотҳо ва давлатҳои бузург низ ҳамроҳ мешаванд. Ҳамин тавр, ин феномени оразии саратонӣ ба неруҳои мухталифи молӣ, маънавӣ ва ҳуқуқӣ таъя мекунад.

Ҳамаи гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, мо итминон дорем, ки экстремизми динӣ ҳамчун падидаи манфии иҷтимоӣ ба ҳаёт, саломатӣ, ахлоқ, ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандон, ҳаёти муътадил, ором ва амниятӣ ҷомеа хатар эҷод намуда, ба сохтори конститутсионии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зидди истиклолият, демократия ва тарзи ҳаёти дунявӣ муҳолифат мекунад. Мавҷудияти хусусиятҳои возеҳи ҳуқуқии тавсифкунандаи экстремизми динӣ, имкон медиҳад, ки ин зухурот, аз ҷумла ғайриқонунӣ тасниф карда шуда, барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар муқовимат ба ин зухурот сабукиро ба бор орад.

⁹⁸ Маводҳои ҷаласаи якҷояи Шӯрои ҳамохангсозии Прокуратураи генералӣ, вазирони қорҳои дохилӣ, роҳбарони сохторҳои амниятӣ ва иқтишофӣ, фармондеҳони қӯшунҳои сарҳадӣ, роҳбарони ҳадамоти гумруки кишварҳои узви ИДМ 29 январӣ соли 2002 дар Минск // Национальная информ, служба «Страна. Ру» от 29.01.02.

БОБИ 3. ТАҲҚИҚИ БЕМОРИИ ИФРОТГАРОЙ ДАР ЧАҲОНБИНИИ ДИНӢ

§ 3.1. Назари параллелӣ ба мушкилии сиёсисозии дин ҳамчун омили хатарзо дар таърихи Ғарб ва Шарқ

Таърих гувоҳ аст, ки чи дар сиёсати Шарқ ва чи дар сиёсати Ғарб муносибати давлат ва ҷомеа бо ҷаҳонбинии динӣ дар катори дигар факторҳои марказии таъсиррасон ба вазъи зиндагии мардум дар муайян кардани сифат ва мазмуни низоми идораи ҷамъият, табиати зиндагии халқҳо ва мазмуни таъмин ва ё инкори ҳуқуқу озодиҳо ҳамеша таъсиргузор будааст.

Давраҳои ҳукмронии хулафои араб дар Осиёи Марказӣ бо ғаёлашавии таъсири дин дар сиёсати давлатӣ, ташаккул ва рушди давлатҳои мустақили Осиёи Марказӣ Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён бо омезиши дин ва ҳуқуқ бо урфу одатҳои халқҳои тасхиршуда, таъсиси Иттиҳоди Шуравӣ ва хориҷ шудани дин аз майдони сиёсат ва ҳуқуқ дар Осиёи Миёна аз пораҳои ҷудоғонаи таърихист, ки бо мазмуну муҳтавои худ аз дигар замони таърихӣ тафовутҳо доранд.

Айнан ҳамин тавр воридгарии дини насрония ба низоми идораи салтанати Рим дар асрҳои IV-V милодӣ бо тамоми даврони ақибмонии Аврупо дар асрҳои Миёна то замони Эҳё ва хориҷшавии дин аз майдони сиёсати давлатдорӣ Аврупо дар миёнаи даврони Эҳё ва оғози Замони нав, аз давраҳои таърихӣ давлатдорӣ буданд, ки дар муносибат бо фактори динӣ дар мазмуни идораи давлату ҷомеаҳо тағйироти назарраси мазмунӣ ва сифатӣ эҳсос шудааст.

Новобаста аз гузашти ҳангуфти ҳодисоту мочароҳо, рушду шикастҳои таърихӣ, дастоварду музаффариятҳо, низоъ ва мочароҳо ва фурурагии қудратҳо бо маҳдудиятҳои маънавию таърихӣ, собиқаи идораи Шарқ (дар ҳавзаи Осиёи Марказӣ) ва Ғарб дар Олами кӯҳан равшан сабақ дод, ки омезиши дину

сиёсат ба манфиати рушди чомеаҳо, давлатҳо ва покизагии эътиқод ва имони мардум дар умум мусоидат накардааст.

Хулосабардории мо дар ин навишта аслан, бо таҳлили давлатдориҳои минтақаи Аврупо ва Осиёи Миёна тавбам аст ва пасманзари он танҳо ба ояндаи рушди давлатдории миллию дунавии Тоҷикистон ва оромии фазои динии кишвар нигаронида шудааст. Мо, албатта, ба роҳи интиҳобкардаи халқу миллатҳо дар муайян намудани таносуби давлату дин арҷ мегузорем ва роҳи онҳоро ҳамчун ҳуқуқи худмуайянкунии халқу миллатҳо эътироф мекунем. Дар баробари ин нақди суиистифодаи арзишҳои диниро дар майдони манфиату ғаразҳо аз назари одоби илмӣ, эътиқоди шахсӣ ва мавқеи шахрвандӣ на ба хоҳири озори эҳсосоти қавм ё миллате, балки ҷиҳати дарёфти роҳи дурусту беҳтари рушди чомеаамон вазифаи худ донистем.

Дар Аврупо вақте протестантҳо ва католикҳо фраксияҳои сиёсӣ ташкил карданд, онҳо то он дараҷа ба сиёсат ва мочароҳои сиёсӣ махлут шуданд, ки боигариҳои Аврупоро дар ҷангҳои мазҳабию динӣ сӯхта нобуд сохтанд. Сарчашмаҳои таърихӣ ва таҳлилҳои илмӣ равшан менамоянд, ки бо вучуди пухта расидани решаҳои илмию сиёсии замони Эҳё, Олами куҳанро аз асорати дини Попи Рим танҳо неруи сиёсӣ ва садои ҷонхариҳои сиёсатмадорони шаҳире чун Марсили Ҷадуанский, Н. Макиавеллӣ, Сервантес ва дигарон не, балки ҳамовозии бедорию ҳушёрӣ худи мактабдидагонии динӣ, ки дар озодии дин аз сиёсат рушди эътиқодии фактори диниро дарк карданд ва ҳамроҳ бо нерӯҳои «ҳаракатдиҳандаи даврони Эҳёи Аврупо бузургтарин олимони, хирадмандон, суханварон, донишмандон, рассомон, меъморон, муборизон, фидоӣни ватан ва миллати худ»⁹⁹ дар муборизаи ҷудонамоии дин аз сиёсат ба по хестанд, наҷот дод.

Муҳаққиқ С. Ятимов дуруст таъкид мекунад, ки «Бузургтарин намоёнҳои ин равияи руҳонии машхури немис Мартин

⁹⁹ Ятимов С. Эҳёи миллат-бақои давлат / Ҷумҳурият. 24 августи соли 2023. – №171. – С.3.

Лютер (1483-1546) буд. Ё ба мардуми худ, ба ибодаткунандагон эълон дошт: «Оғоз аз ин лаҳза баромадан аз султаи бегонагон, Папаи Рим вазифаи ҷонии ҳар як немис аст!»¹⁰⁰.

Давроне, ки Рим ба сиёсисозии дин даст зад, воқеан кори давлату давлатдорӣ ва адли умум яксара дар асрҳои миёна ба фасоди саросарии молику ахлоқӣ гирифтور гашт. Садои Н. Маккиавелӣ, Ч. Бруно, Т. Гобс, Ф. Бекон ҷиҳати ҳалосии давлатҳои Аврупоӣ ба ғуши попҳои римӣ ва эҳёи ҳудудиносии миллатҳои Аврупо ба таври комил таъсир нарасонид. Вале эътирози ислоҳотгаронеи илоҳиётшиносии насронӣ (протестантҳо ва калвинистҳо) Мартин Лютер (31 октябри соли 1517, 95 тезисро дар дарвозаи калисои Виттенберг навишт), Ствингли (Цивингли), Жан Калвин бинои ҳаробшудаи давлату дину Римро яксара аз ботин дар Аврупо ларзонид, парда аз рӯи инкивизатсия ва лашкаркашиҳои ордендорони манфиатҳо ва дигар рафторҳои ношоистаи дингаронеи мансабталаб бардошт.

Мартин Лютер аз асоситарин идеологҳои ислоҳотгарои калисоӣ ба тамоми мансабдорони дунявӣ – императорон, князҳо ва дворянҳо муроҷиат намуда, ногузири ислоҳоти калисоро масъалагузорӣ намуд. Ё ишора кард, ки калисо ба дараҷае ба ғуноҳ ғутидааст, ки ҳудудро наҷот дода наметавонад ва онро наҷот додан даркор аст. Инсонии ғунаҳкорро ба андешаи ӯ баҳишпурсии хизматгори муқаддас (индулгенсия) наҷот дода наметавонад. Ҳимояи Исо дар рӯзи додгоҳи илоҳӣ ба имон табдил меёбаду амалҳои неки инсонии аломати имондориро муҳаббат ба наздикон аст. Умеди ҳалосӣ бастан ба Попи Рим маънӣ надорад, «вай ба кирме табдил ёфтааст, ки ангурбоғи Худовандро тороч менамояд»¹⁰¹.

Воқеан, омили аслие, ки олами Ғарбро ба муқобили рӯҳоният барангехт, зиёдаравии бесарҳади намояндагони ин

¹⁰⁰ Ятимов С. Эҳёи миллат-бақои давлат / Ҷумҳурият. 24 августи соли 2023. – №171. – С.2.

¹⁰¹ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М.: НОРМА, 2002. – С. 304.

дин дар Асрҳои миёна буд. Ҳақ ба ҷониби муҳаққиқ Ш. Абдуллозода аст, ки роҷеъ ба бедодғарихи калисои католикии ин даврон ишора намудааст: «Калисои католикӣ масеҳиятро ба динии ҳомии ҷаҳолат: мубориз бо илму фалсафа, душмани озодандешӣ, девони тафтиши ақоид (инквизитсия), зиндагии охиратро вобаста аз арзиши билет (индулгенсия) табдил дода, садҳо беҳтарин ва барҷастатарин олимони ва рӯшанфикрон, чун: Орландская Дева, Чордано Бруно, Лоренсо Вали, Данте Алигиери, Николай Коперник, Галилей Галилеоро дар таҳхонаҳои калисо-инквизитсия азияту шиканҷа дода, дар оташи инквизитсия ба ҳалокат расонданд ва асрҳои онҳоро ба рӯйхати асарҳои мамнуънашр дохил кард»¹⁰². Ин буд, ки бинои ин ҷаҳонбинии аз андоза берун зухур карда ногузир ба низом кашида шуд.

Мустақилияти кишварҳои аврупоиро аз ҳукумати Папаи Рим ва касби истиқлоли давлатҳои миллии Аврупо аз асо-рати дин баъзе нерӯҳои ақлонӣ ва динии муосир, ҳамчун на-мои секуляризм, ки баровардани муъминонро аз тобеияти меъёрҳои динӣ масъалгузори кард, номутаносиб қабул мена-моянд. Мисол, Шӯрои Академияи исломии ҳуқуқшиносони кишварҳои исломӣ дар қарори худ таҳти №99 (2/11) аз 14-19 ноябри соли 1998 дар банди аввалаш қайд менамояд, ки: «Се-куляризм (яъне ҳаёти муқаррарии муъминонро аз тобеият ба меъёрҳои динӣ берун карданд) дар Аврупо ҳамчун ақсулама-ли истибдоди калисои насронӣ дар асрҳои миёна зухур кард»¹⁰³. Эҳтимол дар масъалаи ақсуламал ба истибдоди Па-паи Рим асосҳо вуҷуд дорад. Вале онро маҳдуд кардан ва ба ҳадди беруннамоии муъминон аз асари меъёрҳои динӣ инъи-кос кардан ислохталаб аст. Дар асл суҳан на дар бораи берун-кунии муъминон аз таъсири меъёрҳои динӣ, меравад, балки

¹⁰² Абдуллозода Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – С. 11.

¹⁰³ Ниг.: Постановления и рекомендации Совета исламской Академии правоведе-ния (Фикха.) Фетвы. – М.: ЛАДОМИР, 2003. – С. 231.

сухан аслан дар бораи чудо намудани дастдарозии дин аз давлат меравад, сиёсат аз эътиқод, ки то як ҳад сиёсишавии динро садди роҳ гардида, инсонро на ҳамчун муъмин, балки ба сифати шахрванд ба фазои сиёсӣ ворид кард. Масъала аслан сари инсон намерафт, зеро инсон бо номи дигар бо мақоми дигар дар кори ташкили идораи давлат наздиктар гардид, вале ҳадаф болои ҳамон сифат ва намо мерафт, ки дар паси он қудрати дигар гурӯҳу иттиҳодияҳо бо суиистифодаи арзиши динӣ истода буданд.

Соли 1530 аснӣ, ки Рейхстаг дар Шпейер аз номи император ва Папи Рим бо таҳдиди истифодаи эдикти Ворм ба муқобили мулҳидон, онҳое, ки аз дохили дин ба муқобили қалсо мубориза мебуданд, баромад намуд, 5 нафар князҳо аз намояндагии 14 шахр ба муқобили чунин иқдом эрод навиштанд, ҳамин тавр ҳаракати бо ном ислохотгаронаи дини наслрония номи худро ба ҷараёни эродгирандагон протестантҳо ғанӣ намуд ва ин ҷараён бо мурури замон қудрати сиёсии Попи Римро дар Аврупо то ба нуқтаи зарурӣ маҳдуд намуд.

Ба ин бедории сиёсӣ ва динии Олами куҳан, албатта таъсири худро омили рушди илмӣ, худшиносии сиёсии миллатҳои Аврупо, заволи унсурҳои идораи феодали ва ташаққули аломатҳои иқтисоди сармоядорӣ, фактори таъсии давлатҳои милли ва ҳаракатҳои озодихоҳии халқҳои он расонид. Дар фарқият аз Шарқ – Ф. Фукуяма дуруст таъкид менамояд, ки дар Аврупо «либерализми Англия» ҳамчун ақсуламали бевосита ба таассуби динии давраи ҷанги шахрвандӣ дар Англия баромад намуд¹⁰⁴.

Чунин ақсуламалро Шарқ (аслан Осиёи Марказиро дар назар дорем) агар дар майдони сиёсӣ то ҷое пайдо намуда бошад ҳам, дар майдони мафкураи динӣ ба он муваффақ нашуд. Зеро сарпарастии ҷойгоҳ ва мавқеи таассуби диндорони Шарқро пас аз ҳар салтанатҳо салтанатҳои дигар ва ё ғосибони саҳронишину кӯчманҷӣ иваз намуда, аз доираи сиёсати ғорат-

¹⁰⁴ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2005. – С. 408.

гарона ва идоракунии монархиявӣ берун нарафта, заминаҳои рушди бевоситаи иқтисодӣ ва навъҳои неруи меҳнат такмил намеёфт. Илми Шарқӣ ба сони илми ғарбие, ки дар асрҳои IV милодӣ бо вуруди насрония ба салтанати Рим рӯ ба гурез ба самти Шарқ намуда буд, на танҳо пойгоҳи мувофиқи ҳичрат пайдо накард, балки бештар аз он вай дар ҳалқаи асорати ҷаҳонбинии динӣ ба «доми тазвири мановфеи мухталифи сиёсию эътиқодӣ» зиндонӣ шуд. Танҳо баъд аз садсолаҳои зиндонӣ дар нимаи дуюми асри XV роҳи халосиро ба самти ғарб пайдо намуданд. Намоҳои беҳтарини он, ки ҳувияти эътиқодӣ ва илмии худро дифоъ кардани шуданд ба шоҳаи ҷараёнҳои ҳуфия (пӯшида) табдил ёфта, баъзеашон бо навиштани асарҳои адабии ахлоқӣ худро ба олами бетарафӣ партофтанд. Табиати минтақа, табдили неруҳои сиёсӣ ва муноқишаҳои минтақавӣ ба ин равандҳои асорати маърифатӣ дар маҷмӯъ мусоидат мекард.

Давлатҳои аврупоӣ муддати тӯлонӣ ҷиҳати соҳибхӯтиёрии худро нигоҳ доштан дар мубориза бо Папи Рим аз дохил ташаккул меёфтанд, ки он ба нуктаи баланди худ дар Замони Эҳё ҳамчун раванди фарогири эҳсосоти чомеа пухта расид. Эҳсосоти озодманишии дастаҷамъии халқиятҳои Осиёи Миёна дар ҳамовозӣ бо ҳаракатҳои сиёсии низоми идора агарчанде дар асрҳои X пайдо шуда, ба халқҳои минтақа, дар заминаи эҳсоси мероси сиёсии ниёгонашон, озодиҳои нисбии сиёсӣ дода бошад ҳам, мобаъд зери факторҳои мухталифи дигар ин ҷараён рушд накард.

Масъалаи таносуби дину давлат дар қисмати дигари кишварҳои шарқӣ, ба вижа сарзамини мусулмоннишини Афғонистон, Покистон, мамлакатҳои арабӣ ва Африқои Шимолӣ каме дигаргунтар ҷараён гирифт. Дар ин минтақаҳо, ки кишварҳо даврони вазнини мустамликадориро паси сар мекарданд, дар дохили онҳо ҳаракатҳои миллӣ озодихоҳӣ табиӣ бо ҳамоҳангиҳои эътиқодӣ ҳамчун унсури фарҳанги сиёсии онҳо бо вижагиҳои хоса рӯи кор омад. Дар ҳамин даврони

муборизаҳои озодихоҳӣ дар батни ҷаҳонбинӣҳои динии ин кишварҳо дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX як эҳсоси ислоҳоти динӣ то ҷое монанд ба реформатсияи Аврупои асрҳои XIV-XV низ эҳсос шуд, ки дар кори бедории динӣ ва ба майдони мубориза кашидани он сахмгузор гашт. Вале ин бедорӣ вобаста аз табиати ҳолати ин кишварҳо ва тафовути он аз Аврупои Асрҳои миёна алорағми андешаи иддае аз муҳаккикон махсусият ва аломатҳои фарқкунандаро доро буд, ки мазмуни худро дар пасманзари ин ҳодисаҳои монанд баъдан пайдо кард.

Тамоюли фарқкунандаи ин ҳодисоти бедории динии замони эҳёи Аврупо аз интиҳои асри XIX ва ибтидои асри XX олами исломӣ дар он буд, омили муҳаррики бедоршавии Аврупои замони эҳё ба се нукта таъяс мекард: **бедории илмӣ**, рушди илмҳои дақиқ, астрономия, ҷомеашиносӣ ва хунсо шудани зиёда аз мифҳои бофтаи насрония, ки дигар дар итоати дин ва ҳолати маъносӣ мондани илмро бо дастоварадҳои илмиаш қабулдорам набуд, ваъяс дар кори шинохти олам мавҷеи илмро болотар кард; **бедории динӣ**, ҷиҳати халос шудан аз таъқиби бедодғарихҳои эътиқодии Калисои Римӣ ва ҳокимияти попӣ, ҷиҳати таъсиси дини миллӣ бо ҷаҳонбинии вижаи динӣ; ва ниҳоят сеюм пурқувват шудани давлатҳои нави миллӣ, онро мумкин аст **бедории сиёсӣ** номид. Ин бедории сиёсӣ дар останаи гузариш ба ҷомеаҳои сармоядорӣ бо кӯшишҳои озодшавии давлатҳои нав аз таъсири ҳокимияти попӣ сурат гирифт.

Аммо муҳаррики бедории сиёсӣ динии давлатҳои мусулмоннишини охири асри XIX ва ибтидои асри XX шарқӣ **танҳо ба эҳсоси муборизаи истиқлолиятҳои ин халқиятҳо**, ки дар ҳолати мустамликавӣ қарор доштанд, баромад мекард. Яъне дар Аврупо кӯшиши озодӣ аз истибдоди ҷаҳонбинии динӣ **илму сиёсату динро дар ҳамовозӣ ба майдони муборизаи мавзун кашид**. Вале ин ҷо истисмори кишварҳои бегона ва дар ҳолати ғуломӣ доштани халқияти давлатҳои ба мустамлика гирифташуда қабл аз ҳама эҳсоси

истиклолиятҳои сиёиро ҳамчун унсури **бедории сиёӣ** масъалагузорӣ кард, ки на ба ислоҳоти бевоситаи дин, балки ба муқовимати шадид ба муқобили мустамликадорон равона шуда буд. Албатта, дар ин раванд барои ин ҳаракати озодихоҳӣ нури этиқодӣ ва ҷаҳонбинии динӣ, ки худ низ дар ҳолати асорат гирифта буд, тадриҷан ҳамроҳ шуд. Ислоҳоти динӣ дар самти сиёсишавии он ва ҳамовозшавии вай бо орзуи омили миллати таҳҷой дар шаклҳои гуногун сурат гирифт.

Ҳамин тавр, дар бедории сиёии шарқӣ дар ин давра дин ҳамчун фактори иловагӣ ҳамроҳ шуд, вале вай дар баробари ин ҳақҳои худро дар ғалабаҳои дар пешистода масъалагузорӣ кард. Дин мисли Аврупо ба ислоҳоти дохилӣ даст назад, кӯшишҳои ҷудогонаи роҳбарони озодихоҳон бинабар мавҷуд набудани авомили кулӣ натиҷа наод, ин буд ки бо тамоюли тарғиботӣ ва ғамии этиқодии худро ба муборизаҳои сиёӣ ва истиклолияти миллӣ ҳамроҳ намудан, худро қонеъ кард. Омили асли ин ҳолати ҳамроҳшавии ҳадафнок агар аз як қониб вучуд наодштани унсури асосӣ фишори дохилӣ-мазҳабӣ дар ҳаёти динӣ бошад (мисли ҷудошавии динғаҳмии англисию олмонӣ ва Римӣ), аз қониби дигар адами рушд ва бедории илмӣ буд. Охири дар ҳама ҳолат ба дурнамои ислоҳоти динӣ ва мазмуни ҳаракатҳои озодихоҳӣ таъсири манфӣ меғузошт. Ин буд, ки ҳаракату кӯшишҳо дар самти ислоҳоти динӣ, ки аз қониби шахсиятҳои маъруфи ин даврон Ҷамолиддини Афғонӣ (1839-1909 дар Афғонистону Эрон), Муҳаммад Абдо (1834-1905 дар Миср), Муҳаммад Иқбол (1873-1938 дар Ҳинду Покистон), Сайид Аҳмадхон (1817-1898 дар Ҳиндустон), оғоз шуд, пасманзариаш на дар самти ислоҳоти ботинии дин дар ҳамоҳангӣ бо сиёсат ва на дар шакли ҷудой аз сиёсат умедвориҳои ҳалқу миллатҳои онҳо ва саркардагонашонро қонеъ карда натавонист. Чунки омили асли бедории илмӣ дар он шакле, ки Пешвои миллати мо таъкид мекунамд, ба таври зарурӣ рушд накард ва ин ҳолат садди рушди ҷамъияту иқтисодиёт дар умум ғашт.

Ба андешаи дурусти исломшиноси шинохта Ш. Абдуллозода «Аммо бо вучуди ин таҳаввулот дар инқилобҳо ва муборизаҳои озодихоҳии миллии охири асри XIX ва оғози асри XX **нақши асосиро на идеологияи ислом, балки сиёсат ва идеологияи миллатчигии буржуазияи либералии** милли мебозид ва танҳо дар солҳои 70-уми асри XX шохиди чунин нақшо бозидани идеологияи исломӣ дар як қатор ҳаракатҳои инқилобии минтақа будем»¹⁰⁵. Андешаи муаллиф дар масъалаи бедории сиёсӣ ва ҳисси истиклолиятҳои миллии халқҳои минтақа баҳснопазир аст, вале сари масъалаи миллатчигии буржуазияи милли бояд таҳаммул кард. Албатта, нишонаҳои миллатчигӣ буд, аломатҳои ҷомеаи нави буржуазӣ ногузир таҳти таъсири саноати кишварҳои пешрафта эҳсос мешуд, вале на дар шакли **буржуазияи либералӣ**. Зеро мустамликадорон колонияҳои худро роҳашонро ба ҷомеаи сармоядорӣ – буржуазия дидаву дониста дар умум баста буданд. Мустамликаҳо манбаи ашёи хом барои ҳуди ҷомеаҳои буржуазӣ кифоят мекард, ҳар он дастоварде, ки дар самти тағйири саноат мерафт, таҳти манфиати империалистон дар доираи талаботи саноати рушдкунандаи кишварҳои молиқ роиҷ мешуд на бештар аз он. Ягона воситае, ки ин ҳолат таъсири прогрессивӣ ба мафкураи мардуми таҳҷой мерасонд, ҳамин ҳолати истисморӣ буд, ки ақли «рӯшанфикрони динӣ»-ро (истилоҳи Абдуллозода Ш.) ноором карда, барои ҷустани роҳҳои ҳалосӣ мафкураи онҳоро ноором карда буд. Онҳо ин омили тобеияти худро дар қафомонии илму техника ва вазъияти пешрафтаи саноати ғарбӣ дарк карданд.

Бинобар он, талкифҳо атрофи илмомӯзӣ, технологияро аз худ кардан ва рушд додани муносибатҳои иқтисодӣ пайдо шуд. Табиист, ки онҳо ин корро мисли имрӯз аз шохҳои фарҳанги гузаштаи динию ахлоқии худ ва аз дастовардҳои илмии Ғарб масъалагузорӣ менамуданд. Ин буд, ки дар як қисмат вестерни-

¹⁰⁵ Абдуллозода Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – С. 13.

затсияи ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ пеш рафту дар дигараш модернизатсияи ниматамоми ҷомеаҳо дар шакли ислоҳоти динӣ. Чун ин кӯшишҳо ба рушди иқтисодиёти миллӣ, буржуазияшавии комили ҷомеа ва тавлиди синфи коргари пролетариат ҳамоҳангии том надошт, ҳаракатҳои миллӣ озодихоҳии ҷи ҷанбаи вестернизатсионӣ ва ҷи ҷанбаи модернистӣ дошта, дар зинаи муайян ба мушкилиҳо мувҷеҳ шуданд. Буржуазия ҳамчун форматсияи ҷамъиятӣ дар шакл ва намои комили иқтисодиаш дар мустамликаҳо рӯй назад. Онҳо аз назари иқтисодӣ ба ҳамон кишварҳои қафомондаи нимафеодалӣ ва нимабуржуазӣ лангари киштии давлатдории худро баста буданд. Масъалаи кишварҳои дорои сарватҳои табиӣ (газу нефт) ва дар шакли дигар истифода шудани онҳо баъд аз Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ ва Ҳиндустону Покистон як қатор аломатҳои дигари худро доро аст.

Ҳамин тавр, дар шарқи мустамликадорӣ либерализми буржуазӣ, ки дар ҳуди Ғарб баъд аз солҳои 70-уми асри XX роҳ ёфт, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии мустамликаҳои шарқӣ ҳамчун ҷараёни сиёсӣ бо тобишҳои ҳуқуқӣ ва миллӣ умуман наздикӣ надошт. Шояд қираҳои ҷудоғонаи либерализми буржуазӣ як миқдор дар фазои мафкураи секулярӣ дар ҳаёти ҳонаводагӣ ва шахсии монархияи шохӣ дар Эрони солҳои 70-уми асри XX ҳамчун ғарбгароии ниҳонии маданӣ ба назар мерасид, ки ақсуламали он инқилоби исломӣ шуд. Ҳамин тавр, идеологияи исломии сиёсии солҳои 70-ум бештар дар таркиби худ инқилобҳои исломии ҳосияти экзогенӣ доштанд, ки он низ таҳлили алоҳидаро тақозо дорад. Ба дин аз нав рӯ овардани ҷомеаҳои исломӣ баъд аз солҳои 90-уми асри XX низ омилҳои дигари сиёсӣ ва иқтисодиро доро аст.

Ҳамин кифоя аст, ки хотирнишон созем, фазои холишудаи давлати Шуравиро дар шакли душман агар Ғарб тахти қонунӣ зиддияти рушди ҷомеа ба симои ифротгароии динӣ қабул кард, Шарқ низ эҳсос намудаистодааст, ки ба вай ҳамчун рақиби сиёсӣ ва душмани арзанда муносибат кардан худ эътироф шу-

дани вай дар майдони сиёсати байналмилалӣ аст. Ин эҳсос кӯшишҳои нави худшинсоии сиёсӣ ва динии ӯро дар ҳавзаҳои муайяни геосиёсӣ баланд намуда истодааст. Вале ӯ ҳанӯз эҳсос накардааст, ки дар ин майдони нави муборизаҳои сиёсӣ ӯ давлати Шуравиро ба чанд омил иваз карда наметавонад. Омилҳои илмӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ гӯеи он аст, ки мафкураи шарқӣ бори амонати муттаҳидии ақидатиро дар садсолаҳои наздик бар дӯши худ гирифта наметавонад. Вай ба рои Ғарб ба танҳои аз назари мафкуравӣ хеле осонгир ва осебпазир аст, ҳоча ба шарҳи ҳолати илму иқтисоду намои идораи давлатдорӣ нест. Ҷаҳон аз назари умум идорашавнда нест, вале дар асл то ҳадди муайян вай аллакай тайи беш аз як садсола идора шуда истодааст.

Дар муборизаи қавмӣ дохилии халқҳои Осиёи Миёна нахуст агар омили динӣ ҳамчун омили пастравии эҳсосоти миллию озодихоии халқиятҳои ҷудогона баромад карда бошад ҳам, баъдан адами рушди иқтисодӣ, ҳарбӣ ва ташкили дурусти низоми идораи давлату ҷомеаҳо минтақаро ба даврони стагнатсияи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бо тазодҳои бемаънии дохилӣ мубтало кард. Дар ин муборизаи дохилӣ дин, сиёсати нодуруст, ҳуқуқи ба бӯхрон гирифта гашта, набудани шахсони сиёсии ислохотгаро ва унсурҳои дигари иҷтимоию сиёсӣ дар ҳамбастагӣ асаргузор гаштанд.

Бар ҳилофи онҳое, ки ба дин ҳамчун унсури зарурӣ ва доимии манзараи сиёсӣ дар он давра бовар доштанд, дар Аврупо аввал реформатсия ва сипас либерализм нақши динро тадричан маҳдуд кард. Заминаи реформатсияи Аврупоро воқеан илм гузошт ва рӯшанфигрии руҳониён сари вақт ба он ҳамовоз шуд. Илме, ки дар замонаш Форобию Абурайҳони Берунӣ, Ибни Синою Муҳаммади Хучандӣ ва дигарон тавассути тарҷумаи суриёнию арабӣ аз Юнону Рим гирифта такмил дода буданд. Аврупоиҳо баъдан, илми тавсеаёфтаи Юнону Римро тавассути асарҳои илмӣ фарҳанги исломӣ қабул намуда, онро дар шароити худ рушд доданд.

Донишгоҳу донишкадаҳои аврупоӣ тақрибан шаш аср асарҳои Абуали ибни Сино, Закариёи Розӣ, Муҳаммади Хуҷандӣ, Муҳаммади Хоразмӣ ва дигаронро таълим дода, заминаи рушди илмӣ ва бедории тафаккури илмӣ худро ташаккул доданд. Ин буд, ки баъд аз адоват ва муборизаҳои бисёрасра бо либерализм дин таҳаммулгароиро пеша кард. Аммо дар Шарқ дини бо дастгирии низоми сиёсӣ ба муборизаҳои сиёсӣ кашидашуда даст ба манфиатҳои дунёӣ зада, бо ҳар роҳу восита илм ва озодиҳои илмиро дар асрҳои миёна, ба вижа зери таъсири муборизаҳои қавмӣ ва қабилаҳои кӯчию саҳронишини истилогар бӯғӣ мекарданд ва бо ҳамин сабаб садди роҳи инкишофи озоди ҷаҳонбинӣ шуданд. Низоми сиёсӣ ба қарру фар ва унсурҳои дигари қавмию қабилавӣ дода шуда, ба рушди рукнҳои давлатдорӣ диққат наметод. Дин дар дасти гурӯҳҳои ба ғитнаҳои сиёсӣ ва ҳарбӣ кашидашуда ба бозичаи сиёсии низоми сиёсӣ табдил ёфт. Тафаккури мардуми кишварҳои Осиё нарма ва мавзун зери асорати ҷаҳонбинии тундравонаи динӣ ва беақлии ғоратгарони давраи замони ба ҳоби ғайрат рафт.

Аммо дар Аврупои замони Эҳё бедории фикрии ҷомеаҳои миллии дар баробари рушди илму фарҳанг динро ба мақоми ақлии худ нишонд. Яъне, дин аз саҳнаи ҳаёти сиёсӣ ба доираи ҳаёти шахсӣ итиқол дода шуд ва ин итиқол ба ҷӣ муҳлат буд, касе ғуфта наметавонист, вале яқин ва мусаллам он буд, ки аз ин ҷудогардонӣ ҳам дин бӯрд карду ҳам давлат. Илм озод шуд, давлатҳои Аврупо рушд карданд ва дини насронӣ аз нав ҳамчун эътиқоду имон мақому манзалати руҳонии худро пайдо намуд. Акнун дин дар доираи мавзӯҳои маҳдуд, масалан, масъалаҳои чун исқоти ҳама, тарбияи ахлоқӣ ва динии ҷавонон, баланд бардоштани ахлоқи ҷамъиятӣ ва ғайра истифода бурда мешуд¹⁰⁶.

Дар давлатҳои Шарқ ва Осиёи Миёна раванҷҳои таърихӣ дигаргунатар сурат мегирифт. Дар кишварҳои Осиёи Миёна

¹⁰⁶ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2005. – С. 408.

дуршавии дин аз ҳаёти сиёсӣ тавассути инқилоби сотсиалистӣ дар асри гузашта рух дод. Баъд аз барқароршавии ҳокимияти Шуравӣ дар Осиёи Миёна доираи таъсири ҳуқуқи исломӣ қатъ гардида, он дар доираи муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ то соли 1929 боқӣ монд. Баъдтар доираи истифодаи он аз муҳити оила низ расман берун шуд. Ҳуқуқи исломӣ дар баробари ин ҳама маҳдудиятҳо дар ҳаёти воқеӣ мавқеи худро ҳамчун ҳуқуқи зинда, то ҳаде дар муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ (дар масъалаҳои никоҳ, талок, мерос) дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ (қасос) ва ҳуқуқи гражданин (бастанӣ шартномаҳо) дар қисматҳои ҷудогона дар омехтагӣ бо одатҳо ва анъанаҳои ҳуқуқӣ ба таври ғайрирасмӣ нигоҳ дошт. Вале бо мурури замон ҷой ва мавқеи онҳоро қонунгузориҳои нав бо меъёрҳои нави соҳавӣ ишғол намуд. Мисол, институти қасосгирии исломӣ бо меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ манъ гардид. Ислом ва шарияти мусулмонӣ тадриҷан аз майдони сиёсат ва ҳуқуқ расмӣ берун карда шуд.

Бо вучуди ҳама, вижагиҳои равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ дар олами шарқ замони Шуравӣ як навъи консепсияи ҷудои динро аз давлат роҳандозӣ кард, ки ба инобат гирифтагӣ он дар рушди мафкура ва коркарди консепсияҳои сиёсати давлатӣ дар муносибат бо дин дар оянда аҳамияти назарӣ ва амалӣ дошт. Муддати беш аз 70-солаи таърих дар қатори камбуду норасоиҳо дастовардҳои нодири мафкуравӣ, ахлоқӣ ва фарҳангиро доро буд, ки дар заминаи адлу инсоф дар ташаккули инсонии солаҳ нақши боризро иҷро кард. Ин буд, ки инсонӣ дар замони Шуравӣ тарбияёфта, аз назари маънавӣ ва ахлоқӣ дар қиблаи наслҳои дигари ҷомеаҳои сармоядорӣ афзалиятҳои ахлоқии худро дошт.

Аҷиб ва ҳатто то интиҳо ақсуламали даркношудаи ин беруннамоии дин аз майдони сиёсат ба назари бисёриҳо он аст, ки вазъи имону имондории мардуми мусулмони Шуравӣ ва рафторҳои ҳамидаи мардуми мусулмони он давр ҳамроҳ бо вазъи эътиқоди омма аз вазъи имрӯзаи мардуми мусулмон, ки

дин ба маротиб озоду фарогиртар дар муносибатҳои иҷтимоӣ аст, ба назари ағлаб беҳтару хубтар будааст. Ба назари бисёриҳо, ин ба ҳамон сабаби ҷудо будани дин аз сиёсат во- баста аст.

Баъди зиёда аз 70 соли даврони Шуравӣ, бо заҳматҳои сиёсати созандаю ободкунандаи Пешвои миллат бо шарофати истиқлоли миллий ислом ҳамчун дин боз дар кишвар расмӣ гашт. Мазҳаби ҳанафӣ аз равияҳои эътиқоди расмӣ мардуми Тоҷикистон дар қонунгузорӣ эълон гашт. Теъдоди масҷиду таълимгоҳҳои динӣ рӯ ба афзоиш намуд, вале осебпазирию қачравӣҳои динӣ низ дар фазои озоди давлати демократӣ рӯ ба афзоиш намуда, истифодаи минбар бо мақсадҳои ғаразнок ош- кор гашт. Ба назар чунин мерасид, ки иддае аз мардум дар иб- тидои даврони соҳибистиклолӣ ба қадри неъматҳои озодиҳои динӣ нарасида, ба зиёдаравӣҳо даст заданд.

Аксари онҳо дар ибтидо дуруст дарк нанамуданд, ки ин расминамоии дин на ба хотири баргардонидани дин ба май- дони сиёсат ва ҳуқуқ аст, балки эътирофи ҳаққи мардуми диндор дар партави Конститутсия, эҳтироми ҳуқуқу озодии вичдон дар давлати миллии дунявӣ ва васлшавии ҳуқуқии ни- зомии давлати мустақили миллии дорои тамоюли демократӣ дар ҷомеаи мутамаддин буд. Ин эътирофи озодии ақидавӣ зе- ри сиёсати созандаи Роҳбари хирадманд ба хотири таъмини ҳуқуқ ба озодии вичдони ҳар мусулмон буд, ки тавонад тала- боти ботинии имонӣ ва ақидавӣ худро дар фазои озоди Тоҷикистони дунявӣ амалӣ намояд. Аммо иддае инро ноду- руст қабул карда, ошкору пинҳонӣ чихати расидан ба мақсадҳои ғаразнокӣ худ барои соҳиб шудан ба манфиатҳои нопоки хеш боз ҳам барои баргардонидани дин ба майдони сиёсат дар ҷамъият кӯшишҳо намуданд ва то ҳоло ин кӯшишҳо ба мушоҳида расида истодаанд.

Онҳо ба андешаи он ки пайванди давлатдории миллии мо- ро аз сари нав ба ҳамон решаҳои қаблаш гардонанд, воқеияти зиндагӣ ва рушди ҷомеаро тайи солҳои Шуравӣ ва табдили

вокеии мафкураи мардумро дар муддати беш аз 70 сол ба инобат нагирифтанд. Онҳо аслан зидди қонунияти таърихӣ ва аслҳои рушди ҷомеа ҳаракат карда, ҷомеаи назаран ва амалан пешрафтаро ба қолабҳои кӯҳнашудаи таърихӣ кӯшиши васл намудан карданд.

Агар то замони Шуравӣ ислом нуфузи калон дар ҷамъият доштаву то ҳадде ҳуқуқи амалиро соҳиб буд, баъди пошхурии Шуравӣ демократияи кишварҳои нав исломро ҳамчун дин ва эътиқод қабул намуда, озодии тоату ибодатро таъмин намуд, вале дар баробари ин нақши онро дар арсаи сиёсат ва ҳуқуқ то ҳадди имкон маҳдуд сохтанд. Ин ҳолати табиӣ рушди давлатҳо дар замони муосир буд. Зеро давлатҳои миллии роҳи худро ба сӯи ҷамъияти демократӣ ва шакли идораи ҷумҳуриявӣ расман эълон намуданд. Аз дастовардҳои нисбии демократияи замони Шуравӣ даст нақашаида, халқҳои ин минтақа боз ҳам паҳноӣ васеътареро барои эътиқод масъалагузорӣ намуданд. Аммо онҳое, ки ба эҳёи сиёсии ислом манфиатдор буданд, ин дигаршавиро хуб напазируфта, ҳанӯз дар андешаи бозгашт ба речаи исломиро дар дил мепарвариданд. Ин андешаи худро онҳо бо ду далели на он қадар устувор ва мантиқӣ ба миён мегузоштанд. Яке ин ки дин дар замони Шуравӣ ба таври назаррас маҳдуд гашт, нисбати вай адолат бояд барқарор гардад. Дуюм ин ки таҷрибаи баъзе аз кишварҳои, ки аз қафои тамаддуни ғарбӣ ва дастовардҳои Ғарб рафтанд, ногузир ба шикаст рӯ оварданд.

Камбудии асли ва марказии онҳо ин буд, ки онҳо воқеиятро ба инобат гирифтанд намехостанд. Онҳо намедиданд ва фаҳмидан намехостанд, ки нақши дин дар ҷомеаҳои нав ва пешрафта дигаргуна буда, вай аз саҳнаи сиёсат одилона берун рафта, ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ воқеан реша давондааст. Дигар ин ки онҳо таърихро дуруст фаҳмидан ва дарк кардан намехостанд. Зеро аслан дар ҷомеаҳои ҳавзаӣ фикри ҳанафӣ, ба хусус дар шоҳи мовароуннахрии он дин ҳеҷ гоҳ бо сиёсат олада набуда, вай ҳамеша дар хизмати давлатҳо ва речаҳои мо-

нархиявии феодалӣ ва ҳарбӣ буд. Ҳокимони ноухдабаро аз дин ва таҳаммулгароии мазҳаби ҳанафӣ танҳо истифода мебуданд ва ба мақсадҳои шахсии гурӯҳияшон онҳо хизмати ходимони диниро эътироф мекарданд, рақибони сиёсашонро нест менамуданд ва дигар корҳои худро анҷом медоданд. Масъалаи ҳуқуқ ин ҷо бо ақлгароии ҳанафӣ, бо эътирофи қиёс, принципҳои истисно ва истидлол дар ҳамоҳангӣ бо урфу одатҳои маҳаллӣ бахси худро дорад, ки мавзӯи суҳбати алоҳида мебошад.

Аврупо бо намои давлатҳои демократию дунявӣ кайҳост, ки динро аз сиёсату ҳуқуқ ҷудо намуд ва ин натиҷаи хуб барои рушди илму давлату ҷомеаҳо, инчунин дину таълими динӣ ва ҳудошиносии онҳо дод. Протестантизм ва православҳо дар заминаи демократия паҳноҳои динии худро рушд доданд. Гарчанде нуфузи сиёсии аҳли дин дар умум зоҳиран заиф шуда бошад ҳам, дин дар масъалаҳои эътиқодӣ, новобаста ба рушди илм дар ҳаёти шахсӣ ба қомеъҳои ноил шуда, хусни таваҷҷуҳи сиёсатмадоронро чун нуқтаи қонеъкунандаи руҳ таърихан ба худ ҷалб намуда, ба иҷрои вазифаҳои муҳими давлатӣ маънаван мусоидат карда, ҷиҳати ҳифзи ахлоқии муносибатҳои инсонӣ дар замони нав хизмати арзанда кард. Дуруст аст, ки вақтҳои охир муносибати нодуруст дар ин паҳно ва зиёдравиҳои либералӣ ба ғайриахлоқӣ шудани муносибати оилавӣ сабабдор шуда истодаанд. Рушди демократия, соҳибхотирӣ халқӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ кишварҳои аврупоиро бо усули ҳукмронии қонунҳои ҳуқуқӣ ва эътироми озодиҳои шахсӣ ба зинаи нави муносибати давлат бо дин дар замони Нав бароварданд.

Дигар ин ки ҷудошавии дин аз сиёсат то ҳақде дар кишварҳои арабӣ низ аз ибтидои асри XX ба мушоҳида расид. Давлатҳои миллии арабӣ гарчанде ба арзишҳои динӣ арҷ гузоранд ҳам, дар масоили ҳифозати миллий афзалиятро ба охири меоданд. Дар бораи низоми саҳти шахрвандӣ ва мансубият ба давлат танҳо дар асоси баромади ҳунию ҳокӣ, бар муқобили

принципи шариати «муъмин бародари муъмин аст» дар кишварҳои арабӣ ҳочати ғап ҳам нест.

Низоми ҳуқуқии аксари кишварҳои арабӣ дар масъалаҳои танзими ҳуқуқии соҳибкорӣ, оилавӣ, шахрвандӣ, ҷиноятӣ, судиву конституционӣ дар сарҳади муайян ба таҷрибаи оилаҳои ҳуқуқии романию олмонӣ ва англисию амрикоӣ рӯ оварда, ҳамкориҳои муфидро роҳандозӣ намуданд¹⁰⁷.

Рӯ овардан ба анъанаҳои ҳуқуқи аврупоӣ дар соҳаҳои ҳуқуқи граждани ва соҳибкорӣ ҳатто дар таҷрибаи давлатҳои исломие, ки дар масъалаи шариат нисбатан саҳтгир буданд, равшан эҳсос мегашт. Мисол, дар кишвари Арабистони Саудӣ то ҳанӯз кодекси савдои соли 1931, ки дар заминаи кодекси савдои соли 1850 давлати усмонӣҳо таҳия шудааст, расман амал мекунад. Охирӣ дар заминаи модели фаронсавии кодекси савдо таҳия гардида буд. Ягона фарқияташ дар он аст, ки дар қарзи соҳибкорӣ ғоида – ғибаъ ғузошта намешавад¹⁰⁸.

Ҳамин тавр, усулҳои ҷудоғонаи аврупоии танзими муносибатҳои ҳуқуқиро дар соҳаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, граждани, соҳибкорӣ ва ҳатто қисман оилавӣ дар кишварҳои чун Аморати Мутаҳидаи Араб, Қатар, Қувайт, Судон, Покистон ва ғайра мо дида метавонем¹⁰⁹. Дуруст аст, ки вақтҳои охир дар баъзе аз кишварҳои исломӣ дар заминаи бархӯрди манфиатҳои геополитикиашон таваҷҷуҳо ба меъёрҳои милли-шариатӣ бештар қардаанд. Аммо ин ҳам аз ҷониби ҳокимони сиёсӣ, монархҳо ва парламентҳои ин кишварҳо тариқи қонунгузорӣ роҳандозӣ мегардад.

Дигар ин ки ин ҳолат тақии появии бисёр аз соҳаҳои ҳуқуқи олами исломро ба ҳуқуқи аврупоӣ на танҳо заиф намекунад, балки шароит фароҳам овардааст, ки дар заминаи ин

¹⁰⁷ Ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 147-177.

¹⁰⁸ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 156.

¹⁰⁹ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 153-157.

ҳамоиш дар ин кишварҳо намунаҳои нави кодексҳои омехтаи аврупоӣю исломӣ рӯи кор оянд. Намунаи равшани ин ҳолат кодекси муносибати граҷдани Аморати Муттаҳидаи Араб аст, ки ба танҳои на исломӣ асту на аврупоӣ¹¹⁰, балки ба дурустӣ аврупоӣ-исломӣ аст. Ин ҳама гувоҳи он буд, ки на дин, балки давлат, манфиатҳои миллӣ, кишвардорӣ ва табиати сиёсии ҷомеаро дар давлатҳои муосири исломӣ муайян менамояд. Дин метавонад ва имкон низ дорад, ки воситаи муттаҳидкунандаи манфиатҳо, қонеъкунандаи талаботи руҳии инсонҳо ва тарбияи ахлоқии шаҳрвандон гардад, вале зиёдаравону тундравони динӣ ин рисолати асли динро дар шароити муосир ба инобат нағрифтанд.

Дар баробари ин сиёсисозони дин ба хаймаи эҳсосоти «миллатдӯстӣ» ва «хувияти миллӣ», ки ҷавҳари ташаккули модели давлатдорӣ миллии мардуми мусулмон баромад мекард, бо ғояи фаромиллии «уммати исломӣ» ҳамчун миллати воҳид ворид шуда, зарбаи ашаддӣ ба ваҳдати миллии давлатҳои миллии ғайриарабӣ расониданд. Ин ҳолат дар сурати афзоиш ёфтани таҳдиди бевосита ба соҳибхитиёрии миллӣ ва давлатӣ буд, ки ногузир тақдирӣ ҳастии давлатдорӣ миллиро аз решаҳои маънавиаш маҳрум мекард. **Аз ин хотир, сиёсисозии дин танҳо таҳдид ба давлатдорӣ милли набуда, вай хатари азим ба ҳастии миллат ва забони миллӣ мебошад.** Дар ин масъала нақши ҷонибдорони мазҳаби анъанавии ҳанафӣ дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ аз сиёсати ҳукумати конститусионӣ аз назари эътиқодӣ бузург ва назаррас буд.

Дар муқоиса бо дигар кишварҳои Осиёи Миёна, дар Тоҷикистони соҳибистиклол муборизаи дину давлат дар ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ дар оғоз бисёр вазнин гузашт. Дар ибтидо мавқеи онҳо ғайриодӣ буд, вале баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ тағйир ёфт. Натиҷаи ин муборизаҳо буд, ки ваҳдат бо тавлиди ҳизби динӣ дар давлати дунявӣ матраҳ гашт. Исломи сиёсӣ

¹¹⁰ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 156.

тавассути «Ҳизби сиёсӣ» даъво ба шинохт ва расмӣ кард. Вале кӯшишу ғайрати давлати дунявӣ дар роҳи ҳифзи сулҳу субот ва амнияти миллӣ бо роҳи шинохти ин мақом натиҷа надод. **Ҳизби ифротии либоси сиёсипӯшида боз даст ба хиёнат зада, фазои амниятиро ҳалалдор сохта, аз табиати террористӣ буданаш такроран хабар дод.** Тачриба номумкин будани таъсиси ҳизби сиёсии диниро дар кишвари дунявӣ бори дигар собит кард. Бо қарори Суди Олӣ «Ҳизби наҳзати исломӣ» ҳамчун «ҳизби террористӣ» шинохта шуд.

Хулосаи калом, **дар фарҳанги ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон дин сиёсат нест, дин ба имон сару кор дораду дар ҳарими шахси воқеӣ ҷиҳати тақмили олами ботинӣ рушд менамояд.** Сиёсат бошад кори давлатдорӣ буда, бештар ҷанбаи зоҳирӣ ва ташкилӣ-иҷтимоӣ дорад. Дар ҳар замоне, ки дар минтақаи Аврупо ва Осиёи Миёна динро ба сиёсат ҳамроҳ сохтанд, таҷриба шаҳодат бар он дорад, ки ҳам давлат зарар дидаасту ҳам дин. Шояд ин сифат аз хислатҳои генетикии тамаддуни ориёӣҳо бошад. Чунки дар замонаш ҳукумати клерикалӣ (динбунёд)-и Папаи Рим низ ба ғасоди азиме аз майдони сиёсат хориҷ карда шуд.

Дуруст аст, ки воқеият гувоҳи он аст, ки дар кишварҳои ҷудоғонае ҷаҳонбинии динӣ дар шароити муосир заминаи ташкили давлати теократии онҳо шудааст. Вале дар ин кишварҳо, бояд ба инобат гирифт, ки дин барои халқияти эшон ҳамчун ҷаҳонбинии миллӣ низ баромад намуда истодааст. Вале ин таҷриба дар либоси сиёсӣ барои ҳамаи халқу миллатҳои дигар ҳамсон буда наметавонад. Зеро урф, одат, анъанаи эътиқодию давлатдории онҳо, ки дар коди генетикиашон тамға задааст, така ба арзишҳои миллӣ ва манфиатҳои хоси миллии худ намудааст. Бинобар ин, динро дар чунин шакл ба ҳарими сиёсии ин халқиятҳо ворид намудан ин зарбаи мудҳиш ба ҳастии миллӣ ва фарҳангии давлати миллии онҳо хоҳад буд.

Қонунияти рушди ҳар дин ва густариши он ба пахноҳои нави сиёсӣ гувоҳи тағйирпазирии имконпазиру мувофиқшавии

аслҳои бунёдии онро дар шароити замону макони нав табиатан ба миён мегузоштанд. Ин масъаларо қисман дар замонаш мазҳабҳои фикҳӣ вобаста ба табиати халқу миллатҳо дар паҳноии ислом ҳал намудаанд. Модели мувофиқи қобили қабули онро барои мардуми тоҷик бобоямон Имоми Аъзам ва донишмандоне чун Муҳаммади Шайбонӣ, Абуҳафси Кабири Бухорӣ, Бурҳониддини Марғелонӣ ва дигарон тарҳрезӣ сохтаанд.

Дини мо, эътиқоди мо дар қолаби таҳиянамудаи ин шахсиятҳои бузурги таърихӣ, манбаи покизагии ташаккули руҳ ва равони солими миллат шудааст, ки гузаштагони мо онро таърихан дар ташаккули таҳаввули тафаккури ирсии халқамон бо нодиркориҳои эътиқодии фарҳангии адабӣ ҳосил кардааст. Исломи намояи мазҳаби ҳанафӣ дини мо, сарчашмаи тарбияи маънавию ахлоқии миллати мо, ки бояд ҳамчун роҳи ташаккули руҳи эътиқодии миллат дар покизагии маънавию ахлоқӣ, рушди асолати инсонии ҳақиқӣ – шахрванди содиқи Тоҷикистон, ҳамчун шахси эътиқодманду комил баҳри рушди зиндагии дастаҷамъонаи халқ – ҷамъият ва давлати мо хизмат намояд.

Онҳое, ки исломо ба воситаи муборизаи қудрат табдил медиҳанд ва даъвои ҳукумати исломӣ дар сарзамини мардуми хирадманди тоҷик менамоянд, беҳабар аз сифат ва хислати таърихӣ миллати фарҳангӣ буда, ба фаҳми комили рисолати имону эътиқод нарасидаанд. Онҳо дар ҷустуҷӯи адолат ҷавҳари кашфи адолат – имон, эътиқод ва вичдони шахсиро ба ғаризаҳо маҳлут гардонида, манбаи тарбияи инсонии комило бар ивази ҳадафҳои ғаразнокашон аз даст додаанд. Онҳо на банди Офаридгор, балки банди нафсу ғарази худанд.

Мақсади асли дини ислом таърихан сохтани давлати исломӣ набуда, балки ташаккули инсонии соҳа, некурафтор, парҳезгор, ботарбия, боимон ва дар маҷмӯъ ҷомеаи одилона аст. Бо ин мақсад ислом адлу инсофро болотар аз ҳар амали эътиқодӣ доништа, бо дахҳо ояту ҳадисҳо ҳаққоният ва бартарии адло аз ибодат таъкид дошта, одилӣ, некукирдорӣ, фурутанӣ, ватандӯстӣ ва сабрро аз сифатҳои асли имондорӣ ва

мусулмонӣ муаррифӣ кардааст. Ҳадиси машҳури «давлат бо кофири одил пояндааст, вале бо мусулмони золим не» гувоҳи ин гуфтаҳост.

Дигар ин ки ҳуди инсон ба нияти нек офарида шудааст ва табиати ӯ ҳамеша барои хеш некӣ меҳоҳад. Ва Офаридгорро низ инсонӣ хирадманд берун аз рисолати накукирдорӣ ва адлпарастӣ тасаввур карда наметавонад. Вале бо вучуди ин, иддае аз мусулмонон дидаю доништа зиндагии худро вазнин менамоянд. Ба хотири кадом як равишҳои чузъӣ асли равишҳои кулро эҳсос намеkunанд, масъалаҳои асосиро аз ғайриасосӣ тамйиз намеkunанд, тағйиру табдили замону маконро фаҳм, қонунияти диалектии тағйирпазирӣ ва ягонагӣ ба ҳам зиддии ашёо ҳодисаҳои оламро дарк наменамянд. Онҳо одитарин ва муҳимтарин рукни пешравии ҷомеа ғояи «инкори инкорро» дар зиндагии фардӣ-ичтимоияшон ба инobat намегиранд, арзишҳоро бо ғаризаҳо омехта месозанд.

Дар давлате, ки озодии вичдон комилан танинандоз, имону эътиқод озод аст, бидуни зарурат, исломро ба сиёсат омезиш дода, дар сангари муборизаҳои сиёсӣ қарор додан кори миллати хирадманд нест. Равшан аст ки ҷонибдорони сиёсикунандаи исломӣ ғаразҳо ва мақсадҳои муайян доранд. Барои онҳо аслан на исломи асл ва эътиқоди сирф имон, балки манфиатҳои молию сиёсӣ муҳимтару қимматтар аст.

Магар зерӣ пардаи ислом ҷойгир намудани манфиат ва ғаразҳои сиёсӣ худ дуршавӣ аз исломи асл, аз имон, эътиқод аз ҳамон амалҳои намунаи инсонӣ нест? Ин ва дигар саволҳо, ки аз роҳи вичдони инсонӣ хиради ҳар инсонӣ солехро азият медиҳад, бояд дар пешорӯи ҳар ватандори содиқ ва ҳар мусулмоне, ки дар шароити тинҷу ороми Тоҷикистон зиндагӣ менамояд, ҳамчун қарзи имонӣ чилвагар шуда, ҳар ватандорро ҷиҳати фаҳми амиқи саодати зиндагиаш, мақоми эътиқоди комилаш ва қадршиносӣ аз ватани азизаш ҳидоят намояд.

Пешвои муаззами миллати мо дар ҷазои давлати демократӣ ва дунавии Тоҷикистон дар самти худшиносии

миллӣ ва динӣ ва таносуби сиёсати давлатӣ бо ҷаҳонбинии динӣ саҳифаи комилан наvero бо арзишҳои таҳаммулгарой, эҳтироми тарафайн, эҳёи арзишҳои мазҳаби ҳанафӣи ақлгаро ва риояти қатъии навиштаҷоти қонун кушоданд. Моро зарур аст, ки ҳикмати ин кушоиш ва ҳамоиши манфиатҳои миллӣ ва диниро дар партави талаботи Конститутсияи кишвар дар сарҳади манфиатҳои миллии давлатамон ба хоҳири ободии зиндагии фарзандонамон дуруст дарк, ҳазм ва рушд диҳем.

Муҳолифгузорию низои ҷаҳонбиниҳо ҳидоятгари рушди давлати миллию дунявии мо буда наметавонад. Риояи қатъии талаботи Конститутсия дар масъалаи ҷудои иттиҳодияҳои динӣ аз давлат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгарой ва муттаҳидӣ нерӯҳои сиёсӣ атрофи арзишҳои конститутсионӣ, садоқат ба миллат, ба ватан ва сиёсати Пешвои миллат ҳам аз назари худшиносии динӣ ва ҳам миллӣ калиди саодат ва амнияти имрӯзу фардои миллати мост.

Беҳтарин ва олитарин нуктаи ҳамоиши худшиносии динию миллии халқ дар заминаи озодиҳои конститутсионӣ, дастовардҳои илмӣ ва ҷаҳонбинии динии таҳаммулгаро имконпазир аст. Мазҳаби аҷдодии мо – ҳанафӣ бо табиати ғайрисиёсиаш, бо хислати ақлгароияш, бо талаботи ахлоқияш намои муваффақи ҷомеасозии дунявӣ дар таърих ва замони муосир аст. Ҳанафӣ ва пайравони аршади ин мазҳаб мақом ва мартабаи илмро баландтар аз имон гузоштаанд¹¹¹, ки худ ҳидоятгари мо ба сӯи илму дониш аст. Ҳамчунин равияи исмоилия, ки дар Тоҷикистон пайравони худро дорад, мисли мазҳаби ҳанафӣ ба илм ва ақл мавқеи баланд ва афзалият аз дигар арзишҳоро додааст. Ақлро воситаи асли роҳати тану ороиши хирад донистаанд пайравони бузурги ин равия¹¹². Пас ҳулосаи ин ҳидоятҳо он аст, ки барои кулли мардуми

¹¹¹ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам. Тарҷумаи куҳан аз арабӣ, Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 94.

¹¹² Ҳамидуддини Кирмонӣ, Роҳат-ул-ақл (Ороиши хирад). – Кобул, 1394. – 397 с.

Тоҷикистон ҳамон арзиши олии, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ёдрас мешаванд, ИЛМУ ДОНИШ ва маърифат кафили ҳалли ҳама мушкилот аст. Миллат бояд дар шоҳроҳи давлатдорӣ худ аз ин ҳидояти Пешвоиаш саҳт ва қатъӣ ҷонибдорӣ намуда, аз лиҳози боварҳои ботинӣ ва кӯшишҳои ақлонӣ ба ин тамоюл устуворона қадам гузорад.

Пешвои миллат бо таҳия ва қабули Конститутсияи халқӣ соли 1994 шоҳроҳи таърихӣ моро ба самти давлати демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявӣ бебозгашт муайян намуда, бо ҷашнгирии 1310-солагии пири мазҳаби ҳанафӣ-Имоми Аъзам Абуҳанифа Нуъмон ибни Собит соли 2009 руҳияи давлатсозии дунявӣ моро ғизои маънавӣ ва эътиқодӣ бахшида, бо тухфаи китоби «Тоҷикон» ба ҳар хонадони тоҷикистонӣ миллатро ба худ муаррифӣ карда, бо эълон намудани 20 соли илмҳои дақиқ мафкураи халқро ба самти дастовардҳои илму дониш ҳидоят карданд. Иқдоми навбатӣ дар шакли нашр ва тухфаи дostonҳои «Шоҳнома»-и безаволи А. Фирдавсӣ ба ҳар хонадони тоҷикистонӣ саҳифаи нав дар давлатсозии тоҷикон аст.

Шоҳроҳи рушди ҳукукию сиёсии миллат, ҷароғҳои маърифатӣ ва эътиқодии он муайн шудааст, ки худ оғози муваффақияти истиқлол аст. Мо насли имрӯзу фардо дар замонҳои навсозӣ азими мафкуравӣ, ҳукуқӣ ва сиёсӣ бо масъулияти азими давлатсозӣ қарор дорем, ки ибтидои он дарки ҳамин масъулият аст ва идомаи он дар дасти иродаи озодаи кавию эҷодгару хирадманду донишманди ҳар яки моост. Рисолати мо дар амалисозии ин ҳидоятҳо ва дастурҳои Пешвои миллат таърихӣ ва тақдирсоз аст, ки онро наслҳои оянда ҷиддӣ баҳогузорӣ хоҳанд кард.

§ 3.2. Сиёсисозии дин ва омилҳои зухури ифроту террор

«Дар шароити кунунӣ, ки раванди сиёсигардонии дини ислом ва дар ин асос вуҷат гирифтани радикализи динӣ, терроризму экстремизм, инчунин, истеҳсолу қочоқи маводи мухаддир ва силоҳ, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ, бемориҳои сироятӣ, гармишавии иқлим ва оқибатҳои ногувори он – хушксоливу камобии паёнай идома дорад, таъсири манфии омилҳои зикргардида ба ҷомеаи мо низ расида истодааст»¹¹³.

Эмомалӣ Раҳмон

Таърих гувоҳ аст, ки ислом дар умқи пайдоишаш нахуст сиёсӣ набуд ва дар ин бора сарчашмаҳои илмӣ ишораҳои амиқ доранд¹¹⁴ ва нахуст хондан ва сипас имон ба Худовандро табиғ намуд. Паёмбари гиромӣ аз ибтидо танҳо рисолати даъвати мардум ба роҳи рост ва шинохти Ҳақ намуданд. Кулли оятҳои маккӣ гувоҳи ин гуфтаҳост. Агар дар сурате, ки ҷохилони Макка ба муқобили ақида ва даъвати паёмбари ислом намебароманд, ба ҳаёти ӯ хатар намеоварданд, оё зарурати ҷангу ҷидолҳо ва сиёсишавии ислом пайдо мешуд? Оё зарурати муборизаи сиёсӣ ва хунрезӣҳо ба миён меомад? Оё агар касе дар замони Паёмбар исломро қабул мекард ё намекард ўро ҷазо меоданд? «Ло икроҳа фи-д-динӣ» ба ҷӣ ҳикмат фиристо-

¹¹³ Ниг.: Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Рӯзи дониш, 01.09.2023 09:30, ноҳияи Данғара.

¹¹⁴ Ниг.: Бартольд В.В. Сочинения. Т.6. Работа по истории ислама и Арабского халифата. – М.: Наука, 1966. – С. 81-138.; Грюнебаум Г.Э. фон, Классический ислам: Очерк истории (600-1258): Пер. с англ. – М.: Наука, 1988. – 216 с. Грюнебаум Г.Э. фон, Основные черты арабо-мусульманской культуры. – М.: Наука, 1981. – 226 с.; Мюллер А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов.: пер. с немец. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издательство АСТ» 2004. – 911с.; Крымский А.Е. История мусульманства. – М.: Кучковое поле. 2003. – 464 с.; Классический ислам: Энциклопедия. – М.: ЭКСМО, СПб. МИДГАРД, 2005. – 416 с.; Хайкал М. Ҳ. Зиндагонии Муҳаммад. Ҷ. 1. – Душанбе: Русская литература, 2012. – 480 с.

да шуд. Албатта, саволҳо зиёд аст, ки ақл, вичдон ва имони ҳар ватандӯстро ором намегузорад...

Яқин меравад, ки даъвати ибтидоӣ ва асили ислом шинохти соҳиби якка, ибодат ба Ё, адл ва инсофи умум буд, на гирифтани қудрат. Омилҳои густариши ислом ҳамчун дин дар ҳамоҳангӣ бо ташаккули сохтори синфӣ дар ҷамоаи ҷоҳилияи араб, ки даврони ниҳии сохтори авлодӣ-қабилавиро паси сар мекарданд¹¹⁵, баъдан дар омезиш бо тавсеаи дин ва ташаккули ҳокимияти сиёсии арабҳо дар шакли нахустдавлат мусоидат кард. Вале таҷриба нишон медиҳад, ки дар як муддати кӯтоҳ принципҳо ва равишҳои динии меъёрӣ дар муносибати арзишҳои дунявӣ дар ҷомеаи нави синфӣ афзалият доштанд. Вале бо авҷ гирифтани муборизаҳои сиёсӣ дар аҳди Умавиён ва баъдан Аббосиён давлати нави нави арабии нима монархияю нимаҳарбии бо таълимоти динӣ омехта дар шакли хилофат пояҳои дунявии худро фарохтар аз ҳадафҳои динӣ ҳамчун субъекти мустақили сиёсати башарӣ гузошт. Боз шиносӣ бо низомҳои ҳамҷавори румӣҳо ва форсҳо зимомӣ идораи хилофат майл ба дунявияти сиёсӣ дар бештари муносибатҳо намуд.

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дуруст ишора менамоянд, ки: «Мутолиаи таърихи ислом аз замони реҳлати Паёмбар Муҳаммад (с) то аҳди Имоми Аъзам (р) ба мо нишон медиҳад, ки ихтилофоти сиёсӣ, ба сиёсат омехта кардани ислом ва суистифода кардани қувваҳои сиёсӣ аз ислом, сабаби асосии аз байн рафтани ваҳдати исломӣ, суст шудани пояҳои давлатдорӣ исломӣ ва парешонӣ дар хилофат гардиданд. Имоми Аъзам ҳамеша аз ин гуна суистифодаи сиёсӣ аз дин ва кӯшишҳои ба хизматгори сиёсат табдил додани ислом дурӣ мечуст ва ба чунин муносибат қомилан муқобил буд»¹¹⁶. Баъдан мо мебинем, ки чун динро дар хизмати сиёсат ба май-

¹¹⁵ Ниг.: муф.: Большаков О.Г. Рождения и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. – 672 с.

¹¹⁶ Раҳмон Э. Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор. – Душанбе: «ЭР-граф», 2009. – С. 17.

дони сиёсӣ кашиданд, раванди бузургшавии султаи арабӣ ҷудоии бебозгашти мазмунии динро аз давлат дар заминаи таҷрибаи импературиҳои ҳамсарҳади хилофат-Византия ва Эрони Сосонӣ давра ба давра матраҳ кард. Дини ислом низ мавқеи динҳои насронӣ ва зардуштиро, ки дар муносибат ба қудрати сиёсӣ иҷро мекарданд, бо мурури замон касб кард¹¹⁷. Ислом бо сиёсишавии худ натавонад манзалату мақоми тарбиявию ахлокии худро аз даст дод, инчунин дар муборизаҳои сиёсӣ ва мочароҳои ҳарбӣ фаъолона ширкат варзида, фазои оромашро ноором сохта, беҳтарин нобиғаҳои динию ахлокии худро бо пасттарин сифатҳои инсонӣ ва доғҳои ахлоқӣ аз даст дод. Ҳар қадаре, ки кӯшиданд исломро ба сиёсат оmezанд, ба ҳамон андоза нақшаи ҷамъияти динро ҳамчун эътиқод ва боварии ботинӣ хароб карданд.

Ягона авомиле, ки вобаста ба зарурияти таърихӣ дар таҷаккули давлати навбунёди арабии тавсеаёфта масъалаи сиёсисозии динро масъалагузорӣ мекард, ҳанӯз рушд накардани функсияҳои давлатӣ ва таҷрибаи идораи давлат миёни қавмияти арабии ҷоҳилия буд. Вале бо мурури замон давлати хилофат тахти таъсири нерӯҳои дохилӣ ва таҷрибаи ҳудудҳои забкардааш рушд кард, домони сиёсӣ ва ҷуғрофию иқтисодиааш васеъ шуд, динро ҳамчун восита дар даст барои устувории қудрати сиёсӣ истифода карданд. Дуруст аст, ки дар тангҳои таърихӣ зерӣ фишори заруратҳо ислом сиёсӣ шуд. Замони нав афзалияти намои давлатҳои миллӣ ва ҷудоии дин аз ҳокимияти давлатиро собит кард. Давлат динро тахти ҳимояи худ қарор дода, онро ҳамчун навъи ҷаҳонбинӣ, шакли зуҳури ҳуқуқ ба озодии вичдон қафолат дод.

Чун замони навтарин ин имкониятҳои идораи ҷомеа ва қафолати ҳуқуқҳои шаҳрвандонро давлат ба пуррагӣ қафолат додааст, бо тобиши сиёсӣ додани дин ҳеҷ зарурат нест. Ҳар нафар, ки таърихи динро медонад, қонунияти рушди таърихӣ

¹¹⁷ Раҳмон Э. Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор. – Душанбе: «ЭР-гр», 2009. – С. 25

падидахоро аз худ кардааст, таъсири замону маконро ба ташаккул ва рушди ҳодисоти иҷтимоӣ дарк кардааст ва диалектикаи табдилу такмили ҳодисоти статикӣю динамикиро сарфаҳм рафтааст, барои ӯ равшан аст, ки сиёсисозони муносири ислом ҷонибдорони эътиқоди асл ва дини ислом не, манфиати давлату миллат не, балки хизматгори ҳоҷагони ҷоплусу душманони дину давлатанд, ки ё аз бесаводӣ ва ё аз ҳислати хангоматалабиашон парчаму шиорҳои сиёсии динро боло кардаанд. Паёмбари ислом дар ҳадисе гуфтааст: «чун қиёмат наздик мешавад, гурӯҳе пайдо мешаванд, ки бо дод задану хангомаҳо, бетартибию тарсҳо мардумро ба сӯи Худо даъват менамоянд, онҳо дар асл ба сӯи Худо не, балки ба сӯи худ даъват мекунанд. Аз онҳо эҳтиёт кунед». Фикр мекунем ҳамин сиёсисозон ба ҳамин гурӯҳ саҳт шабоҳат доранд.

Бадбахтии сангинтар он аст, ки ин тамоюлу равишҳои ноҷолими эътиқодиро зеро парчами озодиҳо ва ҳуқуқҳои давлатҳои бузурги олам бо ҳар роҳу воситаҳо дастгирӣ менамоянд. Зеро аз нооромии кишварҳои олам – манфиат ва ғоидаи онҳо бештар мешудааст. Манфиат на танҳо ба «забони ғуфтуғӯи давлатҳо» (ибораи С. Ятимов), инчунин ба ҳадафи марказии амалкардҳо табдил ёфтааст.

Албатта, дар навбати худ ҳокимияти давлатӣ ва аҳли илми ҷомеаҳои шахравандӣ ва давлатҳои дунявиро дар чунин шароит зарур аст, ки сари масъалаҳои озодии вичдон андеша намуда, вазъи мусоиди амалишавии озодии вичдонро таъмин сохта, нагузоранд, ки гурӯҳҳои ғаразнок ба тори имон ва эътиқоди мардум ҷанг зананд. Душманони мо меҳоянд, ки амалкардҳои моро муҳолифи дину мазҳабамон шарҳ дода, моро ба муноқишаи дину қудрат кашанд, мо набояд ба ин осебҳои онҳо об резем.

Мазҳаби ҳанафия дар шоҳаи мовароуннаҳрии худ дар баландтарин неъмат амният, оромӣ ва саодати фардию ҷамъиятии инсонро меғузорад. Ин аст, ки амри подшоҳро, ҳокимияти онро ҳамчун аломати аввали назму тартиб фарз

дониста, ба муқобили ӯ дар ҳама ҳолат нофармонӣ карданро манъ намудааст. Мучтаҳиди бузурги замони Сомониён Абулқосим Ҳақими Самарқандӣ навиштааст: «Тоат доштани султон фариза аст ва тарки вай осӣ шудан ва маъсият аст ва бидъат. Ва ҳар ки султонро тоат надорад, он ҳаводор бошад, зеро, ки Ҳақ таоло фармуда дар китоби худ, ки «Ё аййуҳал-лазина оману, атиъуллоҳа ва атиъу-р-расула ва ули-л-амри минкум»¹¹⁸. Эй муъминон! Худои азза ва ҷалларо тоат доред ва Расулро тоат доред! Ва амиронро тоат доред... Ва ба ҳама вачҳҳо султонро тоат бояд дошт»¹¹⁹. Итоат ба подшоҳ итоат ба низом ва эҳтиром ба тартиботу амнияти чоринамудаи Роҳбари давлат аст. Ҳамин барои мо гӯё аст, ки мазҳаби бобоии мо бо низоми идораи давлати мо таърихан мушкилӣ надорад. Мушкилиҳои эҷодшудаистода аз таълимоти бегонагон аст, инро мо бояд донем ва онро ҳамчун таҳдиди дар остонаи дар қарордошта дарк намоем.

Дар баробари ин ҳама дар фазои динии давлати миллии мо саволҳо ва масъалаҳои ҳалталаб кам нестанд. Аз ҷумла, оё дар кишвари мо метавон исломро ба таври оқилона танзим сохт? Оё намоёндагони навбаромади ифротагароро, ки кӯзаи андешаашон бо дигар арзишҳои орий аз манфиатҳои миллии пур шудааст (албатта, на ҳамаашон), ба таҳаммул ва тағйири андеша даъват кард, ҷавобҳои худро интизоранд. Вале ҳоло ҳаминро таъкид бояд кард, ки имон, эътиқод ва озодии динии мо, ки дар партави фарҳанги исломии беш аз ҳазорсола қолаби маънавий гирифта, ҳаққи табиии миллати моро ба ислом муаррифӣ мекунад, дар омезиши муборизаҳои сиёсӣ ва сиёсишавии исломи ҳавзаҳои муайян аҳёнан зери фишори неруҳои дохилию хориҷӣ қарор гирифта истодааст.

¹¹⁸ Сураи «ан-Нисо», ояти 59. Эй муъминнон, Худоро фармонбардорӣ кунед ва пайғомбару фармонравоевро аз ҷинси ҳеш фармонбардорӣ кунед...».

¹¹⁹ Абулқосим Ҳақими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам / Тарҷумаи кӯҳан аз арабӣ, Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 32-33.

Ҳар фишор, ҳар маҳдудияти ночо ва ҳар зиёдаравии бечо дар ин самт ба манфиати мо, фарзандони мо ва оромии давлати мо нахоҳад буд. Чӣ тавре ки Роҳбари давлат, Пешвои муаззами миллати мо борҳо таъкид доштанд, касе ҳаққи маънавии дин ва оини моро муқобил гузоштан бо ормонҳои мо надорад, давлат ба иттиҳодияҳои динӣ шароит муҳайё мекунад, ҳуқуқ ба озодии вичдонро таъмин мекунад ва дар як вақт назорати риояи қонунро аз ҷониби онҳо таъмин менамояд.

Дар заминаи сиёсисозии ислом масъалаи ифротгаронии динӣ ва терроризми байналмилалӣ динӣ аз ибтидои солҳои 90 асри гузашта ба як воситаи муҳими таҳдид ба давлатҳои миллии дорои мардуми мусулмон гашт. Зарбаи нахустини худро ин зухуроти манфӣ дар ҳудуди кишварҳои пасошуравӣ дар шакли ғояҳои тундрави ваҳхобия зери ниқоби сиёсисозии ислом ба Тоҷикистони соҳибистиклол расонид. Таҷрибаи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон равшан собит сохт, ки сиёсисозии дин дар таркиби худ зухуроти ифротӣ ва террористии либоси динипӯшидаро дар ҳолатҳои зарурӣ омода менамояд.

Мушкилии ин раванд бинобар омилҳои мухталифи замони нав ва ҷаҳонишавии манфиатҳо ба маротиб печидатару ҷолишхӯрда гаштааст, ки сароби худро барои осиеби нооромаш ҳам дар паҳнои давлатҳои миллии мусулмоннишин, ҳам дар манфиати кишварҳои бузурги ҷаҳонҳои ва ҳам дар шаклҳои зуҳури равандҳои демократии идорашавандаи берунӣ пайдо намудааст. Дуруст аст, ки ҷавҳар ва муҳаррики ҷархзанонандаи ин Осиёи харобиовар зери таълимотҳои динию ифротии неруҳои дохилии давлатҳои миллии пӯшида аст. Мушкилии замони нав дар мубориза бо ин ҷараёни хатарзои ифротӣшавии эътиқод қабл аз ҳама дар дуруст нашинохтани сарчашма ва неруҳои ғоявӣ, маънавӣ, сиёсӣ ва моддӣ зуҳури он ифода меёбад.

Таҷрибаи давлатҳои миллии гувоҳи он аст, ки бо ин таҳдидҳои полудайи эътиқод ва сиёсати тундравонаи динӣ

таваччуҳи муҳаққикон аслан ба се гурӯҳи масъалаҳо ҷалб мегардад: якум, масъалаҳое, ки сарчашмаи зуҳури ифротгарой ва терроризми динӣ мегарданд; дуум, мавзуоте, ки паҳноҳои сиёсӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва иттилоотии ин равандҳоро дар ҳамоҳангӣ бо таҳдидҳо ба амнияти давлати миллӣ инъикос менамоянд ва ниҳоят, сеюм ба мабони маънавии эътиқодии ҷунин ҷараёнҳои тундрав таваҷҷуҳ менамоянд¹²⁰.

Илова бар ин, се тамоюли шинохти ҳаракатҳои ифротию террористии динӣ дар кишвари мо масъалаҳои зерини кӯшиши баррасии ин авомили зишт ва шинохти он дар фазои илмӣ, амалӣ ва иттилоотӣ эҳсос мегардад: чорум, дар зовияи тазоди мазҳабӣ ва муқовимат бо арзишҳои анъанавии ислом, агар масъалаи мазкур дар солҳои аввали сохибистиклолӣ ҷиддӣ ва оштинопазир аз ҷониби пайравони мазҳаб ва зиёиёни меҳангаро баррасӣ мешуд, акнун солҳои охир ин рисолатро мақомоти давлатӣ бар дӯш гирифтааст. Зиёиёни мамлакат ба ин масъалаҳо зери таъсири авомили мухталиф таваҷҷуҳи ҷиддӣ надоранд; панҷум, таҳлил ва баррасии ин тамоюли зишт ва ғасодовари иҷтимоӣ маҳз аз кунгураи амниятӣ оромии кишвар ҳамчун ҳодисаи таҳдидкунандаи динӣ ба амнияти миллию сохибхитиёрии давлат (мутаассифона, бештар тариқи супоришӣ, на ихтиёрӣ) мавриди муҳокима ва баррасиҳо қарор мегиранд; ниҳоят, шашум тибқи нақшаю дастурҳои расмӣ дар семинару конференсҳо ва мавзуоти қироатии ходимони динӣ аз табиати зишти ин ҳодисаҳои номатлуб иттилоот дода мешавад. Агар дар се омилу асосҳои ибтидоии кӯшиши шинохти ифротгароию терроризми динӣ, мо то ҷое унсурҳои ақлонию иродавии ҷомеаро дар шинохти ин беморӣ эҳсос намоем, дар сеи охирӣ мо ғаёл будани мақомоти давлатиро эҳсос карда, нақши иродавию ақлии ҷомеаи зиндари дар мубориза бо ин таҳдидҳо кам ранг мебинем.

¹²⁰ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 468-469.

Ба назари муҳаққиқон, дар давлатҳои миллии дар қаринаи омӯзиши илмӣ равандҳои манфии ифротгарой ва терроризми динӣ баъзе аз усулҳои номуносиб низ эҳсос мегардад, ки ба шинохти комил ва ташкили муборизаи дурусти мафкуравӣ ба муқобили ин зухуроти таҳдидовар монеаҳо эҷод менамоянд. Мисол, дар Федератсияи Россия, ки бо ин зухуроти манфӣ на як бору ду бор рӯ ба рӯ шудааст, бештар таваҷҷуҳи аҳли илм ба таҳлил ва омӯзиши гурӯҳҳои ифротӣ ва табиати ташкилотҳои онҳо бештар равона шудааст (И.П. Добаева, Б.В. Долгова, А.А. Игнатенко, Р.Г. Ланди, Д.В. Макарова, Р.М. Мухаметова). Вале дар баробари ин, омили асли зухури тундравии динӣ ва табдили ин чараён ба ифротгароӣ терроризми динӣ диққати аҳли илмро камтар ба худ ҷалб кардааст. Ҳол он ки дар шиноخت ва пешгирӣ аз ин зухуроти номатлуб маҳз омӯзиши ҳамин омилҳои зоянда муҳим ва тақдирсозанд.

Дигар аз мушкилӣ он аст, ки онҳое, ки ба ҳамин мабонии зухури ҳаракатҳои ифротӣ террористӣ таваҷҷуҳ менамоянд, аслан дар усули кашфи масъала мушкилӣ доранд. Онҳо дар силсилаи авомил бештар ба яке аз онҳо банд шуда, тамоми дигар аз омилҳои ғизодиҳандаи ин раванди номатлубро аз мадди назар дур мемонанд. Мисол, муҳаққиқ А.М. Василев ифротгароии диниро ҳамчун аломати бўҳрони тамаддуни исломӣ шарҳ медиҳад¹²¹. Ва ё А.Ю. Юмнов терроризмро бо либоси динӣ аксуламали ҷаҳонишавӣ медонад¹²². Муҳаққиқ А.Ю. Другов бошад ифротгароии диниро ҷанбаи дигари ҷаҳонишавии манфиатҳо мешуморад¹²³. Албатта, дар навиштаҳои ин олимон нуктаҳои ҷудогонаи ҳақиқат вучуд дорад, вале ҳақиқати комил ва фарогири зухури ин чараёнҳои номатлуб не. Аз ин хотир, муҳаққиқон солҳои охир ба дигар авомилу решаҳои ин

¹²¹ Ниг.: Васильев А. Исламский экстремизм как выражение кризиса мусульманской цивилизации // Азия и Африка сегодня. 2003. – № 5 (550). – С. 5.

¹²² Умнов А. Вечное возвращение. Фундаментализм как скрытая тенденция развития цивилизации // НГ-Религии. 22.09.1999. – № 18 (41).

¹²³ Ниг.: Другов А. Экстремизм – дитя глобализации // Независимая газета. 24.11.2003.

зухуроти манфӣ таваҷҷуҳ намуда, решаҳои зухур ва рушди онро дар дигар чараёнҳо, равандҳо ва амалкардҳои ғояҳои мафкуравӣ кашф карда, барои ақли солим маслиҳату равишҳои муносибро пешниҳод карда истодаанд.

Мисол, муҳаққиқи шинохта Л.Р. Сюкияйнен андеша дорад, ки барои дуруст омӯхтани решаҳои ифротгарой ва терроризми мусулмонӣ моро зарур аст, ки ба бисёр омилҳои иҷтимоӣ ва таърихӣ дуруст назар намоем. Аз ҷумла, зарур аст, ки ба муайян намудани ҷойгоҳи ин зухурот дар олами ислом ва таърихи он, ҳолати муосири ислом, нақши ислом дар ҷаҳони муосир диққат диҳем. Ҳамчунин, аз хотир набарорем, ки дар муддати асрҳо Шарқи Наздику Миёна ва Шимоли Африқо ва умуман кулли олами исломӣ майдони муборизаҳои сиёсӣ буданд, ки дар ниҳоди худ ҳам ифротгароии динӣ ва ҳам терроризми диниро доро буданд. Имрӯз бошад вазъияти нобасомони сиёсӣ-иҷтимоӣ бо мушкилиҳои иқтисодӣ ғайбӣ ташкилотҳои тундравии исломиро рӯи кор оварда, ба ифротагроию терроризми динӣ шаклҳои нав ва фарогиртар мебахшанд¹²⁴.

Ҳарчанд, ҳукми қатъии муаллиф дар масъалаи он, ки садсолаҳо дар кулли олами исломӣ аломатҳои ифротгарой ва терроризми динӣ мушоҳида мешуд, аз назари таърихнигорӣ саҳт ва аламовар аст ва мо онро қомилан қонибдор нестам, вале ҳақиқат зухури амалҳои ҷудогонаи ифротию террористиро дар ин давраҳо қомилан инқор қардан намоноад. Ва ин омилро мо ба сифати омилҳои марказии вучуд ва ирсияти ифроту террор дар ислом пазируфтани ҳам нестам, балки онҳо аз амалҳои зиштеанд, ки дар шарту шароити муайяни таърихӣ нодуруст бо тундравии ҳосаи инсонӣ рӯ задаанд. Дигар ин, ки ин навъ тундравияи ифротгарой дар таърихи Аврупои асрҳои миёна дар шакли ордендорону муборизони мазҳабӣ низ қам набуданд ва мо наметавонем, ки бо ҷурми қанд тан аз тундравону террористони дини насрония қулли фарҳанги насрония-

¹²⁴ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 470-471.

ро маҳкум намоем. Аммо дар масъалаҳои дигари дар иртиботи таърихӣ омӯхтани зухуроти ислом ва амалҳои номатлуби ифроту террор, таҳлил ва таснифи авомили зухури онҳо бо гурӯҳҳо ба далелҳои овардаи муаллиф мо комилан ҳамфикр ҳастем.

Л.Р. Сюкияйнен омилҳои зухури ифротгароиро дар шароити муосир дуруст тасниф намуда, онҳоро ба чунин навъҳои ҳудудӣ тақсим менамояд: **омилҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ**. Сипас ҳар як гурӯҳи омилҳоро аз назари илмӣ таҳлил намуда, хулосаи худро пешниҳод менамояд. **Ба омили дохилӣ-миллии зухури ифротгароӣ** ва терроризм дар натиҷаи таҳлили кишварҳои мусулмоннишини олам (Тунис, Судон, Ливия, Миср, Ироқ, Сурия, Афғонистон ва ғ.) муаллиф вучуди чунин ҳолатҳоро асос медонад: якум, **кафомонии иқтисодӣ-иҷтимоии кишварҳои** минтақаи муайяни исломӣ дар пасманзари афзоиши бекорӣ, камбағалӣ, нобаробарии иҷтимоӣ, ноодилона тақсим намудани сарватҳои иҷтимоӣ; дуюм, **омили сиёсӣ. Аксари кишварҳое**, ки дар онҳо ифротгароӣ ва терроризми динӣ рушд менамоянд, ба андешаи муҳаққиқони таҳлилгар (Сюкияйнен Л.Р., Игнатенко А.А. ва дигарон), речаи сиёсии онҳо ба қадри зарурӣ демократӣ нестанд, ислохотҳои маҳдуди сиёсии баргузор намудаи онҳо низоми марказонидашудаи идорию дигар накарда, речаҳои худкомаи сиёсиро бо меъёрҳои конституцсионӣ маҳдуд нанамудааст.

Гузашта аз он, дар чунин кишварҳо ба андешаи Л.Р. Сюкияйнен, падидаҳои илмӣ фаҳм ва дарки набзи ҷомеа: плюрализми сиёсӣ, табдилёбии қудрат ва рақобати сиёсӣ рушд накарда, ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ дар сатҳи паст қарор гирифтааст. Дар баробари ин лоиҳаҳои дунявӣ идораи ҷомеа дар ин кишварҳо, ки дар шакли моделҳои ба идеологияи марксизм, сотсиализм ва миллатгароии арабӣ таъякунанда рӯи кор омад, натиҷае надод. Ин ҳама ҳолатҳо вазъи ҷомеаҳоро муташанниҷ намуда, ба эътирозҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ либоси

динӣ пӯшонд¹²⁵. Дар ин ҳама ҳолатҳое, ки муаллиф масъалагузорӣ менамояд, мо як навъ нодурустӣ ва беадолатии низоми идора ва номукаммалии соҳибхитиёрии халқро ҳамчун унсуре тақондиҳандаи амалҳои номатлуб дар давлатҳои мусулмоннишин эҳсос мекунем, ки онҳоро ҳамчун таҳдид ба тақдире истиқлоли миллии онҳо табдил додааст. Чунин навъи таҳдидҳо имкон дорад ба осонӣ бо гурӯҳҳои норозии динӣ ҳамовоз гарданд. Зеро дар таълимоти динӣ роҷеъ ба ислоҳи ин вазъият ва пешгирӣ аз чунин таҳдидҳо дар ҳуди Қуръон дар сураи Анъом, ояти 82 низ ба фарзандони одам васиятҳо шудааст. Бинобар ин давлатҳои дунявии дорои сокинони мусулмонро зарур аст, ки чиҳати пешгирии ин навъи таҳдидҳо пайваста кӯшиш намоянд ва дар дасти ифротӣну террористҳо яроқи маънавӣ вогузор насозанд.

Муаллиф дар ҳамин сарҳад авомили зуҳури ифротгароии исломиро бо далоили шароити воқеӣ маҳдуд накарда, яке аз шоҳроҳҳои асли ҳувият ва рушди онро дар ду раванди дар як шоҳроҳи сиёсӣ ҳаракаткунандаи мафкураи сиёсии мусулмонон ишора менамояд: «Ба ин раванди ифротгароӣ ва терроризми динӣ дар олами исломӣ, - менависад ӯ- «исломикунонии сиёсат» ва «сиёсисозии ислом», ки бештар дар шакли исломи сиёсӣ ва радикализми динӣ зуҳур менамоянд, мусоидат мекунанд. Мақсади ин тандем ҳамагуна амалҳои сиёсиро ба таълимоти исломӣ тобеъ кардан аст. Исломо мутобик ба шароитҳои муосир шарҳу тавзеҳ дода, тундравони динӣ, аз таълимоти исломӣ дармонҳои ҷомеаи (аз назари онҳо иллатманди – А.Х.) муосирро ҷустуҷӯ менамоянд. Бо ин ҳадаф, онҳо мақсади ташкили Хилофатро бо меъёрҳои шариатӣ пешгузошта, чиҳодро ҳамчун шакли ягонаи мубориза дар ин роҳ қабул мекунанд»¹²⁶. Агар тариқӣ сода баёни ин ҳолат намоем,

¹²⁵ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 470-471.

¹²⁶ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. -471.

ин ҳаммаънои он аст, ки агар ташкилоти сиёсии бо ном давлат бо шаклу намои эълонкарда ва речаи сиёсии интихобнамудааш вазифаҳои бунёдии ҷомеа – тартибот, низом, адли умум, волоияти қонун ва баробарию озодиҳои инсонҳоро ба таври шоиста таъмин нанамояд вай бо ҳаракатҳои худ ба дасти рақибони хеш неруи муқовимати мафкуравӣ медиҳад. Ин ҳолатро имкон дорад, ки ифротӣну террористони динӣ хуб истифода баранд.

Агар суҳанони паёмбаронаи Ж.Ж. Руссоро ба инобат ги-рем, пас бояд аз ёд набарорем, ки речаи идораи демократӣ бо вучуди шакли бениҳоят мураккабу олии одилонаи идора буда-наш, хеле ҷиддӣ осебпазир аст: «Нест идоракуние осебпазир-тар аз речаи идораи демократӣ ва ё халқӣ: ҷангҳои шахрвандӣ, бетартибҳои дохилӣ аз воситаҳои муассири табдили ин шак-ли идора аст, ки доимо ба вай таҳдид менамоянд. Ин ҳолат аз давлати демократӣ, ҷиҳати ҳифзи соҳибистиклолиаш мардонагӣ ва хушёрӣ пайвастаро талаб менамояд»¹²⁷. Ин ҳолат дар давлатҳои демократии дорои мардуми мусулмон боз вижагиҳои худро дорад, ки аз он бояд қудрати сиёсӣ ҳулосаҳои воқеӣ барорад.

Умуман, дар давлатҳои демократӣ таҳдиди ифроту терро-ри динӣ имкон дорад, ки бо дигар навъҳои таҳдидҳои дохилию хориҷӣ ба мисли «шамолӣ сари роҳ» ҳамовозӣ пайдо намояд. Ин кӯшишҳоро мо дар ҳодисаҳои солҳои навадуми асри гу-зашта дар оғози ҷанги шахрвандӣ хуб эҳсос кардем. Созишу ҳамкориҳои ҳизбҳои бо ном демократию ҳаракатҳои мардумӣ бо ҳизби террористии нахзати исломӣ худ гувоҳи ин гуфтаҳост.

Муҳаққиқони сиёсатшинос дар қатори таҳдидҳои мухта-лифе, ки ба ҳастии давлатҳои миллий ва устувории манфиатҳои миллий латма ворид мекунанд, коррупсияро махсусан ишора кардаанд. Коррупсия аз ҷумлаи зухуроти номатлубест, ки ба амнияти давлатӣ ба таври ҷиддӣ таҳдид менамояд. Президенти

¹²⁷ Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. – М.: Канон. КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 256.

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 дар яке аз суҳанронҳои худ ҳақиқатнигорона қайд кардаанд: «Коррупсия зухуроти номатлубест, ки эътимоди мардумро ба давлат коста гардонид, обрӯву эътибори онро коҳиш медиҳад...»¹²⁸ Чунин костагардонии мақоми давлат барои душманони миллат ва давлат ифротӣ динию террористон заминаи мусоиди амалҳои зишт аст. Аз ин хотир, давлат бояд дар баробари муқовимат бо таҳдидҳои мухталиф мубориза бо коррупсияро ҷоннок намояд.

Мутахассисони соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ инчунин таҳдидҳои дигарро низ дар сатҳи ҷаҳонӣ аз омилҳои ҷиддии зухуру рушди амалҳои ифротию террористӣ медонанд. Мисол профессор Т. Шарипов ва дотсент З. Камолов дар доираи як лоиҳа андеша доранд, ки «фақру бекорӣ барои зухури ифротгарой ва терроризм дар тамоми ҷаҳон шароити мусоид ба вучуд меоварад, вале бояд гуфт, ки мудохилаи хориҷӣ бо истифода аз сатҳи пасти саводу фарҳанг ва маърифати дунявӣ динӣ, бетараф будан нисбат ба арзишҳои миллию динӣ дар замони муосир аз омилҳои асосии пайдоиш ва шиддат гирифтани ифротгарой гардидааст». Воқеан, омилҳои номбаршуда дар сатҳи умум ба тарзҳои мухталиф ба рушди ин амалҳои зишту манфур муосидат мекунанд. Махсусан, дастдарозии кишварҳои бузург тавасути технологияҳои рақамӣ ва суистифода аз сатҳи пасти саводу фарҳанг ва маърифати дунявӣ динии шаҳрвандони ҷаҳони сеюм дар шароити муосир хеле нигароникунада аст.

Ҳамчунин мутахассисони давлатшинос таҳдидҳои дигареро, ки ба амнияти давлатӣ таъсири манфӣ мерасонанд, ба тадриҷ таҳлил кардаанд, ки ба назари мо ҳар яки онҳо дар шароити мусоид имкон доранд ба ифротии динӣ низ ҳамовозӣ намоянд. Аз ҷумлаи онҳо, мавҷуд набудани речаи шоистасолорӣ (меритократия) дар интиҳоби кадрҳо, рушди дилетантизм дар фазои хизматчиёни давлатӣ, дар сатҳи зарурӣ таъмин набудани

¹²⁸ Раҳмон Э. Суҳанронӣ ба муносибати 10-солагии таъсиси Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия. 10.01.2017. (Манбаи электронӣ). Президент ГҶ.

ҳукуку озодиҳои инсон, мувофиқ наомадани сиёсати давлатӣ бо розу ниёзи мардум, ба талабот ҷавобгӯ набудани низоми маориф, дар ҳоли ногувор қарор доштани вазъи илм, мавҷуд набудани мутахассисони боистеъдод ва касбӣ дар ҷомеа ва ғ¹²⁹. Бинобар ин давлатҳои миллиро зарур аст, ки дар қатори сиёсати устувори муқовимат бо ифроти динӣ тавассути мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, аз роҳи такмили вазифаҳои функционалии мақомоти дахлдор сатҳи фишори таҳдидҳоро дар самтҳои ишорашуда коста ва заиф намоянд. Бо ин васила садди роҳи муттаҳидшавӣ ва иттисоли мушкилиҳо дар қори идораи давлат гардад.

Дар баробари ин, бояд аз хотир набарорем, ки омилҳои тундравӣ танҳо дар ин паҳно маҳдуд намегардад. Ин аст, ки Л.Р. Сюкияйнен омили тундравии исломиро танҳо ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ маҳдуд накарда, вайро ҳамчун як **раванди гузариш аз бӯҳрони худшиносии динӣ низ** номидааст. Яъне, ҷомеаи исломӣ дар ҷустуҷӯи роҳҳои рушд ва худмуайянкунии мақоми хеш дар замони муосир дар баробари амалҳои солим, амалҳои носолимо низ бинобар камҳавсалагии иддае аз тундравони мазҳабӣ истифода мебарад. Ислом, ки дар шароити муосир аз илму технология ва дастовардҳои нави илмӣ дур мондааст, иддае аз тундравону тангназарон мавқеи оини худро дар ин олами пур аз тазоду рақобатҳо бо ҳамин амалҳои ношоиста меҳоханд муаррифӣ намоянд.

Ҳамин тавр, муҳаққиқон ба тадриҷ **омилҳои минтақавӣ** (ҳодисаҳои нооромии кишварҳои Шарқи Миёна ва Африқои Шимолӣ)-ро, ки баъзе аз ноухдабароии ҳокимони миллий ва сиёсати нодурусти кишварҳои абарқудрати ғарбӣ ба чунин варта гирифтор шудаанд; ва **байналмилалӣ** (ҷаҳонишавӣ, ғарбзадагии қонунгузорӣ, интиқоли иҷбории арзишҳои демократӣ) зӯхур ва тавсеаи амалҳои зишти ифротагарой ва терроризми диниро дар асосҳои таҳлилҳои шахсӣ пешниҳод мена-

¹²⁹ Сафарализода Х.Қ. Таҳдидҳои замони муосир: масъалаҳои назариявӣ методологӣ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2023. – С. 171-172, 181.

моянд¹³⁰, ки аксарашон бар мабной далелҳои баҳснопазир вучуд доранд.

Як нуктаи муҳими таҳлили муҳаққиқ Л.Р. Сюкияйнен дар муаррифии омилҳои дохилии зуҳури ифротгарой дар он аст, ки вай вучуди нуктаҳои иллатманди зуҳури тундгарой ва ифротгароиро дар иддае аз таълимоти динӣ инкор наменамояд. Ӯ вучуди ҳолатҳои ҷудогонаи ғояҳои ифротгароиро дар сарчашмаҳои алоҳидаи динӣ бо далоили маъноӣ ва меъёри муаррифӣ мекунад¹³¹.

Ба назари ӯ ифротгароён маҳз ба хамин ҳолатҳо така карда, амалҳои ифротии худро содир менамоянд. Ҳарчанд масъалаи мазкур аз назари сирф ғоявӣ ва рисолати эътиқодӣ баҳснок аст, вале масъалагузории муаллиф аз назари усулӣ ва воқеияти зуҳури амалҳои зишт, ки ба сарчашмаҳои динӣ дар асосҳои гуногунфаҳмӣ така мекунанд, то ҷое воқеият дорад. Вале муаллиф таваҷҷуҳ намекунад, ки ин ҷо ду масъаларо бояд ба инобат гирифт:

Мушкилии аввал он аст, ки ифротгароёну террористон ба фаҳми худ ба навиштаҷоти аҳкоми динӣ така карда, дар доираи фаҳми худ аз онҳо маънӣ мебардоранд. Мушкили дуюм, он аст, ки сарчашмаҳои тақлидии ифротагроёну террористон якзайл ба ҳама ҷараёну мазҳабҳо, яъне дигар мусулмонони олам хусусияти меъёрӣ надорад.

Роҷеъ ба масъалаи табиати амали террористӣ муҳаққиқони хориҷӣ аз назари илми сиёсат ва ҳуқуқ таҳқиқотҳои ҷиддӣ гузаронида ба хулоса омадаанд, ки терроризм ҳамчун намои ҷиноӣ танҳо мансуби як навъи ҷаҳонбинӣ, аз ҷумла ҷаҳонбинии динӣ нест. Гузашта аз ин, дар муайян намудани таркиби амали террористӣ ва табиати содиршавиаш зарур аст, ки алоқаи сабабии байни ангеа ва кирдор ба инобат гирифта

¹³⁰ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 472-473.

¹³¹ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 476.

шавад¹³². Бидуни ба инобат гирифтани алокаи сабабӣ табиати терроризм ва омили тавлидкунандаи он аз мадди назари муҳаққиқ дур меафтад, дар натиҷа имкон дорад, ки арзиш ва воситаҳои истифодашаванда ба сифати ангезаи марказӣ маънидод гардад. Ҳол он ки ҳуди воситаҳои суистифодашаванда таҳти шикастафаҳмии мафкураи тундравон таҳти террори маънавӣ қарор гирифта, аз мақсади аслии ҳамон арзиш ва ҷаҳонбинӣ дур афтадааст.

Ин аст, ки дар абзори умум муҳаққиқи шинохта Л.Р. Сюкияйнен тезиси «терроризм миллат ва дин надорад»-ро сараввал таҳти истифодаи ғаъоли дин зери савол кашад ҳам, вале ҳудаш баъд аз ғуруравӣ ба умқи масъала ва бархурд бо ангеза ва мақсадҳои ниҳонии террористон таъкид мекунад, ки шартан ғуфтан мумкин аст, ки «дини ислом бевосита бо терроризм рабте надорад, агар албатта, мо исломро ҳамчун дин ва эътиқод қабул намоем»¹³³. Дар асл мақсади аслии ҳеҷ як дини асли низ ифроту террор нест. Албатта то лаҳзае, ки вай бо ғаризаҳои дигар аз қабилӣ манфиати дунявӣ, сиёсат ва ғ. маҳлут нагардад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои худ бениҳоят оӣ ва дурбинона қайд кардад, ки «ифротгарой ва терроризм – дин, мазҳаб ва миллат надорад ва бо ин зухуроти нангин омехта кардани дини ислом нодуруст аст. Мубориза бо экстремизм, терроризм ва ҷинояткориро ҳаргиз чун мубориза бар зидди дин муаррифӣ набояд кард. Зарур аст, ки ба истифодаи дини ислом бо чунин мақсадҳои зишт роҳ дода нашавад ва ҷинояткорону ифротгароён барои амалҳои ҷинояткоронашон дар назди қонун ҷавоб ғуянд». Инчунин Президенти мамлакат пайваста таъкид мекунанд, ки таассубу ифротгарой, терроризм ва бо мақсадҳои

¹³² Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Харьков: изд-во «Гуманитарный Центр» – С.16.

¹³³ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 476.

ғаразнокӣ гурӯҳӣ ба тарзи сунъӣ сиёсӣ намудани дини ислом аз бузургтарин хатархоеанд, ки ба оромии ҷомеаҳои муосир таҳдид менамоянд.

Муҳаққиқ Эрик Дж. Силверман низ дар масъалаи дин аз назари умум ва оини насрония аз дидгоҳи хоса андеша ронда, таъкид мекунад, ки: «Васли бевоситаи он ки дин терроризмро тавлид мекунад, ҳадди аққал бо ду гурӯҳи муносибатҳо иштибоҳ аст: якум, ин ки ин ҳукм нисбат ба дин умумӣ буда, ҷонибдорони муътадили диниро ҳамагӣ бо ҷонибдорони ғайримуътадил баробар мекунад, дуюм, ин ки айбдоркунӣ таърихан асоснок нест...»¹³⁴. Қисмати дуоми андешаи Силверман маҳз ба он нукта таъя менамояд, ки динҳо аз ҷумла дини насрония, ба ҷуз аз теъдоди ками меъёрҳои тарғибкунандаи зӯроварӣ, теъдоди ба маротиб зиёди меъёрҳои таҳаммулгарой ва пешгирикунандаи зӯроварию доро аст. Айнан ҳамин фикрро нисбат ба дигар динҳо, аз ҷумла дини ислом низ гуфтан мумкин аст. Таҳлилҳо собит менамоянд, ки ислом нисбат ба яҳудия ва насрония бамаротиб аз назари мазмун башардӯстонатар аст. Ин нукта махсусан, дар масъалаи эҳтироми хурдсолону, занону пиронсолон дар ҳама ҳолат равшан ба назар мерасад.

Ҳамин тавр Л.Р. Сюкияйнен асосҳои ғоявии зуҳури ифротгароиро дар шакли мафкураи тундравии дар таълимоти динӣ воридгашта инкор накарда, воситаи муқовимат бо онро ҳамчун навъи ғоявии мубориза бо он дар паҳноии таълимоти динӣ меҷӯяд¹³⁵. **Ин навъ масъалагузорӣ зери принципҳои илмие, ки «бо душман бо усули ӯ мубориза бояд бурд» ва ба «муқобили андешаи носолим бояд андешаи солиро гузошт, на танку тӯро», комилан қобили қабул аст.**

¹³⁴ Силверман Э. Дж. Традиционный христианский взгляд на терроризм: почему мученики, пацифисты и сторонники справедливой войны ненавидят терроризм. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» – С.24.

¹³⁵ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 474-476.

Умуман дар бораи васли эндогенӣ (сифати аслий ва табиӣ) ва ё экзогенӣ (сифати васлшуда ва оразӣ)-и ифроту террор ба ҷаҳонбинии динӣ, ки баъдан мо мушаххасан дар ҳошияи гуфтори бузургони исломшинос онҳоро таҳлил хоҳем кард, сухан гуфтан ва ба инобат нагирифтани омили ширешдихандаи ин васлият – **сиёсисозии дин** ин маънои онро дорад, ки мо ҳанӯз моҳияти масъаларо ба пуррагӣ ҳазм накардаем. Аз ин хотир, ковиши асрори зухур ва васли эндогенӣ ва экзогенӣ ифроту террор дар **пахнои дини ислом аз бисёр ҷиҳат ба масъалаи сиёсисозии дин, ба майдони муборизаи сиёсӣ кашидани ҷаҳонбинии динӣ** вобастагии қавӣ дорад.

Дуруст аст, ки дар таркиби ҳар дин афзалияти роҳу равиши худошиносӣ ва фаҳми асрори олами ҳастӣ ва одам аз кунгураи ҳамон ойин амри зарурӣ аст. Ва дар ислом, низ ки нисбатан дар ин масъала таҳаммулгарост, асли бузургтарин неъматӣ диндорӣ – **имонро дар шинохт ва эътирофи динҳои дигари ҷаҳонӣ, паёмбарони онҳо ва китобхояшон пешниҳод кардааст, ҳолатҳои зиёди афзалияти роҳ ва равиши ҳудашон муаррифӣ мегардад. Вале ин афзалиятҳои одатан дар муносибат бо оинҳои дигар дар марҳалаи аввали зухури ислом дар лаҳзаҳои бархӯрди бевоситаи манфиатҳо ва амалкардҳо бо расму оинҳои дигар ошкор мегаштанд. Аммо баъд аз сиёсисозии ислом қутбҳои нави ин афзалиятҳои дар майдони сиёсат бо пасттарин тартибу усул ва намоҳои ифроту зӯрварӣ то ба умқи ҷаҳонбинӣҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва эътиқодӣ реша давонда, ногузири худро ҳамчун ҷузъи муборизаи манфиатҳо бардавом барои асрҳои минбаъда собит ва бебозгашт кард.**

§ 3.3. Назари мувозӣ нисбат ба эҳёи давраҳои таърихӣ андешаҳои тундрав дар ислом

Сари масъалаи омили бухрони маънавии фарҳанги исломӣ ва зухури андешаҳои тундрави динӣ дар масири таърихи олами

исломӣ андеша ронда, аз назари усулӣ чанд нуктаро ба инобат гирифтани шарт ва зарур аст. Яке аз онҳо масъалаи сабабҳои сар задани бухрони фарҳангӣ ва ҳуқуқию сиёсӣ дар ислом, муносибати илм ва андешаҳои илмӣ исломӣ нисбат ба бухрон ва роҳҳои ҳал кардани ин муноқишаю тазодҳои фикҳӣ ба шумор меравад. Қиёси ин ҳодиса ва кашфи умумиятҳои онҳо ба мо имкон медиҳад, ки ҳулосаҳои худро нисбат ба ҳолатҳои мушаххас амиқтар ибраз намоем.

Аз ин дидгоҳ, агар мо қавравиҳои фикрии диниро бо тундравии пайравони он дар фазои бухронҳои фарҳангӣ ва сиёсии исломӣ ба инобат гирем, дар масири таърих мушобехоту параллелҳои амиқро дар ҳар даври бухронии тамаддуни исломӣ пайдо мекунем. Зеро фарҳанги сирф исломӣ ва тамоюли ботинии он, ки дар доираи қатъии навиштаҳои исломӣ ва сарчашмаҳои ибтидоии он дар ҷамоаҳои анъанавӣ рушд мекард, дар бештари мавридҳо ба навғониҳои замона ва талаботҳои нав рӯ ба рӯ шуда, ҷавоби мушаххасро нисбат ба ҳамин масъалаҳо дар аҳкоми ибтидоӣ пайдо накарда, ногузир ба мутобиқ намудани арзишҳои исломӣ ба замону макон кӯшиш мекарданд.

Дар чунин ҳолатҳо мутафаккирони мазҳабии анъанавӣ, ки побанди қатъии аҳкоми шаръӣ буданд, дар доираи Қуръону суннат ҷавобро ба мушкилиҳои замон ҷуста, алорағми хоҳиши ҳудашон ногузир ба сиёсисозии ислом ва ба таҳдидҳои замони нав мутобиқ намудани он машғул мешуданд. Амалкардҳои ҷараёни тундравонаи даврони муноқишаи хориҷӣ, рӯ задани ғояҳои радикалии Ибни Қулсуми Димишқӣ (дар китоби ҷиход), андешаҳои сиёсӣ эътиқоди Ибни Таймийя дар қори табдили низоми идора, назарияи миллатгароёнаи Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоби арабӣ то тафсириҳои тундравонаи Сайид Қутб ҳамагӣ ба шароитҳои таърихӣ тавҷеҳ аст, ки ақсуламали номувофиқро нисбат ба воқеиятҳои нави замонҳои дигар тавлид намудаанд.

Албатта, дар қатори чунин танғазарону суннатгароёни тундрав дар фарҳанги исломӣ дар масири таърих ва вазнини-

ҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ шахсиятҳои ақлигарое буданд, ки ба мушкилиҳои бухронҳои олами исломӣ тавассути илму дониш ва ақлгароии хоса ҷавоб доданро арзандатар медонистанд. Ин шахсиятҳои ақлгароӣ илмпарвар як қисматашон дар қори истифодаи сарчашмаҳои динӣ ақро бо дискурси манфиатнокӣ ва ҳимояи арзишҳои дигари инсонӣ чун таҳаммулгароӣ, инсондӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ тобиш дода, дар доираи ахлоқ ва ҳуқуқи позитивӣ ҳал кардани масъалаҳои бухрониро ба миён гузоштанд. Имоми Аъзам, Абуясуф, Муҳаммади Шайбонӣ ва дигар асосгузори мазҳабҳои фикҳӣ то ҷое ин рисолатро бар дӯш гирифтанд.

Дигарҳояшон қори эътиқоду имондориро дар самти покзагии руҳу боварҳои мардумӣ ҳамчун неруи тарбияи ахлоқӣ ба инобат гирифта, мушкилиҳои замонашонро дар заминаи донишҳои аз таҷрибаи ҷаҳонӣ андӯхташон андешаи мутафакирони олами ғайриисломӣ ва рушди нуқтаҳои ҷудогонаи илмҳои замонашон масъалагузорӣ намуданд. Муҳаммади Хучандӣ, А. Форобӣ, А. Сино, А. Берунӣ ва дигарон аз зумраи ин шахсиятҳо буданд, ки дар қори наҷоти тамаддун аз бухронҳо бо воситаҳои маърифатӣ ва илмҳои соҳавии дигар, аз ҷумла улуми иҷтимоӣ, бештар диққат доданд. Ҳарчанд ки роҳи эшон дар умум дуруст буд, вале ин тамоюл бо вучуди дастгирии комил наёфтаниш аз ҷониби речаҳои сиёсии ҳоким дар масири таърих миёни мардуми мусулмон он қадар тавсеа наёфт. Аммо бар хилофи он ҷараёнҳои тундрав заминаи мусоиди рушдро ҳам аз беҳавсалагии синфҳои ҳоким ва ҳам аз бесаводии аксари мардум дар марҳалаҳои муайяни бухронӣ пайдо намуданд. Ин ҳолат тангназрӣ, маҳдудбинӣ, тундравии диниро асоси ҷаҳонбинии ҳукмрон намуда, инкорнамоӣю куфр эълон кардан (такфир)-ро ҳамчун ғояи ҳукмрони дин дар муқобили ҳама истифода карда, ноаён барои ҳудашон танҳо дар як самт дар самти мутобиқ кардани аҳкоми шаръӣ ба таҳдидҳои сиёсӣ, мантиқӣ ба қонунҳои ақлӣ тақия карда, динро сиёсӣ карданд.

Замони хаворич, ки муноқишаи сиёсии мусулмонон дар асри VII авҷ гирифт, иддае аз пайравони дини нав думболи аҳдофи сиёсӣ бародарони мусулмони худро бо мақсадҳои **сиёсӣ кофир эълон намуда, ба** ҷанги дохилии ислом дар шакли мусулмон ба муқобили мусулмон асос гузоштанд. Онҳо фикрҳои шахсии худро дар доираи манфиатҳои гурӯҳияшон **ҳақ шумурда, муносибати бераҳмона ва кушторро нисбат ба мусулмонони андешаи муҳолифдошта ҷои доништа,** муборизаро ба муқобили душманони фикриашон фарз гардониданд. Дар ақида бошад, ҳокимияти инсонҳоро дар фазои сиёсӣ маҳкум карда, **ҳокимиятро дар дасти Худованд эълон** доштанд. **Худро ҳомии ислом эълон намуда, амалҳои худро дар доираи аҳкоми қуръонӣ шарҳу тавзеҳ** доданд. Вале ин ҳамаро бо ҳамон воситаҳои ақлии бо манфиат омехташудаи дину сиёсат амалӣ мекарданду гӯё роҳ ба адолати илоҳӣ боз менамуданд.

Агар ба мазмуни равиши муборизони хаворич нигоҳ кунем, чунин аломатҳои хосро эҳсос мекунем:

- **кофир эълон намудани мусулмонони муҳолиф;**
- **ҳақиқати бебаҳс дониستاني андешаҳои гурӯҳию сиёсии худ;**
- **муносибати бераҳмона ва кушторро нисбат ба мусулмонони муҳолиф вочиб донистан;**
- **ҳокимиятро тавассути ҳудашон дар дасти Худованд муттаҳид кардан;**
- **худро ҳомии ислом эълон намуда, амалҳои худро дар доираи аҳкоми қуръонӣ шарҳу тавзеҳ** додан.

Мобаъд дар таърихи рушди фарҳанги исломӣ мушоҳида мекунем, ки ҳамин тухмаҳои заҳрогини коштаи хаворич ҳамчун равишу усулҳои ифротӣ дар дасти гурӯҳҳои тундрави ҷомеаю рақибони сиёсии ҳукуматҳои минтақаи тамаддуни исломӣ, бо каме дигаргуниҳои замонию маконӣ, дар ҳар даврони муайяни бухронӣ таҳти таъсири дониши шахсиятҳои нав рӯ зада, ҳаёти мардуми мусулмону ҳамсоягонашонро ноором

карданд. Зоиши такрории ин фикрҳои тундрав дар сатҳи фазои илмӣ ва сиёсии фарҳанги исломӣ дар шароитҳои нави таърихӣ бо маҷмуи ҳаводису авомили ҳамчун шабоҳатҳо доштанд. Ин умумиятро тафсириҳои нави оштинопазири даврии аҳкоми шаръӣ вобаста ба замону макон бо ғаризаҳои нави сиёсӣ ҳамовоз мекард.

Сиёсишавии ислом ва мубориза барои қудрат дар мисоли хориҷиҳо, ки сарчашмаи худро аз ҳамон ихтилофи аввали интиҳоби халифа пас аз паёмбари ислом зоҳиран ба мерос ғирифта буд, амалияи бениҳоят вазнини рақобати сиёсиро бо олудагиҳои динӣ миёни қавмҳои бодиянишини араб тавлид кард, ки баъдан қирраҳои ҷудогонаи он ногузир бо шароити давраи замон ба самти тундгарӣ рушд карданд. Куштори халифаҳо ва ҳокимони давраи замон, ҷудошавии қудратҳои сиёсӣ, тезшавии муноқишаҳои мазҳабӣ, ақидавӣ ва қиёми даврии мардум дар минтақаҳои тамаддуни исломӣ, ки бо олудагиҳои эътиқодии мардум ва истифодаи аҳкоми шаръӣ, ҳамчун пасманзари мустақили амалкардҳои муайяни таърихи рух меод, дар асл гардишҳо ва ҷолишҳои тамаддуни исломӣ дар шоҳроҳи сиёсисозии оину эътиқод буд. Дини ислом дар шоҳроҳи сиёсисозии худ қурбонҳои вазнинро паси сар мекард. Аломатҳои аввалини тундравонае, ки илоҳиётшиносони даврони аввал дар ин шоҳроҳи нодурусти муаррифии дин вобаста ба шароит эҷод карданд, баъдан бо роҳи равишҳои ҷадид дар шароитҳои нав, ҳамроҳ бо маънидодкуниҳои тавсеаёфтаи аҳкоми шаръӣ, ҳамчун усули мутобиксозии ислом ба шароитҳои нав тимсоли ҳодисаи сиёсӣ ошкоро пинҳонӣ роҳ ёфтанд.

Ягона неруе, ки исломро ҳамчун дин ва эътиқоди мардум дар минтақаҳои дигари ғайриарабӣ бо омехтагиҳои урфу одатҳои маҳаллӣ ва таҷрибаи сиёсии қудратҳои тоисломӣ нигоҳ меод, андешаи ақидаҳои мазҳабии ҷараёнҳои таҳаммулгаро буд. Мазҳаби ҳанафӣ ва ақидаи мотуридӣ бо таҷрибаи ҳамкории таҳаммулгароёна бо қудратҳои сиёсии

реша ба фарҳанги сиёсии тоисломӣ ва тақя бар илми ақлгарои юнону римӣ зада, дар кишварҳои Осиёи Марказӣ аз зумраи ҳамин чараёну мактабҳои ақидавӣ ва илмӣ таҳаммулгаро буд. Пайравони аршади ин мазҳаб, ки аз ақлгарои Юнону қонунпарастии Риму таҷрибаи идории Сомониёну Ҳахоманишҳо дар хотираи мафкураи сиёсию ҳуқуқиашон огоҳ буданд, дар қори таҳияи таносуби ақида бо сиёсати давлатӣ қолаби дидгоҳҳои нави ақлонӣ ва таҳаммулгароиро роҳандозӣ намуданд.

Мардуми ин минтақаҳо то замони густариши дини нав аз чунин равиши идораи сиёсии таҳаммулгаро огоҳ буда, пахнои амали динро бештар дар майдони боварҳо ва ахлоқи хонаводагӣ роиҷ доништа, эътиқоди мардумро бо динаш ҳамчун рамзи расмӣ халқияшон муаррифӣ мекарданд. Қори идораи давлатро низомӣ девонсолорӣ, подшоҳон ва дарбори шохӣ амалӣ карда, қори муҳофизати ватанро на мардуми ғозии паҳнқунандаи дин, балки қушуни доимӣ таъмин мекард. Мардуми бумии Осиёи Марказӣ то омадани фарҳанги исломӣ таҷрибаи бойи чандҳазорсолаи идораи давлатӣ ва артиши даъватшавандаро бо сару либоси ҳоси даврӣ доро буд. Аммо мардуми кӯчӣ ва саҳроӣ, ки қушун надошт, мисли ҷангиёни аввали тамаддуни саҳронишин хонаҳез ба саҳрою заминҳои нав бо аҳли оилаю қавмашон ҳуҷум мекарданд ва неъматҳоро тақсим менамуданд. Назарияи «мимесис» ва «мутатсия»-и таърихшиносии англис А. Тайнби дар қори табдили қудратҳо ва тамаддунҳо дар даврони Асрҳои миёна то сатҳе инъикосгари таърихи воқеии фарҳанги махлутшудаи сиёсии исломист. Зеро қудратҳои сиёсии муқимӣ бо тамаддунҳои пешрафташон яке паси дигаре ҷунон ба осонӣ қурбони тамаддунҳои кӯчӣ бемаъноии саҳронишин мегаштанд, ки фаҳми дигаргунаи он дар шароити имрӯза номумкин аст. Тамаддуни пешрафтаи таърихиро як падидаи барбарии бефарҳангӣ истеъмол карда, ғояи даврӣ будани таърих ва гардиш ба қафоро дар он то ҷое собит менамуд.

Замони чанги салибдорон дар асри XI омили фишори хориҷиро ба ташаккули тундравӣҳои сиёсӣ ҳамроҳ намуда, ба рушди андешаҳои исломӣ ҷанбаҳои нав зам намуд. Илоҳиётшиносони давраи аввали асрҳои миёна баъд аз таҷрибаи касбкардаи хориҷиён бо эҳсоси воқеиятҳои дигар аз мафҳумҳои анъанавию таҳаммулгароёнаи фаҳми аҳкоми шаръии даврони паёмбарӣ ислом дур шуданд. Онҳо вобаста ба омилҳои замони сиёсии худ ба шарҳу тавзеҳи аҳкоми нусус рӯ оварда, чиҳод ва дигар арзишҳои исломиро дар ҳимояи манфиатҳои ҳеш шарҳу тавзеҳ доданд. Ас-Суламии Димишқӣ (ваф. 1086) дар асараш «Китоб-ал-чиҳод» чиҳодро дар қаринаи таҷрибаи муносибат бо салибдорон ҳамчун пешбурди ҷанги ногузир бо душманони ислом шарҳ ва тавзеҳ медиҳад. Дар заминаи фаҳм ва эҳсоси ҳуҷуми салибдорон соли 1099 ба Байтулмуқаддас ва забти иддае аз ҳудудҳои олами исломӣ Ас-Суламӣ таъя бар навиштаҳои Имом Шофай намуда, паҳнкунии олами исломиро вазифаи муқаддаси мусулмонон дониста, ҷанг қарданро дар чунин шароит вазифаи ҳар мусулмон меҳисобад. Рӯ овардани чиҳодизми муосир ба ин давраи таърихӣ ҳамчун параллели ҳуҷуми Ғарб ба олами Шарқ, дар замони муосир тобиши нави маъноӣ касб намуда, мубориза ва ҷангро ба муқобили бегонагон муқаддас гардондааст.

Ҳамин тавр, ислом ва ҷаҳонбинии исломӣ тадриҷан вориди муборизаҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷӣ шуда, аз симмату аслҳои эътиқодии даврони аввалияи худ таҳти таъсири омилҳои дохилию хориҷӣ ногузир дур мешуд. Сиёсати густаришёфтаи стодаи паҳноӣ фарҳанги исломӣ ва муборизаҳои сиёсӣ рангдихандаи ин дигаргунӣ буда, қосташавии арзишҳои исломӣ ва эътиқодӣ аз пасманзари ин ҳаводис буданд. Ҷаҳони сиёсат дини таҳаммулгарою ахлоқиро дар майдони мубориза аз аслҳои маънавии худ бегона қарда, ба вай ҳислати тундравию ифротгароӣҳоро васл мекард. Мушкили ва печидагӣ дар он буд, ки дар ин сиёсат на танҳо муборизаҳои сиёсӣ бо

эътиқод олудагӣ касб мекард, инчунин иродаи илоҳӣ ва аҳкоми он ба тарафдории иддае аз муъминон ва фақеҳон эътироф мегашт.

§ 3.4. Ибни Таймия ва андешаҳои тундрав: ҳамоиши тазодманди консервативизм ва мучаддидизм аз назари илми ҳуқуқ

Ибни Таймия (тав. 1263 Харрон дар Шимоли Ироқ ваф.) ва рӯзгори он ба даврони дигари таърихие рост омад, ки ба равиши тундгароии исломӣ тобиши ҷадид дод. Ибни Таймия дар замони ҳукмронии муғулҳо зиндагӣ ва фаъолият намуда, худ то вақти муайяне пайванде бо мактаби ҳуқуқии Ҳанбалия доштааст (падараш Абдулҳалим ибни Таймия ваф. 1284, муҳаддиси машҳур бобояш Маҷдуддин ибни Таймия ваф. 1255, ҳуқуқшиноси шинохтаи Ҳанбалӣ), вале баъдан худ ғатвоҳои мустақил дода, тобеияти худро ба ҳеҷ мазҳабе амалан эътироф накардааст. Тибқи баъзе аз сарчашмаҳо, ба фаъолияти илмӣ ин пири террористону ифротӣён баҳои аз воқеият баланд дода таъдоди асарҳои ӯро низ ба маротиб зиёд нишон медиҳанд¹³⁶. Эҳсос мешавад, ки чунин бузург вонамуд кардани симои илмӣ ин шахсият зери ҳадафҳои муайяни мафкуравӣ сурат гирифташ имконпазир аст.

Мафкураи динӣ ӯ мутобиқ ба ақидаи аксари олимони ғарбӣ, дар баробари таъсири устодону донишҳои динӣ андӯхташ, объективӣ таҳти таъсири бухрони олами исломӣ ва ҳукмронии муғулҳо қарор гирифта, тобиши муқовиматӣ–сиёсӣ касб кардааст. Бетартибӣ бенизомию заъфи қудратҳои сиёсии замонаш дар доираи фарҳанги исломӣ ин донишманди улуми диниро аз кунгураи донишҳои ақидатиаш ба ислоҳи вазъияти сиёсӣ водор кардааст. Чун ӯ донишҳои илмӣ сиёсат, ҷомеашиносӣ, ғанҳои дақиқ ва амсоли инҳоро аз кунгураи ду-

¹³⁶ Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Харьков: изд-во «Гуманитарный Центр» – С. 64.

нявият наомӯхта буд, ҳалли тамоми масъалаҳоро ногузир таҳти таъсири донишҳои васеи динӣ ва ақидагиаш, ки аз устодону волидонаш гирифта буд, кашида, ба ҳама масъалаҳои замона аз назари илми исломӣ ҷавоб чустанро ногузир донистааст.

Дониши васеи динӣ дар заминаи қиёсу таҳлил ба ӯ имкон дод, ки меъёрҳои шариатро ба талаботи замону маконаш қатъӣ устувор ва саҳт васл намояд. Дар ин кораш ӯ ба тавсеаи густурда шарҳу оёғ даст зада, онҳоро ҷиҳати ҳалли мушкилиҳои давронаш бо тундравии ҳосаи замони аввали фарҳанги исломӣ масъалагузорӣ карда, исломро комилан ба майдони муборизаи сиёсӣ баровард. Бо ин амалаш ӯ дар назари пайравонаш ҳам муҳофизи асли ислом ва ҳам мучаддиди он баромад мекард. Ин муҳофизи исломӣ дар ин шароити нав, ки ҳама **навгониро бидъат эълон карда буд, худ ба сони мучаддиди сиёсии дин ба навғониҳои вазнини ифротӣ** даст зад. Муҳаққиқон дуруст ишора кардаанд, ки ҳамин тавр таҳти таъсири замони худ ин устоди дин «**худро дар нақши ислоҳатгари сиёсӣ, ки дар самтҳои мухталиф фаъолият мекард**» (Абдулҳакими Мотурдӣ)¹³⁷ муаррифӣ намуд.

Баъдан андешаҳои тундрави ин шахс ҳидоятгари назари оштинопазиру ифротии дигар чараёнҳои нави исломӣ гашт. Яке аз мутафаккирони барҷастаи ҳаракати салафӣ дар Сурия ҳанӯз дар ибтидои сари XX (ваф.1935) дар ҳаққи Ибни Таймия гуфта буд: «Дар асри XIV мучаддиди бузурги ислом Ибни Таймия ба олам омад, ки назари худро дар касби улуми анъанавӣ, ақлӣ ва далеловарӣ надошт. Миср ва Ҳиндустон асарҳои ӯ ва шогирдаш Ибни Қайими Ҷавзиро нашр карданд. Акнун онҳо дар Шарқу Ғарб ба сони такягоҳи бузурги маънавии мардуми мусулмони олам густариш ёфтанд»¹³⁸. Дарвоқеъ, дид гоҳи тундравонаи ҷиҳодизми Ибни Таймия ва шогирдо-

¹³⁷ Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Харьков: изд-во «Гуманитарный Центр» – С. 64.

¹³⁸ Muhammad`Abduh? Risalat-Tawhid (Beirut § Limassol: Dar ibn Hazm, 2001). 78, Translated in El-Rouayheb, «From ibn Hajar».

наш дар шароити вазнини бухронии олами исломӣ, ҳамчун яроқи инфичорӣ дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварҳои мусулмоннишин бо табиати нави замону макон рӯ зад. Ва ин дафъа низ вай ҳамчун таҷассумгари талаботи замон дар худ нуктаҳои вижаи замону маконро касб карда, бениҳоят тундравона ва даҳшатовар буд. Қонуниятҳои он ки «неруи бадӣ бо дарёфти вазъи мусоид бо ҷавлони тозаи ислоҳотгар рӯ мезанад», исботи худро дар тавлидҳои тақрорӣ чараёнӣ андешаҳои тундрави «таймиягарой» пайдо намуд.

Мушкилии ин дидгоҳ дар он буд, ки таҳиягарону таҷдиддиҳандагонӣ он ҳар дафъа танҳо дар заминаи донишҳои шахшудамондаи динӣ ва боварии қатъӣ яксӯгароёнаи ҷоҳилона, аз кунгураи як ҷаҳонбинӣ дар даврони муайян таҳияшуда, меҳостанд давлатҳо ва ҷомеаҳои мусулмонӣ ба бухронҳои шадиди сиёсӣ иқтисодӣ гирифтورشударо, ки маҳсули даҳҳо нава ҷаҳонбиниҳои дигар ва қонуниятҳои илмӣ тозаи замону макон гашта буданд, бо ҳамон усули тангназару номақбули зӯроварии бобоияшон ислоҳ намоянд, табобат кунанд. Ин иштибоҳ ғояи онҳоро ҳамчун ақсуламали воқеияти зиндагии ҷоҳилона ва муҳолиф ба қонуниятҳои замону макон ба ҳолати нооромкунандаи вазъияти давлату ҷомеаҳо дар замонҳои минбаъда табдил дод. Онҳо дар заминаи тангназарии ақидатӣ ва тазоди фикрӣ имкони таҳлили оқилонаи вазъ ва коркарди консепсияи ислоҳоти давлатиро бо дастарасии илму дониш доро набуданд. Онҳо арзишу неъматҳои таҳаммулгарой, ҳамдигарфаҳмӣ ва зиндагии осоиштаи халқу миллатҳоро дар паҳноӣ як давлати одилона ҳазм карда наметавонистанд. Онҳо бо қонуни фалсафии диалектикаи олами ҳастӣ афкори башарӣ шинос набуданд.

Сиёсикунонии шадиди дин ва кашидани эътиқод ба майдони муборизаҳои сиёсӣ ва дар партави ин боварҳо ҷустани роҳи ҳалли масъалаҳои мубрами давлатдорӣ ва ҷомеасозӣ дар фазои холии ҷаҳонбиниҳои улуми ҷомеашиносӣ асосгуздорон ва пайравони тундрави ин чараёнро дар муҳолифати шадид бо речаҳои сиёсӣ, мардуми таҳаммулгарои динӣ ва аҳли илми

чомеашиносӣ гузошт. Ҷиҳати ҳалли ин муқовиматҳои мафкуравии берун аз ҷаҳонбинии динӣ Ибни Таймия воситаҳои ниҳой ва шадидаи эътиқодии **ҳукми куфр ва ҷиҳодно** истифода карда, **ҷангро бар мардуми муқобилу нерӯҳои муҳолифи сиёсӣ ва мазҳабӣ эълон** кард.

Ӯ бо ин амалаш ва ҷаҳонбинии додаш на танҳо ҷиҳодно ба муқобили мусулмонони муҳолиф, рӯзи сиёсии муҳолиф вочиб доништа, онро аз як падидаи ахлоқӣ ва эътиқодӣ ба ҳодисаи сиёсӣ табдил дод, балки дар асл ғояи инқилобро дар қори давлатдорӣ фарҳанги исломӣ эълон дошта, ҷанг бо мардуми мусулмонро дар заминаи манфиатҳои сиёсӣ қонунӣ гардонд. **Тухмаи ғояи нодурусту фитнаовари инқилобҳои сохтаю рангари бо либоси эътиқод намо дод. Ин танҳо як ҳамаи сиёсӣ набуд, балки як тухмаи ба тақрор сабзандаи бомбаи нооромии мафкураи мардуми мусулмони олам буд, ки бо ҳадафҳои бади фиребандаи неканмо ҳамчун захираи ширин мардуми мусулмонро қурбон намуда, ҳамаи онҳоро якҷо дар ҳолати ноамнӣ нигоҳ медошт.** Ин навиҷҳои «ақлонии» ӯ баъдан барои пайравони тундраву ҳомили исломӣ як заминаи устувори асосноккунии ақидаи ва ҳукуки бетаартибиҳо гашт, ки дар ҳар давраи замони муайяни буҳронӣ бо шакли намоҳи нави рӯ мезаданд.

Як асроре, ки барои мо то ҳанӯз то умқи нофаҳмо дар масъалаи шинохти андешаҳои сиёсии Ибни Таймия мондааст, ин, тибқи назари муҳаққиқон, дидаҳои ӯ ба инқори ҳилофат ва идоракунии исломист. Ӯ гӯе дар навиштаҳои ҳилофат ва идоракунии исломиро ҳамчун мақсад ва падидаи ногузири сиёсӣ эътироф накардааст. Муҳаққиқи ғарбӣ Генри Лауст ҳанӯз соли 1939 дар асари худ, ки ба афкори иҷтимоӣ ва сиёсии Ибни Таймия бахшида шудааст, ишора кардааст, ки Ибни Таймия ногузирии ташкили Ҳилофатро ҳамчун ҳукумати исломӣ инқор кардааст¹³⁹.

¹³⁹Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-din Ahmad b. Taimiya (Cairo: Imprimerie de L'institute francais d'archeologie orientale, 1939), 281-3.

Гамилтон Гиб муҳаққиқи дигари ғарбӣ низ соли 1955 дар мақолаи худ, кӯшишҳои ислоҳоти сиёсии Ибни Таймияро ба муқобили амалқардҳои хилофати исломӣ донистааст¹⁴⁰. Ҳамин тавр, ин андешаи муқобили хилофат ва ҳукумати марказонидашудаи исломӣ будани Ибни Таймияро муҳаққиқони асри XX Энн Лемптон¹⁴¹, Эрвин Розентал¹⁴², Камаруддинхон¹⁴³ ва дигарон ёдрас шудаанд. Ин ҳолатро муҳаққиқони замони нав низ қомилан пуштибонӣ менамоянд¹⁴⁴.

Ба назар чунин мерсад, ки меросбарони тундрави Ибни Таймия аз ӯ танҳо усулро гирифтаанд, вале ба мазмуни таълимоташ диққат надидаанд. Зеро мазмуни таълимоти ӯ ба инқори хилофат ҳамчун шакли идораи кишвари мусулмонон ишора менамояд. Аммо усулаш мубориза ва муқовимат бо речаи сиёсӣ. Ифротӣҳои навбаромад консепсияи хилофатро бар муқобили дидгоҳи Ибни Таймия эътироф карда, усули мубориза бо речаро дар шакли фитнаю террор қабул кардаанд. Ин бори дигар гувоҳи он аст, ки чи Ибни Таймия ва чи меросбарони он як гурӯҳи худхоҳ ва ҳукуматталаб аст, ки мақсад ва ҳадафашон муборизаи сиёсӣ ва инқори речаи мавҷудаи давлатист. Барои онҳо муҳим нест, ки давлат ва шакли он чӣ гуна аст, муҳим он аст, ки ҳадашон соҳибқудрат гарданд.

Маъсалаи мазкур аз назари он, ки вазифаи эълони муборизаи яроқноку ҷиходизми сиёсии Ибни Таймияро бар уҳдаи шахсони ҷудогона, на бар вақолати халифат ва ҳукумати

¹⁴⁰Hamilton Gibb «Constitutional Organization: The Muslim Community and the State», in *Islam in the Middle East*, ed. Majid Khadduri and Herbert Liebesny (Washington, D.C.: The Middle East Institute, 1955), 23-4.

¹⁴¹Ann Lambton, *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Thought* (Oxford: Oxford University Press, 1981), 52.

¹⁴²Ervin Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An introductory Outline* (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), 52.

¹⁴³Qamariuddin Khan. *The Political Thought of ibn Taymiyya* (Lahore: Islamic Book Foundation, 1983), XVI, XIX, 107.

¹⁴⁴Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального джихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», – С. 66.

исломӣ мегузорад, аз назари муҳаққиқони ғарбӣ мантиқӣ арзёбӣ гардидааст. Вале аз назари он, ки ба фароварди мақсадҳои ниҳой, агар ба андешаҳои ҷамъбастии Ибни Таймия ҳамчун як теолог-илоҳиётшиноси тундрав нигоҳ кунем, ин инкори хилофат ва таҳияи чунин шакли идораи исломӣ, мақсади ниҳоии фикрро ба кӯчаи сарбастаи мантиқӣ мекашад. Зеро ин дидгоҳ ва шинохт ҳуди мақсади асло, ки ҳама воситаҳоро дар таълимоти ӯ қурбон мекард, дар нуктаи ниҳой номуайян менамояд. Мо ҳанӯз нисбат ба ин тазод ва бемаъногии фикрӣ далели амиқ ва ғаҳми дуруст надорем. Зеро ин асрор дар паси пардаи ҳадафҳои меросбарони ин чараъи тундрав нухуфта мондааст. Ва ҳар дафъа вобаста ба шароит мисли хамелеон ин ҳадафҳо думболи манфиатҳои замонию маконӣ худро мухталиф рӯнамо менамоянд.

Саволи дигаре, ки муҳаққиқонро азият медиҳад он аст, ки чаро андешаҳои тунду сарбастаи ин тундрав миёни мардуми мусулмон ном баровард ва чунин ба таври густурда миёни иддае тарғиб шуд ва ҳанӯз ҳам тарғиб мешавад, агарчанде ғояаш, дидгоҳаш ба оромии ниҳоии мардуми мусулмон мусоидат намекард ва мақсадаш низ чунин номуайян дар нимароҳ мондааст. Шояд ин ба ду омил вобаста буд: якум, бо он ки дар ҳар давра замон ашхоси норозӣ аз зуҳури худ, аз вазъи хеш, аз замона вучуд доранд ва барои онҳо муттаҳидшавӣ зери парчами ягон фитнагар амрест тақдирӣ; ва дуюм, бо он вобаста аст, ки ки ин фитнагари мазҳабӣ шахси одӣ набуда, дониши васеи динӣ дошт ва қадамҳои худро низ дар соҳаи сиёсату ҳуқуқ хеле мантиқӣ ва аз назарӣ илмӣ устувор гузошта, зина ба зина қонуниятҳои илмиро бо асосҳои динӣ маҳдуд, инкор ва дар ҳолати ногузиру зӯромад беасос ҳукм карда, дидгоҳи тундрави худро ба мафкураи пайравонаш устувор ҷойгир мекард. Ӯ ин қорро дар майдони ҳуқуқ бениҳоят мантиқӣ оғоз кардааст.

Барои ӯ ҳамчун мучтаҳиди соҳибақида иҷтиҳод кардан, ҳукм намудан ва роҳҳои шаръӣ нишон додан зиёд муҳим буд. Вале он замон аллакай дари иҷтиҳод дар бисёре аз масъалаҳои

баҳснок аз ҷониби мактабҳои фикҳӣ баста шуда буд. Кушодани ин дар кори осон набуд. Бинобар ин, ӯ дар илми ҳуқуқ тадричан ҷонибдори иҷтиҳоди мутлақ шуд ва асосноккунии онро дар майдони мубоҳисаю муҳокимаҳо дуру дароз ба маърази илми динӣ гузошта, ҷонибдорони худро пайдо кард. Ба қавле, дарвозаи пӯшидаи иҷтиҳоди мутлақро нисбат ба зиёд аз масъалаҳои баҳсӣ орому муназзам дар фазои илмӣ боз намуд. Ба сифати ҷонибдори иҷтиҳоди мутлақ, ки ҳақиқатро аз сарчашмаҳои асли исломӣ истинбот менамояд, ӯ дар бисёр аз масъалаҳои фикҳӣ фикри мустақили берун аз дигар мазҳабҳоро пешниҳод кард. Ба қавли Аз-Заҳабӣ, ҳуқуқшиноси мазҳаби Шофей (ваф. 1348), Ибни Таймия таи чанд сол аст, ки хулосаҳои ҳуқуқиро мустақиман берун аз талаботи мактабҳои дигари ҳуқуқӣ, вобаста ба он ки кадом далелҳоро вай ҳудаш кофӣ медонад, ба ҳамон тартиб фатво медиҳад¹⁴⁵.

Ҳарчанд ки падару бобои Ибни Таймия ҳанбалӣ буданд ва ҳудаш низ дар паҳнои мактаби ҳуқуқии ҳанбалия ташаққули илмӣ ёфт, вале бо мурури замон то ҷое тақлид ба мазҳабҳоро инкор карда, муқаллидонро низ нақд намуд. Ба қавли Абулҳақи Ансорӣ, вай гӯё то сатҳи мучтаҳиди мутлақ боло рафта буд, ки ба масъалаҳои фикҳӣ ва ҳуқуқӣ ба касе пайравӣ накарда, тибқи аҳкоми шаръӣ фикри ҳудашро меғуфтааст¹⁴⁶. Албатта, мушкилӣ аз назари илмӣ дар эътирофи фикри мустақили ин шахс нест ва дар иштибоҳи шахсии ӯ низ, зеро ин ҳолатҳо аз назари илмӣ ҳамчун кӯшиши пешравӣ низ буда метавонад, вале аз назари ҳуқуқ мушкилӣ

¹⁴⁵ Ibn `Abd al-Hadi (d. 1343), *al-`Uqud al-duriyya min manaqib Shaykh al-Islom ibn Taymiyya*, ed Muhammad Hamid al-Fiqi (Cairo: Matba`at al-Hijaz, 1938). 117, translated in Yossef Rapoport, «Ibn Taymiyya's Radical Legal Thought: Rationalism, Pluralism and the Primacy of Intention», in *ibn Taymiyya and his Times*, ed Yossef Rapoport and Shahab Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2010). 200.

¹⁴⁶ Muhammad `Abd al-Haq Ansari, *trns. ibn Taymiyya Expounds on Islam: Selected Writings of Shaykh al-Islom Taqi ad-Din ibn Taymiyyah on Islamic Faith, Life, and Society* (Riyadh, Saudi Arabia: The General Administration of Culture and Publication, 2000), XXV.

дар заминаи хатои ӯ ба зиммаи мардуми пайрав меафтод, ки пас аз вай ин хатои ӯро ҳамчун ҳақиқати бебаҳс қабул ва иҷро мекарданд.

Ҳамин тавр, ин се далели гуфтаи бузургон ва истифода-намудаи Ибни Таймия дар масъалаҳои (1)**инкори тақлид**, (2)**ичозаи додани иҷтиҳоди мутлақ ва** (3) **инкори мазҳабҳо ҳамчун сарчашмаҳои ҳуқуқӣ нисбат ба до-нишмандони давраи замон бо вучуди таркибан ғояи навхоӣ ва рушд доштани**, ба тарзи умумӣ ба равиши **тариқати фикҳи аҳли суннат ва ҷамоат ҳамчун навгонӣ муҳолифат** мекард.

Ӯ гузариши сарҳади мазҳаб ва мактаби муайяни дини-ро дар муносибат бо мазҳаб бо чунин асос имконпазир до-нист: агар шахсе дар шариат дониши казоии ҳуқуқӣ касб кард ва дар ҳаёт таҷрибаи кофии фаҳми мафҳумҳоро дорад, вай метавонад ҳақиқатро мустақилона дар дин ҷустуҷӯ на-мояд, яъне мустақилона иҷтиҳод намояд. Агар чунин таҷриба ва донишро надорад, пас вай бояд ба имом итоат кунад. Дар ҳамин нукта иддае даъво доранд, ки вай тақлидро барои мардуми авом иҷозат додааст. Ӯ баёни на-зар карда буд, ки ҳеч як мусулмон уҳдадор нест, ки пайравӣ ба кадом як олим дар ҳамаи он чизе ки ӯ мегӯяд, дошта бо-шад. Худаш пайравӣ ва эътирофи фикри онҳоро дар ҳамаи ҳаде, ки ба фикри шахсиаш мувофиқат мекард, эътироф менамуд. Ӯ бо мустақилияти фикрии худаш дарвозаи бас-таи иҷтиҳодро на танҳо боз намудааст, балки ба вай ду мушкилии ҷиддиро эҷод кард.

Якум, кори қонунгузории исломиро дар масъалаи баро-вардани фатво ба дасти ҳуқуқшиносони нав ва фикри мустақими онҳо гузошта, ба инобат нагирифт, ки вобаста ба замону макон ва таъсири муҳит дар олами исломӣ ҳуқуқшиносони гуногун пайдо мешаванд, ки шариати исло-миро мутобиқ ба манфиатҳои гурӯҳи хизбӣ ва норасоҳои илмиашон маънидод ва хулосабарорӣ мекунанд.

Дуюм, он на танҳо дарвозаи иҷтиҳодно осон ва аз назари мантиқӣ равон бо далоили талаби замону макон ҳамчун унсурӣ тағйирпазирии мафкура ба сони ҷузъи ҳастии моддӣ ва талаботи муслимин боз кард, балки ин дарвозаро тарзе боз намуд, ки дарбонони маънавию эътиқодии онро пароканда карда, воридшавандагони баъдиро аз салоҳият ва масъулиятҳои ақидатӣ мазҳабӣ озод намуд. Ӯ ҳуқуқшиносони фатводихандаро аз масъулият ва ҷавобгарӣ озод намуда гуфт: «Ҳар як мучтаҳид, ҳоким, қозӣ, олим, муфтий ва дигар нафаре, ки иҷтиҳод мекунад, агар гуфтаи худро асоснок кунад ба Худро итоат намуда, нияти неқ дошта бошад, дар фатво ва иҷтиҳоди додааш иштибоҳ ҳам кунад, вай ҳеҷ ҷавобгарие надорад»¹⁴⁷. Вай ҳамин принсипи дар ҳадис омадаро тарзе бозгӯ ва масъалагузорӣ кард, ки ҳаммонанди «мақсад воситаҳоро собит менамояд» муаррифӣ гашта, баъдан воситаи муҳимми амалкарди нерӯҳои ифротӣ террористӣ шуд.

Баҳс нест, ки Ибни Таймия дар асл ҳамчун мутафаккири донишманд хеле аз масъалаҳои усулиро бағоят мантиқӣ ва илмӣ аз назари талаби замону маконаш бо лаҳни тунд ҳам бошад, маънидод мекард. Ва пас аз гузариши қарнҳо ҳамбастагии фикрии ӯро бо ифротӣну террористон дар ҷурми фикру гуфтаҳои илмӣ ӯ ҷустан он қадар мантиқӣ ва илмӣ дар назар наменамояд. Мисол, ҳамон террористу ифротӣ ба ҳамон тарзе, ки ба Ибни Таймия истинод меоранд, аз он бештар ба сарчашмаҳои аввалиндараҷаи исломӣ Қуръону ҳадис истинод мезананд. Мо дар ин ҳолати охирӣ, зери таъсири авомили гуногун дар асл ба нақди сарчашмаҳои нусус одадан даст назада, баръакс, иллатро дар тарз ва равиши мафкураи муъминон ва муфассирон меҷӯем. Баъзеҳо низ бо эҷодиёти бениҳоят ғании ӯ рӯ ба рӯ шуда, ин усулро истифода бурда, ӯро сафед мекунанд ва истифодаи террористу ифротӣро аз номи ӯ бо чанд далоили бофтаи субъективӣ объективӣ инкор менамоянд. Ҳатто то дурӯғ будани матнҳои

¹⁴⁷ Majmu` fatawa, 19: 216, translated in Rapoport, «Ibn Taymiyya`s», 203.

истинодшуда ва мансуб набуданашон ба ин шахсият андешаҳо баён мекунанд¹⁴⁸.

Гузашта аз он мақом ва манзалати ин шахс дар олами ислом мушаххас эътироф шудааст. Дар бораи ӯ муҳаққиқони бузурги ҳукуки исломӣ низ асарҳои мусбат навиштаанд ва аз вай ҳамчун як навовар ва то чое ақлгарои ислом ёдрас шудаанд¹⁴⁹. Дар ин замина баъзе аз исломшиносони ғарбӣ (Мона Хасан, Йоханнес Дж. Янсен ва дигарон¹⁵⁰) низ шахсият ва навиштаҳои ӯро ба мақоми сифати пири маънавии ифротӣну террористон инкор намуда, баръакс, нақши ӯро дар муттаҳидию тозагии ислом то ҳадде муҳофизи принципҳои бунёдии тариқати аҳли суннат ва ҷамоат эътироф мекунанд. Ба назари онҳо ифротӣну террористон андешаҳои ӯро бо истифодаи иқтибосҳои пароканда ба манфиати ғаразҳои худ истифода кардаанд. Вале қисмати дигари аксари муҳаққиқони ғарбӣ (Доналд П. Литтл, Дж. Макдиси, Хуссам С. Тимани, Девид Кук ва дигарон) назари дигарро дошта, дар таъя ба навиштаҳои гуфтаҳои Ибни Таймияро ба сифати роҳнамои маънавии ифротӣну террористон эътироф мекунанд. Зеро воқеияти ҳукму фатвоҳои ҳосияти ҷиходи доштаи ташкилотҳои террористии олами ислом гӯи он аст, ки бо вучуди ин ҳама баҳсҳо ба навиштаҳои ҳукмҳо ва

¹⁴⁸ Дар суҳбат бо чанд нафар аз имомхатибони кишвар ва донишмандони улуми динӣ, баъзеҳояшон мансубияти баъзе андешаҳои истифодашавандаро дар гуфтори ифротӣну террористҳо ба Ибни Таймия дурӯғ буданашонро изҳори назар намуда, онҳоро бофтаҳои душманони ислом ном карданд. Ҳатто як нафарашон оид ба нақши ин шахсият изҳори назари мусбат карда, нақши бузурги ӯро дар муқовимат бо шиҳо ёдрас шуд. Сеюмӣ дар бораи хизмати ӯ дар фаҳми адилонаи фикр-ҳуқуқ ва истифодаи ногузири оқилонаи ҳулосаҳои ҳуқуқияшро дар аҳди муосир баёни назар намуд. Чорумӣ бисёр аз навиштаҳои илмию диниро, ки нисбат ба ӯ медиҳанд бофтаи пайравони баъдиаш донист.

¹⁴⁹ Ниг. муф.: Бин Абдул Халиқ Абдул Раҳман. Шайху-л ислом Ибни Таймия ва амалҳои ҷамоаи исломӣ. Б.м. н., 1990. С. 13 (бо заб. араб.); Ал-Карзави Ёусуф. Ҳуқуқшиносии исломӣ ва таҳдидҳои муосир // Маърузаҳои даврони фарҳангӣ 1408-1409 солш. ҳиҷрӣ. Эр-Рияз, 1997. – С. 22 (бо заб. араб.).

¹⁵⁰ Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального дихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 74-76.

ичтиҳодҳои Ибни Таймия ба таври хеле ҷиддӣ ғояву амалкардҳои ифротӣро террористон таъяс менамоянд. Ва ӯро дар сатҳи муайян ин ифротӣ ба сифати пешвои маънавӣ ва роҳнамои худ эълон кардаанд.

Яъне, онҳо дар навиштаю гуфтаҳои ин шахс муҳаррики ғояҳои ифротии худро пайдо намудаанд. Чун мо муқобили ифроту террори исломӣ ва ин гурӯҳҳо муқориза мебарем, ҳоҳ ноҳоҳ бархурди фикрии мо бо ғояҳои илҳомбахши онҳо рӯ ба рӯ хоҳад шуд. Пас вазифаи мо, **якум, ёфтани** соҳиби ҳамин ғояҳои ифротӣ ва дуруст шинохтани он ва **дуюм, тавачҷуҳ ва таҳлили мазмуни** ҳамин ғояҳои бунёдии ифротист. Ва **нихоят, сеюм**, ошкор намудани заъфу нуқтаҳои иллатпазири ин ғояҳои бунёдии ифротгароён дар қиёс бо талаботи фарҳанги инсонгароёнаи ислом, маъзаби ҳанафӣ, арзишҳои башарӣ ва қонунҳои миллӣ. Танҳо бо ин усул мо метавонем таъясҳои маънавӣ ва ақидавии террористону ифротӣро сусу номуназам намуда, ба ҷойи онҳо фикрҳои солиму андешаҳои судмандро аз таълимоти маъзабу динамон мутобиқ ба арзишҳои башарӣ ва қонунгузори миллӣ ба маърази хонанда гузорем.

Имрӯз дақиқ ва равшан аст, ки ташкилотҳои террористӣ бо овардани иҷтиҳоду қатвоҳои Ибни Таймия ҳамчун шайхи бузург даст ба ифроту террор мезананд. Муҳаққиқи падидаи терроризм Девид Кук қайд мекунад, ки «Таъсири бевоситаи Ибни Таймиёро ба террористону ифротӣро муосир инкор кардан номумкин аст. Манзалати азими ин шахсият дар қори инқори дигар шахсиятҳои маъруфи исломӣ ва ҳуқму таҳдидҳои қатъии вай дар муносибат бо бединон ва аз ислом дуршудагон шиори умумии тундравони динии муосир аст»¹⁵¹. Мо ҳоло ба мансубият доштан ва ё надоштани баъзе аз ин фикрҳо ба ҳуди ӯ баҳс намекунем, чунки исботи он ҳадафи илмии мо нест ва фуру рафтани ба қашфи ҳақиқати он берун аз ҳаҷми маводи пешниҳодшаванда ва маводи хондаю дар дастдоштаи мо хоҳад

¹⁵¹ Cook, Understanding Jihad, 66.

буд. Аз ин хотир, бо дарки масъулият бо ишора аз чанд тезисҳои машхуре, ки бисёриҳо ба мансуб будани онҳо ба Ибни Таймия шубҳа надоранд ва ҳуди ифротӣро террористон онро аз номи ин шахс бо салоҳият баён медоранд, ба таҳлили ҳамин матнҳо аз назари мантиқи илмӣ, адолати ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ пардохта назари ҳуқуқии ҳудро аслан нисбат ба табиати ҳамин ҳукмҳо баён медорем.

Аз лиҳози ҳуқуқи умумӣ дар ин ҳолати таҳдидӣ афзалияти усулӣ дар он нест, ки ҳоло мо исбот кунем, ки ин фикрҳо аз они кист (ҳарчанд, ки масъала аз назари ахлоқӣ ва ҳуқуқи шахсӣ аҳамияти хоса дошта, ҷиддӣ аст), муҳим он аст, ки фаҳм намоем, ки ҳамин равишҳо ва гуфторҳо ба ифротӣро салафиҳои тақфирӣ аз назари усулӣ чи дод ва онҳо то кадом дараҷа мантиқӣ бо ин амалҳои зишти террористон васлшаванда ва кадом воситаю тарзҳои истодагариҳои фикрӣ бо онҳо вучуд дошта метавонад. Яъне, муҳим аз кучо партофтани хатар нест, муҳим ҳимоя аз он хатарӣ воқеӣ аст. Ва дар ин рост, албатта баҳогузорӣ ва таҳлили ин назарҳо сурат хоҳад гирифт. Яъне, ин фикрҳо аз назари илмӣ қиммате доранд ё не ва чунин матраҳ шудани онҳо аз назари илмӣ оё мувофиқ буд ва ё иштибоҳ. Ва ин иштибоҳот дар кучо буд ва чи қор кунем, ки дигарон ба ин хатоҳо майл накунад ва ғ.х.

Аз ин дидгоҳ, агар ба ҳамагон ду қушоиши бузурги усулии андешаҳои ин шахсият (яке қушодани дарвозаи иҷтиҳод ба тарзе, ки назорати ахлоқию маънавию ҳуқуқиро дар он аз эътибор соқит кард ва дигаре бардоштани масъулият аз мучтаҳид дар матни иҷтиҳод) назар намоем, он гоҳ пайҳас менамоем, ки аз назари **этиқодӣ, равонӣ ва ҳуқуқӣ** онҳо чанд мушкилиҳои ҷиддии усулӣ доштанд. Гузашта аз он, андешаҳои ӯ дар масъалаи сиёсисозии ҷиҳод ва интиқоли он аз концепсияи мудофиавӣ ба ғояи муборизавӣ, истифодаи ҷиҳод ба муқобили ҳокимони мусулмон, бо ҷурми дуршавӣ аз ғояҳои исломӣ (ӯ дар миёни таълимоти аҳли суннат ва ҷамоат аз нахустин қасоне буд, ки чунин қиёмро қонунӣ эълон кард), ҷиҳод

ба муқобили кӯшунҳое, ки дар онҳо аскарони мусулмон доштанд ва ғ. аз нахустин чунин фатвоҳое буданд, ки дар дохили таълимоти исломӣ муборизаи хунинро дар роҳи ҳаққонияти андешаҳои гурӯҳӣ ворид сохт. Ин буд, ки пас аз соҳибони ин фикрҳо, андешаҳои тундравонаю таҳаммулнопазирашон миёни ҷамоаи исломӣ тазоду фитнаро боло карданд ва ба ислоҳи муназзаму таҳаммулгарои ҷомеаю давлатҳои мусулмоннишин имкони ҳамкорию ислоҳшавии замони рогузошта, даст ба инқилобу бетартибӣ зада, аз зӯрварӣ истифода карда, беғуноҳону музлимонро қурбон карданд.

Якум, боз кардани дарвозаи иҷтиҳод агар дар умум ҳосияти прогрессивӣ барои олами ислом дошта бошад ҳам, аз назари эътиқодӣ дар васлият бо авомили таърихӣ, замони ва макони мушкилиҳои худро дошт. Гӯяндаи ин фикрҳои навоари тундхӯёна дар аҳди худ ба инобат нагирифт, ки масъалаи ислоҳи равиши мафкураи динӣ ва эътиқоди мардум кори ҳар тафаккури ҳукукшинос нест ва мумкин нест, ки ин рисолати бузург дар ин паҳнои муҳим ба ин тартиби осон ба ҳар нафаре «мучтаҳид, ҳоким, қозӣ, олим, муфти ва дигаре» чунин осон дода шавад. Чунки якбора шикастани девори устувори кодификатсияи қонунгузорию анҷомпазируфта ба ин тартиб таҳдид ба мавҷудияти на танҳо мазҳабҳо, балки ба берабтии низоми мафкураи илмӣ ва ҷамъиятӣ ва фазои сиёсӣ даврони худ буд, ки мавҷи заҳропоши он дар ҳар даврони бухронии баъдӣ такрор ба такрор афзоиш ёфтани имконпазир буд. Ин амалқардҳо ба шахсони ба он моилшуда ҳамеша таҳдид дошт. Ин буд, ки ўро одилона чун шахсияти муҳолифи реча ва тартиботи эътирофшуда ба зиндон кашиданд. Сухан дар бораи адолатнок будан ва ё набудани ҳукми зиндон не, сухан дар бораи равиши нодуруст интиҳоб кардани муаллиф бо назму тартиби мавҷуда меравад, ки таълимоти мазоҳиби аҳли суннат ва ҷамоат ба он ҳамчун арзиш ва неъмат амният муносибат доштанд. Иддае аз муҳаққиқон (Йосеф Рапопорт) «ғояи озодӣ дар иҷтиҳодро» аз ҷониби Ибни Таймия ғаразнок дониста,

вайро дар вобастагӣ аз озод намудани ҳудаш аз ҷавобгарӣ дар назди ҳокимони замона доништаанд.

Дуҷум, аз назари таърихӣ олами ислом дар остонаи бархӯрди нахустини ҷиддии худ бо фарҳанги бегона қарор дошт. Мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ, ки сароби маънавияшро аз аҷдоду бобои тоҷикияш ғизо меод, усулу равиши беҳтарини ҳалли муносибат бо мардуми ба тозагӣ ба ислом воридшударо дар асоси амсилаҳои паёмбари гиромӣ ва ҳулафои рошидин бо таҳаммулу муносибати ҳалимона ҳал кард. Аммо дар андешаҳое, ки аз номи ин шахсияти тундрави ислохотгари ҷадид дар муносибат бо муғулҳо оварда мешавад, на танҳо бӯйи таҳаммулу шинохти мафкураи мардуми ба тозагӣ ба дин гаравида вучуд надорад, балки бештар аз он ҳукму таҳдидҳои бесобиқаи ғайриодилона эҳсос мешавад. Имом Абуҳанифа бо усули ақлӣ дар як тарафи таҳаммулгароёнаю манфиатовари ғояи исломӣ ва Ибни Таймия дар тарафи дигари усули ақлӣ бо равиши тундгароёна ва ифротпазиронаи он қарор доштанд. Ин ҳолат ба фикр мебарад, ки шахсияти охирӣ на таҳаммули илмӣ, на фаҳми қонунияти таърихӣ ва на дарки талаботи иҷтимоии одамонро ҳазм кардааст. Ин аст, ки ҳукмҳои қатъии ӯ бештар аз асосҳои ақлӣ ба маҳкумкунии мусулмонони ҷадид равона шудааст. Таъзоди усулии ин мафкура дар он буд, ки худ дар масоили умдаи ҳуқуқфаҳмӣ (қонунгузорӣ ва сиёсати давлатӣ) ислохотоварӣ мекарду ҷадидиятро тақозо дошт, аммо ҳислатҳои ҷадидию ислохотгароёнаи мардуми наwmусулмоншударо воқеан дарку фаҳм карда натавонист. Ин ҳолат ба ҳукму андешаҳои ӯ қатъияти бемаъно ва беинсофонро зам мекард. Ӯ дониши бузурги ҳуқуқӣ ва мантиқӣ зиёд нишон додааст, вале дар кори муаррифии одоби илмӣ ва ахлоқӣ мушкилиҳо дошта, дар рафти муҳокимаи имони мардум беандоза саҳтгирӣ кардааст. Ба ин маъно истифодаи қуфрро нисбат ба мухолифони ақидааш дар масъалаи ҷиход роиҷ дониста, ҷиходно аз падидаи ахлоқӣ ба унсури сиёсӣ, ҳарбӣ ва ҳуқуқӣ табдил додааст.

Чунин қатъияти устувору фикр накардани оқибат хоси равиши гурӯҳҳои тундрав аст, ки аз кунгураи қонунияти илмӣ рӯ ба хаймаи мафкураи тундравони иртиҷой дер ё зуд роҳ меёбад. Ин интиқолёбиро бисёр шинам мо дар равияҳои террористии муосир эҳсос мекунем. Аммо Имом Абӯханифа дар муҳолиф бар ғояҳои тундравона дарвозаи иҷтиҳодро аз дигар самти ахлоқӣ боз карда буданд, он кас дар умум ба ҳукми ҷиход ва дигар равишҳои қатъии исломӣ либоси ахлоқӣ ва маънавӣ пӯшонида, амали онҳоро дар сарҳади қорҳои шоистваи хайру саховат, хизмати падару модар ва дастгирии эҳтиёҷмандон баста гардонидаст.

Сеюм, мушкилии равиши илмӣ ин навъи тафаккури тундравона дар он буд, ки вай бо тамоюли ҷиддии тундравӣ дарвозаи иҷтиҳодро боз карда, онро бе назорати ақлӣ, ахлоқӣ ва эътиқодӣ гузошта воридшавандагони ин ҳарамро аз масъулият озод намуд. Вай дар ин озоднамоӣ аз масъулият дасту пойи ҳуқуқшиносонро боз намуда, агарчанде ногузириҳоро чун **зарурати навгонӣ, нотарсӣ ва ҷасуриро** дар қори қабули тағйироту иловаҳо ва ислоҳи вазъиятии ҷомеаҳо ба инобат гирифта бошад ҳам, ин иқдом дар як маврид, вижагии **ғазои динӣ, қонунияти рушди он ва** имконияти суиистифодаи ин равишро аз ҷониби гурӯҳҳои мухталифи манфиатхоҳ, сарфи назар намудааст. Чунки консепсияи матраҳнамудаи рушди ӯ аз назари илмӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ нозирони маънавии худро надошт. Ин нозирон ба мисли диққат додан ба талаботи қомили илмӣ ва пайдо кардани мартабаи илмӣ дар ҷомеа бо тартиби эътирофи ғӯзидаи он, таваҷҷуҳ ба мазмуни таълимоти эътиқодӣ ва риояи аслияти он, риояи одоби илмӣ, эҳтироми талаботи ахлоқӣ, манфиати омма, ҳифзи оромӣ ва амният ва инсондӯстию арҷгузорӣ ба дигар арзишҳо дар қори таҳияи меъёрҳои иҷтимоӣ дар ҳар давраи замон шарт ва зарур буданд. Ӯ дар воғузор намудани ин рисолат донишу малакаи касбии фардиро ба инобат гирифтӣ дигар аз авомили ахлоқӣ ва ҳуқуқиро не.

Чорум, вазнинтарин иштибоҳи консеспсияҳои аз номи ин ҷаҳеҳи тундрав пешниҳодшаванда ин нодуруст тавсеа додани талаботи иҷтимоӣ ба илму дониш ва меъёрҳои нав буд, ки дар заминаи ғайрату кӯшишҳои қонунҷодкунии ҳуқуқшиносони нав рӯх дод. Ў омили рушди дигаргуниро дар шакли ғайрату кӯшиши ҳуқуқшиносони нав ба инобат гирифтӣ вазъияти қабули талаботи онро дар ҳамбастагӣ бо масъулият аз мадди назар дур монд. Ў фикри ҷузъиро дар ҳалли қазия эътироф кард, иштибоҳи мучтаҳидро дар кори қудрати навгонӣ дуруст камназар масъалагузорӣ намуд, вале ба омили усулии кулл диққат надод, яъне иштибоҳи мучтаҳидҳои нави бемасъулияти худро дар қиболи тақдири пайравонашон дар ҷомеаи анъанавӣ аз назар дур монд. Танҳо «поқвичдонии мақсаду нияти мучтаҳид дар кори озод намудани ӯ аз иштибоҳи амалқардҳо»¹⁵², ки дар пасманзари тақдири инсонҳоро дошт, қарорати адли умумро бар дӯш надошт. Ва ин усул бори амонати инсонсозиро минбаъд иҷро қарда наметавонист. Ин буд, ки пайравонашон дар пайи иштибоҳи мучтаҳидҳои ифротӣ террористашон беиба мардуми бегуноҳро қурбон ва ҳонаҳои мардуми беозорро тарқонид, муслмононро ба олам ҳамчун террористу ифротӣ муаррифӣ менамоянд. Ин ҳама натиҷаи ҳамин озодиҳои мучтаҳиди асл ва мучтаҳидпайравон аст, ки нерӯи манфии иҷтимоӣ худро ногузир дар дасти шахсони ғайриқобили қабул додаанд.

Панҷум, мушкилии ҷиддии ин таълимоти озодиҳои Ибни Таймийя дар он буд, ки вай равиши илмӣ «мақсад воситаҳоро собит менамояд»-ро ба илм ворид намуд. Воситаҳоро дар ҳуқуқ танҳо қурбони мақсад қарда, ба дасти мақсад усулҳои қифояи назорати воситаҳоро надод. Ў танҳо бо ишораи **он ки мақсад нек бошад** ва ин некигариро дар ҳалқаи ҳарими ҳарам мучтаҳид тобиш дод, на берунтар аз он. Ў бо

¹⁵² Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального джихадизма: почему Ибн Таймийя (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» – С. 53.

ин баёни фарохи принципи **ҳукуки инфиродӣ** ки «**ниятҳо нек бошанд, натиҷа мусбат мешавад**» ва додани мақоми **равиши ҳукуки умумӣ** ба он, мазмуни онро аз интизорӣ ба тобиши амалкардҳо расонид. Ҳамин тавр, принципи ҳукуки хусусиро ба ҳукуки умумӣ нодуруст интикол намуда, дар ҳукуки умумӣ ба натиҷае расид, ки «**ниятҳо нек бошанд, амалкардҳо муҳим нест**» ва ин усул бо мурури замон ба ҳаддае таҳаввул ёфт, ки «**ниятӣ нек воситаҳои бадро имконпазир мегардонанд**». Ин навъи нодурусти қабули усули хусусии ҳукук дар паҳноии ҳукуки умумӣ, баъдан дар дасти ифротӣ-террористон яроқи ҳукуки ҷиҳати исботи амалҳои террористиашон гашт. Зарур буд, ки ин мақсад-мақсади неку одилона ба ҳарими ҳарами воситаҳо ва роҳҳои амалишавии ҳукуки кӯчиш баста, тартиби истифодаи усулу равишҳо бояд дар доираи талаботи адлу инсоф назорат мекард. Дар роҳи расидан ба мақсад равишҳо бояд адлро, инсофро, манфиати ҷомеаро ба инобат мегирифтанд.

Ибни Таймия ба инобат нагирифт, ки дар илми ҳукукшиносӣ **зоиши асли адлу инсоф ва рушди ҷомеаҳо** танҳо ба мақсад тобеъ нест, нақши усулу воситаҳо, тартиботу равишҳо ва расмиётҳои муайян **гарави зоиши фарзанди солеҳи адл** ва пешравии саодатманди инсонхост. Ў дар равишҳои ҷузъӣ ва қарорҳои ҷудогонаи фикҳияш, мисол ягон шаклҳои никоҳ, татбиқи ҳукми дия ва ғ. ин нозукиҳоро аз рӯи матни ҳулосаҳои инфиродияш то сатҳе ба инобат гирифтааст, вале дар масъалаи усулӣ ва кулл, мисол додани ҷаъза бо асосҳои муайяни бемаъсулиятона онро аз мадди назар дур мондааст. Ин буд, ки фарзандони тавлидкардаи ин ғояи озодипарасту ҷадидхоҳ ба кӯчаҳои бадбахтии инсоният гирифтोर шуданд. Камбудии Ибни Таймия дар ин бобат таъбириши нодурусти як принциби ҷудогонаи ҳукуки шартномавӣ ба принципи ҳукуки умумӣ буд.

Шашум, боз шудани дасти муҷтаҳидони ҷадид ва ҳар шахси ҳукукшинос дар ислом роҷеъ ба масъалаи иҷтиҳод, ба

андешаи бисёриҳо дасту пой ифротӣёну террористон ва нори-зоёну давру замонро дар масъалаи **Эълони ҷиход**, қиёми бетартибӣ нисбати низоми давлатӣ низ боз кард. Акнун ба назари онҳо эълон кардани ҷиход ҳамчун иҷтиҳод дигар дар дастии ҳокими давлат ва ё муфти набуда, он кори ҳар нафар мусулмони дарккунандаи моҳияти он аст¹⁵³. Дуруст аст, ки ин дасткушоии мусулмонон дар роҳи иҷтиҳод ва бардоштани масъулият бо така бо мақсаду ният ҳарчанд, ки аз назари илмӣ дар умум маъноӣ як қадам ба пешро дошт, аммо ба инобат нағирифтани чанд вижагиҳои дигар аз назари оқибат, ба омилҳои бади рушди фарҳанги исломӣ созиш кард. Ҳарчанд, ки иллати он дар қабули нобасомони мафкураи субъектоне баъдӣ бузург аст, он масъулиятро аз таҳиякунандагони ин ғояҳои олий берун наменамояд. Маҳз онҳо ба ин навъ бозгӯии озоди танзими ҳуқуқӣ роҳ кушоданд.

Ҳафтум, иллати консепсияи ҳуқуқшиносии Ибни Таймия дар он буд, ки вай иҷмоъро ҳамчун сарчашмаи мусолаҳаи уламои динӣ ба қавли бисёриҳо инкор кардааст. Ӯ иҷмоъро маҳсули даврони қонунгузории муайяни аввали исломӣ дониста, ҳифзи онро барои шароитҳои баъдӣ зарур надонистааст¹⁵⁴. Бо ин амалаш ин ҷаҳеҳ илми ҳуқуқшиносии олами исломиро аз муҳимтарин сарчашмаи дастаҷамъонаи ҳуқуқэҷодкунӣ маҳрум сохтааст. Ин амалро бо ҳеҷ далел дар илми ҳуқуқшиносӣ омили пешравӣ доништан мумкин нест, балки маҳдуднамоии илми ҳуқуқ аз истифодаи потенциали ҷидии рӯшди он аст.

Ҳаштум, агар то ин замон мо масъалаҳои фикҳӣ ва илмӣ Ибни Таймиро аз назари меъёри илмӣ ба баҳс кашида бошем,

¹⁵³ Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального джихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» – С. 52.

¹⁵⁴ Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального джихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» – С. 53.

акнун омили навбатӣ хислати сиёсӣ ва ахлоқӣ дошта, аз равиши нодурусти ҳолати мафкуравии ӯ гувоҳӣ дода, дар муносибат бо дигар пайравони дин ӯро ҳамчун тундрав ва ифротӣ муаррифӣ менамояд. Сарчашмаҳо собит менамоянд, ки Ибни Таймия яке аз душманони ашаддии муғулони нав мусулмоншуда буд. Равшан аст, ки мардуми ба тозагӣ ба ислом воридшуда хоҳ нохоҳ таҳти таъсири меъёрҳои қаблӣ ва меъёрҳои нав қарор мегирад. Гузашта аз он, муғулон синфи ҳоким ва ҳукмрон дар миёни мусулмонон буданд, ки ин аломати меросияти одатҳояшонро бештар таҷассум мекард. Ҳамин қонуниятро ӯ ба инобат нагирифта, муғулонро барои иҷро накардани тозагии ислом ба қуфр ҳукм мекунад. Ӯ муғулонро ҳамчун фасодоварандагони дин эътироф карда, ба муқобили онҳо ҷиҳод эълон мекунад. Ва иштироқи ҳама мусулмононро ба муқобили онҳо ҳатмӣ медонад. Ин дар ҳолате буд, ки пайравони дигар мактабҳои фикҳӣ ба иқрори забонии навмусулмоншудагон мисли замони паёмбар қонеъ мешуданд. Ин ифодагари тундравии қатъӣ ва дарк накардани ҳолати воқеии як ҳалқият дар замони гузариш аз як ҷаҳонбинӣ ба ҷаҳонбини дигар буд. Ӯ ҳамчун олим воқеияти зиндагӣ ва қонунияти табдили дигаршавии оини зиндагии ҳалқҳоро на танҳо дуруст дарк намекард, инчунин ғоида ва зарари дину оини худро дар самти тавсеаёбиаш дуруст ҳазм накардааст. Вақте нафароне эрод гирифтанд, ки ҷиҳод ба муқобили мусулмонон ҷоиш нест, зеро муғулон худро мусулмон эълон кардаанд, ӯ мисли дигар ифротӣён ба муқобили ҳамин бародарони мусулмони арабиаш ҳамчун нафарони аз ислом хориҷшуда ҷанг эълон карда, онҳоро низ ҳадафи ҷиҳод эълон кард. Ин буд нуктаи ниҳони ҳамоиши Ибни Таймия бо меросбарони муносири террористаш, ҷиҳодно бар зидди муҳолифи муқобилонашон ҳамчун яроқи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ истифода карданд. Ин ҳамоиш дар нуктаи «амалро ҷузъи имон эътироф кардани Ибни Таймия» сураат мегирад. Зеро ӯ муғулону мусулмонони ҳамасрашро бо амалҳои зоҳирияшон қофир эълон карда буд. Ва муҳаққиқон дуруст ба

чунин баҳогузори Ибни Таймия ҳамчун амали нави ифротгарой баҳои чиддӣ додаанд¹⁵⁵.

Нухум иштибоҳи Ибни Таймия дар он буд, ки вай дигар мучтаҳидонро инкор намуда, иштибоҳи мучтаҳидро расман бахшида, чиходро аз падидаи ахлоқию эътиқодӣ ба падидаи сиёсӣ ҷарбӣ табдил дода, исломо ба муборизаи сиёсӣ кашада, онро ҳамчун зухуроти идеологӣ ба исломизм табдил дода, ҳадаш ва пайравонаш фикр накарданд, ки онҳо дар навбати ҳеш ҳадашон ба сифати мучтаҳидони ҳакокор ба пайравонашон як мактаби бениҳоят иштибоҳхӯрдаи ифротгароёнаро ба ме-рос мегузоранд, ки ваъияти олами исломиро ба кулли ноором мекунад. Ибни Таймия ва пайравони баъдиаш дар консепсияи исломшиносии ҳуд исломо ба сифати амалкарди сиёсӣ дар муқобили бухронҳои иҷтимоӣ ҳамчун неруи инқилобӣ ва табдилпазир муаррифӣ карда, дар муқобили қудратҳои мусулмонӣ қори инқилоби исломиро воҷиб гардониданд.

Давраи Муҳаммад ибн Абдулваҳҳоб дар асри XVIII бо эҳсоси он, ки гуё баъзе аз арқонҳои исломӣ бо мурури замон дигаргун шуда, дуршавии ислом аз исломи классикӣ рӯ задааст, тобиши мафкуравӣ пайдо кард. Гузашта аз он, тобеияти арабҳо ба салтанати усмонӣ ва таъсири британиҳо ба пешқори мазҳабии арабҳо дар ин давра ба воқеияти ташаккули мафкураи динии тозақунанда ҳосияти арабӣ дошта, дар ин давра саҳт эҳсос мешуд. Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб ва пайравонаш бо «Ҳуқмҳои шариати» ҳеш ба силоҳи ваъи мафкураи динӣ даст зада, ҳама гуна дуршавӣ аз исломо ҳаром ва бидъат эълон карда, ҷанг бо андешаи дигаргуна намуданд. Онҳо дар муносибат бо Қуръон ва суннат тағйироти қиддӣ ворид намуда, дар аксар ҳолат эътирофи асбоби нузулро инкор карда, мақсад ва вазифаҳои аҳкоми нозилшударо аз эътибор соқит дониста, ҳадашон дар заминаи фаҳмашон мувофиқ ба таҳдидҳои эҳсоскардашон ба шарҳу тафсири аҳкоми нусус

¹⁵⁵ David Cook, Understanding Jihad (Berkley University of California Press, 2005). – С. 65.

пардохтанд. Дар ин симат онҳо масъалаҳои ҷиҳодно пурра дар заминаи ҳукмҳои Ибни Таймия бознигарӣ намуда, ҷазо додани мусулмононро барои қабул ва иҷро накардани талаботи ваҳҳобии дини ислом ба расмият дароварданд.

Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб тавассути ҳукми ҷиҳоди ҳокимон ба куфр бо сабаби риоя накардани талаботи исломӣ дар пайравӣ ба Ибни Таймия, роҳро барои мубориза бурдан бо ҳокимони мусулмонон ва давлатҳои речаи мусулмонӣ дошта боз карданд. Ғояи бо роҳи инқилобӣ сарнагун намудани речаи сиёсиро дар дохили кишварҳои мусулмоннишин пардапӯшона барои ҳудашон роиҷ намуданд. Ин корро ӯ ва пайравонаш тавассути дастгирии англисҳо ба муқобили салтанати усмонии туркҳо хуб истифода бурданд. Ваҳҳобия тобиши милли-сиёсӣ касб карда, густариши мазҳаби ҳанбалиро дар як шохаи тундраваш миёни мардуми мусулмон бо истифода аз макони муқаддас роҳандозӣ кард. Урфу одатҳои то ин вақт бо ислом васлшудаи халқу миллатҳои мухталиф, махсусан, дар пахнои густариши мазҳаби ҳанафӣ ташаккулифта, ба пуррагӣ инкор гашта, дар рӯзномаи рушди фарҳанги исломӣ барои садсолаҳои оянда ихтилофҳои нави мазҳабиро рӯнавис кард. Бо эҳтимоли тамом ин корро онҳо ҳамчун ҷосусони баъзе кишварҳои абарқудрат дар доираи манфиатҳои миллати худ роҳандозӣ карданд. Консепсияи онҳо дар қори инқори мазҳабҳои дигар ба «сони буриши пойгоҳҳои миллии фарҳанги исломӣ дар олам», ки роҳи ягонаро ба макони муқаддаси соҳибони дин боқӣ монд, роҳандозӣ карданд.

Ҳамин тавр силсилаи андешаҳои тундравӣ дар қолаби ҷаҳонбинии динӣ дар замони нооромиҳо ва номуназзамии иҷтимоӣ сиёсии олами исломӣ тавлидшудаи Ибни Қулсуми Димишқӣ, Ибни Таймия, Ибни Қайими Ҷавзӣ, Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб, Сайид Қутб ва дигарон ҳамчун маҳсули давраи замони муайяни таърихӣ дар мазмуни худ ҳодиса ва равандҳои сиёсӣ ҳукукии замону макони муайянро таҷассум

кардаанд. Аз ин хотир, дар кори баҳогузори пайдоиши андешаҳои тундрав, ки хоси даврони муайяни таърихӣ ва мафкураҳои илмӣ зери фишорҳо қароргирифта махсуб мегарданд, ба инобат гирифтани шароити замонию маконӣ аз назари илмӣ шарт ва зарур аст. Зеро хосияти экзогении ифроту террор дар сутунмӯҳраи ғояҳои эътиқодӣ дар чунин даврон равшан эҳсос мегардад.

Дигар аз авомили рушди эндогении ифроту террор тахти таъсири замона ва фишор ба мафкураи аҳли илм пайваст мебошад, ки ақли ҷӯяндаи роҳи маънавиро ба амалкардҳои ниҳой ва тунд ҳидоят мекунад. Бинобар ин, низоми башарии мафкура ва низоми сиёсии давлатҳои миллӣ ин ду авомили сабзиши андешаҳои ифротиро дар ҷомеа пайваста мадди назар гирифта, чихати хунсо намудани авомили хуруҷи эндегенӣ ва экзогении дидгоҳҳои ифротӣ дар коди генетикии бовари мардум чораандешиҳо намоянд. Тухм ва аломатҳои ин растанҳои бадбӯй дар коди генетикии мафкураи динӣ ҷой дорад ва дар шароитҳои муайяни таърихӣ имкони сабзиш ва доман густурданро доро мебошанд.

Дигар аз мушкилӣ ба иллати сатҳи мафкура ва дониши ҳодимони динӣ ва субъектони он вобаста аст. Ин аст, ки фишоравариҳои замонӣ ба тафаккури динӣ мафкураи носолим ва ғайриилмӣ субъектони диниро ба ҳолати печидагӣ гирифтор карда, ба аксуламали номувофиқ водор кард. Тангназарӣ ва шинос набудан бо илмҳои дигари ҷомеасозӣ, мутафаккирони исломии номбаршударо дар доираи як ҷаҳонбинии динӣ чихати ҳал намудани муаммоҳои зиндагӣ, авзои сиёсӣ ва таъмини адли иҷтимоӣ ҳидоят кард. Омили аслӣ ин огоҳ набудан аз дастовардҳои дигари илмӣ ва тангназариҳои илмӣ буд. Ин ҳолат онҳоро аларрағми майлу хоҳишашон, ки зидди навоварию дигаргуниҳо буд, ҳудашонро ҳамчун навоварони сиёсӣ – мучаддидони исломи сиёсӣ дар самти амалҳои манфӣ васеъ муаррифӣ кард. Мисли он террористоне, ки имрӯз ҳама навоварию бидъату ҳаром медонанд, вале тамоми рӯз дар дасту бо-

линашон яроқҳои наву аз назари технологӣ пешрафтаю наво-
вар онҳоро ҳамроҳӣ мекунад.

Нарасидани дониши казоии илмӣ ва наёфтани ҷавобҳои
замонавӣ аз аҳкоми шариати ибтидоӣ дар ҳалли қазияҳои на-
впайдошуда онҳоро ҳамчун тафсиргарону шорехони бо усули
васеъи маънидокунии мусаллаҳ ба мутобиқ сохтани аҳкоми
шариат ба талаби замону макони нав муаррифӣ кард. Ин
ҳолат на танҳо падидаҳои ахлоқӣ ва эътиқодиро ба майдони
сиёсат кашид, балки фарохтар аз он ба майдони ҳарбии
муқовимати тамаддунҳо табдил дод. Ҷиҳод ба ҷиҳодизми
глобалӣ, ислом ба исломизми сиёсӣ, шаҳид ба шаҳидизми
террористӣ, фарҳанги таҳаммулгарои исломӣ ба фарҳанги
оштинопазир дар ҳар ғӯшаю канори олам муаррифӣ гашта, на
танҳо як дини ҷаҳониро ноаён дар назди хиради мардуми
олам ба як дини зараровар табдил дода истодааст, инчунин
кори ҳимояи давлатҳои миллиро аз дину оинашон ба масълаи
сатҳи аввали давлатдорӣ табдил додааст. Дар чунин шароит
кори ҳимояи давлатҳои миллии мусулмонишин, амнияти му-
сулмонони олам, пешгирии ифроту террори тундравони динӣ
ҳар як аз масъалаҳои бузурги ҳалталабанд, ки дар қиболи
ҳимояи тозагӣ ва покизагии як дини ҷаҳонӣ пешорӯи пайра-
вонаш истодаанд.

*Душманони дини мубини ислом барои
коштани тухми нифоқу бадбинӣ, эҷоди
ҳисси исломситезӣ, тафриқаи мазҳабӣ
дар байни уммати мусулмон ва расидан
ба ҳадафҳои гиразноки худ, ки яке аз
онҳо даст ёфтан ба боигариҳои фарово-
ни кишварҳо мебошад, ифротгароии ди-
ниро бо ҳар роҳу восита пуштибонӣ ва
маблағгузорӣ мекунанд.*

*Суханронии Эмомалӣ Раҳмон
дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони
ҷомеа ва ходимони дини кишвар
аз 09.03.2024 с.*

БОБИ 4. ИФРОТ ВА ТЕРРОР ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ ОҚШУДАИ ХИРАДИ ИНСОНӢ ВА ЭЪТИҚОДИ СОЛИМ

§ 4.1. Дини ислом ва таносуб бо ифроту террор

Воқеан, мо чи қадаре даъво накунем, ки дини ислом тоза аз ифроту террор аст, воқеияти намои фарҳанги исломӣ муҳолифи ин аст. Зеро аксари ҳамон амалҳои зишт, ки дар олам бо либоси динӣ зоҳир мегарданд, бо ин ё он тарз худро бо номи ислом васл менамоянд. Онҳо бидуни таъягоҳи маънавӣ ва рӯҳонӣ имкон надоранд, ки субъектро то зинаи худкӯшӣ бароранд. Муҳаққиқон дуруст андеша доранд, ки агар алоқаи ғоявии тундарвони динӣ бо идеологияи исломӣ гуногун васл гарданд, чое ба осонӣ чое ба мушкилӣ ва гоҳо инкор шаванд ҳам, вале онҳо ҳамеша бо **асосноққуниҳои вижаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ** тобеанд. Пас, моро зарур аст, ки ё ҳамин ғояҳоро васлиятанро аз ислом ҷудо намоем, бепоягии ҳамин асосноққуниро равшан созем ва ё андешаҳои солими исломро, ки ин нава амалҳои номатлубро бо далелу рақамҳо қатъиян инкор менамоянд, ба маърази мафкура пешниҳод созем.

Таҳлили вазъи мафкураи ифротӣро террористон равшан менамояд, ки барои онҳо одатан шакли идораи демократӣ, табиати низоми идора муҳим набуда, табиати исломӣ надоштани давлат ва созиши он бо андешаҳои атеистӣ ҳамчун баҳона ва асл номақбул будани речаи мавҷуда ва маҳдудиятҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ нисбати эшон аст. Ҳатто вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки обрезада ба осиеби тундравӣҳои ҷомеа аст, барои онҳо он қадар муҳим нест. Аз ин хотир, роҳбарони ифротӣён бештар ба асосҳои ғоявии амалҳои ифротӣ ва сарчашмаҳои динӣ (муҳим нест, ки онҳо дуруст маънӣ мебардоранд ва ё не, муҳим он аст, ки онҳо дуруст ба манфиати худ шарҳу тавзеҳ диҳанд) таъя мекунанд.

Ин аст, ки ба қавли муҳаққиқон **ифротгарии муосири исломӣ аслан – зухуроти ғоявӣ аст**, чунки нуктаи аслий ва омили марказии асосноккунандаи он ғоя ва консепсияи исломӣ баромад мекунад. Маҳз ба ҳамин хотир яке аз самтҳои асосии мубориза бо ин **зухурот чанбаи ғоявӣ ва мафкуравӣ** мебошад. Бояд чанбаҳои солиму таҳаммулгарои исломӣ ҳамчун ғояи марказӣ ба майдони мубориза кашида шавад. **Ин корро бояд ходимони динӣ ва муҳаққиқони исломшинос роҳандозӣ намоянд**. Мутаасифона, эҳсос мешавад, чун рисолати худро ин қишри ҷомеа иҷро наменамояд, гурӯҳи дигари ғайрикасибӣ дар раванди мубориза бо ифротии динӣ ба асосноккунии ғояҳои ифротии террористон бештар машғул шуда, «мӯйро аз хамир ҷудо накарда», динро дар умум ҳамчун рақибу душмани ҷомеаи солим муаррифӣ наменамоянд. Ҳатто дар фазои илмӣ бештар ба кашфи асрори ифротию терроризми динӣ тавачҷуҳ мешавад, аз он ки чанбаҳо ва ғояҳои муқобили онро таҳлил ва ба муқобили ин андешаҳои носолим гузоранд.

Эҳсос мегардад, ки онҳое, ки майли бештар ба кашфи асрори вучуди террору ифрот дар заминаи арзишҳои динӣ менамоянд, тарс аз тарғиби мафкураи динӣ ва афзоиши нақши он дар ҷомеа доранд. Алабтта, ин эҳсосот воқеан дар ҷомеаи анъанавӣ ҷо дорад, вале воқеияти аз ин вазнинтар он аст, ки агар мо неруи солиму алтернативии диниро ба муқобили ин неруи бади тавлидкардаи душманони дину миллат нагузорем, ғалаба бар ин фасоди ботинӣ ва рӯҳӣ ғайриимкон мегардад. Гузашта аз ин ҳолат муносибати мардуми фикркунандаро нисбат ба дин ё ба сифати сарчашмаи ифроту террор табдил медиҳад ва ё ҷонибдорони ғояи чунин равишро аз бунёдаш инкор наменамоянд. Аз назари қоидаҳои объективияти илмӣ ҳар ду ҳолати негативӣ дар муносибат бо дин ҳолати муқаррарӣ ва қобили қабул нест.

Ин аст, ки ба андешаи муҳаққиқони шинохтаи фарҳанги исломӣ иллати рушди ифротии динӣ дар он аст, ки давлату

чомеаҳо усулҳои ҳарбӣ, молиявӣ, ташкилӣ ва ҳатто иттилоотии мубориза бо террору ифроти диниро дар даст гирифтаанд, аммо муборизаи маънавӣ ва мафкуравино, ки ҷавҳари ин зухуротро ташкил медиҳад, то ҳанӯз дуруст роҳандозӣ накардаанд. Ин ҳолат неруи андешаю ғояҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии исломро дар дасти давлат не, ҳатто ходимони иттиҳодияҳои динӣ не, балки дар ихтиёри ифротӣну террористони динӣ воғузор кардааст¹⁵⁶.

Корпуси ходимони динӣ ва иттиҳодияҳои динӣ бояд дар ин самт ғаёл бошанд. Динро аз ифротӣн дифоъ намоянд, ҳамон тавре, ки М. Лютер, Калвин ва дигарон дар Аврупо динро аз сиёсат ва бозиҳои сиёсии қудратхоҳона наҷот доданд. Дар ин самт на бо таърифҳои хушқу холии подарҳаво, балки бо далелу рақамҳои мушаххас парда аз асрори асосҳои ғоявии ифротгаро, ки ба дин така мекунанд, бояд бардошт. Бо ин мақсад, мутобиқи матлаб аст, ки ҳамон ояту ҳадисҳоеро, ки онҳо ба сифати асосҳои идеявӣ ба роҳбарӣ мегиранд, дар асосҳои илмӣ мутобиқ ба принсипҳои инсондӯстии исломӣ шарҳ ва тавзеҳи дуруст дода шавад. Яъне, яроқи маънавии онҳоро бояд хунсо сохт. Ин корро на бо тире тӯп, балки бо ғояи солим қардан имкон дорад. Принсипҳои таҳаммулгароёнаи мазҳаби ҳанафӣ ва таълимоти ақлгароёнаи исмоилия дар ин самт метавонанд ба рои мо хизмат намоянд. Албатта, омӯзиши дигар таҷрибаи олами исломӣ низ дар ин самт мувофиқи матлаб аст.

Дар муносибат бо талаботи аҳкоми шаръӣ мақсаду ҳадафҳои асли ислом некию нақӯкори, тарғиби ғалабаи адлу инсоф, дастгирии байниҳамдигарии инсонҳо, хосқорию сабр ба роҳбарӣ гирифта шавад. Дар қори истифодаи дурусти аҳкоми шаръӣ ба инобат бояд гирифт, ки шарҳу тавзеҳи оёти Қуръон ба маънои умумӣ на ба он тариқату принсипе, ки салафҳои тундрав така бар мазмуни «умдаи ояи мушаххас» ҳамчун қисмати асли меъёр фуру рафта (*Ал-ибра би-умум ал-*

¹⁵⁶ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 479-480.

лафз, ло би-хусус ас-сабаб)¹⁵⁷, ба тангназарии ҳасудона гирифтор шуда, усули илмӣ ва мантиқии фаҳми маънии меъёрро аз даст дода, асбоби нузули онро ҳамчун ҳолати хусусӣ инкор намудаанд. Балки фарохтар, устувортар ва мантиқитар аз онҳо ба принципҳои умдаи исломӣ нигариста, сабаби нузули оятро ба инобат гирифта, риштаи мантиқии ҳидояти Қуръонро, ки ба самти амният, оромӣ, ободӣ ва саодати ҷомеаи инсонӣ равона аст, вобаста ба замону макон муаррифӣ намоянд.

Чунин равиш ва усули шарҳи оёти қуръонӣ аслан ба мазмуни ҳам асосҳои роҳбарикунандаи ислому ҳам ба ҳадафҳои умумии ислом муовифиқ меоянд. Як ҳалали ночизе бар ин ду асос, дар асл латма ба таълимоти умумии дину эътиқод аст, ки аз назари ҳуди мусулмонон раво нест. Ҳикмати чунин фаҳмиши оят бо усули ақлии Имоми Аъзам дар он аст, ки ҳарду равиши ишорашуда исломро дуруст ҳамчун зухуроти тарғибгари ғалабаи некӣ бар бадӣ, низом ба бетартибӣ, саодат ба бадӣ муаррифӣ карда, яроқи устувор бар муқобили усули тафсир ва фаҳми тундравонаи салафӣ мебошад. Иштибоҳи ғаразнокӣ салафӣҳои тундрав дар он аст, ки онҳо дар ҳалқаи мантиқии фикр нодуруст бардошти маъниро дар нуктаи ноустувори сохтори меъёр ва ҳикмат задаанд.

Таҳлили маводи ба ифроту низоъ даъваткунанда ва ба террор ҳидоятшавандаи ифротагароёну террористон ва назари олимони соҳаи исломшиносӣ гувоҳи он аст, ки заминаҳои ғоявии тақияи онҳо ба мабонии исломӣ якранг нест. Як гурӯҳ ояту ҳадисҳое ҳастанд (онҳо зиёд нестанд), ки онҳо аксаран дар давраҳои аввали густариши ислом дар аснои муқовимати ҳарбии ҷонибдорони ислом ва муҳолифини онҳо дар шароитҳои таърихӣ ҷанг нозил ва ташккул ёфтаанд. Ин муқарраротҳо дар айёми ҷангу ҷидолҳо, тартиби пешбурди ҷанг, муносибат бо муҳолифин, бо душманони майдони ҷанг,

¹⁵⁷ Игнатенко А.И. Эндогенный радикализм в исламе. См.: Ислам и политика: Сборник статей». Институт религии и политики. – Москва, 2004. – С. 8.

муносибат бо амволи душманон ва ғ. дар бар мегирад. Ба ин оятҳо мисол шуда метавонад сураҳои «Тавба» – оятҳои: 5, 14, 29, 73; «Бақара» – оятҳои 190-191, 217; «Нисо» – ояти 141; «Анкабут» – ояти 6; «Таҳрим» – ояти 9; «Оли Имрон» – ояти 142 ва «Хучурот» – ояти 15. Бо кадом тартибе, ки ифротӣён ин теъдодро афзоиш надиханд, ҳамагӣ шумораи онҳо 1% оятҳои қуръониро ташкил намекунанд.

Сазовор ба қайд аст, ки мазмуни на ҳамаи оятҳои ишора-шуда бевосита тарғиб ба ҷанг дошта, дар онҳо шарту шароити ҷанг, ҳолатҳои имконпазирӣ, зарурияти он ва дигар асосноккуниҳо атрофи муноқишаҳои имконпазир омадааст, ки вобаста ба шароити таърихӣ ва тағйирёбии шароит, сатҳ ва фаҳми субъекти мулоҳизакунанда табдили фаҳми мазмуни онҳо имконпазир аст. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки ба зами маҳдудияти таърихӣ ва ҳукми ом надоштани иддае аз онҳо чанде аз ин таъғоҳҳои ғоявии ифротароён қатъӣ ва устувор манфӣ набуда, фаҳмҳои дигаргунаи муқаррароти онҳо дар назария ва амалия вучуд дорад.

Гурӯҳи дигар ояту ҳадисҳое ҳастанд, ки онҳо қомилан маъноӣ ифроту террорро надоранд, вале аз роҳи тафсири ши-каста ва маънидодкунии ғаразнок ифротӣён онҳоро ба таъғоҳи маънавии худ табдил додаанд. Мисол, ояти 3 сураи Оли Имрон, ояти 59 сураи Нисо ва ё ҳадиси машҳури паёмбари ислом, ки «қасе амали ғайришаръиёро дид, бигузур бо дасташ, агар натавонист бо забонаш, агар натавонист бо қалбаш ба ди-гаршавии он мусоидат наояд». Ифротӣён ба ин оят таъғ карда дасту дили террористонро ба амалҳои террористӣ боз меку-нанд. Ҳол он ки маънии асли ин оят ва равиши дискурсивии мантиқии лаҳни он ҳидоятгари қалбу рафтори инсон ба амалҳои шосита ва пешгирӣ аз чунин қасрафторихи инсонӣ аст. Айнан ҳамин навъ ояту ҳадисҳоро пайравони мазоҳиби таҳаммулгаро ҳамчун манбаи рафтори шоиста тарғиб ва ташвиқ менамоянд. Пас мушкилӣ дар матни ояту аҳқоми шаръӣ не, балки дар фаҳму қабули онҳост.

Дар баробари ин ҳолатҳо чанд мавзуоте ҳаст, ки баҳс атрофи онҳо бидуни риояти ҳадди эътидол ҷаҳонбинии тундравона ва ифротиро дар адабиётҳои динӣ ва муҳокимаҳои мазҳабӣ тавлид сохтани имконпазир аст. Ба андешаи муҳаққиқон ин баҳсҳоеанд, ки атрофи мавзуоти **тавҳид, имон, тақфир, ҷиҳод, ҳалолу ҳаром, ба расмият шинохтани ҳокимияти давлатӣ, муносибат бо ғайримусулмонон ва рочеъ ба мақоми шахид**¹⁵⁸ ба миён меоянд. Бинобар он мувофиқи мақсад аст, ки муассисаҳои бонуфузи динӣ матраҳ намудани масъалаҳои мазкур ва ҷаҳмонидани паҳнои онҳоро ба зимаи шахрвандони одӣ не, балки бар уҳдаи ҳуди масъулини муайян ва ходимони босаводи динии масъулиятдор вогузор намоянд. Ворид шудани шахрвандони одиро ба баррасии ҷунин мавзӯот маҳдуд намоянд.

Ба ниҳоят ҳатти марказии роҳи мубориза бо ифротгароӣ ва терроризми диниро аксари муҳаққиқони олам дар ҳазинаи арзишҳои маънавии сарчашмаҳои исломӣ мебинанд. Дар воқеъ 99% Қуръон аз ояту муқаррароти иҷтимоие иборатанд, ки онҳо ҳосияти ташкилӣ, танзимӣ, ахлоқӣ, эътиқодӣ, иттилоотӣ, таърихӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоиро дороанд. Ин доираи меъёрҳо ба ифроту террори ҷоҳилон васлнамашавандаанд. Гузашта аз он, дар қатори тақрибан 500 аҳкоми ҳуқуқӣ Қуръон ҳазорҳо муқаррароти инсондӯстӣ, тарғиби адлу инсоф, баробарӣ ва неқӯкирдорию дорост. Истифода ва муқобилгузорию онҳо ба андешаҳои ифротӣ ва тақвоҳои ғоявии динии ифротӣёну террористон беҳтарин тариқати муқовимат бо ифротгароӣ ва терроризми динӣ аст. Дар ин роҳ шарҳу тавзеҳи оятҳои, ки нодуруст ва ғаразнок ифротӣён истифода мебаранд, оқилона ва хирадмандона бо риояти принципҳои илмӣ ва таърихият дар доираи талаботи қонунгузорию муосир ва манфиати амнияти ҷомеаҳо шарҳу тавзеҳ гарданд, ба мақсад мувофиқ аст.

¹⁵⁸ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 482.

Дар ин тариқат ба се нукта бояд таваҷҷуҳ кард: якум, замони нозил шудани оёти аҳкомӣ ва маҳдудияти татбиқи он ба замони муайян; дуюм, дар муқоиса бо таъкиду меъёрҳои дигари инсондӯстонаи аҳкоми шаръӣ ки мавҷудияти ҳаргуна ифроту тундравиро маҳкум менамоянд, ба инобат гирифта шаванд; ва сеюм, принсипи тағйирпазирии меъёрро бо тағйири ҳолат ва вақт ба роҳбарӣ гиранд.

Дар ин самт истифода аз раҳмату шафоати Худованд, меҳру муҳаббати ӯ нисбат ба бандагонаш, ғамхорию адолаташ нисбат ба башарият, ки дар аҳкоми раббонӣ оварда шудааст, истифода намудан ба мақсад мувофиқ аст. Як ҳуди маънии қисмате аз ояти 7 сураи Ғофир чи ҳикмати фарогир дошта, пӯшандаи дарвозаи асли ифроту террор дар ислом буда метавонад: «Эй. Парвардигори мо, бо **бахшоишу дониш** ҳама чизро фаро гирифтаӣ...»¹⁵⁹. Ва ё талаботи ояти 54 сураи Анъом: «Парвардигоратон **меҳрубониرو бар Худ** навиштааст, ки ҳар кас аз шумо ба нодонӣ кори бад кунад ва баъд аз он тавба кунад ва некӯкорӣ намояд, албатта, Худо омурзандаи Меҳрубон аст»¹⁶⁰. Пас ҳулосаи каломи ин оят он аст, ки Худованд ба амали бад моро ҳидоят намекунад, куштору фитнаву таркондан аз амалҳои ҳидояткардаи Аллоҳ буда наметавонад. Ин ҳама амалҳои ифротииён таҳти мақсаду ғаразҳои молику сиёсии эшон сурат мегирад, ки донишмандони улуми динӣ бояд инро ба мардум фаҳмонанд.

Омӯзиши вазъи мушкили давлатҳои миллӣ дар муносибат бо ҷаҳонбинии динӣ касро ба ҳулоса меорад, ки таносуби давлату дин дар шароити муносири рушди давлатҳои миллӣ дар мисоли ислом дар шароити ноҳамвори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ зерин таъсири неруҳои мухталифи дохилию башарӣ бо тамоюли афзоиши манфиатҳо, бо олукаи ғаразу ҳадафҳои муайян сурат мегирад. Омили зояндаю нерубахши мушкilot дар чунин лаҳзаҳои бухронӣ гуногунрангу гуногунмаъност. Он

¹⁵⁹ Қуръони карим. 40: 7.

¹⁶⁰ Қуръони карим. 6: 54.

аз дуруст нашинохтани мушкилӣ то фаҳми нодурусти неруҳои ҳаракатдихандаи зухурот доман густурда, дар табиати ҳар халку миллат бо вижагиҳои худ, вобаста аз равиши мафкураи иҷтимоӣ, хотираи фарҳангӣ ва коди генетикии миллат зухур менамояд. Таҳлил, омӯзиш ва муқовимат бо он кори як рисола ва ё як муассисаи илмӣ набуда, заҳмати дастаҷамъонаи неруҳои илмӣ ва кори содиқонаи ходимони диниро дар роҳи рушди дурусти маънавии ҷомеа талаб менамояд.

Муҳимтарин нуктаи фаҳми амики ин рисолат дар он аст, ки дин ҳамчун неруи таъсиррасон ба мафкураи инсон ва яке аз неруҳои алтернативию ботинии инсонсозӣ аз ҷониби ҷомеаҳои муосир дарк гардад, олудагии он дар шароитҳои таърихӣ бо ғаразу мақсадҳои нопок фаҳм шавад ва роҳҳои ақлонии муқобила бо ин **иллату бемориҳо**, на бо **дин** ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ, қоркард гардад.

Дар ибтидо ҳама манфиатдорон аз ходимони ислом сар карда то неруҳои давлатӣ, аз шахрванди одӣ то имомхатибони рӯз, аз мақомоти давлатӣ то иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бояд дуруст фаҳманд, ки то агар дин ҳамчун таълимоти эътиқодӣ аз олудашавӣ бо сиёсат, аз таъягоҳи андешаҳои носолиму тундрав, ифротию террористӣ, ки мисли бемории ирсии хуруҷирифта мушкилзо шудааст, бо қонуниятҳои илмӣ, таърихӣ, хирадмандона бо риояи одоби таҳаммул ва ахлоқи башарӣ ҷудо карда нашавад, кори эътиқодӣ ва диндорӣ насли имрӯзу фардои мо ба мушкилӣ мубовҷа хоҳад буд.

Ҳамин тавр, таҳлили вазъи ифротгароӣ ва терроризми динӣ, ки бо авомили дохилӣ-динӣ, миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ дар рӯ ба рӯи мушкилиҳои ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва равандҳои демократикунонии давлатҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо ба мушкилии фарогири ҷомеаи муосир табдил ёфтааст, воқеан таҳдиди ҷиддӣ ба соҳибхитиёрии давлатҳои миллӣ ва ҷавон аст.

Дар баробари ин, омӯзиши таркиб ва мазмуни зухури ифротагроии динӣ ва таъягоҳҳои ғоявии онҳо дар паҳнои

дини ислом ва сарчашмаҳои он ба мо имкон медиҳанд, ки муқоризаи беамони маънавӣ ва ғоявиро бо усули муқобил гузоштани арзишҳои ахлоқӣ ва башарии ислом ба такаюҳҳои маънавию эътиқодии ифротӣни исломӣ роҳандозӣ намоем. Ислом ва таҷрибаи назарияю амалии он ба мо имкон медиҳад, ки бо дастрасии андешаҳои солими динӣ ифротагроӣ ва терроризми диниро маҳкум намуда, онро аз майдони тафаккури динӣ берун созем. Моро зарур аст, ки дар баробари усулҳои нави коркарди муқовимат бо ифротгароӣ ва терроризм усулҳои таърихӣ ва мазҳабии муқовимат бо ифротгароии диниро аз қабилӣ эҳё оинҳои футувватмандӣ, имломӯзӣ, озодипарастии риндӣ, сӯфигароӣ ва амсоли инҳо аз нав бо шароитҳои мусоид фазои мафкураи диниамонро ислоҳ намоем.

Мо бояд хуб дарк намоем, ки фактори ифротгароии динӣ ва терроризми сиёсӣ бо тобиш додани эътиқоди шахрвандон зери шиори озодиҳои шахсӣ, дар ҳар лаҳзаи вучуди мушкилиҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ имкон дорад, амният ва истиқлоли давлатҳои ҷавони миллиро ба муҳлати дуру дарози таърихӣ ҳалалдор созад. Ҷиҳати истодагарӣ намудан ва муқовимати оқилона доштан бо ин зухуроти манфӣ зарур аст ба чунин нуктаҳо диққат диҳем:

Якум, ҳодисаи мазкур, яъне ифротгароӣ ва терроризми динӣ бояд аз назари илмӣ пайваста дар иртибот бо вазъи ислом дар шароити муносири олам аз ҷониби аҳли илм мавриди омӯзиш қарор гирифта, шаклҳои зуҳури он ва решаҳои нерӯдиҳандаи он доимо таҳлил гардида, усул ва тариқати муқориза бо он, бо асосҳои илмӣ коркард гардад.

Дуюм, факторҳои миллии зуҳури ифротгароӣ бо роҳи ислоҳотҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣю иқтисодӣ дар партави Конститутсияи кишвар ва эҳтироми ҳуқуқи озодиҳои шахсӣю сиёсӣ пайваста пешгирӣ шаванд.

Сеюм, масъалаи робитаи андешаи ифротгароӣ ва терроризм бо дин дар заминаҳои илмӣ ва ахлоқӣ тавассути нерӯи

мафкуравии зиёиён ва диндорони анъанавӣ пешгирӣ гардида, андешаҳои солими динӣ ба муқобили он дар фазои иттилоотӣ ва илмӣ дастгирӣ, тарғиб ва ташвиқ шаванд.

Чорум, нуруи динии муқовимат бо ифротгароии динӣ аз ҳисоби ходимони динӣ пурқувват гардад. Дин ҳамчун эътиқод майдони зуҳури эътиқоди шахсӣ буда, ба қорҳои давлатдорӣ тибқи талаботи мазҳаб даҳлат нанамояд. Дин ҳамчун ҷаҳонбинии динӣ паҳноӣ тарбияи инсонӣ комил гардад. Дин ҳамчун меъёри иҷтимоӣ ба муносибатҳои ахлоқӣ ва эътиқодӣ дар фазои ҳаёти шахсӣ ғайол бошад. Дин ҳамчун омили зояндаи эҳсоси адлу инсоф ва некию некукорӣ таҷрибаи тафаккури инсониро аз назари ахлоқӣ дар самти ғояи муқоризаи хайр бар шар ва ғалабаи некӣ ҳидоят созад. Дин ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ ба рушди илму маърифат арҷ гузорад, илму донишро ба мисли роҳи марказии ташаккули мафкура дар шинохти олами атроф ва табдили он эътироф, дастовардҳои илмиро ҳамчун неъмат қадришиносӣ ва истифода намояд. Дин бояд нуктаи созиши ахлоқи инсонӣ, фарҳанги башарӣ, ҳуқуқи шахсӣ, одоби сиёсӣ баромад намуда, рисолати худро ҳамчун воситаи тарбияю ислоҳи инсон дар паҳноӣ давлати демократӣ ва дунявӣ ҳамеша дар мадди назар дошта бошад.

Ин қорро дин ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ дар сурате иҷро менамояд, ки тафаккури субъектони он, яъне ходимони динӣ дар ин самт ботинан ва зоҳиран дар доираи талаботи мазҳаби бобоии Имоми Аъзам ташаккул ва тарбия ёфта бошанд, мазҳабе, ки амри ҳоким ва риояи талаботи низомро барои аъзои он воҷиб гардонидааст. Ходимони динӣ нисбат ба тақдири дин ва эътиқоди шахсӣ ҳамчун воситаи муассири тарбияи инсонӣ солеҳ бетараф набошанд, ҷаҳонбинии диниро ҷамъониба ва қатъӣ аз авомили зояндаи нуруи бадӣ – аз ифрот ва террор, аз тундравӣ, зиёдаравии пиндорию гуфторию амалӣ дар ҳама маҷро дифоъ намоянд.

Панҷум, мо бояд ҳамкориҳои равияҳои динии миллиамонро дар ин самт муттаҳид қарда, мазҳаби ҳанафӣ ва таълимоти ис-

моилияро ҳамчун такягоҳи маънавию динӣ дар мубориза бо ифрот ва терроризми динӣ истифода намоем. Аз назари илмӣ муассисаҳои илмӣ таърих, воқеият ва дурнамои рушди мазҳабҳои анъанавиро дар доираи талаботи қонунгузории давлати дунявӣ ҳамчун объекти нақдшавандаи илмӣ мавриди омӯзиш ва таҳлили илмӣ қарор диҳанд.

Шашум, аҳли илм дар ҳамкорӣ бо ходимони динӣ манбаҳои солими эътиқодӣ ва динии таълимоти ислом ва чараёну шоҳаҳои онро, ки дар масири таърих бо тундравӣ, ифрот ва терроризм муборизаи қотеонаи назарӣ ва амалӣ бурдаанд, дар шаклҳои асл ва вобаста ба замону макони табиати давлати дунявӣ эҳё ва тарғиб намоянд.

Хафтум, мутобик ба талаботи қонунгузорӣ таълим, тадрис ва тарғиби арзишҳои эътиқодӣ, ахлоқӣ ва маънавии шоҳаи мовароуннаҳрии мазҳаби ҳанафиро, ки арҷгузорӣ ба низом ва тартиби давлатдорист ва онро баландтарин неъмат ва аз рукнҳои имондорӣ меҳисобад, дар доираи талаботи иттиҳодияҳои динии кишвар, дар Донишқадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам роҳандозӣ карда шавад.

§ 4.2. Терроризм аз назари илми ҳуқуқ ва сиёсат

Албатта, агар суҳан дар бораи иртиботи терроризм бо дин дар умум равад масъалагузориҳои боло ҳамагӣ ҳолати ихтисосӣ касб намуда, аз як ҷанба ба табиати терроризм нигаристан аст, ин ҳам бошад ба терроризми динӣ. Ҳол он ки терроризм ва ифротгароӣ аз назари умум ҷанбаҳои гуногун ва табиати хоси худро ҳамчун зухуроти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ дошта, дар умум решаи мабдавии худро берун аз дин имкони ташаққул ва тавсеа доранд. Алларрағми андешаи баъзе муҳаққиқон (Р. Докинза, С. Харриса, К. Хитченс) падидаи терроризм сирф динӣ набуда, дин омили асли пайдоиши он нест, вай ҷанбаҳои муҳталифи ҳуқуқӣ ва сиёсиро низ доро аст, ки сарҳадаш то ахлоку

падидаҳои дигари ногузир ҳаракат мекунад ва асосноккунии худро масъалагузорӣ менамояд¹⁶¹.

Агар ба таърихи пайдоиши концепсияи терроризм ба маънои имрӯзааш назар намоем, вай падидаи даврони аввали Инқилоби Фаронса аст, ки бо куштани пайдарҳами онҳое, ки ба сифати душмани ҳукумати нав эътироф мешуданд, вобаста аст. Ин ҳукумати навро дар сарчашмаҳои таърихӣ, бештар бо номи Ҳокимияти террор ном мебуданд. Мутафаккири замони Эҳё Максимилиан Робеспер аз лиҳози назарӣ яке аз ҷавобгарони асли ҳодисаҳои террористии Фаронса буд, ки аз дидгоҳи фалсафаи сиёсӣ террорро ҳамчун акти муҳимми давлатдорӣ ногузир пиндошта буд. Ин сиёсат ба муқобили душманони ҳукумати нав нигаронида шуда буд, ки дигаронро метарсонд. М. Робеспер гуфта буд: «Агар дар замони озоштарӣ ба ҳокимияти халқӣ идоракунандаи нақӯкирдор зарур бошад, пас дар замони инқилобҳо ба ҳокимияти халқӣ дар як маврид ҳам нақӯкирдор ва ҳам террор зарур аст; нақӯкирдоре, ки бе ӯ террор маҳвшавадааст ва терроре, ки бе ӯ нақӯкирдор неру надорад. Террор падидае нест ба ҷуз аз адолати судии очилӣ, саҳт ва қатъӣ: вай (террор) ба ҳамин минвол тавлидгари нақӯкирдорӣ аст; вай на он қадар принсипи алоҳида, он миқдоре, ки натиҷаи табиӣи принсипи умумии демократия аст, ки нисбат ба талаботҳои ногузири давлат татбиқ мегардад»¹⁶². Ҳамин тавр ба андешаи Максимилиан Робеспер террор ҷиҳати расидан ба мақсадҳои сиёсии демократияи нав ва пахши ҳар гуна кӯшишҳо дар самти барқарории монархияи кӯҳна, шарт ва зарур буд. Замони нав низ ҳодисаҳои ҷудогонаи сар задани амалҳои террористиро дар ҳамоҳангӣ бо дигар аз равандҳои демократикунонӣ шубҳаангез рӯнамо менамояд, ки

¹⁶¹ Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – 184 с.

¹⁶² Иқтибос аз мақолаи Силверман Э. Дж. «Традиционный христианский взгляд на терроризм: почему мученики, пацифисты и сторонники справедливой войны ненавидят терроризм». Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 25.

дар фаҳми амиқи решаҳои он муҳаққиқони ҳирфай мушкилӣ мекашанд.

Илмҳои сиёсат ва ҳуқуқшиносӣ ба падидаи терроризм аз назари фалсафаи сиёсӣ ва таърихи зуҳури он дар раванди таҷаккули низоми идора баҳогузори менамоянд. Аз ҷанбаи сиёсӣ масъала бештар ҳосияти динамикӣ дошта, вобаста ба шароити замону макон ба тағйири мазмунӣ ва мабдави имкон дорад. Агар речаи сиёсӣ мушкилӣ бо таҷрибаи идораи халқӣ ва ё низоми идора ҳосияти мустамликадорӣ нисбат ба мардуми таҳҷой дошта бошад, зиёдаравӣ ва радикализми сиёсӣ истилохро нисбати ҷонибдорони асли низоми халқӣ ва ё озодиҳоҳои миллӣ ба мисли Максимилиан Робеспер суисти-фода намуданаш имконпазир аст.

Мисол, Нелсон Манделла муборизи ҳаққи африқоиҳои ҷанубӣ, ҷоизадори мукофоти Нобелӣ худ ишора намуда аст: «Дирӯз маро террорист мегуфтанд, вале имрӯз ҳатто бо шумули душманонам эътироф мекунам, ки ҷунин нестанд...»¹⁶³. Яъне, дар мазмуни сиёсӣ истилоҳи террорист бисёр лағзишӣ буда, истифодаи он вобастагӣ дорад аз дигар амалкардҳои сиёсӣ ва вазъияти замонию маконӣ, ки пасманзари он инкорку-нандаи яқдигар шуданашон имконпазир аст.

Аз ин хотир, дар илми сиёсатшиносии башарӣ як гурӯҳ олимони истилоҳи терроризмро ҳамчун калимаи «ифлосӣ» ва ё «яроқи сиёсӣ»-и мубориза бар зидди рақибони сатҳи миллӣ ва ҷаҳонӣ эътироф кардаанд¹⁶⁴. Зеро манфиатҳои сиёсӣ ва тарафкашиҳои неруӣ ба таври худ роҷеъ ба ҳаққонияти хеш баҳсҳо менамоянд. Дар ҳама сурат муайянкунандаи речаи он низому қонуният ва тартиботи умумӣ баромад мекунад. Дар ҳамин нукта агар мо аз як сӯ имкони лағзиши муайянкунанда-гони падидаи терроризмро дар ҳаёт эҳсос кунем, аз ҷониби ди-

¹⁶³ Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 14.

¹⁶⁴ Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 14.

гар имкони гузашти сарҳади муътадилро низ аз ҷониби террористҳо дар кори муборизаҳои сиёсашон эҳсос мекунем. Бинобар он дар паҳноии улуми сиёсатшиносӣ тафовути терроризм бояд аз ҷунин ҳақҳои конститусионии муборизони роҳи озодӣ фаҳм крада шаванд. Терроризми асли аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳеҷ такягоҳи маънавӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқиро доро нест, вай дар ҳама сурат падидаи манфии маҳкумшаванда аст.

Аз назари ҳуқуқӣ бошад, масъала як қадар ҳосияти статикӣ дорад. Қонунгузорӣ ба ин масъала бо сифатҳои мушаххас баҳогузорӣ менамояд.

Сароби мубориза ба терроризмро ҳамчун зуҳуроти манфӣ ва кирдори манъшуда Конститутсияи кишвар гузоштааст. Моддаи 8-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки наҷодпарастӣ, миллатгарой, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо тариқи зӯрӣ сарнагун кардани сохтори конститусионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст¹⁶⁵.

Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди терроризмро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муайян кардааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2012 таъкид карданд, ки «мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир, хариду фурӯши одамон, муковимат бо коррупсия ва дар маҷмӯъ ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ самтҳои афзалиятноки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ мебошанд»¹⁶⁶. Қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳумҳои вобаста ба терроризм ва экстремизмро бо далелу аломатҳои мушаххас муайян ва муқаррар кардааст,

¹⁶⁵ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 135 с.

¹⁶⁶ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20- апрели соли 2012. <http://www.prezident.tj>.

ки кори мубориза бо онро дар фазои ҳуқуқӣ сахлу ҳамвор на-
мояд. Мисол, дар қисми 1 моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба терроризм» амали тер-
рористиро чунин муайян кардааст: «Амали террористӣ – бево-
сита содир намудани ҷинойтҳои дорои хусусияти террористӣ
дар шакли ба гаравгон гирифтани ва ё боздошт намудани
гаравгонҳо, рабудани одамон, суиқасд ба ҳаёти арбоби давлатӣ
ва ҷамъиятӣ, намояндагони гурӯҳҳои миллӣ, динӣ, мазҳабӣ,
нажодӣ, дигар гурӯҳҳои аҳоли, намояндагони давлатҳои
хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ғасб намудани, зарар расони-
дан ва нобуд кардани иншооти давлатӣ ва ё ҷамъиятӣ, амалӣ
кардани таркиш, сӯхтор, тирпарронӣ, истифода намудани ва ё
таҳдиди истифодаи таҷҳизоти тарканди, моддаҳои
радиоактивӣ, биологӣ, тарканди, кимиёвӣ ва дигар маводи
заҳролудкунанда, ғасб намудани, ҳай карда бурдани воситаҳои
нақлиёти заминӣ, обӣ ва ҳавоӣ, ташкили бетартибӣ ва иғвои он
дар ҷойҳои серодам ва ҷамъиятӣ, ҷойҳои маҳрум ва маҳдуд
кардан аз озодӣ, ҷойҳои гузаронидани ҷорабиниҳои оммавӣ,
расонидани зарар ба ҳаёт ё саломатии аҳоли, молу мулкҳои шах-
сонӣ воқеӣ ва ё ҳуқуқӣ бо роҳи содир кардани садамаҳо,
фотиаҳои техногенӣ, паҳн кардани таҳдид бо дилхоҳ восита ва
тарзу усулҳо, инчунин кирдорҳои дигари террористӣ, ки тибқи
қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии
байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст,
муқаррар шудаанд»¹⁶⁷.

Дар қонуни мазкур ба ғайри он ки таркиби беш аз се
амалҳои мухталифи ҷинойтӣ ҳамчун амали террористӣ муайян
шудааст, ду маротиба дар ибтидо ва охири ин қисми модда
ишора шудааст: «бевосита содир намудани ҷинойтҳои дорои
хусусияти террористӣ дар шаклҳои...» ва боз дигар амалҳои
«инчунин кирдорҳои дигари террористӣ, ки тибқи
қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии

¹⁶⁷ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба терроризм» (Ахбори
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021, №12, қ. 2, мод. 682)

байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, муқаррар шудаанд». Албатта, «хусусияти террористӣ»-и аввал овардашуда ба таркиби амалҳои номбаршуда вобаста буда, аз табиати он амалҳои ҷиноятӣ, ки дар васлият бо терроризм сурат мегиранд, ишора менамояд. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки таркиби ҷинояти террористӣ то ба ҳанӯз дар доираи талаботи қонунгузориҳои миллий ва байналмилалӣ аниқ дар шакли муайян набуда, вай васлият бо дигар ҷиноятҳо дорад. Зеро ҷинояти мазкур бо шаклу намоҳи мухталиф то ба ҳанӯз рӯх дод истодааст ва имкони зуҳури шаклҳои нави онро касе инкор карда наметавонад. Ва ҳуди ҳолати ҳаволақунандаи дуюм, ки дар шакли «инчунин кирдорҳои дигари террористӣ...» омадааст, ҳанӯз имконпазирии дигар ҳолатҳои тарафи объективии кирдорро инкор намекунад. Бо вуҷуди ин қонунгузор дар тақия бар мақсади асосӣ ва иловагӣ, ки дар содиршавии кирдор ҷойивазқунандаанд, терроризмро бандубаст менамояд. Пас аломати муайянқунандаи ин ҷиноят объекти бевосита не, балки мақсад ва анғезаи муайян баромад мекунад.

Қиёти ҳалли нисбатан комили мубориза алайҳи амалҳои террористӣ ва пешгирии терроризм дар қонуни ишорагардида дар қисми 8 моддаи 1 мафҳуми терроризмро дар алоҳидагӣ додааст: «терроризм – мафкураи зӯрварӣ ва таъсиррасонӣ ба қабули қарори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳудудорақунии шаҳрак ва деҳот ё созмонҳои байналмилалӣ, ки бо тарсонидани аҳоли ва ё дигар шаклҳои зӯрвариҳои ғайриқонунӣ алоқаманд мебошад»¹⁶⁸. Тарзе мебинем, истилоҳи терроризм бо роҳи тарсонидани аҳоли ё бо дигар шаклҳои зӯрварӣ ҳамчун мафкураи зӯрварӣ ва таъсиррасонии ғайриқонунӣ ба қабули қарорҳои давлатӣ дар шаклҳои дигар зуҳур карданаши имконпазир аст. Яъне, мо дар ин мафҳум табиати терроризмро ҳамчун наъми мафкура дарк мекунем, ки он асли ҳидояти рафтори зиддиҳуқуқӣ мегардад, дар он куштан, таркондан ва ё

¹⁶⁸ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба терроризм» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021, №12, қ. 2, мод. 682)

амали дигари ҷиноятӣ объекти бевосита нест, балки мақсад ва объекти асосӣ ҳамон тарсонидан ва қабули қарори зиддиҳуқуқӣ аст.

Мафҳуми терроризм ҳамчун навъи мушаххаси ҷиноят дар қисми 1 моддаи 179 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин муқаррар шудааст: «Терроризм, яъне содир намудани тарқиш, сӯхтор, тирпарронӣ аз силоҳи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марғи одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба молу мулк ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад, агар ин **кирдор бо мақсади ҳалалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, ғайолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои низомӣ, тарсонидани аҳоли ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарор**, инчунин таҳдиди анҷом додани кирдорҳои зикршуда бо ҳамин мақсадҳо». Тарзе мебинем **мақсад ва анғезаи кирдор** аниқ муайян шудааст. Кирдор танҳо дар сурате ҳамчун амали террористӣ эътироф мешавад, ки агар **мақсад ва анғезаи вай амиқ ба вайрон намудани ҳамон асосҳои назму тартиби бо қонун ҷифзшаванда равона шуда бошанд**. Ҳатто таҳдиди анҷом додани чунин қорҳо бо мақсадҳои ишорашуда ҳамчун ҷинояти тамомшуда эътироф мегардад. Яъне, мақсад аслан ҳамон тарсонидан ва бо ин восита расидан ба ҳадафҳои дигар аст. Маҳз ҳамин мақсади рӯпӯшшуда ва ё бавосита баромадкунанда асоси ҷинояти террористиро ташкил мекунад. Дар акси ҳол кирдор ҷинояти мушаххаси бо дигар моддаҳои Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун дигар навъи ҷиноят банду баст мегардад.

§ 4.3. Доир ба табиати тафовути ҳуқуқии ифрот, тундгарой ва терроризм

Умуман қайд кардан ҷойиз аст, ки дар дидгоҳи олимони иҷтимоишинос ба замми он ки мафҳумҳои баҳсшавандаи экстремизм (ифротгарой), радикализм (тундгарой) ва терроризм

(дахшатафканӣ) аз нуктаҳои мухталиф баррасӣ ва таҳлил мегарданд ва омили ихтилофи назар қарор мегиранд, тафовути усулии илмҳои ҷомеашиносӣ низ ба ин гуногунӣ мусоидат менамояд. Илова бар ин раванди то охир ташаккулнаёфтаи ин ҳодисаҳои иҷтимоии табиати манфӣ дошта (доимо дар тағйирёбии шаклӣ ва маъноӣ қарор доранд) ва сурат нагирифтани шинохти дурусти онҳо аз ҷониби ақли инсонӣ, ки баъзе ба тазоди манфиатҳо ва иддае ба табиати номукаммалии илмҳои иҷтимоӣ мансуб медонанд, масъалаи шинохт ва муборизаи мутаносибро ба он дар паҳноӣ ҳуқуқ ва ахлоқ дар сатҳи давлатию фаромиллӣ мушкил намудааст.

Ихтилофи назар дар шинохти ин мафҳумҳо ҳатто миёни илми ҳуқуқшиносӣ ва сиёсатшиносӣ дар ин масъала бениҳот ҷиддӣ аст. Мисол, ба назари иддае аз сиёсатшиносон ин ҳодисаҳои манфӣ ҳамчун занҷири ягонаи марҳилаҳои пайдарҳами инкишоф ва ташаккули гурӯҳҳои ифротгароии динии муосир мебошанд, ки яке дигареро тавлид менамояд. Яъне ба назар чунин мерасад, ки ифроту, тундгароӣ террор занҷири ягонаи як падидаи мураккаби иҷтимоиянд. Шояд аз назари ахлоқӣ чунин дидгоҳи умумӣ дар қори пешгирию профилактикаи ин зухуроти номатлуб қобили қабул аст. Вале айнияти шинохти илмӣ ҳар ҳодиса дар паҳноӣ худ мутобик ба тарозуи аъмоли ҳуқуқӣ мушкилӣ эҷод менамояд. Зеро аз назари илми ҳуқуқшиносӣ ва таҷрибаи ҳуқуқӣ ҳар яке аз мафҳумҳо ҳамчун таркиби мустақили амал ва ё бемалии ба сифати кирдори ҳуқуқвайронкунӣ хусусияти ҳуқуқвайронкунити маъмурӣ ва ё ҷиноятӣ доштааст.

Аз ин хотир, мо ба ин тафовути маъноӣ ва равишҳои ҳосаи илмҳои ҷомеашиносӣ дар муносибат бо ин падидаҳо дар рисола баҳс наменамоём, зеро мақсад аз равиши усулии шинохти ин ҳодисаҳо, қатъи назар гуногуниашон, ҳам аз назари илмҳои ахлоқӣ ҳам сиёсӣ ва ҳам ҳуқуқӣ як аст. Ин ҳам бошад мубориза бо ин зухуроти манфӣ самаранок кардан аст. Қори хонандаи гиромиро дар шинохти воқеияти айнии ин ҳодисаҳо муш-

кил нанамуда, бо дарёфт, фаҳм ва шинохти нуктаҳои умумии ин ҳодисаҳои манфӣ ба тадриҷ кӯшиши муттаҳид намудани неруи муқовимати солимро бо он баррасӣ менамояд. Аз ин кунгура:

Ифрот – вобаста аз паҳноӣ фаҳми истилоҳот ду гуна садо медиҳад, зеро вай таркибан аз решаи мустақили дигар «фарт» дар шакли қоидаи имлоӣ арабӣ ба гунаи «феъл» сохта шуда аст, ки иҷроӣ амалро дар худ пассивона мисли масдар таҷассум менамояд.

Якум ба мисли масдар дар илми забоншиносӣ ба гунаи мафкуравӣ дар илми ҷомеашиносӣ, ки он дар шакли абстраксия қабул шуда, танҳо ҳолати назариявии ҷамъбасти дошта ҳосияти ҳаракат дар он дар зинаи пасти феълӣ қарор дорад, аз ин хотир вай бештар дар ҳолати худ ба худ қарор дошта, танҳо аз лиҳози назарӣ ва равоишиносӣ имкони фаҳму дарку қиммати таҳлил касбро бештар тақозо менамояд. **Ин ифрот** объекти бевоситаи мавзӯи мо нест.

Дуюм ифрот ҳосияти амалӣ ва иҷтимоӣ дошта, вай аз олами ботинӣ ба хориҷ зуҳур намуда табиати арзишӣ ва ё ғайри он касб менамояд. Ба қабули пасванди «гарой» ифрот ҳосияти фаъоли иҷтимоӣ касб карда ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳамчун кирдори зиддиҳуқуқӣ ворид мешавад. Ин ифрот объекти таҳлили мост.

Ифрот – дар муносибатҳои иҷтимоӣ ин аз ҳадди муайншуда, эътирофшуда, сарҳади эътидол ва муназзамии ҳолати умумии муносибатҳои мавҷуда гузаштан аст, ки дар ин гузаштнамӣ адлу инсофи назму тартиби вучуддошта вайрон гардида, манфиати қонунӣ шаҳрвандон зарар дида, ҳолати муътадили вучуд ва рушди ҷомеа дар умум вайрон мегардад. Пасманзари ифрот бо ченаки ҳуқуқӣ комилан манфӣ аст, чи дар шакли ҳодисоти ҷудогона ва чи дар муносибат бо қонуниятҳои умумии рушд.

Тундгарой – вобаста аз паҳноӣ фаҳми истилоҳот аслан якгуна садо медиҳад, зеро вай яктаркиба набуда мураккаб аст.

Яъне аз лиҳози забонӣ исми танҳо нест, балки қимати сифатро доро аст вай аз ҷамъи исми «тунд» ва пасванди «гаро» дар шакли тунд+гаро ташкил ёфтааст. Ин ҳолат аллакай тундгароиро на мучаррад, балки дар ҳолати амал, амали ғаъол ва равиши муайян қарор медиҳад.

Пас тундгарой – ин равиши дар амал зоҳиршудаи номӯтадили шахс нисбат ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ аст, ки аз меъёри муайяни эътирофшуда берун мебарояд ва бо ин берунравияш асли низому тартиб ва ҳукуку озодиҳоро поймол намуда, оқибати он ба ҳодисаҳои ҷудогонаи иҷтимоӣ гуногун аст. Пасманзари тундгарой агарчанде ба қонуни адли умумии рушди ҳаёти иҷтимоӣ зарар расонад ҳам, имкон дорад дар муносибат бо падидаҳои ҷудогонаи иҷтимоӣ оқибатҳои гуногунро ба бор орад: яъне ҳам манфӣ, ҳам беранг ва ҳатто дар лаҳзаҳои муайян (албатта, дар сарҳади қонун) ҳам мусбат буда метавонад. Мисол, тундравиро саҳтгирии устои машқи варзиш нисбат ба шогирд, мураббӣ нисбат ба даста, саҳтгирии касбӣ нисбат ба мутахассисони соҳаи муайян, ҳатто саҳтгирии падар нисбат ба писар ва ғ. Тундгарой низ дар мафкура (ҳамчун объекти илми раовншиносӣ) забон ва амалҳо буда метавонад.

Тундгарой агар ҳамчун равиши муносибат нисбат дигарон бо амалҳои муайян татбиқ гардад, сарҳади манънамудаи (на сарҳади қонунро, зеро зиёд аз амалҳои вучуд доранд, ки қонун на муқаррар кардааст ва на манъ пас агар онҳо ба манфиати инсон зарар надошта бошанд иҷрои онҳо имконпазир аст) қонунро вайрон намояд ҳамчун аломати ҳукуквайронкунӣ рӯнамо мегардад. Қаробат пайдо кардани тундгарой бо ҷаҳонбинии динӣ ва ё ягон унсури вай ба тундгарой ҳосияти динӣ мебахшад, яъне равиш амали **тундгароии диниро мегирад**. Тундгарой дар доираи ахлоқ адаб мизони дигарро тақозо дорад.

Терроризм – даҳшатафканӣ, яъне содир намудани амалҳои зишти ғайриҳуқуқӣ аст, ки бо қонунгузориҳои ҷиноятӣ ҷиноят эълон шудааст. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» аз

соли 1999 дар моддаи 3 мафҳуми терроризм бениҳоят ва-сеъ дода шуда буд: «Терроризм – яъне зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони воқеъӣ, маҷбур кардан ё таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони ҳуқуқӣ, ҳамчунин нобуд сохтани (зарар расонидан) ё таҳдиди нобуд сохтани (зарар расонидан ба) амвол ё дигар объектҳои моддии шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ, ки боиси хавфи ҳалокати ода-мон, расонидани зарари басо ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатҳои барои ҷамъият хавфнок, ки бо мақсади ҳалалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳоли ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарори барои терро-ристон мақбул ё қаноатбахш намудани манфиатҳои ғайриҳуқуқии амволӣ ва (ё) дигар манфиати онҳо, инчу-нин тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо мақсади суст кардани сохти Конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардидани фаолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани ҷунин кирдор бинобар интиқом барои ҷунин фаъолият, инчунин сӯиқасд ба ҳаёт, расонидани зарари ҷисмонӣ ба ходими давлатӣ ё ҷамъиятӣ ё намояндаи ҳокимият, вобаста бо фаъолияти давлатӣ ё ҷамъиятии онҳо, бо мақсади ноором сохтани вазъият ё расонидани таъсир ҷиҳати қабули қарор аз тарафи мақомоти давлатӣ ё монеъ шудан ба фаъолияти сиёсӣ ё ҷамъияӣ, инчунин ҳамла ба намояндаи давлати хориҷӣ ё корманди ташкилоти байналмилалӣ таҳти ҷимояи байналмилалӣ қарордошта ё аъзои оилаи бо ӯ истиқоматкунанда, инчунин ба биноҳои хизматӣ ё истиқоматӣ ё воситаи нақлиёти ашхосе, ки таҳти ҷимояи байналмилалӣ қарор доранд, агар ин ҳаракатҳо бо мақсади барангехтани ҷанг ё мураккаб сохтани муносибатҳои байналмилалӣ содир шуда бошанд, мебо-шад»¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Ниг.: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, №11, мод. 275;

Қонуни мазкур аз 23.12.2021 бинобар сабаби қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба терроризм»¹⁷⁰ аз эътибор соқит доништа шуд. Қонуни нав мафҳуми терроризмро дар банди 1 моддаи 1 пешниҳод намуд (мо дар боло матни пурраи онро додем), ки дар он ба мафҳуми терроризм не, балки ба шаклҳои зуҳури он бештар таваҷҷуҳ дода шудааст. Мафҳуми терроризмро бошад, Қонун дар банди 8 –и моддаи 1 дар алоҳидагӣ чунин пешниҳод кардааст: «терроризм – **мафкураи зӯрварӣ ва таъсиррасонӣ ба қабули қарори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот ё созмонҳои байналмилалӣ, ки бо тарсонидани аҳоли ва ё дигар шаклҳои зӯрварии ғайриқонунӣ алоқаманд мебошад**»¹⁷¹.

Дар мафҳуми терроризм таваҷҷуҳ асосан ба чунин унсурҳо дода шудааст: мафкураи зӯрварӣ ва таъсиррасонӣ ба қабули қарор, яъне мақсад ва ҳадафи ин таҳдиду истифодаи зӯрӣ мақсадаш расонидани таъсир ба амали муайян аст, ки вай дар масофаи дигари ҳуқуқӣ аз амали ҷиноятӣ истодааст. Якум ин ки вай, яъне объекти таҳти таъсири хатар қарор гирифта, имкон дорад дар **алоқои объективӣ бо кирдор набошад** (мисол, террорист бо тарконидани кадом як объекти стратегӣ, талаб дорад, ки бояд ҳукумат қарори худро нисбат ба эълони кадом як маърака ва ё чорабиние бекор кунад, ки ин чорабинӣ нисбат ба объекти таҳдидшудаистода ҳеҷ иртибот надорад) вале алоқои субъективӣ боз пайдо шудааст (гурӯҳи ифротӣ ба тарконидани бинои объекти стратегӣ таҳдиддоранд, ки ҳамон қарор бекор гардад. Объекти стратегӣ бо он қарор ҳеҷ иртиботи объективӣ надорад, вале ҳадафи террористҳо ва амали онҳо ин ҳолатро тариқи субъективӣ васл менамояд), дуюм, субъектҳое, ки ба сифати объекти бевосита баромад мекунанд

соли 2005, № 3, мод. 116.

¹⁷⁰ Ниг.: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021, №12, қ. 2, мод. 682.

¹⁷¹ Ниг.: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021, №12, қ. 2, мод. 682. М.: 1.

ин мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахраку дехот ва созмонҳои байналмилалӣ, ки ба қабули қарорҳои дахлдор салоҳияту ваколат доранд ва ниҳоят тарафи объективии амали террористӣ дар шакли тарсонидани аҳоли ва ё дигар шаклҳои зӯроварии ғайриқонунӣ.

Дигар ин ки ҳуди истилоҳоти гипотезаи меёр дар шакли «мафкураи зӯроварӣ ва таъсиррасонӣ ба қабули қарори мақомоти ҳокимияти давлатӣ» имкони фаҳми гуногунро дошта метавонад ва бо тарзҳои мухталиф шарҳу тавзеҳ ёфтанишон мумкин аст. Аввал ин ки вай имкон дорад бо субъект дар алоқамандии объективӣ низ бошад, сониян мафкураи зӯроварӣ худ то ҳанӯз дар илми ҷиноятӣ ҳамчун амал ва ё беамалии таҳдидшаванда мушкилиҳои фаҳми худро дорад. Ва ниҳоят воситаҳои таъсиррасонӣ низ тобишҳои мухталифро дорад, ки ҳар лаҳза метавонад таркиби ҷиноятро тағйир диҳад. Ҳуди зуҳури мафкураи зӯроварию гирием вай метавонад бо таъсиррасонӣ ба қарор сурат гирад вай метавонад бевосита дар заминаи тундравии динӣ ва хусумати динӣ нисбат ба пайрави дини дигар роиҷ гардад. Бо як маънӣ илми ҳукуки ҷиноятӣ бо як падидаи бениҳоят мураккабу тобишхӯрдаи иҷтимоӣ рӯ ба рӯ аст, ки ворид сохтани он дар паҳнои қонун кори осон набуда, вақтро тақозо дорад.

Дар истилоҳи терроризм як истисно аз қоида дар муайян кардани шаклҳои он бо ибораи «ва ё дигар шаклҳои зӯроварии ғайриқонунӣ» истифода шудааст. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки то ҳол дар паҳнои илми ҳукуки ҷиноятӣ мафҳуми ягонаи терроризм дар сатҳи қонунгузории байналмилалӣ низ пайдо нашудааст, ки ҳама намудҳои онро фарогир бошад. Ва чунин шакли қонунҷодкунӣ низ нисбати объекти ташаккулёфтаистода мушкил аст. Низомии ҳукуки ҷиноятӣ танҳо бо намудҳои ҷудогонаи он, ки бевосита ба сохтори ҷамъиятӣ хавфнок буда, зарар ба низом ва ҳукуку озодиҳо мерасонад, дар амал мубориза бурда истодааст. Гузашта аз он, то ҳол дар сатҳи байналмилалӣ низ ин ҳодисаи нави ҳукуки ҷиноятӣ дар

шакли ниҳой баҳогузори нашуда, нисбати он мафҳуми ягонаро то ханӯз истифода бурда наметавонанд. Танҳо андешаи олимони башарӣ вучуд дораду баъзе аз ҳидоятҳои ҷудогонаи Кумитаҳои СММ.

Ин ҳама гувоҳи он аст, ки ҷинойти мазкур дар ҳолати динамикӣ буда, рушд кардаистодааст, гурӯҳҳои ҷинойтӣ роҳу равишҳои гуногуни зоҳиршавии онро истифода карда истодаанд. Ин ҳолат мусоидат ба он дорад, ки ин падида то рафт намудҳои нави худро ҳамчун ҷинойт касб карда истодааст. Бинобар ин, илми ҳуқуқи ҷинойтӣ низ аз нуктаи ниҳой гузоштан ба шинохти комили ин ҳодиса худдорӣ намуда, дарвозаи фарошудаистодаи ин таҳдидро объективӣ нигоҳ доштаистодааст.

§ 4.4. Назари олимони ғарбӣ ба мафҳуми терроризм

Мафҳуми терроризм, аз ҷониби олимони ғарбӣ, баъд аз баҳсҳои зиёд дар натиҷаи мусолиҳаи академии фикрҳо ба миён омадааст. Ин истилоҳи натиҷаи мусолиҳаи академии фикрҳоро Раёсати СММ оид ба мубориза бо нашъамандӣ ва маводи мухаддир мавриди истифода қарор додааст. Ин мафҳум ба чунин зайл аст: «Терроризм – ин усули тарсонандаи тариқи амали зӯрии такрорёбанда, аз ҷониби шахсҳои ҷудогона, гурӯҳҳои пинҳонӣ (ё нимапинҳонӣ) ва ё субъектҳои давлатӣ бо омилҳои вижаи ҷиной ва ё сиёсӣ содир шудааст, ки дар тафовут бо қуштор – объекти бевоситаи ҷинойт ва зӯрӣ ҳадафу мақсади қирдор нестанд. Қурбонии бевоситаи амали террористӣ одатан тасодуфан (ҳадафҳои имконпазир) интиҳобӣ (аз миёни имконҳои мавҷудаи рамзӣ) ва ё аз дигар ҳадафҳои ҷамъиятӣ ҳамчун муҳаррики иттилоотрасон мушаххас мегарданд. Раванди таъсиррасонии ҷамъиятии ҳадафмандонаи (коммуникатсионии) таҳдид ва зӯрварӣ, дар байни террористҳо (ташкilotи террористӣ) ва қурбониён (объектҳои, ки зарар ба онҳо равона шудааст) ва ҳадафҳои асосии террористҳо тарзе масъалагузори шудааст, ки таваҷҷуҳи омро ба самти мақсади асосӣ ба воси-

таи тарсонидани оммавӣ ба ҳаракат мебарорад»¹⁷². Тарзе ишора шуд дар фарқият бо қонунгузориҳои миллии дар таркиби мафҳуми терроризм аз назари байналмилалӣ ба зами субъёктҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ олимони ғарбӣ давлатро низ чун субъёкти рафтори террористӣ муайян кардаанд. Ин албатта, аз таҷрибаи давлатҳои алоҳидаи африқоӣ гирифта шудааст. Ба ҳар ҳол масъалаи мазкур тарафҳои баҳсноки худро дар пояи давлати миллии ва ҳифзи тартибу низом дошта метавонад. Дигар ин ки агар мақсад ба пуррагӣ субъёктони терроризмро назди қонун кашидани бошад, чаро дар бораи ташкилотҳои байналмилалӣ, ки дар шакли намоҳои мухталиф рӯи зада, бевоқифа ва бавоқифа ин қорҳоро дар паҳнои давлатҳои дигар анҷом медиҳанд, ишора нест. Дигар аз масъалае, ки ин қор зарурат ба аҳамият дорад, он аст, ки гурӯҳи ҳаракатҳои террористии исломӣ низ аз назари тассуоти диниашон давлатро ҳамчун тарғибгари неқоиҳо ва шиканандаи гуноҳҳо ба сифати субъёкти дорои ҳосияти амалҳои террористӣ эътироф меқунанд.

Ибни Таймия дар асараш «Ал-Ҳисба фи-л-ислом» давлат дар ҳама сурат ҳатто бо истифодаи зӯри назорат ва таъмини иҷрои қонунҳои диниро таъмин намоёнд, ҳифзи қонунҳои исломӣ ва ҳимояи замини муқулмононро ба мисли вазиғаи муқаддас бар уҳда дошта бошад. Ба назари ӯ таъбиқи меъёрҳои динӣ ва ҳимояи арзишҳои исломӣ тариқи истифодаи зӯри бадии сабуқтар аз таъбиқи муқулмонон аз қониби ғайримуъминон аст¹⁷³. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки терроризм ҳамчун амали зӯрварӣ ва даҳшатангез дар умқи ғояи террористон дар давлатҳои намунавии онҳо ҳамчун равиши муътадил қабулдорам аст. Ин аст, ки онҳо амали террористиро ҳамчун рафтори ногузир истифода мебаранд.

¹⁷² Шмид ва Джонгман. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» – С.15.

¹⁷³ Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального джихадизма: Почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 65.

Умуман ин баҳсҳо нишонаи он аст, ки мафҳуми ягонаи терроризм то ба ҳанӯз дар илми ҳуқуқшиносӣ ёфт нашудааст ва ин ҳолат ба чанд омил вобастагӣ дорад.

Якум, бо он ки ҷиноят дар ҳолати табдилу таҳаввулёбӣ қарор дорад. Дуюм, ҷинояти мазкур таркибан мураккаб аст. Сеюм, ҷиноят дар паҳноӣ илмҳои мухталифи иҷтимоӣ бо мазмунҳои гуногун асосноккунии худро матраҳ месозад. Чорум, ҷиноят аз назари субъектҳо гуногун аст. Панҷум, баҳогузори нисбат ба таркиби он вобаста ба шароити замону макон дар паҳноӣ сиёсат тағйири мазмун менамояд. Ва ниҳоят шашум, объекти бевоситаи қирдори ҷиноятӣ мақсад ва ҳадафи асли ҷиноят набуда, формулаи васлшавии мақсади асосӣ, бо объекти бевосита ва талаботи субъектон мураккаб ва мавзун васлшавандаанд.

Ба зами ин аломатҳои ишорагашта муҳаққиқон инчунин аломатҳои дигари терроризмро низ муқаррар кардаанд: терроризм шакли зӯроварист, зӯроварии терроризм берун аз объекти зараррасониаш паҳн мегардад, нуктаи ниҳии ақти террористӣ васеъ намудани қудрати субъектҳои ташкилқунандаи он аст, терроризм ҳосияти даҳшатафканӣ ва тарсоварино дорост. Ин ҳолатҳои мухталиф таркибан ҷиноятро мураккаб намуда, масъалаи танзими ҳуқуқи онро мушкил мегардонад. Маълум мешавад, ки терроризм ин навъи ҷинояти мураккабест, ки ҳадафи бевоситаи ӯ паси ҳадафҳои ҷузъӣ ва вазифавӣ пинҳон шудааст. Аз ин хотир, тасниф ва банду бастии он на танҳо дар паҳноӣ илми ҳуқуқ, балки аз назари илмҳои сиёсӣ раванҷиносӣ низ мушкилиҳои худро дорад.

Барои муайян кардани навъ ва намуди ақти террористӣ ангеа ва мақсади асосии ақти террористӣ нақши муҳим дорад. Маҳз баҳои ҳуқуқӣ додан ба ангеаи қирдори ҷиноятӣ моро ба табиати амали террористӣ ва мансубияти он ба навъҳои ҷаҳонбинӣ ва омилҳои ҳаракатдиҳандаи ин амали ғайриқонунӣ шинос менамояд. Масъалаи муҳим дар ин паҳно он аст, ки ангеа оё зерӣ фишори омилҳои динӣ зухур кардааст

ва ё баръакс он таҳти дигар омилҳо тавлид шуда, ба воситаи истифодаи усули динӣ-этиқодӣ рӯҳ додааст.

Муҳаққиқони хориҷӣ аз назари илми ҳуқуқшиносӣ аснои муайян кардани табиати ақти террористии ҳосияти динидошта, ҷавоб гирифтани ба чунин саволхоро ҳатмӣ медонанд: Дин оё ангезаи содиршавии кирдори террористиро ташкил додааст? Омилҳои асосии содиршавии кирдорро кадом амалкардҳо ба миён овард? Оё дар содиршавии кирдори террористӣ маросимҳои муайяни динӣ то лаҳзаи содиршавӣ истифода шудаанд? Оё муқаррароти сарчашмавии динии ҳидояткунандаи амали террористӣ дар ҳамон самти муайян вучуд дорад ё не?

Таҳлили ин ҳолатҳо ва ҳамоиши мақсаду ҳадафҳо бо омилҳои зоиши кирдори террористӣ табиати динӣ доштан ва ё надоштани онро муайян менамояд. Ба назари муҳаққиқон омили мансубияти террорист ба ягон дин ин ҳанӯз маънои онро надорад, ки вай бо динаш ба чунин амали зишт ҳидоят шудааст¹⁷⁴. Дар муайян кардани табиати динӣ доштани ақти террористӣ алоқаи сабабии байни кирдор ва ангеза ҳадди ақал вучуд дошта бошад. Дар ҳолате, ки ангеза бо дигар омилҳои иқтисодӣ ва ё сиёсӣ тавлид шудааст, вале содиршавии кирдор бо суиистифодаи боварҳои этиқодӣ рӯ задааст, масъалаи муайян намудани навъи ақти террористӣ мушкил мегардад. Зеро дар чунин сурат мо ҳамроҳшавии омилҳои гуногунро дар ақти террористӣ эҳсос мекунем. Бинобар он, имкон дорад ин навъи ақтҳои террористӣ ҳамчун шакли омехтаи амали террористӣ шинохта шавад. Омили динӣ ҳамчун муҳаррики истифодаи усули амали террористӣ ба табиати ақти террористӣ ҳосияти динӣ мебахшад.

¹⁷⁴ Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. – Морозова -Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», -С.16.

§ 4.5. Оид ба таносуби ифроту террор дар пахнон чаҳонбинии динӣ

Яке аз далелҳои аслии онҳое, ки динро дар тавлиди ифроту террор гунаҳкор мекунанд, ин дидгоҳи онҳо дар шинохти нодурусти ҳаракатҳои алтруистӣ дар динҳо ва паст задани кадру манзалати ҳаёт ва неъматҳои дунёӣ аз ҷониби онҳо аст. Дар воқеъ назари сатҳӣ ва шаклӣ комилан даъвои онҳоро собит менамояд. Зеро дар ҳар дин беқадрии ҳаёти инсонӣ ва афзалияти дунёи охират ва абадӣ зиёд аст. Дуруст аст, ки аз назари динӣ ин ногузирии таркибии эътиқод аст, аз назари илми ҳуқуқшиносӣ низ ҷавоби он барои мо комилан озод ва сабук аст.

Агар аз як ҷониб афзалияти дунёи абадӣ инсонро аз амалҳои зишти дунёи муваққатӣ, ки одатан ба хоҳири неъматҳои он ҳуқуқвайронкунӣ содир мешавад боз дорад ва баръакс дар ҳолатҳои ҷудогона ба амалҳои дигари қатъӣ водор созад, аз ҷониби дигар ин амал пасомади ахлоқӣ ва ҷавонмардӣ низ дорад. Чун дар ҷойҳои дигари сарчашмаҳои динӣ арҷгузорӣ ба ҳаёт ва зиндагӣ неъматҳои инсонӣ зиёд аст, пас алтруизми зиёду беқадрию бевафоии ҳаёти инсониро дар баробарои тарғиби арзишҳои қиёмат, мо чун равиши ҳосаи тарбияи маънавӣ, дар ин дунё ва санксияи фарогир барои ҳифзи неъматҳои дунявӣ бояд дарк намоем. Яъне, даст кашидан аз арзишҳои дунявӣ ба хоҳири рафторҳои ахлоқии баландтар барои инсонии эътиқодманд дар пахнон таълимоти динӣ вобаста ба шароити замону макон имконпазир мегардад. Ин ҳолат метавонад ҳам оқибати манфӣ ва ҳам мусбат дошта бошад.

Равшан аст, ки динҳои ҷаҳонӣ ҳамчун насихатномаи бузурги маънавӣ дар замону макони муайян бо қонунмандҳои дарки воқеияти зиндагии ҳамон даврон нозил шудаанд. Аз ин хотир дар онҳо инъикоси вазъи мафкуравии ҳаёти иҷтимоӣ рӯшан аст. Ҳар қадаре, ки дин қадимтар аст ба ҳамон андоза мо дар он урфу одатҳои қадимиро бештар эҳсос мекунем.

Файласуфи баргӯзида И. Кант нисбат ба ҳамин амалҳои алтруистӣ ва тарғиби бекадрии ҳаёт дар ҳолатҳои ҷудогона дар динҳо, ки ҷонибдорони ғояи ифротӣ онҳоро ҳамчун авомили теладиҳанда ба рафторҳои террористӣ медонанд, аз дигар ҷониб чун авомили таъсиррасони амалҳои оқилона назар намуда, баҳогузори карда буд. Ба назари ӯ дин омилҳои нисбатан саҳеҳи амалиро дар ахлоку рафтори одамон пешниҳод мекунад. Ҳатто дар он ҳолатҳое ҳам, ки худқурбонкуниро пешниҳод менамоянд. Ин худқурбонкуниҳо ба хоҳири дигарон, барои ватан, дӯстон ва наздикон агарчанде аз назари худдӯстдорӣ ва бекадрии ҳаёт зараровар бошанд ҳам, аз назари иҷтимоӣ асли тавлиди муҳаббат ва худфидой дар роҳи ташкили зиндагии саодатманди иҷтимоӣ аст. Таърих ва зиндагии пешгуинашавандаи инсонӣ собит мекунад, ки ҳаёти инсонӣ аз назари ахлоқӣ гоҳо бо чунин навъҳои алтруизми ниҳой эҳтиёҷ доштааст.

Пас танҳо тақия намудан ба ин хислати зуҳури ифротгарой дар шакли алтруизм ҳамчун амали зишт дар қори мубориза бо ин падидаи манфури замони нав кифоягӣ намекунад. Зарур аст, ки дигар нуктаҳои аз назари мантиқӣ ва ахлоқӣ заъфи ин ҳодисаи манфиро омӯзем, ошкор кунем ва ҷиҳати рафъи онҳо тарғиб намоем. Зеро тарғиби унсурҳои дорои хислатҳои дугона ва сегона дошта ба назари авом тазоди тавлид менамояд.

Ба назари Кант барои он, ки инсон воқеан зиндагии ахлоқӣ намояд, вай бояд ба саодати зиндагиаш дар муқобили амалҳои хайру некӯкирдорӣ ҳамчун аксуламали мутаносиб боварӣ дошта бошад. Ин қафолатро ба мафкураи шахси эътиқодманд вучуди Худо медиҳад, мегӯяд ӯ¹⁷⁵. Ба назари муҳаққиқон маҳз ҳамин ҷавоби «нақъи баҳои кирдор ва одилона баҳогузори ба он», ки Худованд дар ин дунё ва охираат барои бандагони некӯкирдораи ваъда кардааст, нияту кирдори

¹⁷⁵ Шмид ва Джонгман. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», – С. 31-32.

бандаро амалан аз назари дин хирадмандона ва ахлоқӣ мегардонад. Ин аст, ки одамон кору амалҳои хайро нисбати дигарон ҳамчун амали алтруистӣ то худқурбонкунӣ бурда мерасонанд.

Мисол, як нафар барои нафари дигаре, ки дар зиндагӣ зинда монданад ба манфиати чанд нафари дигар аст, дигаре барои ватанаш, сеюмӣ ба хоҳири фарзанди хурдсолар, падараш, бародараш ва ё шахси наздики дигараш худро қурбон мекунад, ягон узвашро медиҳад ва ғ.х. ҳамин тавр гунае аз арзишу неъматҳои дунёӣ ба хоҳири дигар арзишҳо қурбонӣ мегарданд. Мутаассифона, террористҳо ифротӣ низ ин усулро истифода менамоянд, вале онҳо ҳам дар мазмуну ҳам дар равиш ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. Бинобар он дар қори мубориза бо ифротӣну террористҳо зарур аст, ки ҳамин иштибоҳоти мазмунӣ инҳирофи равишашон дуруст ва сахт фаҳмонида шавад.

Бубинед аввал, ин ки агар дин бо усули худ кадр ва манзалати ҳамин арзишҳои қурбоншавандаро дар сатҳи муайян паст насозад, қурбонии онҳо бо нияти нек ғайриимкон мегардад. Сониян, чунин қурбонкуниҳо аз назари ахлоқӣ ва ҳатто ҳуқуқӣ аз бисёр ҷиҳат дастгиршавандаанд. Дуруст аст, ки чунин қурбонӣ шуданро мумкин аст, ки як нафар террорист ҳам анҷом диҳад ва мумкин аст, ки як нафар шахси азияткашида ва ё ахлоқи фарҳанги баланд дошта низ, пас чунин қурбоникунӣ дар он шакле, ки дин масъалагузорӣ менамояд, аслан дар танҳои худ тавлидгари терроризм набуда, балки роҳи ниҳой ба дастоварди дигар неъматҳо ҳаст, ки вобаста аз сатҳи фаҳмиши субъект дар доираи муносибати муайян ба миёнонда ногузир содир мегардад. Мисол, шахси бо нияти нек ва қори хайр узви худро ва ё ҷонашро барои наҷоти касе диҳанда ва дар роҳи ҳимояи ватан ҷоннисоркунанда, қомилан шахси фарҳангӣ ва дорои ахлоқӣ баланди инсонӣ аст, ки сазовори унвонҳои олии давлатӣ мегардад. Агар ба ин гурӯҳ боз шахсони таҳти ҳамин фаҳми «беқадри зиндагӣ дар сурати надоштани амали хайро» ҳамроҳ намоему амали онҳоеро, ки дар роҳи наҷоти дига-

рон ҷони худро аз даст додаанд, ба инобат гирем, вазъият боз мураккабтар мегардад.

Пас равшан мегардад, ки ҳамон омилҳое, ки мо онҳоро дар эҳёи амалҳои террористӣ муҳим ва таъсиррасон арзёбӣ менамоем, дар асл нақши муҳаррикиро баробар дар амалҳои хайру ахлоқӣ ва ҳатто ҳуқуқӣ ҳамчун рафтори девиантӣ ва ё алтруистӣ пайдо менамоем. Дар чунин сурат мантиқи фикрӣ ва одоби илмӣ ба мо иҷозат намедиҳад, ки ин навъ омилҳоро мансуби омили тавлидкунандаи амалҳои манфӣ яксара ҳукм намоем. Чунки фарзандони маънавии он солеҳу мусбат низ ҳастанд, албатта ба истиснои чанд ҳолатҳои ҷузъие ки зӯровариҳои эътиқодӣ ошкоро эҳсос мегардад. Ин ҳолати тазод моро ба тарз ва усули қабули ҳамин аҳком аз ҷониби шахрвандон ҳидоят мекунад. Зеро мушкилӣ бештар ба хаймаи тафаккури пайравони дин така мекунад, ки онҳо ба чи заруратҳо ҳамин навъҳои қурбонкуниро ба худраво мебинанд. Илова бар ин ҳолатҳо вазъияти онҳое, ки ба ифроту террор даст мезананд, ҳолати осебпазирӣ, шиддати фикрӣ, фишори иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳатто ҳуқуқиашон бояд ҷиҳати фаҳми дурусти амали террористӣ ва иртиботи он бо аҳкоми динӣ мавриди бозомузӣ илмӣ ва ташхисҳо қарор гиранд.

Махсусан, алоқаи сабабии кирдори террористӣ, бо амали содиршаванда, аҳкоми динӣ ва мақсадҳои асосии гузошташудаи террористон бояд ҳаматарафа таҳлил шуда, нақш ва мавқеи дин дар ин раванд бояд муайян карда шавад. Агар мақсади ниҳой ба даст овардани қудрат ва ҳокимияти сиёсӣ, иҷро кардани қори муайяни ғайриқонунӣ ва ё гирифтани маблағи пулӣ бошад, вале суииситифода аз дин дар он вучуд дошта бошад, то кадом дараҷа мо метавонем, ки ин амали террористиро амали террористии динӣ номем. Танҳо суииситифода шудани меъёри динӣ ба мо ин ҳақро медиҳад, дар сурате, ки мақсад, ҳадаф таъмоман дигар аст? Албатта масъала баҳсбарангез аст, вале чун террорист нуктаи ниҳоии рафтори худро бо аҳкоми хусуситияи динӣ дошта асонок карда, ба ин ҷинойти мудҳиш даст мезанад

ва боварии ӯ дар содир шудани амали ҷиноятӣ ба ҷаҳонбинии динӣ таъя кардааст, зарур аст, ки нисбат ба ин навъи терроризм ва нақши дин дар он андеша бояд кард. Дуруст аст, ки дар муайян кардани амали террористӣ қонунгузор пӯшида будани мақсади асосиро ишора мекунад ва омили объекти бевоситаи ҷиноятро, мақсад қарор надодани террористро асоси бандубасти ҷинояти мазкур медонад. Тарсонидани ҷомеа, дахшатафканӣ ва дастарсӣ ба дигар натиҷаҳои ғайриқонунӣ аз мағлабҳои пӯшидаи амали террористист.

Албатта, ҳолатҳои овардашуда, ки ба манфиати ҷудо будани таълимоти дин аз таълимоти ифротӣ меравад, танҳо аз назари умум ва қонуниятҳои зуҳури ҳодисаҳои ҳамгуни иҷтимоӣ баррасӣ мешавад. Вале воқеият он аст, ки дар ҳаракати таълимотҳои ҷудоғонаи динӣ мо зуҳури ифроту андешаҳои террористиро эҳсос мекунем. Ин аст, ки террористону ифротӣён сари ҳар вақт ба гуфторҳои шахсиятҳои бузурги динӣ таъя мекунанд. Фатвоу иҷтиҳоди онҳоро ба мисли роҳнамои маънавӣ ва ҳуқуқи худ эътироф мекунанд. Ин ҳолат худ шаҳодати зуҳури терроризм ва ифротагарӣ дар паҳнои динҳо аст. Муҳим он нест, ки ин навъи терроризм ва ифротгарӣ танҳо ба дин мансубият доранд ё не, муҳим он аст, ки онҳо дар майдони таълимоти динӣ ва ҳулосаҳои динӣ асоснок мегарданд. Муҳаққиқон асрори ба ҷунин равиш рӯ овардани пайравони як динро дар муқобили дини дигар дар вайрон намудани баланси ҳадди эътидоли худшиносии мафкуравии эътиқодии шахрвнадони пайравони дин дидаанд.

Муҳаққиқ Лори Андервуд хаймаи ин навъ тундравии эътиқодиро дар вайрон намудани ҳадди эътидол дар муносибат бо ҳушиносии динии пайравони динӣ таҳти «формулаи бегонагии (инаковость) конструктивӣ ва ғайриконструктивӣ»¹⁷⁶ шарҳу тавзеҳ додааст. Масъалагузории муҳаққиқ дар

¹⁷⁶ Андервуд Л.Дж. Религия, экстремизм, насилие и инаковость. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2021. – С. 165-176.

кори фаҳми зуҳури андешаҳои ифротӣ дар паҳнои ҳар дин бениҳоят ҷиддӣ ва муҳим аст. Маҳз ҳамин паҳнои равонӣ, ки дар назар ноаён менамояд, дар асл хаймае аст, ки дар он ҷо дидгоҳи ҷудокунанда, худшиносанда ва дигаронро эътирофкунанда рӯ мезанад.

Маҳз дар ҳамин нукта агар пайравони як дин бо худшиносии эътиқодии худ ба ҳарими ҳарами дигарон таҷовуз накунанд, худро бидуни зарар ва ҳукму таҳқири дигарон шиносанд, муаррифӣ кунанд, дар муайян кардани фарқияти худ аз дигарон ба қадру манзалат ва шаъну шарафи дигарон нарасанд, масъала тобиши дарк ва ҳазми бегонагии динии конструктивиро касб менамояд, ки вай имкони зуҳури озоиштаи ҷаҳонбинӣҳои диниро дар ҷаҳон таъмин мекунад. Дарки лаҳзаӣ гузариш аз формулаи бегонагии (инаковость) конструктивӣ ба бегонагии ғайриконструктивӣ аз назари баёни назар ва дарки ҳолати равонӣ бениҳоят вазнин аст. Яъне, риояи ҳадди эътидоли худшиносии динӣ ва эътирофи бегонагии эътиқодӣ кори мушкул ҳам аз назари илмӣ ва ҳам аз амалӣ аст.

Муҳаққиқ Лори Андервуд роҷеъ ба ин масъала менависад: «Мушкул аст, ки лаҳзаӣ гузариш аз бегонагии (инаковость) конструктивӣ ба бегонагии ғайриконструктивиро аниқ муайян намуд, вале ҳар лаҳзае, ки муҳофизати (ҳастӣ, такмил ва рушди маънавӣ, эътиқодӣ ва модии – А.Х.) худро дар расонидани зарар ва ё маргинализатсияи (танғнамоии доираи зуҳури) дигарон (дарк менамояд – А.Х.) масъалагузорӣ менамояд, бешубҳа, ин гузариш аллакай рӯҳ додааст»¹⁷⁷.

Воқеан ҳам вақте саодати нафаре алайҳи зарари дигаре, манфиати гурӯҳе бар маҳдудияти манфиати гуруҳи дигаре, амнияти давлате бар зарари амнияти давлати дигаре таъмин мегардад, алакай сарҳади таҳаммул вайрон шудааст. Вайрон шу-

¹⁷⁷ Андервуд Л.Дж. Религия, экстремизм, насилие и инаковость. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2021. – С.168-169.

дани сарҳади таҳаммул гузаштани ҳадди эътидол аст. Гузаштани ҳадди эътидол ин ифрот аст. Агар ин ифрот бо истифодаи зӯри рӯнамо гардад пас ин ҷиноят аст.

§ 4.6. Ислом муҳолифи ифротгарой ва терроризм

Таҳлилҳои илмӣ ва муносибати оқилона бо сарчашмаҳои исломӣ (Қуръон, ҳадисҳо, иҷмоъ, иҷтиҳод ва қиёс) аз як ҷониб ва таърихи рушди фарҳанги исломӣ дар давраҳои муайяни таърихӣ, аз ҷониби дигар гувоҳи он аст, ки бехтарин воситаи мубориза бо андешаҳои ифротӣ дар ҳуди сарчашмаҳои исломӣ нухуфта шудааст. Ин андеша аз назари усули илмӣ низ дар таҷрибаи амалӣ ҳаққонияти худро пайдо кардааст. Таърихшинос, таърихнавис ва ҳолдони таърихи башар, олими англис Арнолд Тойнбӣ тақдири тамаддунҳоро дар пешгоҳи додгоҳи таърихӣ таҳлил намуда, дуруст хулоса кардааст, ки «тамаддунҳои муваффақ бо душман бо яроқи ҳудаш ҷангидаанд»¹⁷⁸ ва мутафаккирони бузург Г. Гегел ва Оноре де Балзак низ борҳо таълим додаанд, ки «бо андешаҳои носолим андешаҳои солим муқовимат карда метавонанд».

Аммо хиради инсонӣ низ эҳтиёҷ ба донишу эътиқод ва боварӣ дорад, агар ин унсурҳо ва воситаҳо барои хирад хизмат нанамоянд, хирад дар танҳои мисли инсонии бедасту поро меонад. Ф. Бекон қайд мекунад, ки «Дастӣ танҳо ва ақлу хиради ба ихтиёри ҳудаш вогузоршуда қувваи калон надоранд. Амал (ё қору пайкор – А.Х.) ба воситаи олатҳо ва маводи ёрирасон анҷом дода мешавад, ҳамон тавре ки онҳо ба даст зарурат доранд ба ҳамон андоза ба хирад низ эҳтиёҷ доранд. Ва мисли он ки дастон олати қориро ба ҳаракат мебароранд, олати ақлӣ низ хирадро роҳнамоӣ мекунад ё боз мебарорад»¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М., 2003. – истории / Пер. с англ.; под ред. д.и.н. В.И. Уколовой и к.и.н. Д.Э. Харитоновича. – М.: «АЙРИС-ПРЕСС», 2003. С. 158-159; 274.

¹⁷⁹ Бекон Ф. Новый Органон. – М. РИПОЛ классик, 2019. – С. 75.

Дуруст аст, ки Ф. Бекон бо ҳукми худ ҳамчун усул ба манбаъҳои дониши эмпирикӣ ва ратсионалистӣ таъя мезанад. Вале ин усул ҳамчун қонуниятӣ воқеӣ то ҷудошавии манбаъҳои дониш ва ҷавҳари ҳастии фикр имкони хизмат на-муданро ҳам ба моддигароёну ҳам ба ғоягароён доро аст. Зеро яроқу воситаи аслии дониши инсонӣ танҳо донишҳои таҷрибавӣ ва ақлӣ набуда, имон, эътиқоду боварӣ, эътимод ва ахлоқи инсонӣ низ дар он ҳамчун унсури муҳим ва омили наҷот хизмат менамояд. Таҷрибаи имрӯзи олам собит мена-мояд, ки донишу хирад яке бо қудраташ, дигаре бо худбова-риаш бо истифодаи таҷрибаи гузашта дар асорати комили на-фсу ғанимат монда, шоҳроҳи зиндагии инсонро печида гардо-нидааст.

Вақти он аст, ки неруҳои эътиқодӣ, ахлоқӣ ва маънавӣ ин ақли худбоварро ба ҳештаншиносӣ водор намоянд. Ислои ба василаи яроқи маънавӣ ғояи нек, рафтори шоиста, амалҳои хайрхоҳона, неки ба падару модар, ҳамсоя ва мардумони олам-ро муқаррар кардааст, ки онҳо ҳамагӣ хиради моро идора ме-намоянд. Бузургии дин ва ҳосатан ислои дар он аст, ки заминаҳои ахлоқӣ ва маънавии рушди инсонро ҳамчун ҳодисаи моддӣ ва маънавӣ дар мизони адолат ва инсоф дуруст роҳандозӣ намудааст. Ислои тавассути паёмбараш ба мо таълим медиҳад, ки «Некӯй кардан ба падару модар фозилтар аз намозу рӯзаву ҳаҷ ва умраву ғазо аст»¹⁸⁰, вале идае аз му-сулмонон ҷойи фаҳми ин ҳикмат рӯ ба масҷиду Хонаи Худо мекунанд ва ё чун ифротӣён даст ба озори муъминону мисли террористон даст ба қатли мардуми бегуноҳ мезананд. Иштибоҳи онҳо дар нашинохтани афзалияти неъмат аст ва некӯй аст.

Бадтарин ҳислати тундравони моддигаро ва ифротӣёни дингаро дар он аст, ки онҳо ҷавҳари маънавӣ ва ғоявии инсон-ро, ки то ба олитарин нуктаи боварӣ ва эътимод қавӣ васлият

¹⁸⁰ Ғаззоли А.М. Кимиёи саодат. Ҷилди 1. – Душанбе: «Эр-граф», 2008. – С. 512.

дорад, дидан намехоҳанд. Онҳо аз ибтидо дар роҳи баста ва кандашуда қарор мегиранд, ки марғ ҳама буду дорой ва қудрату тавоноии онҳоро мисли ғояшон ба боди нестӣ мезанад ва аз инсон бузургтарин маҳаки ҳаракатдиҳандаи розу ниёз ва восили рӯҳаш имон ва боварию ба фардо «вал-явмал-охирӣ вал қадари хайриҳӣ ва шарриҳӣ минал-лоҳи таъоло вал баъси баъдал мавт, ҳаққун»-ро аз байн гирифта, ҳама рафтору кирдорҳои ӯро беназорат ва беспасованд воғузор намуда, вучуди мизони адлу инсофро аз решаи маънавӣ ва имониаш вайрон менамояд.

Айнан бо чунин усул ифротӣни тундрав аз дигар ҷониб тавассути воситаю усулҳо мақсади ниҳони динро саодати дорайни инсонро инкор менамоянд. Ин ҳолат мақсад ва ҳадафи зиндагии рӯҳ ва вучуди онро дар тани ҳокӣ беранг менамояд. Ҳол он ки давлати озоди демократӣ ва дунявӣ бояд дар баробари дигар дидгоҳҳои моддигарою атеистӣ ба ҷаҳонбинии динию ғайри он ҳамчун бовари инсонҳо арҷ гузошта, кӯшиш намояд, ки ҳеҷ яки онҳо ҳамчун мафкура ва дидгоҳ бар дигаре мақоми ҳукмронро касб наамоянд ва кӯшиши ба сифати идеологияи расмӣ табдил ёфтанаширо имкон надихад. Дар гуногунии мафкураю боварҳо гуногунии мақсаду саодати инсонҳо нухуфта шудааст. Зиндагӣ бидуни мақсад ва ҳадафҳо дар пасманзари худ саодати доимии алвонҷёбанда дошта наметавонад.

Истифодаи ин қонуниятҳои мантиқӣ ва таърихан санҷидашуда ҳам аз назари усулӣ, ҳам мазмунӣ ва ҳам ахлоқӣ дар қори пешгирии ифроту террори динӣ дар шароити муосир аз ҳар ҷиҳат манфиатовар аст. Бо ин мақсад дар қисмати сеюми мавзӯ мо масъалаи имкони муқовимати назариявию амалии ҳуди исломро дар мисоли қисмати аҳкоми шариат муҳолифи ифротгарой ва терроризм мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод.

Муҳаққиқони шинохтаи фарҳанги исломию хориҷӣни исломшинос низ таҳти ҳамин мавзӯ ба муҳолифи ифрот ва рафторҳои ношоистаи ба ислом васлшаванда дар таърих ва за-

мони нав андешаҳо рондаанд¹⁸¹. Аз ин хотир, дар ин чузъи навишта ва гуфтаҳо мо комилан худро ошкоркунандаи ҳамаи ин асрори муқовимати маънавӣ ба муқобили ифроту террори динӣ намеҳисобем, зеро мо то сатҳе дар пайравии гуфтаҳои бузургон андешаҳои худро соиш дода, бо каме фикру таҳлилҳои шахсӣ ва таҷрибаи рӯзгори муосир назарамонро баён кардем.

Ҳар нафаре, ки бо таърихи ислом шинос аст, ҳар нафаре, ки илми шариатро омӯхтааст ва бо сифатҳои инсондӯстии ислому сарчашмаҳои он дар ҳамбастагии онҳо бо паёмбари исломӣ ошноӣ дорад. Ҳар нафаре, ки аз ақлгароӣ манфиатҳимоянамоии Имоми Аъзам, аз донишпарварию илмситоии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, аз ғояи инсонгароӣ ва муҳаббатварзии Мавлонои Балхӣ, аз ашъори баландмазмуну сар то ба по хирадмандонаю илмию инсонпарастонаи Форобию Сино, Муҳаммади Ҳучандию Берунӣ, Саноию Аттор, Абуҳасани Харақонию Аҳмади Қомӣ, Ҳофизу Саъдӣ, Носири Хисраву Закариёи Розӣ ва ҳазорҳо ситораҳои дигари илму адаб ва фарҳанги ниёгонамон огоҳӣ дорад. Ҳар шахсе, ки дар паҳноӣ фарҳанг ва шариати исломӣ роҷеъ ба муҳаббат, дӯстӣ, раҳм, шафқат, таҳаммул, ҳамзистӣ ва волоияти мақоми инсон ба ҷаҳониён дарси ибрат гирифтааст, ин амвоҷи ифроту терроризмро бо шиорҳои исломӣ дар замони муосир мушоҳида карда, на танҳо худро дар ҳолати нороҳатӣ ва мушкилии сарчашмашиносӣ эҳсос мекунад, инчунин то ҷое нисбат ба хондаю фаҳмкардаҳои худ ба шубҳа менигарад. Бале ба шубҳаҳо меафтад.

Шояд мо ҷое ба нуктаҳои нозуки сарчашмаҳо таваҷҷуҳ накардаем, табиати меъёрҳои он, рамузи танзими муносибат-

¹⁸¹ Имом Ан-Нававӣ Абузакариё Яҳё бинни Шараф. Боғҳои муъминон. – Бейрут, 1996. – С. 125-129 (бо забони арабӣ). Игнатенко А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. 2000. «2 (8). Иброҳим Муҳаммад Алӣ. Терроризм, зӯроварӣ ва ифротгароӣ дар тарозуи шариат. Б.с. нашр. Бо макони н. С.24-30. (Бо забони арабӣ). Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С.487-510.

хо, зарурати баёни гуманизм, муносибати нек ва гузаштҳои паёмбари исломро ба муъминон ва ғайримуъминон, ҳикмати ахлоқӣ ва эътиқодии онро нодуруст фаҳм кардаем, дар сатҳи фаҳми ҳудамон ва имондорӣ шаҳсиямон ба зиёдаравии абзорофарӣ машғул шуда, камбуду норасиҳоро нодида ва ё дидаю эътибор надода, танҳо неку адлу инсофро ҷустуҷӯ карда, ба онҳо иқтифо кардаем?

Чаро аз ҳамон як китоб, аз ҳамон як ҳадис, аз ҳамон як равиши ҳудошиносӣ иддае аламбардори илму дониш, ситояндаи хираду ақл, арҷгузори қадру манзалати инсонӣ ва тарғибгари амалҳои шоиста гардиданду иддае имрӯз дар таъя ба ҳамон мабонӣ даст ба куштор, террор, фитна, носуботӣ ва даҳшатафканӣ мезананд. Чаро аз ҳамон як модар муддатҳо қаҳрамонҳо, олимон, мутафаккирон ва шоирони оламшумул ба дунё омонданду имрӯз террористу ифротӣю фитнагарон. Шояд ин ҳамон далолати ҳикмати «Оҳану фулод аз як кура меояд бурун, Он яке шамшер гардад, дигаре наъли ҳар аст» ва исботи сухани ҳақиқатнигоронаи устод Лоиқ аст: Модари тоҷик ҳоки қадамҳои ту ман, Бачаат бисёр (шуд-А.Х.) аммо бачаи ҳубат кам аст». Намедонам. Ба ҳар ҳол моро зарур аст, ки ҷиҳати рафъи шубҳаҳо ба чанд масъалаҳои муҳими баҳс ва тазодҳои рӯшноӣ афканем, сипас назари ҳудро нисбат ба таърих ва воқеияти зуҳури намои ҷаҳонбинии динӣ дар паҳноӣ арзишҳои мусбат ва манфӣ ҳулосабардорӣ кунем.

Наҳустин манбаи нооромии рӯҳии мо аз ҳолати ба миёномада шубҳа ба донишҳои дошта ва сарчашмаҳои омӯхта мепартояд. Ба назар чунин мерасад, ки мушкилии табилии назар бо иловаи табилии арзиш ва қиммати эътимоднокиаш дар шароите, ки байни донишҳои андухташуда ва воқеоти мушоҳидашаванда ба маротиб афзоиш меёбад, тафаккури ҳақиқатҷӯ тамоюли иродаи моро дар самти шинохти дурусти рафторҳои ифротӣю террористон ба таҳлили иловагии мабонии таъяшаванда ва қиёси тақрорӣ ҳолатҳои омӯхташуда мекашонад. Ин аст, ки мутафаккирон дар роҳи фаҳми ин

аксуламалҳо ба мабдаъҳои аввалия мегарданд, барои далел ва ё радди онҳо асосҳо меҷӯянд. Ё баъзе такрор ба такрор дуршавии таҷрибавии адёро аз мазмуну муҳтавои рӯзгори аввали асосгузронашон дар доираи манфиату ғаразҳо мушоҳида карда, воситаи асосии даромади «ходимони он муллово охунду попҳо» шуданашонро дар маҷмӯ чун иллати ирсӣ ва бемории ин ҷаҳонбинӣ донистаанд¹⁸².

Ин гардиш танҳо ба хотири исботи вуҷуд ва ё инкори яқҷонибаи зухуроти манфӣ ва ё мусбат дар сарчашмаҳои идеалӣ тафсиршаванда нест, ҳарчанд, ки ин масъала низ муҳим аст. Балки ба хотири кӯшиши ҷавоб додан ба масъалаи илмиест, ки ислом ҳамчун дин ва ҷаҳонбинии динӣ дар таркиби ҳастии худ ифроту террорро дорад ё не, агар дошта бошад, дар кадом шакл ва сурат ин зухуроти манфӣ дар ҷаҳонбинии динӣ васлият дорад. Равшан аст, ки аксари онҳое, ки ба амалҳои ифротӣ ва террор даст мезананд, ба замми он ки дар фазои иттилоотӣ худро бо эътирозҳои исломӣ муаррифӣ менамоянд, така ба ояту аҳкоми ҷудогонаи шариатӣ намуда, номи Худованди бузургро истифода мекунанд. Пас зарур аст ошкор кард, ки ин ҳаракату амалҳои ифротӣ ҳамчун унсури зотӣ ва ҷузъи нугузири ҳастии ислом ҳамчун дин таркибан баромад мекунад (тундравии зотӣ) ва ё ифроту террор иллатҳо, бемориҳои иҷтимоию паразитиеанд, ки фазои мусоиди сабзишро вобаста ба замону макон дар сутуни фарҳанг ва ҷаҳонбинии исломӣ пайдо кардаанд (тундравии экзогеннии ҳосияти эндогенӣ касбкунанда)¹⁸³ ва ё ҳолати аксуламали рафтори номутаносибест, ки зеро фишори неруҳои беруна дар он пайдо шудааст ва ҳолати ночаспонӣ дорад (тундравии экзогенӣ).

Муайян кардани ин ҳолатҳои зуҳури ифрот ва ирғиботи он бо дини ислом ба бисёр масъалаҳо ва мушкилиҳои

¹⁸² Абдуллозода Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – С.9.

¹⁸³ Игнатенко А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ, 2000. – № 2 (8).

муқовимат бо ин зухуроти манфӣ рӯшноӣ меафканад. Мо имкон пайдо мекунем, ки равиши дурусти илман асоснокро дар муқовимат бо он коркард намоем. Решаҳои онро безарар гардонем. Лекин бояд ба инобат гирифт, ки муваффақияти мо аз ҳолат ва сатҳи ҷойгиршавии ин зухуроти манфӣ дар пахноӣ дин ва ё ҷаҳонбинии динӣ саҳт вобаста аст. Агар сатҳи васлшавии ифроту террор дар ҳамирмоёи ҳуди дин ҳамчун унсури тундравии зотӣ бошад, масъала бениҳоят вазнин то ҳадде ислохталабу инқилобӣ мешавад.

Мо дар назар дорем, ҳолатеро, ки ифроту террор ҳамчун унсури зотӣ пуррақунандаи сифати ҳодисаи иҷтимоиянд. Нахуст мо вучуди ин зухуроти манфиро бо ҳамин сифат дар зоти ислом ҷустуҷӯ менамоем. Мисол, ба-рои он ки аз назари биосотсиоровонӣ одам комил бошад, вай дорои ду даст, ду по, ду чашм, ақл, сар, шуур, истеъдоди фикркунӣ, сухан гуфтан, ҷинсият ва дигар узвҳои сифатҳои муқаррарӣ бояд бошад, ки онҳо ҳамчун узвҳои зотии инсон баромад менамоянд. Бидуни онҳо орағнизми зинда инсон буда наметавонад. Дар ислом низ агар ифроту террорро ҳамчун ҷузъи таркибии зотии дин қабул намоем ва бе он динро тасав-вур карда натавонем, пас мушкилии мо бо дин ба таври қатъӣ оштинопазир хоҳад монд.

Илми муосири диншиносӣ одами диндорро аломати асо-сии ҷудошавии инсон аз олами ҳайвонӣ¹⁸⁴, динро ҳамчун зухуроти нахустини пайдоиши ҷомеаҳои инсонӣ¹⁸⁵ шинохта-аст. Функсияҳои асосии динро илми муосири диншиносӣ (1) дар қабул ва фаҳми арзишии олами атроф (шартан назари экзистенсионалӣ), (2) компенсатсионӣ – ҷавоб ба саволҳои ҳалнокардаи хирад, (3) коммуникативию интегратсионӣ бо услуи муттаҳидсозии одамон дар иҷтимои муайян, (4)

¹⁸⁴ Васильев Л.С. История религий. Учебное пособие. Рекомендуется преподавателями МГУ. – М.: КДУ, 2008. – С. 18.

¹⁸⁵ Васильев Л.С. История религий. Учебное пособие. Рекомендуется преподавателями МГУ. – М.: КДУ, 2008. – С. 31-48.

ахлоқию меъёрӣ бо танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ва ниҳоят (5) танзимию назоратӣ муайян кардааст¹⁸⁶, ки ҳамагӣ ба муттаҳидӣ, ваҳдат оромии башар нигаронида шуда, ҳадафаш қорӣ намудани тартиботу низом ва назорат дар муносибати байни одамон аст.

Агар табиати муборизаи некию бадӣ, адлу инсоф ва ноадлӣ, раҳму шафқат ва номехрубонӣ ва дигар дихотомияҳои мусбату манфиро бингарем, ки чи тавр ҳамаи динҳо бо ғалабаи неруи мусбат кӯшишҳо менамоянд, равшан мегардад, ки дин чи таъсире бар тарбияи инсон ва мафкураи ӯро таърихан доро будааст. Ё таваҷҷуҳ намоем ба кафолати амалҳои хайру қазо барои кирдорҳои бади инсонӣ тавассути бихишту дӯзахаш. Агар, ҳамин кафолат, ки тавассути эътиқод ва боварии фардӣ ва иҷтимоӣ тавлид мешавад вучуд наmedioшт, қору рӯзгори зиндагии инсон маънии худро то ҳаде гум намуда, ба гумон буд, ки инсон аз ҳамон ҳолати аввали барбарии худ ба самти тамаддун ҳаракат мекард.

Роҷеъ ба марговар будани низоми муътадили ҳаёти инсонӣ дар ҳолати набудани эътиқод ба фардо Кант, Маркс, Достоевский ва дигар бузургон зиёд гуфтаанд. И. Кант ва Ф. Достоевский («Бародарон Карамазовҳо») аз дидгоҳи эътиқоди динӣ дуруст таъкид менамоянд, ки «агар боварӣ бар оянда нест, пас, ҳама чиз иҷозат аст», яъне озодӣ бесарҳад мемонад, озодии бесарҳад анархия ва бенизомӣ, бефарҳангӣ ва ваҳшоният аст. Бемасъулиягӣ, ки инсонро ба даҳшатҳо мекашад баҳси дигару хоса аст. Бале, то чое ҳамон боғҳои ҷаннату саодати неъматҳои бихишти ваъдагӣ будааст, ки аксари насли одамиро дар масири таърих ба амалҳои нек водор кардааст ва ҳамон оташи дӯзах буд, ки муъминонро аз амалҳои зишт зиёд бозпас гардонидаст.

Ҳатто Сукрот барин файласуфи озодипарастро дар даври пириаш, ки ба таҳлили рӯзгори гузаштааш пардохта,

¹⁸⁶ Васильев Л.С. История религий. Учебное пособие. Рекомендуется преподавателями МГУ. – М.: КДУ, 2008. – С. 18-24.

кӯшиши дарки тақдири фардоаш намудааст, адли «тарозуи аъмол» азият додааст¹⁸⁷.

Ин ҳама гувоҳи он аст, ки табиати одамӣ то чое ба ҷаҳонбинии эътиқодӣ васлияти таърихӣ дорад ва он дар даврони муайяни зиндагӣ нафарони мухталифро ба самти худ ба тарзи худ ва ба шароити ба худ хос имкони кашиданро дорад. Ва ин кашиш танҳо аз зоҳир набуда, ба талаботи ботинии инсон низ реша дорад. Бинобар ин, дар кори муносибат бо дин ва мафкураи динӣ ҳамеша мутафаккирони бузургу давлатҳои муваффақ дар таърих сиёсати ҳамаҷониба санҷидашударо қорӣ мекарданд. Шамоли демократия ва интиқоли арзишҳои барои миллатҳои таҳҷой бегона тавассути бод додани ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ сиёсати давлатҳои ҷавони миллиро дар ин самт мазмунан камранг гардониданд. Ин раванд шояд чое мақсадноку чое табиӣ сурат гирифт.

Ба андешаи мутафаккири варзидаи мавзуи адолат Чон Ролз «Адолат – ин нахустин нақўқори падидаҳои ҷамъиятист, монанди он ки ҳақиқат нахустин нақўқори низоми андешаҳост»¹⁸⁸. Афлотун дар асараш «Давлат», дар мубоҳисаи байни мӯйсафед Кефал ва Сукрот, аз забони Кефал – дар ҷавоби саволи Сукрот, ки чӣ масъала барои инсон бештар аз сарвату дороиаш нақўтар ва қиматтар аст, менависад: «Шояд бисёриҳо ба ман бовар накунад, вале ин масъалаи адолат аст. Медонӣ Сукрот, вақте ҳар касе фикри мурдан ба сараш мезанад, ба тафаккури ӯ тарс ба андешае меояд, ки қаблан дар вақти ҷамъи сарват фикр накарда буд. Ривояте, ки аз Аид ба мо расидааст, доир ба он, ки дар он дунё касе, ки адлро вайрон кардааст ба ҷазо гирифтор мешавад, агар то ин муддат ўро азият намедод, акнун рӯҳашро безобита мекунад: мабодо ин ҳақиқат бошад? Ва ин тарс бо сабаби пириӣ, нотагонӣ, аз наздикӣ ба олами дигар ва ё бинобар андешаи баъзе бо так-

¹⁸⁷ Ниг.: Платон, Государство. – М., 2015. – С. 36-37.

¹⁸⁸ Дж. Ролз, Теория справедливости. – М., 2010. – С. 19.

мили рӯҳӣ зиёда мегардад. Ҳамин тавр, ин масъалаи дар вақташ барои ӯ ноаён ба ӯ тарсу шубҳа меорад, ӯ ба амалҳои худ менигарад, ки мабодо касеро наранҷонда бошад. Дар ин зина ҳар касе инсонҳоро зиёд ранҷонда беадлӣ кардааст, мисли кӯдак дар изтиробӣ ҷазои дар пешистода гӯё акнун аз хоб бедор шуда бошад, мудҳишотро интизор аст. Ва он касе, ки баръакс, дар амалаш беадлиро кам мебинад ва ё умуман эҳсос намекунад, зиндагии хуб мегузаронад... Аз ин рӯ, доштани дорой дар зиндагӣ, албатта хуб аст, аммо на барои ҳар кас, балки танҳо барои онҳое, ки бовиҷдонона ин дороиро ба даст овардаанд»¹⁸⁹.

Тарзе мо мебинем, ҷаҳонбинии динӣ ҳамон тавре, ки баъзеҳо андеша доранд, ин танҳо назар нисбат ба шинохти Офаридгор ва итоат ба амрҳои он нест, балки бештар аз он боварӣ ба адлу инсоф, ғалабаи неқӣ бар бадист. Дар зинаи аввали зуҳур ҳар дин ин симатро дар худ ҷойгир кардааст, дар акси ҳол ғалабаи онҳо ва эътирофашон дар қолаби тафаккури мардум, ки ба манфиат лабрез буда, аз маҷмуи талаботҳои муҳталиф иборат аст, номумкин мегардад. Ҳатто Ф. Энгелс дар вақташ дар таҳлили дини ислом ва дастгирии онро аз ҷониби камбағалон гуфта буд: «дин дар баробари дигар сифатҳояш хифзкунандаи ормони камбағалону меҳнаткашон баромад кард». Дар ин бора, дуруст аст, ки дар тамоми масири афкори ҳуқуқӣ ва фалсафӣ мутафаккирони зиёд ҳарфҳо гуфтаанд. Муҳим аст, ки хангоми мурочиат ва коркарди муносибати нисбатан муваффақӣ сиёсат дар соҳаи дин ин симати дин ва ҷойгиршавии он дар мафкураи мардуми эътиқодманд ба инobat гирифта шавад.

Дин, тарзе мебинем адлу инсоф ва ғалабаи некиро дар ҳама давраи замон рафиқи стратегии худ эълон кардааст. Дуруст аст, ки дар масири таърих намояндагони дин ва амалкардҳои пайравонаш на ҳамеша онро риоят кардаанд.

¹⁸⁹ Платон, Государство. – М., 2015. – С. 36-37.

Имрӯз ин рисолати адлу баробарӣ ва таъмини инсофро давлати демократӣ ва дунявӣ расман, қонунан, назаран ва амлан бар дӯш гирифтааст. Бинобар он, давлати миллиро, ки теъдоди зиёди пайравони динҳоро дорост, зарур аст, ки масъалаи тантанавӣ адлу инсоф ва баробарию бародарию ҳамчун рукн ва таъиноти марказии давлати халқӣ бар дӯш гирифта, нагузорад, ки ҳеҷ неруе ва ҳеҷ навъе аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ аз он бо мақсадҳои ғаразнокӣ худ суиистифода намоянд. Ҳамзамон, бояд дарк кард, ки дар сурати заифии сиёсати давлатӣ дар ин самт, ноқисии ташкилоти маъсули давлатӣ ва сустии ниҳодҳои мафкуравӣ дар ташвиқ ва татбиқи ин тақдирҳои иҷтимоӣ ва эътиқодӣ, шаклҳои дигари шуури ҷамъиятӣ ва ҷаҳонбинӣҳо онро ба осонӣ дар қолаби хотироти таърихӣ ва коди генетикиашон истифода менамоянд. Дар маҷмӯъ нуқси татбиқи адл дар ҳар як ҷомеа ҷи давлатӣ ва ё ҷи ғайри он нақши дигар шаклҳои ҷаҳонбиниро дар самти пуштибонии адал афзоиш дода, майдони муборизаи сиёсиро дар заминаи боварии мардум ба адлу инсоф шадид гардонид, вазъияти низомро ба бетартибӣ кашида, давлат ва низомӣ идораро дар маҷмӯъ осебпазир мегардонад. Ин равиш ногузир ҳимоягарони популистии адлу инсофро ба тундравӣҳои эътиқодӣ ва найрангҳои сиёсӣ ҳоҳад кашид.

Бинобар он давлатро зарур аст, ки татбиқи адлу инсофро қатъиян, баробар нисбат ба ҳама бо риояти таҷрибаи башарӣ ва арзишҳои умдаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таҳти назару амали худ қарор дода, ҳеҷ як неруи иҷтимоиро имкон надихад, ки аз он суиистифода намоянд. Ва ҳамчунин корпуси мафкуравию зарур аст донанд, ки ин ҳама берабтиҳо, ки атрофи ташкили зиндагии одилонаи ҷамъият ба вуқӯъ мепайванданд, пойгоҳи худро дар ҳарими ҳарами боварҳои эътиқодӣ низ таърихан аз назари онтологӣ ва маърифатӣ реша давондаанд.

Омилҳое, ки ин тарс нисбати адолатнок будани кирдор ва ҷамъи сарват дар дили инсон пайдо мешавад, гуногун аст ва Афлотун низ чанд решаи онро ба мисли тарс бо сабаби пирӣ,

нотавонӣ аз наздикӣ ба олами дигар ва ё бинобар андешаи баъзе бо такмил ва рушди ҳолати рӯҳии инсон дида баромадааст. Оё ин масъала дар масири таърихи афкори Шарқ ҳамон тавре аст, ки мӯйсафед Эсхил аз Аид – Худои бузурги олами мурдаҳо ривоят кардааст? Ба андешаи мо ин масъала дар афкори динии мардуми Шарқ бамаротиб вазнинтар тарҳрезӣ шуда, роҳҳои вуруди он ба мафкураи шарқӣ гуногунҷанбатар аст.

Яъне, агар Худои Аид масъулияти ҷазоро дар қиёмат нисбати гунаҳгорон ва ғайриодилон ба дӯш дошта бошад, ин вазифаро дар ҷаҳонбинии динии мисриҳои бостон Худои Осирис, дар зардуштиҳо Рашан, дар ислом Худованди бузург тавассути назорати малоикаҳои дасти чапу дасти рост ва ҳимояти Ризвон (дарбони бихишт) амалӣ мекардааст. Дар ҷаҳонбинии мардуми форс аввал ҳушдори дини зардуштӣ дар бораи гузаштан аз пули Чинвот ва баъдан, дар давраи тамаддуни исломӣ, огоҳкунии сарчашмаҳои исломӣ дар бораи ногузирии гузаштан аз пули Сироти алмосмонанд, аз рӯҳи инсон ба мисли инсони воқеӣ зарурати омодашавӣ ҷиҳати гузаштан аз пули Сирот (Чинвот)-ро талаб менамоянд. Ин дидгоҳ рӯҳро ба табдилёбӣ ба ҷисми дар ҳолати ҷавобгарӣ барои кирдорҳо омода менамояд.

Нойи фикркунандае, ки ҳамеша табиатан аз кандашавию беному нишон шудани ҷисмонии худ меҳаросид, дар натиҷаи бо ҷашми сар дидани марғи тан нишони абадиятро дар шакли рӯҳияш эҳсос менамояд. Инсоне, ки қудрати дарки беинтиҳои оламо надорад ва дар тасаввур категорияи беҳудудиро дарк карда наметавонист, бо дарки сарҳади зиндагияш, таҳти кадом як эҳсосоте объективан дар маҷмӯъ кандашавии ҳаёти худро ҳамчун нуктаи воқеии зинаи рӯҳаш қабул карда натавониста, мисли олами коиноти бесарҳад, беҳудудии умри рӯҳашро интизорӣ менамояд. Аз ин лиҳоз, ӯ бо ҷашми ақл ва таъсири ҷашми сар фаноӣ тани ҷисмониро эътироф карда, марғи рӯҳро на танҳо инкор менамояд, балки абадияти рӯҳро ҳамчун абадияти худ аз дудмони таълимоти

динӣ қабул намуда, рисолат ва масъулияти онро эътироф карда, дар ҳар кирдор, рафтор ва вучудияти олами моддӣ ва маънавӣ аз назари худ барои оромии рӯҳ доди адолат ва инсофро мечӯяд. Таълимоти динӣ на танҳо инсонро тарбия менамояд, балки ўро барои зиндагии шоиста низ ҳидоят менамояд. Дуруст аст, ки ин таълимот дар ҳоли худ вобаста аз замону макон иллату норасоӣҳои ботинию зоҳириро доро будааст, ки қисме ба ҳамирмояю қисме дар сутунмӯҳраи он реша давондаанд.

Дигар ин ки аз назари динӣ низ рисолати асли дин шинохтани Қудрати ҳақ, Худованди бахшояндаву меҳрубон аст. Ва Худованди бахшояндаю меҳрубон низ ҳадафаш тарбияи инсонии солах, ислоҳи фарзандони Одам ва ҳидояти онҳо ба саодати ҷовидонӣ аст. Ин аст, ки қиссаи гуноҳи Одаму ронда шудан аз Биҳишт ва оташи Дӯзаҳу зиндагии ин дунёӣ ҳама пайи ҳам ҷиҳати ислоҳи фарзандони инсон нозил шуданд. Ва ин асрорро парвози фикрии сӯфиёни нозукфаҳм берун аз қонуну қавоиди зоҳирӣ барои хеш ҳазм карданд:

Халкро аз бими дӯзах дар намоз овардаанд,
Мо биҳишту дӯзахашро як замон барҳам занем.
Хӯрд Одам гандуму моро бурун кард аз биҳишт,
Баъд аз ин мо даст андар домани Одам занем.
Вораҳем аз ҳафт кавкаб бигзарем аз нуҳ фалак,
Хайма дар кӯҳи Сафову Марваву Замзам занем.
Сӯфии софӣ шавему тавба орем аз гуноҳ.
Баъд аз он мо худ қадам чун Исии Марям занем.
Ҳарчӣ асбоб аст бар вай хатти безорӣ кашем.
Ҳамчу Мансурони ҳақ бин таъна бар олам занем.
Аҳмадо чун ҳақ бигуфтӣ дидаро ҳақбин бисоз,
Ҳарчӣ гӯяд ҳақ бигӯяд, мо киём, ки дам занем¹⁹⁰.

Таҳлил, омӯзиш ва қиёси ҳодисоти таърихӣ дар сарғаҳи зуҳури динҳо, рисолати таълимоти ақидавӣ, таъйиноту

¹⁹⁰ Аҳмади Чомӣ. Қуллиёт. – Техрон, 1377. – С. 274-275.

вазифаҳои марказию ҳадафҳои аслиашон аз назари илмӣ бо дарку фаҳми фарзандони донишманду нуктасанчи таърихии равияю фирқаҳои дину оинҳо куллан ифодагари онанд, ки **ҳеч як дини ҷаҳонӣ дар таркибаш унсури зотиеро ба сони куштан, таркондан, тарсондани мардуми бегуноҳу махв кардани оммавиرو ҳамчун воситаи татбиқи ғаразноки гурӯҳе бар муқобили дигарон масъалагузорӣ** накардааст. Аз ҷумла ислом низ.

Баръакс онҳо бо мақсади тарбия меъёрҳо муқарар кардаанд ва бо нияти ислоҳ ҳидоятҳо кардаанд. **Ин ҳолат моро ба хулосаи аввал меорад, ки ифроту террор аз сифатҳои зотӣ ва таркибии таълимоти динӣ, аз ҷумла таълимоти исломӣ, нестанд ва буда ҳам наметавонанд.**

Зеро рисолат ва таъйиноти ҳар дин, аз ҷумла ислом, мафкура ва ҷаҳонбинии пайравонашро атрофи принципу арзишҳое муттаҳид намудан аст, ки ба ҳадафи марказии он созгор бошад. Ҳадафи марказии Ҳудованди бузург некӣ ба бандагон, сабукгирӣ дар зиндагӣ ва саодати онҳост, чунки Ҳудованд одилу раҳиму меҳрубон аст. Ҳаққи ниҳой ба ҷониби Валтер аст, ки дар саволи он ки ба фирки Шумо Худо ҳаст ё не (?) ҷавоб гуфтааст: «Ман намедонам, ки Худо ҳаст ё не, вале ман яқин медонам, ки дар сурати будан Вай танҳо одил аст, ба ғайри он буда наметавонад». Дар воқеъ, рисолати офаридгорӣ, тавре Монетескё мегӯяд, Офаридгорро дар назди дигар қонуниятҳое мемонад, ки ба инобат гирифтани онҳо барояш ногузир мегардад. Мисол, барои зуҳури инсон дараҷаи муътадили ҳаво зарур мегардад, ки бо тартиб даровардани кайҳон он ҷойиз мешавад, барои зиндагии саодатманди инсон бошад арзишҳое чун адлу инсоф, озодӣ, баробарӣ, некӯкирдорӣ, меҳрубонӣ, раҳму шафқат, бахшояндагӣ ва ғ. зарур аст, ки дин онҳоро тарғиб менамояд.

Акнун мемонад ду ҳолати дигар: яке, ҳолати вучуди **эндогении аслияти ифроту террор дар ниҳоди динӣ ва дигар, ҳолати экзогении – оразии вучуди он.** Сифати асли ва

ё эндогенӣ он сифат бо вучуди мавсуф аст ва сифати оразӣ он сифатест, ки баъд бо мурури замон дар мавсуф пайдо мешавад. Назаран равшан аст, ки ифроту террор аз назари ҳадафмандӣ сифати оразӣ -экзогамӣ дар ниҳоди динанд. Аммо эҳсосоти пешманзари раванди ҳодисот гувоҳи онанд, ки ҳарду ҳолат вобаста ба шароитҳои таърихӣ дар кори бадбахтии фарҳанги исломӣ асаргузоранд. Нахуст, зери ҳолати намои (ҳолатҳои имконпазире, нуктаҳои заъфе, ки тавлиди беморию бо шароити муайян рад карда наметавонад) **эндогении назарӣ мо вазъу ҳолатеро мадди назар дорем, ки дар организми зиндаи иҷтимоии тамаддуни исломӣ нуктаю паҳноҳо ва шароитҳои мусоиде вучуд доштанд ва доранд, ки мафкураи тундраву ифротӣ имкони ақлию мантиқии васлшавӣ ба онҳо ва рушдро дар батни мавзуоти он, ба мисли бемории муайяни иҷтимоӣ дороанд. Албатта, ин аслият ва сифати эндогенӣ на дар ҳадафҳо ва таъиноти марказии динҳо, балки дар амалқардҳои ҷудогонаи зери фишори воқеияти таърихӣ рӯзананда зухур кардаанд. Ин иллат ва нуқс дар заминаи гуногунафҳмӣ ва ҳазми нодурусти аҳқоми динӣ, берун аз контексти таърихӣ бидуни ба инобат гирифтани талаботи замону макони нозил шудани аҳқом, сарфи назар шудани принципҳо¹⁹¹ ва завобити фикҳи исломӣ ва аз мадди назар дур намудани хосияти ҷузъу кулли меъёрҳо ва надоштани таҷрибаи тамизи амрҳои инфиродию меъёрӣ дар иртибот бо қафомонии илмӣ ва танғазарии динӣ рӯи кор задааст. Ҳол он ки принципҳои эътирофшудаи фикҳи исломӣ аз қабилӣ «Асл дар сифатҳои оразӣ адам аст» ва «Асл нисбат додани ҳодиса ба наздиктарин вақти вуқуи**

¹⁹¹ Дар фикҳи исломӣ принципи машҳури «асл дар сифатҳои оразӣ адам аст» вучуд дорад, ки чунин мазмун дорад: агар молеро нафаре харад ва баъдан бо гузашти чанд рӯзе даъво кунад, ки вай айбе дорад, даъвои вайро ба эътибор намегиранд, зеро вай ба айби оразӣ така кардааст. Агар айб ба саломатӣ бошад, ки вай дар аснои харидорӣ пӯшида мондааст, даъвои вай ба асл така мекунад ва эътибор пайдо мекунад.

ҳодиса аст» аз роҳҳои ҳукуки мушкулкушои ин қачрафторихо шуда метавонад.¹⁹²

Яъне маҳаки асосии рушддиҳандаи ин ҳолати тазодмандӣ сатҳи тафаккур ва мафкураи субъектон аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар ҳолатҳои муайяни ишораи аҳком аст, ки дар натиҷа имкони дугуна ва сеҳӯра фаҳмидани онҳо вобаста ба равиши мафкура имконпазир шудааст. Дар якҷоягӣ ҳарду ҳолат шабеҳи васлшавии бемории саратон ва ё дигар бемориҳо дар бадани инсон мебошад, ки бо шароити муайяни ғизо, боду ҳаво ва ҳолати узвҳо имконпазирии часпидани вирусҳоро муҳайё менамоянд. Ҳолати заифии организм ва мусоидат ба часпиши беморӣ маҳз ҳамон даврони сатҳи пасти тафаккури мусулмононро нишон медиҳад, ки дар ҳамирмоҷи ислом сабзиши нодурсти фикр қомат меофарад ва ҳамчун ҷузъи таълимоти исломӣ кӯшиши нашъунамо менамояд. Ин ҳолат бо далелҳои зиёд ҳудро кӯшиши ворид намудан ба табиати зоти ислом менамояд. Вале аз сабаби бегона буданаш ба таъйинот, ҳадафҳои марказӣ ва рисолати дин вай паҳноӣ мувофиқ пайдо накарда, ҳамчун иллат ва беморӣ дар тани дин мечаспад ва ё дар ниҳоди ботинии ӯ дар ҳар як паҳноӣ мувофиқе вобаста аз шарту шароит реша медавнада. Бинобар он, ин тундравиро тундравии эндогенӣ меномем, зеро вай паҳноӣ мувофиқи васлшавиашро дар сарчашмаҳо ва таълимоти динӣ ва ё дар падидаҳои бунёдии он пайдо менамояд.

Айнан ҳамин тавр ҷаҳонбинии динӣ дар марҳалаҳои муайяни таърихӣ зерӣ фишори неруҳои бегуна ҷиҳати ҳифзи худ ақсуламалҳоеро қорқард менамояд, ки онҳо тобеи замону макони муайян мебошанд. Ин ҳолат ҳам дар сатҳи ибтидоии

¹⁹² Бонис эътибор аст, ки олими ҷавони Маркази исломшиносӣ Наботов М. рисолаи илмиеро дар мавзӯи «Принсипҳои ҳукуки мусулмонӣ (таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ)» иншо намудаистодааст. Умед дорем ин олими ҷавон бо пешниҳодҳои муфиди худ роҳҳои дигари муқовимат бо ифротгарии диниро дар заминаи татбиқи дурусти принципҳои фикҳи исломӣ пешниҳод хоҳад намуд.

зухури дини ислом дар замони зиндагии паёмбари ислом зери фишори душманони ислом ва баъдан дар масири таърих дар давраҳои муноқишаҳои мазҳабӣ, динӣ ва тамаддунӣ асаргузор будааст. Барои фаҳм ва дарки ин ду ҳолати охирӣ ва баровардани хулосаи ниҳой моро зарур аст, ки ба табиати шариати исломӣ ва қавравихҳои фикрии ифротӣ, омилҳо, нуктаҳои тавсеадиҳанда ва шарту шароитҳои рушди он таваҷҷуҳ намоём. Муайян созем, ки то кадом дараҷа ва сатҳ онҳо ҳадафҳои аслии дини ислом ва таъйиноти иҷтимоию эътиқодиаширо иҷро менамоянд ва то кадом сатҳ додаи манфиату ғаразҳои хешанд. Пешманзари масъала шаҳодат ба он дорад, ки онҳо дар вартаи ҳукми охирӣ саргардонанд.

§ 4.7. Номувофиқии ғарази ифротӣ бо асли табиати ислом

Дар муносибат бо ислом ифрот ҳамчун зухуроти манфии ин ҳолат зухур менамояд. Аввалин нуктаи ташвишовар ва шубҳаангез назди ақл ин аст, ки чи тавр дине, ки дар оғози ҳар нияту гуфтору амалаш пайравонаширо «аз шарри шайтон ба паноҳи Офаридгор» фаро меҳонад, бо номи он даст ба қатлу қуштори мардуми бегуноҳ зада, ба дили мардум ҷойи муҳаббат, тарсу ваҳм ҷо мекунад. Бо чӣ иллат оине, ки «Ба номи Худованди бахшояндаи меҳрубон» ба табдили олам даст задааст, ҳама нияту гуфтору рафтори муъминонро тобеи ҳамин Аллоҳи бахшояндаю меҳрубону омурзандаю (41:43) фазлдиҳанда (40:61) намудааст, пайравонаш ба ҷойи бахшидану меҳрубонӣ ва муҳаббат бо хунсардию бераҳмӣ ба қатли мардумони дигар даст зада, тарқонидану хароб кардани бинои маънавию моддии оламо шиори худ қарор додаанд. Ҷаро ҳиммату неъмату раҳмату бахшоиш ва меҳрубонии фароғири созанда ва одилонаи Худованди олам, ки ҳама мавҷудоту махлуқоту ашёи оламо ихота қардааст (6:54; 7:156; 40:7;) ба ҳама намерасад ё ба ҳарими ҳарамӣ иддае аз муъминон ворид намегардад.

Дину оине, ки дар баробари инсон меҳру шафқатро ба ҳама ҷонварон аз симати инсони комил доништа, риояи ҳаққи онҳоро аз бандагонаш даъват мекард ва носипосонро ба хотири ҷонваре ба дӯзах ҳукм менамуд, имрӯз бидуни ибo олитарин махлуқоти олам – инсонҳоро мекушад ва метарконад. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: «Азoб карда шуд зане дар баробари гурбае, ки онро зиндонӣ намуда ва на таъомаш дод ва на серобаш кард ва нагузошт, ки аз ҳашарот ва ҳазандағони замин бихӯрад, то ин ки мурд ва дар баробари кайфари он ба дӯзах дохил шуд»¹⁹³.

Чаро рисолати паёмбаре, ки дар оини ростӣ ва адлу инсоф даркшавандаю фаҳмшаванда буда, барои ҳидояти амали нек баҳри муъминон фиристода шуда (21: 107), суханаш аз хоҳиши нафс набуда, ба ҷуз аз ростию хирад ва сухани Ҳақ ҳарфе нагуфтааст (53:2-4), ба ҳама пайравонаш асаргузор нест. Чаро дине, ки ба насихат ва некӣ намудани муъминон бар якдигар ҳидоят шудааст¹⁹⁴ пайравони тундраву бадхоҳон пайдо мекунад, оине, ки ба ислоҳи инсон аз нуктаи ният даст зада¹⁹⁵, ҳамаи амалҳоро тобеи нияти нек карда, роҳи сабукии зиндагиро ба бандагон омӯхта¹⁹⁶, Офаридгораш бо бандагон бо озодии ирода қарордод баста (7:172-173), паёмбараш бо умуматонаш ҷиҳати амали нек байъат намудааст¹⁹⁷, имрӯз рӯ ба ифроту, террору зиёдаравию тундравихо оварда, дар дили мардуми олам бадбинӣ ва хушунатро тавлид кардааст?

¹⁹³ Нававӣ Абузакриё ибни Шараф. Риёзу-с-солиҳин. Боғи нақўкорон. Маҷмуаи гирифтаҳои аҳодиси Паёмбари бузурги ислом (с). Ҷилди 1. – Риёз: Дор-ус-салом, 2007. – С. 492.

¹⁹⁴ Ал-Бухорӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил. Саҳеҳи ал-Бухорӣ. Ҷ.1. – Душанбе: «Эр-Граф», 2004. – С. 45-46.

¹⁹⁵ Ҳадис «Ҳамаи амалҳо ба ният аст» Ниг.: Ал-Бухорӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил. Саҳеҳи ал-Бухорӣ. Ҷ.1. – Душанбе: «Эр-Граф», 2004. – С. 44-45.

¹⁹⁶ Ҳадис: «Ба дурустӣ, ки дин осонӣ аст...» Ал-Бухорӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил. Саҳеҳи ал-Бухорӣ. Ҷ.1. – Душанбе: «Эр-Граф», 2004. – С. 38.

¹⁹⁷ Ал-Бухорӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил. Саҳеҳи ал-Бухорӣ. Ҷ.1. – Душанбе: «Эр-Граф», 2004. – С. 45-46.

Ин гуна саволҳо ҳар муъмин ва мусулмони асилро, ки аз дасту забонаш бояд касе озор набинад (ҳадиси паёмбари ислом), дар дилаш нисбат ба дигарон некӣ карданро тарбият намуда, ҳарчи худро бихоҳад ба дигарон низ орзу намуданаширо васият гирифтааст (ҳадиси паёмбари ислом), ба ташвиш овардааст, ки чаро хондаю фаҳмидаю ниятҳояш ба амалкардҳои бародаронаш мувофиқ нестанд.

Мутафаккире дар минтақае аз ватани худ аснои бозии футбол монез гаштани боло шудани парчами давлаташро барои дастгирии кишвараш бо фишори тамошобинон мушоҳида карда гуфтааст: Агар ман дар кишвраи худам парчами давлатии миллатамро боло карда натавонам, пас бо ин давлати ман ходисаи мудҳише рух додааст¹⁹⁸. Имрӯз ҳам ҳолати дини ислом ба чунин варта гирифтور аст. Исломи таҳаммулгарою ақлгарою адлпарвар дар қиболи чанд тан аз террористону ифротӣён симатҳои аслии худро муаррифӣ накарда, ба муқобили ин тундравони роҳгумзада аз симатҳои аслии инсонгароёнаи худ ҳарфе гуфта наметавонад. Пас воқеан бо ислом чи ходисае шудааст.

Мушкилии асли дар ин радиф дуруст сарфаҳм нарафта-ни ҳамон арзишҳои бунёдӣ ва равишҳои ҳамирмаҷмӯи ислом ҳамчун дин ва ислом ҳамчун ҷаҳонбинӣ аст, ки на ифротӣён онро дуруст фаҳмидан меҷаҳанд ва на ҷонибдорони исломи муътадил онҳоро ба сифати яроқи маънавӣ истифода менамоянд. Ислом дар асл ба тарғиби ваҳдати башарӣ дар асоси ваҳдати илоҳӣ даст зада, консепсияи офариниши инсонро ба тариқи таҷрибаи башарӣ ба одамон мефаҳмонад, ки онҳо аз назари биологӣ ва хунӣ ҳама фарзандони як одаманд. Як нуктаи муҳими тавҳиди илоҳӣ ба ҳамин усули фаҳми олами атроф ва ягонагии Худованди бузург бо фарогирии ҳама

¹⁹⁸ Сухан дар бораи муҳаққиқ С.Хантингтон меравад, ки дар китоби «Кто мы?» дар бораи футбол дар қисматҳои аҳолии мексиконии Амрико нақл кардааст, ки мексиконҳои этникӣ аз ватани худ Амрико не, балки аз ватани бобоияшон ҷонибдорӣ мекардаанд.

ашёи олам аст, ки ифротӣни бо ном «яктопараст» даст ба ғорату таркиши хонаю идораҳои бародарони ҳамдину аҳли китоб зада, ин ваҳдати асло аз бунёдаш хароб мекунад. Афсӯс, ки аз ҷонибдорони исломи асли касе нозукиҳои ин навъ дуршавихоро на ба онҳо мефаҳмонаду на ба мардуми дигар, ки ин бародарони тундрав дуруғгӯёну раҳмгумзадагонанд.

БОБИ 5. ВОСИТАҲОИ ФАРҲАНГИИ МУҚОВИМАТ БО ИФРОТ ВА ТЕРРОР

§ 5.1. Ваҳдату иттифоқ, ҳамдигарфаҳмиву таҳаммул дар ислом

Ваҳдату иттифоқ, ҳамдигарфаҳмиву таҳаммул дар ҳама ҳолат дар таълимоти ислом баландтар аз дигар арзишҳои ба-шарист. Пешвои муаззами миллат дар чандин баромади худ дар соли 2023¹⁹⁹ ба мардуми Тоҷикистон мурочиат карда даъват ба ваҳдат, муттаҳидӣ ва таҳаммулгарой карданд. Ваҳдат аз баробарӣ, умумият ва қаробати хунию иқтисодию иҷтимоии инсонҳо мабдаъ мегирад. Таҳаммул аз худшиносӣ ва эҳтироми ҳамдигарӣ. Асл ва чавҳари баробарии инсонҳо дар ислом қатъи назар аз мансубияти миллию наҷодӣ ва тобеияти динию сиёсӣ дар Қуръон дар ояти 1 сураи Нисо муқаррар шудааст: «Эй мар-дум, аз Парвардигоратон битарсед, ки шуморо аз як кас биофа-рид! Ва аз он (як кас) зани ӯро биофарид ва аз ин ду (кас) мар-дони бисёр ва занони бешумор пароканда сохт. Ва аз Худо би-тарсед, ки ба (номи) Ӯ аз якдигар суол мекунед! Ва аз (қатъи) хешовандӣ (битарсед!) Ба дурустӣ, ки Худо бар шумо ниғаҳбон аст»²⁰⁰. Аз як падару модар офарида шудани насли инсонӣ ин баробархуқуқии комили инсонҳо дар зоти якдигаранд, ки аз як падару модар баромадани онҳоро эълон дошта, ҳеҷ як тафову-те миёни арабу аҷам, сафедпӯсту сияҳпӯст намегузорад.

Ва ибораҳои он ки «Ва аз Худо битарсед, ки ба (номи) Ӯ аз якдигар суол мекунед!» ин ишора ба тафовут нагузоштан миё-ни якдигар байни халқҳои олам аст, ки қатъи назар аз рангу пӯсту забон онҳо фарзандони одаманд ва паст назадан аз ҳамдигар вобаста ба баромадҳои этникию ҳудудӣ арзиши олиӣ

¹⁹⁹ Дар суҳанронӣ бахшида 115 солагии академик Б. Ғафуров дар симпозиуми байналмилалӣ аз 5 октябри соли 2023, дар Паёми соли 2023 аз 28 декабри соли 2023 ва ғ.

²⁰⁰ Қуръони қарим 4:1.

гуманизм аст, ки дар ҳамон даврон ислом масъалагузорӣ наму-
дааст. Савол ва нигаронӣ он аст, ки ин ҳикмати илоҳиро, ки
ҳама фарзандони одамро бародару хоҳари якдигар эълон карда,
онҳоро наҳй кардааст, ки якдигарро таҳқир кунанд ва ҳатто аз
фарқияту тафовуташон ҳарф ғӯянд, вале чи тавр ду се нафар
тангназарон ба ин нигоҳ накарда, имрӯз хуни инсонҳои
беғуноҳро мерезанд. Кӯдаконро یتим мегардонанд. Магар онҳо
ин оятҳои каломи раббониро нахондаанд, ки ба куштани баро-
дару хоҳарони худ даст мезананд. Ба фикри мо онҳо
фиребхӯрдаҳо, раҳгумзадаҳо ва ё ба ғаразу таассуб додашудаҳо
ҳастанд, ки ҳикмати асли исломиро дарк накардаанд.

Ва ҳукми он ки: «Ва аз (қатъи) ҳешовандӣ (битарсед!)»
махз ишора ба он аст, ки якдигарро ҳамчун ҳешованд, наздик
ва азиз барои якдигар қабул намоед ва роҳҳои дуршавӣ ва
чудогардӣ аз ҳамро начӯед ва аз ғазаби Худованд ёд кунед, ки
шуморо аз як камар офаридааст ва ҳаққи шуморо бар якдигар
дар дигар оятҳои каломи раббонӣ зиёд муқаррар кардааст. Дар
акси ҳол каломи раббонӣ тарс аз ғазаби Худовандро ёдрас ме-
гардад, ки маънояш ин амали шумо, яъне амали муҳолиф ва
пасткунандаи кадрӯ манзалати фарзандони одам, Худовандро
хуш намеояд. Ин мазмуни каломи раббониро паёмбари ислом
дар аснои видеои ҳаҷҷи Хонаи Худо равшан ва возеҳ гуфтааст:
«Эй мардум, ба дурустӣ ки барои Шумо як Худо аст ва як па-
дари аввал, аз ин хотир миёни шумо арабе бар ғайри араб,
ғайриарабе бар араб, сафедпӯсте бар сиёҳпӯст, сиёҳпӯсте бар
сафедпӯст бартарӣ надорад, магар ин ки бар такво»²⁰¹. Дар ин
ҳукм ба гумон аст чизе бар илова ва тафсир ниёз дошта бошад.

Шӯрои Академияи исломии ҳуқуқшиносони (фикҳши-
носони) назди Ташкилоти Конфронси Исломи (аз соли 2011
Ташкилоти ҳамкориҳои исломӣ)²⁰² Қарори таҳти №99(1/11)-и

²⁰¹ Иқтибос аз Аз-Зухейли Мухаммад. Права человека в исламе. – С. 153.

²⁰² Айни ҳол Ташкилоти Ҳамкории Исломи 57 аъзо (5 давлат ба сифати
мушоҳидачиҳо номазадҳо дорад) давлатҳо дорад, ки Тоҷикистон аз 1 декабри соли
1992 аъзои он аст аз соли 2007 парламенти кишвар аъзои иттиҳоди парламенти
ТҶИ шуд.

худро аз 14-19 ноябри соли 1998 ба масъалаи «Ягонагии уммати исломӣ» бахшид. Дар банди 1 Қарори мазкур Шӯрои Академия дар таъба ояти 103 сураи Оли Имрон: «Ва шумо ҳама ба расани Худо ҷанг занед ва пароканда нашавед», ояти 92 сураи Анбиё «(Гуфтем: «Эй мардум), ба дурустӣ ки ин уммати шумо аст – уммати яқо» ва ҳадиси паёмбар, ки: «Хуни ҳамаи мусулмонон баробар аст, онҳо мисли ангуштони як панҷаи дастанд, ки дар мушт муттаҳид шудаанд ва аз ҳама заифи онҳо дар ҳимояи ҷамоати исломӣ аст» ба ҳукумати кишварҳои исломӣ муроҷиат намуда, ҷиҳати тавсеа бахшидани ҳайат, фаъолият ва ҳамкорӣ бо Конференсияи исломӣ тавсияҳо кард²⁰³. Тоҷикистон аз 1 декабри соли 1992 аз ӯи ТКИ (ТҲИ) аст. Ташкилоти мазкур қорҳое дар муттаҳидии ваҳдати ҷомеаи исломӣ карда истодааст, вале дар муқоиса бо имқони мавҷуда, мушкилиҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дастуроти инсондӯстию муттаҳидии фарҳанги исломӣ қонёқунанда нестанд.

Дар ояти 9 сураи Ҳучурот Худованд сароҳатан дар бораи сулҳофарӣ миёни бародарони муъмин ишора намуда таъкид мекунад, ки дар сурати пайдо шудани низоъу муноқиша миёни муъминон, ҳатман, муъминон бояд миёнаравӣ намуда, онҳоро ба сулҳу оштии биёранд. Дар сурати норозӣ шудан ва бедодӣ кардани як ҷониб таъкид мекунад, ки ба муқобили бедодгар муқовимат намоед, то бошад, ки ба ҳукми одилонаи Худо бозгардад, яъне аз ҷангу муноқиша бозистад. Агар ҷунин шуд фармоиш медиҳад: «Ва агар бозгашт кунад, миёни онҳо сулҳ қунед – **ба инсоф; ва адл қунед**; ба дурустӣ ки Худо адлқунандагонро дӯст медорад!» (49:9) Худованд дар баробари он ки бандагонашро ба сулҳу оштии даъват менамояд, усули даъвати сулҳу оштиро бо принципҳои адлу инсоф масъалагузорӣ менамояд. Зеро муросо ва оштии дар сурате қоим меафтад, ки агар адл миёни тарафҳо танинандоз бошад. Дар акси ҳол, ҳар ду тараф бо буғзу кинаи шахсӣ ва манфиатҳои зарардидашон ҳеҷ

²⁰³ Ниг.: Постановления и рекомендации Совета исламской Академии правоведения (Фикха.) Фетвы. – М.: ЛАДОМИР, 2003. – С. 227-230.

гоҳ ботинан ба оштӣ шудан ҳаракат намекунад. Дигар ин ки адлу инсофи иҷтимоӣ гавари ваҳдати иҷтимоӣ аст. Дар давоми ин аҳком, дар ояти 10 омадааст: «Чуз ин нест, ки муъминон бародарони якдигаранд, пас, миёни ду бародари хеш сулҳ кунед ва аз Худо битарсед, то бар шумо раҳмкарда шавад!» (49:10).

Назари мантиқӣ ва дискурсивии фикр дар оёти овардашуда шаҳодат бар он дорад, ки соҳиби ирода агар аз як ҷониб одамонро ба ҳамдигарфаҳмию сулҳи устувори аъзои ҷомеа даъват намояд, аз ҷониби дигар усули ваҳдату устувории иҷтимоиро дар паҳноӣ арзишҳое чун адл, инсоф, таҳаммул ва эҳтиром аз ҳамдигар масъалагузорӣ намуда, бунёди ҷомеаи нави одилонро дар заминаи қонунмандии фикҳӣ ва ҳаётӣ бо риояти арзишҳои фаромилӣ таҳия кардааст. Дар ин мавзӯоти ишорашуда нақши танзими назоратии илми ҳадисҳои саҳеҳ ҳамчун сарчашмаи дуҷум ва асосии шариати исломӣ назаррас ва ҷиддӣ аст.

Ҳадисҳо дар тавсеаи маъноӣ куръонӣ дар ин мавзӯ мушаххасан паҳлӯҳои дигари бародарию баробарии муъминон ва инсонҳоро масъалагузорӣ кардаанд. Онҳо тавассути таними ҳуқуқӣ ва ахлоқии муносибати одамон дар асоси арзишҳои баробарӣ, дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва арҷгузорӣ ба ҳуқуқи озодиҳои якдигарӣ то сатҳи муайян фазои концепсияи ҷомеасозии фарҳанги иломиро пурра намудаанд. Қисмати муҳими ҳадисҳои саҳеҳ он ҳадисҳое мебошанд, ки баробарии қадру манзалати молу ҷонро ҳамчун неруи як зухурот (ҳадиси паёмбар)²⁰⁴, кӯшиши зиёд намудани ҳисси дӯстӣ ва шумори дӯстон (ҳадиси паёмбар), нигоҳ кардан бо меҳрубонӣ ба бародару дӯстро таъкид намуда, аз барои Худо дӯст доштани онҳоро ибодат ҳисобидаанд (ҳадиси паёмбар)²⁰⁵ ва бо ин тартиб ҳамчун ғановатҳои вижаи арзишҳои муттаҳидкунанадаи одамон баромад намудаанд. Махсусан, ба инобат гирифтани

²⁰⁴ Муҳаммади Райшаҳрӣ. Мизон-ул- ҳикма. Форей-арабӣ. – Техрон, 1325. – С. 10.

²⁰⁵ Муҳаммади Райшаҳрӣ. Мизон-ул- ҳикма. Форей-арабӣ. – Техрон, 1325. – С. 10-11.

ташкили муносибат ва кӯшиши рақобати оқилонаи инсондӯстона миёни аъзои ҷомеа ро ҳадисҳои паёмбари ислом хуб роҳандозӣ намудааст. Мизони онро раҳму шафқат, эҳсоси бародарӣ, масъулият дар муқобили якдигар, эҳтироми мол, ҷон ва манфиати дигари аъзои ҷомеа ташкил додааст. Дар ин самт ҳамагуна ғаразу мақсадҳои дигари нопок манъ шудааст. Абухурайра аз Паёмбар (с) чунин ривоят мекунад: «Ба дурустӣ Худованд рӯзи қиёмат нидо мекунад: Кучоянд онҳое, ки ҳамдигарро ба хотири Ман дӯст медоштанд, то имрӯз онҳоро зерӣ сояи Худ қарор диҳам»²⁰⁶. Дар ҳадиси дигар дар фазилати дӯстӣ омадааст: «Афзалтарини амалҳо дӯст доштан барои Худост»²⁰⁷. Ҳамчунин аз ҳазрати Алӣ ривоят аст, ки гуфта: «Ҳар касеро, дӯстияш аз барои Худо (яъне ҳолис нест), аз ӯ ҳазар кунед» ва ё ҷойи дигар мефармояд: «Бародарӣ қардан аз барои Худо муҳаббатро ҳолис мегардонад»²⁰⁸.

Агар ин мавзӯро ба самти андешаҳои судманди муттаҳидин, ҷаҳеҳон, сӯфиён, каломӣҳо ва дигар кишварҳои уламои равию ҷараёнҳои мухталифи фарҳанги исломӣ бидуни ба инбат гирифтани ихтилофоти ақидаҳои эшон идома диҳем, мо ба як уқёнуси бузурги маънавии ахлоқии башарӣ, ки назирашро на фалсафаи эллини, на Аврупои замони Эҳё ва на тамаддуни муосири Амрико надидааст, рӯ ба рӯ мешавем, ки ба иллати мармузи иддае аз танғназарони мазҳабӣ ва ифротӣ то ҳанӯз миёни ғояҳои роҳатбахшу инсонсозӣ намунавии он сарҳадҳои сунъӣ мондаанд.

Дар баробари қисмати меъёрҳои уҳдадоркунанда, дар ҳадисҳо меъёрҳои ҳуқуқдиҳандае дар муносибат бо аъзои дигари ҷомеа ҳамчун дӯсту бародар вучуд доранд, ки онҳо бештар ҳосияти ахлоқӣ дошта, ба устувории заминаҳои ҳуқуқии муттаҳидии ҷомеа мусоидат намуда, ҳаргиз ҷой ва мавқеъ ба андешаҳои ифроту террор ва бадбинӣ намегузоранд. Мисол,

²⁰⁶ Саҳеҳи Муслим, ҳадиси 2566.

²⁰⁷ Сунани Абудувод, ҳадиси 4599

²⁰⁸ Муҳаммади Райшаҳрӣ. Мизон-ул- ҳикма. Форсӣ-арабӣ. – Техрон, 1325. – С. 11.

эхсос ва ҳаққи рақобат доштани рафиқ дар муқобили рақиб танҳо дар самти устуворкунандаи пояҳои ахлоқии чомеа «кӯшиш кун, ки нисбати бародарат дӯстӣ ва меҳрат ба ӯ нисбат аз вай ба ту қайвтар бошад»²⁰⁹, арзишмандию мартаба ва баланд будани ҳаққи бандагонро бар якдигар ҳадисҳо танҳо дар амалҳои шоистаю некирдорӣ, илму дониш доштан ва амсоли ин дигар амалҳою ҳислатҳои нек ва созанда муайян кардаанд, ки қомилан муҳолифи нияту амалҳои зишту ифрот ва дигар амалҳои таҳрибкорунаи ҷамъиятӣ аст.

Амалҳои неку созанда, парҳезгорӣ, тақво, дӯстӣ, хайру саховат, гуногунии роҳҳои хайр, роҳнамоӣ ба хайр, эҳтироми ҳаққи инсон, тарғиби амали нек, муҳаббати самимӣ, садоқат ба ватан, ростгӯӣ, парҳезкорӣ, эҳтироми некӯкорон, донишмандон, хизмати падару модар, бародар, ёру дӯст, мусофир, муҳочир, кӯмак намудан ба бечорагону муҳтоҷон, оилаи сарбозон, ғавтидаҳо ва ҳатто душманони музлим ва амсоли инҳо аз он амалҳо, ҳуқуқҳо ва имконҳои роиҷе ҳастанд²¹⁰, ки дар раванди чомеасозӣ ба аъзои он ва дӯстон на танҳо чун воситаи эътирофи бартарӣ ва афзалияти маънавӣ ва манзалати инсонӣ пешниҳод шудаанд, инчунин аз роҳҳо ва тариқатҳои эътирофшудаи таълимоти ахлоқӣ мебошанд, ки пиндору гуфтору рафтори бандагонро ба самти ҳадафҳои марказии дин – тарбияи инсони солеҳ, нақӯроку беозор ва сазовори раҳмати Илоҳӣ равона кардааст.

Чунин тарзи масъалагузории тарбияи инсони солеҳ ва интиҳоби амалкардҳои шоиста ҳаргиз майл ба равишҳои муғризонаи амалҳои зишту ифротгароёна ва террористонаи бандагон буда наметавонад. Онҳое, ки дар заминаи ноқомии дониш, тангии тафаккур ва ҷаҳолати илмӣ ба эҳсос дода шуда, мақсаду ният ва ғаразҳои нопокашонро бо номи дини ислом

²⁰⁹ Муҳаммади Райшаҳрӣ. Мизон-ул- ҳикма. Форсӣ-арабӣ. – Техрон, 1325. – С. 11.

²¹⁰ Нигаред муф.: Наваӣ Абузақриё ибни Шараф. Риёзу-с-солиҳин. Боғи нақӯкорон. Маҷмуаи гирифтаҳои аҳодиси Паёмбари бузурги ислом (с). Ҷилди 1. – Риёз: Дор-ус-салом, 2007. – 764 с.

васл менамоянд, онҳо ба ҳикмати асли дин ва рисолати маънавии он, ки дар мазмуни оёти қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ оварда шудааст сарфаҳм нарафтаанд.

Ин ҳама неру ва ресурси бузурги маънавие ҳаст, ки ходими динӣ бояд бо истифода аз он дами шамшеру туфанги фикрии ҷаҳолатзадагони ифротию террористиро дар майдони муборизаи мафкуравӣ гиранд. Таассуф он аст, ки меросбарони фарҳанги исломӣ то ҳанӯз рисолати таърихӣ худро дар самти тарбияи инсонӣ солеҳ вобаста ба шароиту замону макон дуруст ҳазм нанамуда, динро ҳамчун маҷмуи асолати маънавии инсон дар муносибат бо Офаридгор, ҳамчун воситаи амиқ ва оромкунандаи рӯҳи инсонӣ дуруст дарк накарда, ахлоқи исломиро ҳамчун ҷузъи пешоҳанги тамаддуни инсонсозӣ қабул накарда, ғановат ва лаззати онро пешкаши тарбияи инсонӣ нанамуда, ҳанӯз ҳам бо иллати тангназарию ҷаҳолати иддае ақли олами исломро дар нимароҳи шиноҳи Худованд ба мочароҳи ақидатию мазҳабӣ кашидаанд. Онҳо фаҳмидан намехоҳанд, ки замони нав ба ин навъ худошиносии онҳо дигар эҳтиёҷ надорад, ақли инсонӣ аллакай дар заминаи дастоварду музаффариятҳо, бо рушди илму технология ва мушкилию монеаҳои таърихӣ замониаш барои ҳудаш тарзу усулҳои нави худошиносии мувофиқро дарк, ҳазм ва қабул кардааст. Онро аз нав ба пайраҳҳои кӯҳнаи асримиёнагӣ бо тарзу усулҳои архаистии мафкуравӣ ба майдони муноқишаҳои мазҳабӣ кашидан зебандаи ақли имрӯз нест. Дуруст аст, ки ақли инсонӣ ин навъ маризии ирсиро дорад, вале онро миллатҳои мутақаддим, ки манфиату зарари худро дар шохроҳи ояндаи ҳастӣ ва рушд шинохтаанд, бо тарзи худ ислоҳ ва азнавсозӣ карда, барои хеш дармонҳо омода намудаанд. Вале фазои олами ақли инсонӣ дар манотиқи сукувати мардумони мусулмон сари ин мочаро то ҳанӯз фикри ҷиддӣ накардааст, амиктараш фурсати муносиби фикр наёфтааст, зеро онро мочароҳо, фитнаҳо, бахилигарӣҳо, ҳасадҳо ва хусуматҳо саҳт дар зиндон кардаанд.

Барои мулоҳиза: ҳатто ҳамин навиштае, ки бо сӯзи дарки вазъи мафкураи осебпазири мусулмонон иншо шудааст, аз ҷониби хонандагони фикркунандаи мо, ки дар доми ин навъ ғаразҳо ғӯтида дар чанд моҳе як асари илмӣ хонданро барои худ раво намедонанд, бисёр озордиханда менамояд. Ҳалли ин масъала басо мушқил аст. Ин масъала он дараҷа гуногун мабдаъ дорад, ки аҳёнан ба ҷузъи ҳастии қисмате аз мо табдил ёфтааст. Ин бадбахтии илм ва ҷаҳонбинӣ аст.

Дар ҳолате, ки чизе наменависем, аққалан навиштаи касеро хонда, аз он дида хубтар чизе пешниҳод кунем. Не, қибр ва ғурур наменонад. Ба назари мо ин ғуруҳ ҳанӯз ҳикмати асли оини диндориро аз фарҳанги исломӣ наомӯхтааст. Агар меомӯхт ӯ қибру ғурур ва ҳасаду бахилиро зиндону некуию ҳидоятӣ дӯстонаро афзалтар аз ин ҳама сиёҳкунию маҳкумкуниҳо медид. Маҳз дар ҳамин нукта мо эҳсос мекунем, чи тавр фарҳанги ахлоқии исломӣ дар кори ободии фикрӣ ва истифодаи дурусти озодии демократӣ хизмат менамояд. Иддае аз мо ҷойи ин ки ин нуктаҳои нерубаҳши маънавиро ба ҳам зам карда, хотираи фикрию ғановати маънавии миллатро устувор сохта, мафкураи ҷавононро аз истифодаи неруҳои ифротӣ террористӣ (ирҳобӣ) пешгирӣ намоем, ҳанӯз ҳам дар хаттсайри куҳнашудаи ҷаҳонбинии собиқ дар паскӯчаҳои задухурди маънавӣ ва фикрии илму дин роҳгумзадаем.

Дар баробари ин ҳама таассуфҳо, хушбахтӣ он аст, ки мо имкон дорем ва неруи ҳидояткунандаю мададкунанда дар ин ҳаракати табдили вазъ барои мо вучуд дорад. Ба симати **рукнҳои сиёсии қувватдихандаи ин бедории мафкуравии мо ё эҳёи маданияи миллат (таъя ба навиштаҳои С. Ятимов, ки ин масъаларо нахустин шуда масъалагузорӣ намуданд), аввал Истиқлоли мо, сипас Пешвои мо ва ниҳоят Халқи созандаю эҷодгари мо баромад менамоянд.**

§ 5.2. Истиқлол, Пешво ва Халқ муҳаррик ва кафили ваҳдату оромии миллат

Истиқлол ба мо имкон медиҳад, ки сиёсати озодонаи сиёсиро мафкуравии миллати худро дар шоҳроҳи давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд дар партави Конститутутсияи халқӣ амалӣ намоем. **Пешво** бо таҷрибаи назарӣ ва амалӣ бо дониши бузургу истеъдоди ҷавкулодаи ҷомеасозиро давлатбунёдӣ миллати моро воқеан аз имтиҳони вазину тақдирсозии исботи вучуд ҳамчун халқи соҳибдавлат бо орзуву ниёзи чандҳазорсола, солим ва бо сарбаландӣ гузаронида, халқро аз парокандагӣ, миллатро аз нестӣ ва давлати ҷавони моро аз завоҷи наҷот дод. Бундан ва ҳидоятгар шудани ин навъ шахсияти аз имтиҳони таърих гузашта, барои ҳар миллати давлатсоз дастоварди беназир ва арзиши азими маънавии ҳувиятсозу илҳомбахш аст. Таърих аст, ки адами чунин шахсиятҳо дар гардишҳои таърихӣ барои миллату халқиятҳо тақдирсоз боиси зуҳури мочароҳии азими дуру дарози таърихӣ ва ё шикасти вучуди истиқлоли кишварҳо шуда, номи миллатҳои соҳибдавлатро аз сахнаи таърих ва харитаи сиёсии ҷаҳон берун кардааст. Аз ин хотир, атрофи Пешво муттаҳид шудан, роҳи таърихӣ муайянкардаи ӯро пайравӣ кардан, дастуру ҳидоятҳои ӯро сармашқи амалҳои ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ намудан аз рисолати ҳар шахрванди миллати соҳибдавлат аст.

Аз зумраи ҳамин навъ сиёсатҳои созандаи Пешвои мо ин соли бузургдошти Имоми Аъзам эълони шудани соли 2009 буд. Ин ҷорабинии бузурги фарҳангӣ, оғози як инқилоби бузурги маънавӣ ва таҳаввулотии азими давлатдорӣ мо дар самти сиёсат бо дин буд, ки бояд муддатҳо барои ташаккули андешаю мафкураи солими динӣ барои ҷомеаи мо хизмат мекарад. Вале мутаасифона, то охир ҳама ҳадафҳои ин иқдом аз ҷониби масъулин дарк ва ҳазм нашуд. Дуруст аст, ки мақсади нахустини Пешво ҷиҳати шиносонидани халқ бо пири мазҳаби худ – Имоми Аъзам то ҳаде ба нишон расид. Мардум дар сатҳи васоити ахбори омма ва олимони дар навиштаҳои нашрияҳои

илмӣ то сатҳи муайян бо мазҳаби бобой шинос шуданд. Асарҳо ва мақолаҳо доир ба рӯзгори Имоми Аъзам дар ҳамон рӯзҳо ва чанд сол баъди он чоп гардиданд.

Вале мақсад ва ҳадафи асли, ки аҳли уламо ва мардуми тоҷик аз симати ақлгарой, таҳаммулпазирӣ, ватанпарварӣ, арҷгузорӣ ба урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, нақши забони тоҷикӣ дар рушди фарҳанги илмӣ, шинохти тамаддуни исломӣ, тарғиби дӯстӣ ва илм, ки дар таълимоти соҳиби мазҳаб ва нухбагони он вучуд доштанд, бохабар шаванд ва заминаҳои маънавӣ ва эътиқодии онро вобаста ба талаботи замони нав рушд диҳанд, то ҷое аз мадди назар дур монд. Ба ин масъала чанд омилҳои субъективӣ ва объективӣ монев шуданд, ки баррасии онҳо берун аз ҳадафи ин навиштаҳост.

Ба ниҳоят **Халқи эҷодгари** мо ҳамчун унсури ҳаракатдиҳандаи ин ҳаракат дар он аст, ки намоёндагони миллати мо дар масири таърих таҷрибаи бой ва ғании давлатсозӣ, тамаддунофарӣ ва фарҳангсолориро доро буда, дар рушди илму санъату адабиёту фарҳанг ба ҷомеаи башарӣ хизмати арзанда кардаанд, ки вазъи имрӯзи илми ҷаҳониро бе хизмати онҳо тасаввур кардан нашояд. Тибби имрӯзро бе заҳмату навиштаҳои Абуалии Сино, математикаи муосирро бо тангенсу котангенсӣ Муҳаммади Хучандӣ, алгебраро бе номи Муҳаммади Хоразмӣ, фалсафаи имрӯзро бе баҳсҳои илмии А. Форобӣ, А. Берунӣ, З. Розӣ, Н. Хисрав, муҳаббату инсонгароиро бе навиштаҷоти Фариддадини Аттори Нишопурӣ ва Маснавии Мавлоно, ахлоқи башариро бе осори Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣю Абдурахмони Ҷомӣ, назми муосирро бе ғазлиёти Ҳаким Саноӣю Ҳофизи Шерозӣ тасаввур кардан мушкилӣ дорад. Ин ҳама дастворарду нодиракорихо, ки боғи фарҳанги башариро зебо намудаанд, дар хотираи коди генетикии миллат бо забону ирсияти фарҳангию антропологӣ боқист ва умед аст, ки таъсири худро дар зухури муосири он берун аз иродаи мо ҳам мерасонанд. Аммо шароит фароҳам овардану онҳоро вобаста ба талаби замону макон эҳё намудан кори басо

манфиатовар аст. Ба чӯе, ки об рафтааст боз оmodани об икмон дорад, гуфтаанд бузургони мо. Танҳо зарур аст, ки ин чӯро аз хасу хошоки пуршудаи маънавӣ ва ғализиҳои ахлоқӣ мебояд тоза намуд.

Ба замии рукҳои сиёсии қувватдиҳандаи ин бедории мафкуравии мо ё эҳёи мадании миллатамон боз ҳастанд унсурҳои маънавӣ, илмӣ ва зарурияти дарки дурусти арзишҳои амниятӣ ва эътиқодӣ. Дар бораи унсурҳои амниятӣ ва илмӣ муҳаққиқ С. Ятимов фикрҳои ҷолибу муфид гуфтанд. Мо дар ин навишта танҳо ба ҷанбаи эътиқодии он назар менамоем.

§ 5.3. Мазҳаби аҷдодӣ кафили оромии эътиқодии миллат

Дар қатори таассуфу ташвишҳои мо дар самти шикасти мафкураи динии муосир дар олами исломӣ ва миёни иддае аз ҷавонони мо омили хушнудкунанда он аст, ки миллати мо таърихан дар пойгоҳи мувофиқи маънавӣ, хотираи нисбатан мусбати эътиқодию мазҳабӣ ва дастовардҳои ахлоқию илмии илҳомбахши таърихӣ қарор дорад, ки ҳар як имкон дорад дар қори рушди давлатдорӣ миллии мо, таъмини амнӣ мафкуравии халқамон мусбат хизмат намояд. Яке аз ҳамин гуна пойгоҳҳои мусбат, ки ба сифати рук ва унсур зарурӣ нақши басо муҳимро дар бедорию эҳёи фарҳангию илмии миллат метавонад бозӣ намояд, маҳз ҳамин арзишҳои исломӣ аз кунгураи шарҳу тавзеҳоти ақлгароенаи Имоми Аъзам аст. Дар ин самт мо ба ду масъалаи асосӣ дар якҷоягӣ таваҷҷуҳ менамоем.

Якум арзишҳои исломӣ дар умум ва мазҳаби ақлгарои ҳанафӣ дар ҷузъ, ҳамчун ҷузъи мафкураи миллии мо унсур ва воситаи муассири муҳолифат ва муқовимат бо фишори ифроту террори динӣ дар шароити муосир. **Дуюм арзишҳои** мазҳаби ҳанафӣ ҳамчун заминаи мусоиди рушди илм, таъмини амнӣ, ақлгарой, таҳаммулпазирӣ, рушди ғояи ҷудои дин

аз сиёсат ва ҳамкориҳои судманди дин бо давлат дар партави талаботи конститусионии ҷудои иттиҳодияи динӣ аз давлат. Ҳарду равиш ҳамчун шамшери дудамии дастоварди ниёгон ва муносири миллати соҳибдалават имкон дорад барои амнияти конститусионии мо хизмат намуда, ҳамагуна ғояи тундравияро ифрот ва террорро ҳамчун вируси беморӣ аз организми эътиқоди миллӣ берун созад.

Муҳимтарин фаҳми ин нуктаи эҳёи эътиқоди солими мазҳаби ҳанафӣ бо фаҳм ва дарки анъанаи мовароуннахрии рушди фикр ва ақида, ки асоси онро Пешвои миллат ҳанӯз соли 2009 гузоштанд, дар он аст, ки Ислоҳ ҳамчун дин ва тамаддун дар ботини худ неруи созанда ва таълимоти бунёдкоронаро таҳаммулгароёнаро ақлгароёнаро доро аст, ки имкон дорад дар сурати дуруст муносибат кардан ин бемории замон – ифроту террорро аз решаҳояш хушк созад. Нуктаи муҳими фароғии ин ҳикмат албатта, он аст, ки ин таълимоти ақлгароёнаро таҳаммулпазиронаи ислоҳ дар шакли таълимоти мактаби ҳанафӣ худ ба худ ба майдон ва ба мафкураи мардум ворид нашуда, асолати ислоҳро дар муқовимат бо заҳролудшавии мафкуравӣ ҳимоя карда наметавонад. Барои ин **дастгирӣ сиёсати давлатӣ, фазои мусоиди илмӣ ва майдони мувофиқи тарғиботӣ** аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар **неруи солими ақлонӣ бо зиёиёни эҷодгару донишманду ватандӯст, дониши баланди динии ходимони динии миллатдӯст ва одоби баланди муоширату сӯҳбатҳо** зарур аст. Дар масъалаи сеи аввал мо қариб, ки мушкилиҳо надорем. Аммо дар сеи охирӣ баъзе аз печидагӣҳо вучуд доранд, ки сари рафъи онҳо корҳо бояд карда шаванд.

Боварӣ ва эътиқоди мардум низ ҳамчун ҷузъи фарҳанги созандаи халқ эҳтиёҷ ба олимони донишманду ходимони асили содиқ, ватандӯст, меҳангаро ва инсонгароро доранд, ки аз мазмуну муҳтавои ахлоқӣ ва маънавияшон, сипари фарҳангӣ ва ахлоқии ҷавонони миллати тоҷикро дар партави арзишҳои бунёдии конституцияи кишвар, ҳидоятҳои созандаи Пешвои миллат ва орзую омили истиқлолхоҳию

инсондӯстии халқи Тоҷикистон омода намоянд ва ба маърази ташаккули инсони нави ватандори тоҷик дар фазои мафкуравӣ пешниҳод намоянд.

§ 5.4. Гуногунии фарҳангӣ ва мазҳабӣ омили бузургии тамаддун аст на воситаи муноқишаю рақобати бемаъно

Худованд ҳикмати офарида шудани забонҳои гуногунро ҳамчун унсури гуногунии олам бо асли ҳикмати гуногунии андешаи қавмиату халқҳо (30:22); некӣ кардан ба падару модар, ба хешон, наздикон, ҳамсои хешованду ҳамсои бегона ва мусофирро (4:36) ҳамчун асли устувории ваҳдати иҷтимоӣ муқаррар кардааст. Дар ояти 36 сураи Нисо мефармояд: **«Ва Худоро бипарастед ва чизеро шарикӣ Ӯ муқаррар макунед ва ба падару модар ва ба хешон ва یتимон ва ғадоеъ ва ҳамсои хешованд ва ҳамсои бегона ва ҳамнишини наздик ва мусофир ва он, ки дасти шумо молик шуд, нақӯкорӣ кунед! Ҳамоно Худо касеро дӯст намедорад, ки ботақабзури худсито бошад»**. Аксари муфасссирон бар он назаранд, ки зери истилоҳи ҳамсоягон аслан пайравони динҳои дигар низ дар назар дошта шудааст²¹¹. Ба назари мо ҳамсоягони хеш бародарони муъминанду ҳамсоягони бегона пайравони дигар динҳо.

Дар ҳадис омадааст: «Аз Абубурайҳи Ҳузоӣ (р) ривоят аст, ки Паёмбар (с) фармуд: Касе, ки имон ба Худованд ва рӯзи охирад дорад, бояд ба ҳамсояш некӣ кунад ва касе, ки имон ба Худо ва рӯзи охирад дорад, бояд меҳмонашро иқром кунад ва касе, ки имон ба Худо ва рӯзи охирад дорад, бояд сухани нек бигӯяд ва ё ин ки сукут ихтиёр намояд»²¹². Ва ҳамчунин дар ҳадиси дигаре, ки дар бораи ҳаққи сервитутии ҳамсоя ба девори ҳамсоя

²¹¹ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 488.

²¹² Навваӣ Абузакриё ибни Шараф. Риёзу-с-солиҳин. Боғи нақӯқорон. Маҷмуаи гиронмояи аҳодиси Паёмбари бузурги ислом (с). Ҷилди 1. Риёз: Дар-ус-салом, 2007. – С. 128.

меравад, чунин таъкид шудааст: «Аз Абухурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Ҳеч ҳамсоя ҳамсои дигареро манъ накунад аз ин ки чӯбе дар девори хонааш бикӯбад. Ва Абухурайра (р) мегуфт: Чаро шуморо аз ин суннат рӯйгардон мебинам? Ба Худо қасам, ҳатман онро дар миёни шумо матраҳ мекунам». Ҳолати муноқишаи ҳамсояҳоро бо ҳамсояҳо дида яқин мекунӣ, ки онҳо аз мазмуни ин ҳадисҳо огоҳ нестанд.

Пояи устувории ваҳдати иҷтимоиро чи дар дохили уммати исломӣ ва чи берун аз он ҳадисҳои паёмбари исломӣ низ ҷиддӣ масъалгузори кардаанд. Ҳадис мефармояд: «Ҳеч як аз шумо муъмини комил намегардад, то он вақте, ки он чи барои худ меҳаҳад барои дигарон низ бихаҳад»²¹³. Қайд бояд кард, ки ҳадиси мазкур аз зумраи панҷ ҳадисе аст, ки аз миёни панҷсад ҳазор ҳадис Имоми Аъзам дар насихат ба фарзандаш ҷиҳати қорбарӣ ва роҳнамоӣ дар зиндагӣ тавсия кардааст. Ин нишонаи он аст, ки мазҳаби ҳанафӣ қомилан ҷонибдори таҳаммулгароӣ ва гуфтугӯи тамаддунхост.

Паёмбари гиромӣ на танҳо умумият ва ваҳдати бандагони Худоро дар каломи раббонӣ ва аҳодиси набавӣ моя ва асли ҳаёти дастаҷамъии одамон эътироф карда, мардумро ба сӯи гавиш, ваҳдат ва муттаҳидӣ даъват менамояд, ӯ инчунин равиши ин муттаҳидиро атрофи арзишҳои чун некӣ, адл, инсоф ва баробарӣ ҷамъ намуда, консепсияи ҷомеасозиро тобеи арзишҳои башарӣ менамояд. Яъне ислом дар баробари зарурати ваҳдати башарӣ ба мазмуни он таваҷҷуҳ карда, равиши тарбияи инсонии солаҳро ҳамчун рукни ҷомеаи одил ва солим аз назари маънавӣ масъалагузори менамояд. Дар ҳадисе паёмбар роҷеъ ба табиати махлуқоти офаридаи Аллоҳ ишора намуда, онҳоро ҳамагӣ маҳсули заҳмати Худованд муаррифӣ менамояд, вале дар пештоқи муқаддаси Худованд ӯ беҳтарин ва дӯстоштатарин ҳамонҳоро ишора менамояд, ки аз онҳо барои дигарон манфиат аст: «Дӯстоштатарини одамон дар назди Худо онҳоеанд, ки ба

²¹³ Ал-Бухорӣ. Ас- сахҳ. – С. 14. №13.

дигарон манфиат мерасонанд ва маҳбубтарин амалҳо дар назди Худо дохил кардани хушнудӣ дар дили бандаи муъмин аст»²¹⁴.

Ин усул дар муносибат ва эътирофи бандагон афзалият ба манфиатнокӣ ва хидматгузории инсонҳо гузошта, онҳоро мустақиман даъват ба он менамояд, ки одамон дар ташкили умури зиндагӣ хизмат ба якдигарро ба қонуни зиндагии худ табдил диҳанд.

Дар масъалаи мазкури ҷомеасозӣ мо назаран консепсияи давлатсозии шартномавии Т. Гоббс, Ж. Руссо, Ч. Лок ва Ш. Монтескёи аврупоиҳоро эҳсос мекунем, ки онҳо на тавассути равишҳои ахлоқӣ, балки ба воситаи эътироф ва қабули унсурҳои ҳуқуқӣ ваҳдати ҷомеаро дар шакли иттиҳоди сиёсӣ масъалагузорӣ кардаанд. Ҳамирмояи васли ҷомеаи аврупоиҳо тавассути ҳуқуқу озодиҳо ва маҳдуд намудани озодиҳои бесарҳад бо роҳи гузаштан аз баъзе ҳуқуқу озодиҳо дар сатҳи Шартномаи ҷамъиятӣ сурат мегирад, ки намунаи онро Конститутсияи олами нав бар дӯш гирифт. Аммо дар ояти каломи раббонӣ ишораи Худованд ба мансубияти умумии онҳо ба як падару модар рафта, така бар ахлоқи башарӣ ва ҳақҳои бародару хоҳарон бар якдигар меравад. Ислом аз назари баромади зотӣ онҳоро баробар эълон дошта, аз назари ҳешовандӣ онҳоро қаробат дода, таъкид ба манфиатнокӣ барои ҳамдигар намуда, васли онҳоро устувор менамояд. Мо як равиши ахлоқии васли муносибатҳои иҷтимоиро эҳсос мекунем, ки бо алоқаҳои биологӣ васл гашта, бо равиши некӣ ва некӯкорӣ ва манфиатнокӣ така намуда, кӯшиши устувор нигоҳ доштани ваҳдати иҷтимоӣ менамояд. Дуруст аст, ки ин равиш баъдан таъсири худро ба фалсафаи иҷтимоӣ ва ахлоқӣ расонидааст, вале аз назари ҳуқуқӣ вай рушд наёфта, дар лаҳзаҳои муноқишаҳои мазҳабӣ заминаҳои дигари худро низ аз даст додааст.

Танҳо дар ҷанбаи ахлоқӣ, динӣ ва биологӣ истодагари он дар қарнҳои минбаъд дар кунгураи рушди манфиатҳои

²¹⁴ Табаронӣ, «Муъҷамул кабир», ҳадиси 13646.

иктисодӣ ва табиати муноқишаи давлатҳо мушкил буд. Бинобар он, кадр ва манзалати он аз доираи танги диндорони хирфай ва сӯфиёни эътирозгар берун нарафта, ба як шиори хушку холии олимони гуманисту космополит табдил ёфт. «Бани одам аъзои якдигаранд... (Саъдӣ)». Ачиб он аст, ки замоне, ҳамин сӯфиёни инсонгарою олимони гуманист дар ҳалқаи аҳли уламои тундраву мутаассиб маҳкум мешуданд. Сипас, маҳсули заҳмати онҳоро инсоният ба маърази намунаю захираи тиллоии афкори башар ворид сохт ва ба назар чунин мерасид, ки ҳақ ба ҳақдор расида. Вале имрӯз навбаромадони динии кишвари мо, ки таълими диниро дар хориҷи кишвар гирифтаанд, бо таассубу хурофоти гӯшношуниду тундрав даст ба домони ин нухбагони илми адабу шеър зада (ҳатто даст ба маҳкумкунии Мавлоно, Саъдӣ, Ҳофиз ва дигарон бо ҷурмҳои гуногун задаанд), ба маҳкумкунӣ таҳқири шахсияти онҳо пардохтаанд. **Ин албатта, хиёнат ба ақлу дониш, миллат ва ватни худ аст.** Ҳол он ки ҷаҳонбинии илмӣ ин мутафаккирони бузург, ки аҳли зиёи олам назди онҳо сари таъзим фуруд овардаанд, ҷойи таҳқиру дашном, бояд дар ҷодаи илми ахлоқ, инсондӯстӣ, тафсир, калом, фалсафаи исломӣ ва ҳуқуқи исломӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар самтҳои нав мубоҳис ба талаботи замон рушд дода шуда, ҷойгоҳи худро дар намоиши мусбати фарҳанги исломӣ ва халқҳои мусулмон ҳамчун мардуми таҳаммулгарою созанда ва оқилу инсондӯст дар паҳнои давлатҳои навин пайдо мекард. Мутаассисфона, чунин нашуда истодааст.

Омили аслии чунин бунбаст гаштани ғояи неки ахлоқӣ дуруст рушд накардани фазаи мафкуравӣ дар олами Шарқ буд, ки зерин таассубу хурофот илмҳои ҷомеашиносӣ ва дақиқро оғоз аз асрҳои XIII аз майдони мубориза барои шинохти ҳақиқат ронданд. Ин ҳолат мардумро аз фаҳми дурусти на танҳо меъёрҳои ахлоқӣ, балки арзишҳои дигари башарӣ низ маҳрум сохт. Ин буд ки ҷойи гуманизми диниро андешаҳои ифротӣю тундрави зидди якдигари мазҳабҳои саҳтгир ва давлатҳои истилогар ишғол намуд. Дар чунин шароити вазни-

ни мафкуравӣ «Иллиада»-и Гомеру «Этика»-и Арасту бо адами озодии илмӣ аз бекадрии «Шохнома»-и безаволи Фирдавсию ғояҳои риндонаи Ҳофиз дар замонашон пасттар мешуд. Мо мушоҳида мекунем, ки амалҳои гуманистӣ ба танҳои дар ҷодаи ахлоқ дар фазои мафкураи ҷомеаҳо рушд намекунанд. Барои ин дигар омилҳо, аз ҷумла нақди илмӣ, ҳамзистии озоди ҷаҳонбинӣҳо, озодӣ аз таассубу хурофот, рушди илмҳои дақиқ шарт ва зарур аст. Давлати Тоҷикистон дар ин самт дастовардҳо дорад, Пешвои миллат заҳматҳо кашида истодаанд, аз бӯчаи давлат маблағҳо низ ҷудо шуда истодааст, вале натиҷаи ниҳии масъулин ва дарки ҳамин масъулияти бедории фарҳангӣ ва илмӣ миллат дар умум камранг ба назар мерасад.

Дар ҳоле ки дар Ғарб мо мебинем, ки масъалаи мазкур, яъне ҷаҳолату тундравӣ, таассубу хурофот, истисмори фикрию ҷисмонӣ ва маҳдудияти ҳаққу озодиҳо то зинаи расидан ба эҳёи фарҳанг ва таъмини ҳуқуқ, яъне то баровардани онҳо ҳамчун масоилҳои мубрами мафкуравӣ дар ҷодаи ҳуқуқ ва таҳти сиёсати давлатӣ ва ҳукуку уҳдадорӣҳои конститусионӣ қарор додани онҳо, хеле густариш ёфтааст. Ҷомеаҳои шарқи мусулмонӣ мушкилиҳои зиёди миллию мазҳабии худро доштанд. Замони эҳёи илмҳо ва фарҳанг дар ҳамоҳангӣ бо ислоҳоти ҷаҳонбинии динӣ нахустин шуда тавассути рушди илми ҳуқуқшиносӣ ва ҷомеашиносӣ пардаи ҷаҳолати асримиёнагиро дарид ва ба ин мочароҳо хотима гузошта, аз назари ҳукуку озодиҳо наздик шудани фарзандони Одамо, ки якдигарро ба ҳолати ғуломӣ бурда буданд, бо усулҳои нави илмӣ-ҷомеашиносии ташкил кардани муносибатро масъалагузорӣ кард. Муҳимтарин нуктаи Замони эҳёи олами Аврупо дар он буд, ки масъулини динӣ ҳамчун дастпарварони таълимгоҳҳои динӣ бӯҳрони ҷаҳонбинии диниро дар шакли истибдоди мафкуравӣ дар омезиш бо сиёсату манфиат эҳсос карда, ба равиши озод кардани илму фарҳанг аз таассубу хурофот ҳамчун неруи созанда ҳамроҳу ҳамоҳанг шуданд. Ин амали қаҳрамононаи Мартин Лютеру Калвин дар қорӣ нақди

ҳукумати Попи Рим дарвозаи нави тамаддуни Ғарбро ба самти давлатҳои миллӣ бо ҳосияти динҳои миллиашон боз намуд. Ин корро амалан барои дини мубини ислом дар замонаш Имоми Аъзаму сипас давлати Сомониён дар амалияи давлатдорӣ иҷро карда буданд. Вале бинобар омилҳои мухталиф ин ҳама ғояҳои олии оғозшуда дар масири таърих бо ҷурми иллатҳои мухталиф маҳв гардида, ба шаклҳои дигари равияю мафкураҳо табдил ёфтанд, ки пасманзари он ҳама иддае аз миллатҳои мусулмонро осебпазир кард.

Ғарб формулаҳои нави наздикшавии фарзандони одамо аз олами асотир ба равиши нави мафкура гузошта, баробарию бародарию дар доираи талаботи созиши ҷамъиятӣ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ масъалагузорию намуд. Ин буд, ки олами Ғарб ба музаффариятҳои нави давлатсозӣ муяссар шуду Шарқ не. Шарқе, ки дар асрҳои IX ва X илми Юнону Римро дар ҷаҳорҷӯби ҳикмати шарқӣ такмил дод, зеро фишори дудмонҳои тундраву ҷоҳили саҳронишин буғӣ ғашт. Нахустин намоҳои Академияҳои илмӣи Гундишопуру Байт-ул-ҳикма (Кохи хирад), ки пояи илми ҷаҳониро ҳамчун пули фикрӣ миёни олами Ғарбу Шарқ бунёд намуданд²¹⁵, на танҳо дар тамоми нукоти мусулмонӣ бо мурури замон рисолати худро аз даст доданд, балки бештар аз он ҳосили коркардаи худро ҳамчун ғизои илмӣи тайёр ба Аврупои замони Эҳё тухфа намуданд.

Ҳақ ба ҷониби Ҷаноби Олӣ Э. Раҳмон аст, ки гуфтанд: «Бе ҳеч муҳобот гуфтан мумкин аст, ки эҳёи фарҳангӣ (чи юнонӣ ва чи ғайри он) қабл аз Аврупо дар олами ислом ба вуқӯъ пайваست. Ин мусулмонон буданд, ки осори илмию фалсафии юнониро ба забони арабӣ тарҷума намуда, барои наслҳои баъдӣ ва барои ҳуди аврупоиён ҳифз намуданд»²¹⁶. Албатта, тамаддуни шарқию ғарбӣ дар қори пешрафти фарҳанги инсонӣ саҳмҳо ва

²¹⁵ Муф. ниг.: Сияҳпуш С.А. Бейт ал-хикма. История академии наук на Востоке / Пер. с персид. И. Гибадуллина. – М.: ООО «Садра», 2019. – 400 с.

²¹⁶ Раҳмон Э. Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор. – Душанбе: ЭР-граф, 2009. – С. 9.

умумиятҳо доранд, ки эътироф, омӯзиш ва кадршиносӣ аз он ба манфиати кор ва рушди ҷомеаҳо аст. Аз ин қарина мо дар эҳёи фарҳангии Аврупо ва Шарқ дар равишу усулҳо ва пасманзари амалкардҳо умумияту вижагӣҳоро эҳсос мекунем. Дар ҳар ду равиш мо нияту мароми неки ҳам дини илоҳӣ ва ҳам консепсияи ҷомеасозии илмиро дар самти бунёди ҷомеаи солим ва адолатнок эҳсос мекунем. Вале ихтилофи амалкардҳои қишрҳои мухталиф дар сатҳҳои гуногун тафовут дар пасманзар дод. Тафовут дар он аст, ки яке ба муваффақият расиду дигаре не.

§ 5.5. Боварӣ ва эътиқод танҳо бар Худо не, балки бар ғалабаи некӣ ва бар бадӣ низ ҳаст

Таълимоти ислом ба муқобили ғояи ифроту террор инсонро ба сони афзали махлуқот гиромӣ дониста (17:70), ҳаёт ва номуси онҳоро дар ҳама ҳолат на танҳо аз дигарон (5:32, 6:151, 17:33) инчунин аз худӣ онҳо низ дифоъ менамояд (4:29). Умуман барои ҷони инсон Ислом ҷазои абадиро пешбинӣ карда (4:93), ба тариқи истисно дар асосҳои ҳуқуқӣ (17:33) ва ё дар сурати руҳ додани иштибоҳ имкони аз ҳаёт маҳрум намуданро (4:92) пешбинӣ намуда, ҳолатҳои ғайритабӣӣ ва қонунии ин амали зиштро бо мизони адл баҳогузорӣ менамояд. Барои ин навъи муносибати ҳуқуқӣ бо мақому манзалати инсон ҳаргиз қуштору тарконданро ҳамчун усули пешбурди ғояҳои сиёсӣ ва амалкардҳои ғаразнок қобили қабул нест. Ин маънои онро дорад, ки даҳшатафканию террор аз ислом нест ва даъвои мусулмонӣ қардани субъектони онҳо асоси динӣ надорад.

Раҳм ва шафқати илоҳӣ дар маркази бунёди инсон ва ҷомеаи инсоние аст, ки Худованд бо эҳтироми озодӣ ва қадру манзалати инсон бо роҳнамоии амалҳои нек бунёди онро бо подошҳои некӯ хостор аст. Ин равиши бунёди ҷомеаи одили хирадмандона тавассути инсонҳои солеҳ ва ватандӯст қомилан муҳолифи сиёсати зулмзоии ифротӣёну террористон аст. Офаридгор бо сифатҳои бахшидану авф қардану пазироии худ

бандагонашро ҳамчун неъматӣ дӯстоштатаринош, ки барояшон тамоми мавҷудоти заминро Осмонро офаридааст, симмати меҳр ва шафқаташро баландтар аз ҳар мавҷуди дигар дар олам муаррифӣ менамояд. Худованди мардуми мусулмон дар китоби Муқаддас бо номи меҳрубон, бахшоянда ва радкунандаи неруи бадӣ зикр мешавад, чунин сифатҳо ва амалҳои нек аз талаботи инҳо тавлидшавандаро ба бандагонаш низ вочиб мегардонад.

Накӯкирдории худовандӣ ба мисли кураи истеҳсоли инсон солеҳ образ ва ғояҳои фикриеро устувор ва қатъӣ дар шоҳроҳи зиндагии инсонӣ ислоҳшаванда ва пешорӯи озодии ихтиёри ӯ воғузор намуда, тавассути аҷру савоб ва подоши амалҳо тартиб, доира ва сарҳади истеъмоли ин ҳама ғизои маънавиро зерӣ таъсири рӯҳи инсонӣ чунон таъсирбахш масъалагузори кардааст, ки нодида гирифтани нақши он дар масири таърихи тамаддунҳо ва ташаккули инсонӣ муосир номумкин аст. **Аз ёд бояд набаровард, ки асоси ғоявии эътирофи ҳокимияти илоҳӣ дар Замин, ба қавли И. Кант – ин тантанавӣ арзиш ва усули некӣ бар бадист**²¹⁷. Ин бар он асос аст, ки ақли худшиносии инсонӣ, фаҳми табиӣ ӯ дар масъалаи ташкили муносибати дар заминаи раҳму шафқат тавлидшудаи ба самти оромӣ майлдоштаи саодатовару хайрхоҳонаю раҳмофарона бо кашишҳои дигари иҷтимоияш дар раванди мубориза барои ҳастии арзишманд, инсонро тобеи қонуниятҳои тантанавӣ адлу инсоф намудааст. Валтер ба ҳамин маъно гуфта буд, ки агар Худованд вучуд дошта бошад, пас Ӯ одил аст. Инсонҳо низ бовар мекунанд, чунки ба адлаш ва раҳматаш умед доранд. Ба ҳамон адлу раҳмате, ки инсон бинобар аз тазодҳои мухталиф ва қонуниятҳои бешумори субъективӣ объективӣ дар ҳеҷ сураат имкони татбиқи қомилу пурраи онро надорад. Фаҳм ва дарки ин паҳноӣ ғосеологӣ ва онтологӣ қаҳонбинӣ динӣ ҳеҷ гоҳ ба ифроту ирҳоб роҳ намеридад.

²¹⁷ Кант И. Религия в пределах только разума / Пер. нем. Н.М. Соколова. – С-Петербург, 1905. – С. 97-99.

Ин аст, ки дар ҳадисҳои зиёде мо равишҳои фикриро мебинем, ки атрофи инсон ва саодати ӯ иморати устувори маънавӣ бо меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ сохта, пеши муъминон ҷиҳати худдорӣ аз даҳлат ба онҳо масъулиятҳо мегузорад. Дар сурати риоя шудан аҷри неқӯ ва дар ҳолати риоя нагардидан подошашро тавассути меъёрҳои иҷтимоӣ пешбинӣ менамояд. Бо ин мақсад дар ҳадисҳо омадааст: «Барои ҳар як мусулмон хун, моликият, шаъну шарафи мусулмони дигар манъ аст»²¹⁸ ё дар ҳадиси дигар мегӯяд: «ба мусулмон иҷозат нест, ки муъминро тарсонад»²¹⁹. Ҳамчунин паёмбари ислом таъкид мекунад, ки: «мусулмононро натарсонед, ки ин бадиӣ бузург аст»²²⁰ ва ё ҷойи дигар мефармояд: «Ҳеҷ яке аз шумо яроқро ба муқобили бародари худ нагирад, зеро ба ҳеҷ кас равшан нест, ки шояд дасти шуморо шайтон идора мекунад»²²¹. Эҳтимол ин манъкунӣ то сарҳади шӯҳии бечо низ меравад, ки баъзе боиси оқибатҳои боварношуданӣ мегардад. Ислом на танҳо бо амалҳои ғаёл ва шаклҳои ғаёл амалҳои ифротию террористиро маҳкум менамояд, инчунин чунин заминаҳои рафтори ночоро дар зинаи муоширати ғайриғаёл, он лаҳзае, ки қаҳру ғазаб ва нияти бад дар шакли амали ғаёл зухур накардааст, наҳй менамояд: «Оне ки бидуни сабаб ба мусулмони дигар назари бад ва тарсанда менамояд, Аллоҳ ӯро рӯзи қиёмат метарсонад»²²².

Дини мубини ислом арзишҳои болотар аз ибодату ҷиҳоду ғазо дорад, ки мусулмононро атрофи онҳо бо ахлоқи писандида муттаҳид намудааст. М. Ғаззоӣ нисбат ба ҳурмати падару модар дар ислом изҳори назар намуда, бо овардани ҳадис аз паёмбари ислом гувоҳӣ додааст, ки эҳтироми падару модар ба-

²¹⁸ Муслими Нишопурӣ. ҳадиси 2564. – С. 825.

²¹⁹ Абудовуд Ҷ.7. – С. 354. №5004

²²⁰ Иброҳим Муҳаммад Али. Терроризм, насиле и экстремизм на весах шариата. Б.м., б.г. – С. 24. (бо заб араб).

²²¹ Ал-Бухорӣ. – С. 1129. №7072.

²²² Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 489.

ландтар аз аз ҳар арзиши исломӣ аз намозу рӯзаю ҳаҷҷу ҷиход аст: «Некӯй кардан ба падару модар фозилтар аз намозу рӯзаву ҳаҷ ва умраву ғазо аст»²²³

Умуман ислом ҳамагуна зараррасониро ба мардуми му-сулмон ва ғайри онро бидуни сабаб дар ҳама шаклҳо ҳамчун амали зишт ва ғайриахлоқӣ маҳкум менамояд. Нисбат ба муъминон мо ин масъаларо рӯшантар эҳсос мекунем, Қуръон таъкид мекунад: «Ва касоне, ки мардону занони муъминро ба ғайри гуноҳе, ки ба амал оварда бошанд, меранҷонанд, ҳамоно бори бухтон ва гуноҳи ошкорро бардоштаанд»²²⁴. Аммо ин маънои онро надорад, ки ислом ғайримуъминонро ҳимоя намекарда бошад ва ё ба тарбияю ташаккули онҳо таваҷҷуҳ намекарда бошад. Дар Қуръон сураи маҳсусе аст бо номи «Инсон» тахти рақами 76 бо 31 оят. Дар ояти 3 сураи мазкур мефармояд: «Ҳамоно Мо инсонро ба роҳ (-и рост) ҳидоят кардем, хоҳ шукргӯянда аст ва хоҳ – носипос» (76:3). Яъне Худованд ҳидоятгари инсон аст ва касоне, ки онро қабул доранд баъд сифати муъминро мегиранд. Худованд дар муносибат бо инсон на танҳо ҳуқуқҳо, вазифаҳо ва мақомҳо муқаррар мекунад, инчунин бо ба инобат гирифтани имкони маҳдуди ҷисмонӣ маънавияш ба ӯ сабукиҳо ва имтиёзҳо медиҳад: «Худо меҳаҳад, ки (корро) аз шумо сабук кунад. Ва инсон заиф офарида шудааст» (4:28).

Қуръон дар зиёда аз 30 маврид ба истилоҳи «инсон» 474 маротиба бо истилоҳи «мардум» ва ҳазорҳо маротибаи дигар бо истифодаи ҷонишинҳои танҳою ҷамъ ба инсон муроҷиат карда, аз мақому манзалат ва ҷойгоҳи инсон ёдрас шудааст. Ислом дине аст, ки дар заминаи миллату халқият не, балки бар пояи инсон қомат афрохтааст. Ҳолатҳои зиёде аст, ки зери мафҳуми «муъмин» муфасссирон бештар мардуми диндорро, нафаронеро, ки ба Худои ягона имон доранд, эътироф меку-нанд. Ба сифати мардуми диндор насронӣён, яҳудиён ва дигар

²²³ Ғаззоли А.М. Кимии саодат. Ҷилди 1. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – С. 512.

²²⁴ Қуръони карим 33:58

монотеистҳоро низ эътироф мекунанд. Ҳатто Қуръон мардуми парастандаи Худои ягонаро (Иброҳимро 3:67), қавми Мӯсоро (10:84) ва Бани Исроилро (10:90) ба сифати мусулмон низ низ ёдрас шудааст.

Шиносой бо маҷмуи давъатҳо ба адлу инсоф, дӯстӣ ва муҳаббати байниҳамдигарӣ дар сарчашмаҳои аввалиндараҷаи исломӣ саволеро матраҳ менамояд, ки ин таҳдиду террорҳои фарзандони мусулмонон дар шароити муосир аз қучо мабдаъ мегирад. Равшан аст, ки аксари онҳо бо номи чиҳод руҳ медиҳанд. Аз ин хотир, шиносӣ бо мазмун ва муҳтавои ифроту террор дар дини ислом шарт ва зарур аст.

БОБИ 6. ЧИХОД ВА ЧИХОДИЗМ ДАР ПАСМАНЗАРИ СИЁСИСОЗИИ ДИН

§ 6.1. Истилоҳи чиход дар ислом ва таҳаввули он ба чиходизм

Истилоҳи чиход дар худӣ фикҳи исломӣ ба тарзу маъноҳои гуногун фаҳм карда мешавад. Аз ин рӯ, муҳаққиқони беруни олами исломӣ (Сюкияйнен Л.Р.) чихати объективияти фаҳми асрори он ду равишро интиҳоб кардаанд: якум кушода додани мафҳуми истилоҳи чиход аз назари илмӣ ва дуюм, кашфи фаҳмҳои маҳдуд ва васеи он дар илми фикҳ аз ҷониби ҳуқуқшиносони исломӣ. Гузашта аз он, истилоҳи чиход фаҳмиши таърихӣ ва фарҳангиро низ дорад, ки он бояд аз назари илмӣ таҳлил ва мавриди шарҳ қарор дода шавад. Зеро бо мурури замон маънои он табдил ёфтааст ва ё вобаста аз субъектони мурочиат ба он вобаста ба сифату принципҳои мазҳабҳо мазмуни он барои қишри муайяни интеллектуалӣ шакл гирифтааст.

Аз назари шарҳи истилоҳоти луғавӣ худӣ калимаи «чиход» аз забони арабӣ гирифта шуда, маънои аслаш «кӯшиш-ғайрат намудан чихати иҷрои қор» фаҳмида мешавад, ки аслан ба маънии томаш моҳияти ахлоқӣ ва тарбиявӣ дорад. Ин истилоҳ аз се ҳарфи арабии «ч-ҳ-д» иборат буда, маънои васлшудаи феъл дар луғат кӯшиш, саъй қардан дар ҳолати мубориза худро овардан аст. Шахси дар чиход иштирокунандаро «мучоҳид» аз решаи истилоҳи «ҷоҳада» - қасе, ки қор ва амали шоиста, хайр, ҷавонмардона ва шарафмардона мекунад, фаҳмида мешавад. Истилоҳи чиход дар Қуръон ба маънои «кӯшиш дар роҳи Худо» аст, ки бо амалҳои хайр (9:24,60) ҷамъбаст мегардад. Дуруст аст, ки як қатор ҳолатҳои истифодаи истилоҳи чиход ҳамчун кӯшиш дар роҳи ҳимояи мардуми мусулмон ҳамчун кӯшиш дар роҳи муайянқардаи Ху-

до мукаррар шудааст. Дар асл дар исломи даврони аввал ин истилоҳ дар доираи консепсияи муҳофизатӣ маҳдуд буд. Яъне, чиҳод ҳамчун муҳорибаи ҳарбӣ ба хотири ҳифзи молу мулк чони мардуми мусулмон ва Ватани онҳо ҷойиз шуд. Ва ҳамин равиш дар фикҳи мазҳаби ҳанафӣ дар ҳолати ҳучуми душман ҳамчун амали фарзи айн чунин қабул шуда аст.

Чанг кардан ба чанги кофири шум,

Фарзи айн аст, агар кунанд ҳучум.

Бандагону занон шаванд бадар,

Изн нокарда соҳибу шавҳар²²⁵.

Дар ҳамин сурат низ ғуломону занҳо, ба чанг ҷалб карда намешаванд. Вале бо тағйири шароит ва воридшавии мусулмонон ба муноқишаю чангҳо ва дарки зарурати густариши ислом, ин падида ҷанбаи ҳарбӣ ва сиёсӣ касб кард. Имрӯз бошад ин истилоҳ дар мафкураи омма ҳосияти сирф манфӣ ва табиати ҷиноӣ гирифтааст. Ҳар лаҳзае, ки дар бораи ягон акти террористии дорои табиати динӣ суҳан меравад, чи рӯзноманигорону чи таҳлилгарон фаҳмидаю нафаҳмида истилоҳи чиҳодро истифода мебаранд.

Чиҳодро ҳамчун воситаи ҳарбии муҳофизати мусулмонон аз ҳучум дар исломи классикӣ танҳо ҳокими мусулмунон ва ё намояндаи қонунии вай ҳуқуқ дошт, ки эълон намояд. Эълони чиҳод аз ҷониби шахси ҷудогона чи қадаре, ки дониши баланд надошта бошад, ҳеч қувваи ҳуқуқие надошт. Вале Ибни Таймия бо ғояи инкори ҳукумати исломӣ ба дуршавӣ аз ислом, ин ҳукмро бар уҳдаи шахсиятҳои ҷудогона воғузор намудааст. Олимони муосири олами исломӣ ин ҳолати табдилёбӣ ва тағйири маъноии чиҳодро дар масири таърихи фарҳанги исломӣ мавриди омӯзиш қарор дода, ба хулоса омодаанд, ки бо сиёсисозии ислом падидаи чиҳод низ ҳамчун падидаи «сиёсати идеологӣ» табдил ёфта, дар роҳи расидан ба қудрат дар паноҳи ғояи «**исломизми сиёсӣ**» чиҳоди ахлоқӣ ва муҳофизати

²²⁵ Мавлоно Муҳаммадшариф ибни Муҳаммадхусайни Алавии Бухорӣ. Наъми мухтасар (Мухтасару-л-виқояи манзум). – Душанбе: ЭР-граф. 2008. – С. 352.

фарҳанги исломӣ ба воситаи муборизаи сиёсӣ ба «**чиходизм**» табдил ёфт²²⁶.

Ибни Таймия ба тарғиби амали чиход ва худсариҳои мусулмонони норизо ва тундрав дар миёни як теъдоди маҳдуд ҳамчун шахсияти муътабари фикҳӣ эътироф гашт. Ӯ эътироф барои он шуд, ки талаботи онҳоро дар роҳи бо усулҳои ғайриқонунӣ тариқи зӯроварӣ ба даст овардани ҳадафҳояшон бо меъёрҳои пешниҳодкардааш асоснок кард. Ӯ дар бораи чиход навиштааст: «Чиход ин беҳтарин амали эътиқодӣ аст, ки инсон метавонад амалӣ намояд. Омили якуми он ин аст, ки манфиат аз чиход ба ҳама мерасад, танҳо ба оне, ки дар мубориза ва ҷанг иштирок кардааст не, балки ба онҳое ҳам, ки дар майдони ҷанг нестанд, шарофаташ мерасад. Дуюм, бештар аз ҳар амали дигар чиход муҳаббати шахсро бо Худо ошкор мекунад. Ҳар нафаре, ки дар он иштирок мекунад, вай дар васати ду лаззати олии ибтидоӣ қарор мегирад: ғалаба ва фатҳ ва ё азият ва бихишт. Ва ниҳоят сеюм, танҳо бо чиход мумкин аст, ки саодати мутлақӣ зиндагӣ ва маргро ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охираи истиқбол кунӣ»²²⁷. Ин марги шакарomez ва фиребанда домони мардуми тангназару ҷоҳили мусулмони бесаводно тайи садсолаҳо озод намекунад.

Баъд аз ҳодисаҳои 11 сентябри соли 2001 «чиходизм» ҳамчун ғояи ҷанговари сиёсати идеологӣ миёни тундравони исломӣ такони нав ёфт. Муҳаққиқ Хуссам С. Тимани «**чиходро** ҳамчун падидаи исломӣ қарзи муъмин (дар роҳи ислоҳшавии ахлоқӣ ва ҳимояи ватану пешбурди муборизаи одилона – А.Х.) медонаду **чиходизм**ро ҳамчун консепсияи сохтҳои сиёсати идеологӣ (тундравона ва ҷангчӯ – А.Х.) эътироф»²²⁸ мекунад.

²²⁶ Ниг.: Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального дихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», С.45-83.

²²⁷ Гасымов К. Ибн Таймийа о «Послании о суфийской науке» ‘Абд аль-Карима аль-Кушайри. – СПб., 2015.

²²⁸ Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального дихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С.48.

Ба андешаи муҳаққиқони муосири исломӣ Бассам Тиби, Манзар Саидӣ ва Хуссам С. Тимонӣ омили аслии дур шудани падидаи ҷиҳод аз маънии классикии муҳофизатии он, ин риоя накардани талаботи расмӣ нисбат ба эълон ва қабули он аз тарафи мусулмонон аст. Ба ақдиани онҳо ҷиҳодро тибқи концепсияи классикии фикҳ ҳамчун муборизаи муҳофизатӣ дар ислом танҳо муфтии мусулмонон, ки намояндаи расмии дини кишвар аст ва ё роҳбари қонунии давлат ҳуқуқ дорад, ки эълон намояд, на каси дигар²²⁹. Вале амалия гувоҳи он аст, ки сиёсисозии дин дар охири садаи XX нуқсонҳои зиёди ахлоқӣ ва сиёсиро дар олами ислом бо мақсадҳои ғаразнок рӯи кор овард. Дар натиҷа ҳар нафар ҷинояткору худхоҳ ва ҳар беса-води аз ҷониби неруҳои сиёсии дигар ва душманони ислом дастгириёбанда роҳ ба додани фатво дар масъалаи ҷанг пайдо кард. Ин ҳолат исломро ба идеологияи сиёсии «исломизм» ва ҷиҳодро ба воситаи муборизаи ин идеологияи сиёсӣ ба «ҷиҳодизм» ҳамчун концепсияи сиёсати идеологӣ²³⁰ дар роҳи расидан ба ҳадафҳои нопоки худ табдил доданд. Маҳз ҳамин бемаъсулиятӣ ва бесавабодии субъектони нави фатво бар ҷиҳод омили табдили ҷиҳоди ахлоқӣ ва муҳофизатӣ ба ҷиҳоди террористӣ-ҷиҳодизм гашт.

Ба андешаи мутафаккирони шинохта чунин табдилёбии маъноии истилоҳи ҷиҳод ва таҳаввулоти нодурусту ғайриҳуқуқии он неруи ҳуқуқии ҷиҳодро ҳамчун падидаи исломӣ дар асл аз байн бурд. Аз ҷониби дигар, воқеият собит сохт, ки зери ин фатвоҳои ҷиҳодизм амалҳои содир шуданд, ки ба мисли куштори бегуноҳон, таркони хонаи мардуми бегуноҳ, нест кардани молу мулки ҷамъиятӣ ва ғ.х., ки аслан муҳолифи талаботи ислом буд. Ин ҳолат беқурб, ғайришарף ва ғайриҳуқуқӣ будани чунин фатвоҳои нави ҷиҳодизмро, ба

²²⁹ Manzar Zaidi, «A Taxonomy on Jihad», Arab Studies Quarterly 31, no. 3 (2009): 31.

²³⁰ Исламский контекст глобального джихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 48-49.

назари муҳаққиқон²³¹ комилан собит сохт. Муҳаққиқ М. Шариф Бассиуни менависад: «Табиати истилоҳи чиҳод аз даврони паёмбари исломӣ ба баъд таҳти таъсири ҳаводиси рӯзгори сиёсӣ ҷиддӣ ба таҳаввулот рӯ ба рӯ шуда, тобеъи равандҳои сиёсӣ гашт. Ин тағйирёбии доираи фаҳму татбиқи чиҳод то ба воситаи мубориза бо речаҳои сиёсӣ омода расид»²³². Ин ҳама гувоҳи он буд, ки сиёсишавии ислом дар шакли «исламизм» исломро аз аслҳои эътиқодӣ ва мафҳумҳои ибтидоии дар роҳи тарбияи инсон хизматкунандааш тадриҷан дур намуда, асосҳои ахлоқии онро ба воситаҳои муборизаи сиёсӣ сунъӣ табдил намуда, асл ва ҷавҳари тарбиявӣ ва ахлоқию эътиқодии исломро сарфи назар намуданд. Нофаҳмиҳо дар ин самт зиёд ҳосил шуданд ва нарасидани нухбагон ва муҳофизони ақлии исломи асил тимсоли Имоми Аъзаму Мотуридии Самарқандӣ дар ҷаҳони нав саҳт эҳсос шуд.

Ин ҳолати бухронии олами исломӣ, нимаҳушёрони илмии олами исломиро ба хулосаҳои мухталифи суиистифодаи арзишу меъёрҳои исломӣ аз ҷониби душманони ислому фарҳанги исломӣ ва қудратҳои бузург тобиш дод. Вале ба назари ин ҷониб ин ҳолат решааш дар натиҷаи дуруст рушд накардани илм дар олами ислом вобаста ба замону макон аст. Бепарвой ва дуршавии мусулмонони олам аз илму дастовардҳои нави ҷаҳонӣ ҷаҳонбинии классикии онҳоро, ки бояд зери ҳидояти ақлҳо ва илмҳои нави мусбати замона рушд мекард, ногузир ба ихтиёри касифону палидҳои ғаразманди сиёсӣ ва норозиёни давраи замон беназарот воғузор намуд. Охириҳо аз ин беҳавсалагии илми олами исломӣ, берабӣ ва муноқишаҳои

²³¹ Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального дихадизма: почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – С. 48.

²³² М. Cherif Bassiouni, «Evolving Approaches to Jihad: From Self-Defense to Revolutionary and Regime-Change Political Violence», *Chicago Journal of international Law* 8, no. 1 (2007): 120. Jeevan Deol and Zaheer Kazmi, «Introduction: Jihadi Worlds», in *Contextualizing Jihodi Thought*, ed. Jeevan Deol and Zaheer Kazmi (New York: Cambridge University Press, 2011). 18.

бемаънии мазҳабҳо дар замони нав, рушд накардани ҷаҳонбинии динии олами ислом истифода намуда, ҷое исломро ба воситаи муборизаи сиёсӣ ва ҷои дигар ҳамчун намои консепсияи сиёсӣ истифода намуданд. Олами арабӣ мафтуни захираҳои моддии худ гашта, бо ҳама дастоварду боигариҳои ҳудаш бори амонати маънавии фарҳанги исломиро бардошта натавонист. Натавонист, чунки роҳи рушди илму маърифатро бо дасти ҷохилону тундравони диниаш дод. Аҳли илм ва маърифатро ҳукм ба куфру бидъат намуда, худро аз ҳаракати ҷархи пешбурди таърих канора гирифт.

Тамаддуни исломӣ дар замони нав бо дасти ҳуди пешвоёни замони наваш бо қирраҳои манфии миллатгароии носолим дар шаклҳои арабгарой, туркгарой ва мазҳабгароии тундравона садди роҳи рушди ахлоқ, илм ва маданияти нав шуд. Онҳо аз ёд бароварданд, ки замоне олами маънавии ҳилофати ба бухрони маънавӣ ва ахлоқӣ гирифтورشударо арзишҳои башариё чун илму маърифат, дониш, инсонгарой, меҳру шафқат, таҳаммулгарой, ҳамзистии осоиштаи адён, ҷудоии эътиқод аз сиёсати давлатӣ дар шакли даҳолат наварзидан ба қорҳои идории давлатӣ тавассути нухбагони ҷоқиқу форс ва дигар ҳалқиятҳои олами исломӣ бо дастарасии мероси илмии ҷонуни рим аз вартаи ҳалокати рӯҳи наҷот дода буданд.

Ин ҳама беадолатии баъдиёро, албатта, метавон бо тобеияташон ба ҳолатҳои объективии раванди таърихӣ вобаст намуд. Аммо сарфи назар намудан ҳеҷ мумкин нест, ки дар ҷунин таърихсозӣ, ки мардуми мусулмони олам дар ҳошияи раванди таърихӣ бо пасттарин ҳислатҳо на танҳо ҷойгир шудааст, балки беҳтарин воситаҳои тарбиявии худро ба омили бенизомию ноадлӣ табдил дода, ҳарфи ахлоқии сарчшамҳои эътиқодияшро чун фасоду вайронӣ ҷалпа ва шикаста фаҳм менамояд, танҳо дигарон гунаҳкоранду эшон, яъне мусулмонон не. Баръакс, моёи асл ва вазнинии решагии ин ҳама бадбахтиҳо ҳамон тундравии беҳирадонаи нафси соҳибони дин аст, ки ҳам Худо ва ҳам бандагонашро ба хогири манфиатҳои шахсии

гурӯҳию авлодӣ фиреб дода, бо чоплюсию дасисӣ ва чоҳилию камсаводӣ садди роҳи рушди илму маърифат гашта, бузургону донандагони асрори илмро ба хорӣ кашидаанд. Ин бемории генетикии қавмиятҳои кӯчманчию бадавии Асрҳои миёна то ба замони нав низ расид.

Фарҳанги сиёсӣ ва эътиқодии мардуми мусулмони Шарқ дар Замони нав низ ба кадри начотдиҳандагони маънавии худ илм, маърифат, дониш, таҳаммулгарой ва ҳамзистии озоишта нарасида, нухбагони илмро хору залил намуда (бардавом хармӯхраҳоро ба ҷои дурр муарифӣ кард), тундравону ҷоҳилону мутаасибонро (чун саллаҳо аз қачниходӣ дар фарқи мардум ҷо кард) рӯи қор овард, қонуниятҳои таърихӣ низ ба эътирофу дастгирии ин тоифа ва ин оини номуносиб майл нанамуд. Ва пасманзари воқеияш он шуд, ки таърих беинсофона халқ ва миллатҳои дорои истеъдоди зеҳнии фарҳанги муайянро, ки худи тамаддун кадрдонӣ накард, аз саҳнаи илм, сиёсат ва фарҳанги ҷаҳонӣ ҳамчун унсуре нолозими башарӣ дур кард. Ҳатто гуфтаю навиштаҳои фарҳангию ахлоқии ҳосияти башарӣ доштаи фарзандони барӯманди олами исломӣ ба ҷурми маҳдудай мазҳабӣ миллӣ аз мадди назари таълимоти исломӣ дур монда, ҷойи онро таассубу хурофоту тундравии аблаҳона гирифт.

Мутафаккирони форсу тоҷик ҳамчун неруи созандаю хирдамондонаи фарҳанги исломӣ дар қори ба низом овардани мазмуни арзишҳои исломӣ ва мафҳумҳои вазнинфаҳми динӣ аз ҷумла, ҷиҳод ҳамчун амали ахлоқӣ, инқори аломати ҷангҷӯии он ва саъю кӯшиш дар роҳи амалҳои хайру шоистаи маънавий қорҳои зиёде қардаанд, ки роҳнамои фарҳанги озоиштаи дини ислом буд. Носири Хусрави Қубодиёӣ баъд аз таҳлили навъҳои мухталифи ҷиҳод мефармояд: «Беҳтарини ҷиҳод он аст, ки ба нафс қарда шавад. Ҳамчунон, ки нафс шарифтар аз ҷисм аст, ва ӯ асл аст, ва ҷисм фаръ аст, ҷиҳоди нафсонӣ асли ҷиҳоди ҷисмонист. Ва шарифтар аст аз ҷиҳоди ҷисмонӣ»²³³.

²³³ Носири Хусрави Қубодиёӣ, Вачҳи дин. – Душанбе: «Амри илм», 2002. – С. 254.

Ба ҳамин маънӣ фикҳи классикии исломӣ чиҳодро ба ду навъ тақсим кардааст: чиҳоди акбар-бузург ва чиҳоди асғар – хурд. Чиҳоди акбар чиҳоди ботинӣ аст, ки неруҳои неки инсонӣ бар зидди неруҳои бадаш муқовимат мекунад ва дар ин мубориза бояд ҳислатҳои неки инсонӣ ғалаба кунад. Ин ҷанги ботинӣ дар роҳи инсонсозии одам аст, ки дар табиати худ кашишҳои нафсонӣ ва ақлонӣ дорад ва ин муқовимат таҳти контроли ақлу хирад, ахлоқ ва эътиқод бояд дар шакли муқовимат бо кашишу хостаҳои завқи табиӣ, нафси шаҳвонӣ ва дигар амалҳои зишти инсонӣ сурат гирад. Бузургони исломӣ дар чиҳоди акбар амалҳои неку шоистаро ба муқобили талаботи нафси аммора ва дунё ва молпарастии инсон гузоштанд. Инсон дар зинаи муқовимат бояд қадру қиммати инсонӣ, хайру саховат, неки ва некӯкирдорӣ ва дигар амалҳои некро болотар аз дунёю сарват ва нафси шаҳвонии худ гузорад. Баъзеҳо ин амалҳоро ба категорияи чиҳоди хурд даровардаанд, вале қисмати дигар онҳоро, ки таъиноташон ташаккули инсонии солаҳу хайрхоҳ аст, ҳамчун идомаи чиҳоди ботинии инсон фаҳм кардаанд. Дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст, ки чиҳоди акбар як кӯшишест, дар роҳи табдили инсонии табиӣ ба инсонии маънавӣ аз назари мутафаккирони исломӣ ва дини ислом, то ин ки «касе аз дасту забони ин инсонии нав – муъмин» (ҳадис) озор набинад.

Аммо дар баробари ин чиҳоди асғар – хурд ин муборизаи берунӣ ва зоҳири бо душман аст, ки ба марзу буми мардуми мусулмон таҳдид, аниқтараш ҳуҷум менамояд. Ин маънӣ сарохатан дар Қуръон омадааст: «Ва дар роҳи Худо **бо касоне ҷанг кунед, ки бо шумо ҷанг мекунанд**, ва аз ҳад мағузаред! Ҳамонро Худо аз ҳад гузарандагонро дӯст намедорад». (2:190). Дар ҳуди ҳамин масъала бояд иқрор шуд, ки дар ислом нисбат ба дигар динҳои ҷаҳонӣ дар ҳолати муҳофизати ватан ва барои ҳимояи шаъну шарафу молу ҷони мусулмонон дар сурати ноғузир ба ҷанг ворид шудан, консепсияи пешбурди ҷанги одилона бо истифодаи истилоҳи «аз ҳад мағузаред» ва «бо касоне

чанг кунед, ки бо шумо чанг мекунанд» паҳно ва субъектҳои муқобили майдони ҳарбро аниқ муайян кардааст. Аз мазмуни дигар ояту ҳадисҳо дармеебем дар майдони чанг зарар расонидан ба кӯдакону пиронсолон ва мардуми берун аз майдони чанг қарордошта, иҷозат нест.

Аммо тундравии шадидро дар ин масъалаҳо мо дар динҳои дигари ҷаҳонӣ ва китобҳои муқаддаси эшон (Тора, Библия) мушоҳида мекунем. Ҳодисаи мудҳишӣ муноқишаи Фаластин бо Исроил аз 7 октябри соли 2023 дар пасманзари худ тундравӣро аз навиштаҷоти китоби осмонии Библияро миёни яҳудиҳои тундрав расонаӣ кард, ки куштани кӯдакону пиронсолонро дар сомонаҳои интернетӣ дар шакли «дар тахтасанг зада куштани кӯдакони душманон» тарғиб намуд. Вале мушкилӣ он аст, ки имрӯз онҳо не, балки ҳамин мусулмонҳо ба сифати ифротӣ террорист шинохта мешаванд. Дар сомонаҳои интернетӣ як гурӯҳ мусулмонони аз ин ҳолат ба ташвиш омада, муколамаи яке аз Президентони кишвари мусулмоннишинро бо Президенти дорои мардуми насрония доир ба ҷи миқдор террорист будани мусулмонон рӯи ҷоп оварданд. Равшан нест, ки ин ҳақиқат аст ё не, яъне ҳуди ҳамин муколама, бинобар он мо номи Президенту кишварҳоро аниқ наовардем, вале факту рақамҳои дар он оварда аниқ ҳақиқат аст. Ба ҳамин хотир он муқоломаро айнан, бидуни мушаххасоти ному кишварҳо меорем:

«Сухани Президенти кишвари мусулмоннишин ба Президенти дорои мардуми пайрави насрония»

Мусулмонон террорист нестанд ва террористон мусулмон нестанд!

Дар таърихи ҷаҳон касоне, ки бештар ба қатли бегуноҳон даст задаанд:

1. **Гитлер.** Шумо медонед, ки ӯ кӣ буд? Ӯ насронӣ буд, вале ВАО ҳеҷ гоҳ аз ӯ террористи насронӣ ном набурдааст.

2. **Бенито Муссолини** (Италия). Вай 400000 одамро қатл кардааст. Оё ӯ мусулмон буд?

3. **Ашока.** Дар набарди Калинг вай 100000 одамро кушта-аст. Оё ӯ мусулмон буд?

4. **Эмбарго,** муаррифгари Чорч Буш дар Ироқ, аз дасти 1/2 миллион кӯдак танҳо дар Ироқ ба ҳалокат расида буд.

Тасаввур кунед, ки ин ашхос дар ВАО боре ба номи террорист муаррифӣ нашудаанд. Чаро?

Имрӯзҳо бештари ғайримусулмонон аз калимаи «Ҷиҳод» метарсанд. Ҷиҳод – калимаи арабӣ буда, аз решаи арабии «ҷаҳада», ки маънои «қор кардан» ва ё «кӯшиш кардан» бар зидди бадӣ ва ҷорӣ кардани адолатро дорад, баромадааст. Ҷиҳод маънои ба қатл расонидани одамони бегуноҳро надорад. Фарқият дар он аст, ки мо бар зидди бадӣ ҳастем.

Шумо то ҳол фикр мекунед, ки Ислоҳ – мушкилӣ аст?

1. **Ҷанги якуми ҷаҳон**, ки аз он 17 миллион кушта ба ҷо монд (аз ҷониби ғайримусулмонон ба вучуд омадааст).

2. **Ҷанги дуюми ҷаҳон**, то 50-55000000 куштари ба ҷо монд (бо айби ғайримусулмонон сар задааст).

3. **Бомбаҳои атомии Нагасаки**, ки 200000 одам ба ҳалокат расид (аз ҷониби ғайримусулмонон ба вучуд омадааст).

4. **Ҷанг дар Ветнам**, зиёда аз 5 миллион ҷавон.

5. **Ҷанг дар Босния – Косово**, ки беш аз 5000000 ҷавон ба ҷо монд (бо айби ғайримусулмонон сар задааст).

6. **Ҷанг дар Ироқ**, (дар ҳоли ҳозир) 12000000 куштари ба ҷо монд (аз ҷониби ғайримусулмонон ба вучуд омадааст).

7. **Қатли ом** дар Афғонистон, Ироқ, Фаластин, Бирма ва ғ. (бо айби ғайримусулмонон сар задааст).

8. **Дар Камбоҷа** солҳои 1975-1979 тақрибан 3 миллион одам ба ҳалокат расида буд (бо айби ғайримусулмонон сар задааст).

Мусулмонон террорист нестанд ва террористон мусулмон нестанд!

Агар Шумо мӯъмин бошед, лутфан ба қадри имкон бигӯед. Шумо ба ман кӯмак карда наметавонед, ки ман ба

чаҳон бигӯям, паёмбар Муҳаммад (с.а.с) шигифтангез ва намунаи ибрат аст?

Бо эҳтиром, Президенти кишвари мусулмоннишин».

Баҳс нест, ки сарчашмаҳои исломӣ дар қиблаи дигар аз таълимоти динӣ дар масъалаи ҷангу ҷидол бениҳоят саҳтгир буда, ҷиҳати ҳифзи адлу инсоф талаботи ҷидди пешбинӣ кардаанд. Ислом дар масъалаи таҳаммулу тадаббур ва сулҳу оштии саҳт насиҳатгар аст. Аммо дар баробари ин нисбат ба ватандӯстӣ ва ҳимояи марзу бум низ талаботи ҷиддӣ дорад.

Дар маънибардориҳо аз ояти 2:190 бисёре аз муафассирон равшан баён доранд, ки ҳадаф аз иборати он ки «бо шумо ҷанг мекунанд» ин сароҳатан ифодагари ҳучуми душман аст, яъне бо давлати муайян ҷанг эълон шудан аст. Ва ворид шудан ба ин ҷанги ҳимоятӣ, ки ояти мазкур таъкид мекунад, тибқи конунгузории муосир ва аз назари ахлоқи башарӣ вазифаи муқаддаси шаҳрвандони ҳар давлат низ ҳаст. Чунки ҳимояи марзу буми ватан вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст (м. 43 Конституция). Дар ин зовия маънии иборати «аз ҳад мағузаре» ва «Ҳамоно Худо аз ҳад гузарандагонро дӯст намедорад» ишора ба он аст, ки дар ҳолати ҷанги ҳимоятӣ кардан низ одобу қавонони пешбурди ҷанги одилонаро риоя кунед. Яъне ин ҳамон консепсияи ҷанги одилона аст, ки дар вақташ Куруши қабир асноӣ воридшавиаш ба Бобулистон соли 529 қабл мелод амалан нишон дод ва Г. Гротсий ҳамчун асосгузори ҷанги одилона дар Замони нав барои мутафаккирони ғарбӣ таълим шарҳ намуд.

Яъне, раҳму шафқат нисбат ба пиронсолон, занон, кӯдакон ва онҳое, ки дар қорзори ҷанг нестанд, омодаи сулҳ будан дар сурати пешниҳод ва ё қатъи ҷанг аз ҷониби душман ва ғ. аз зумраи талаботи ин ҷанги ҳимоятӣ аст. Дар шарҳи ибораҳои **«бо қасоне ҷанг кунед, ки бо шумо ҷанг мекунанд»** бисёриҳо аз фақеҳони исломӣ андеша доранд, ки ҳамин нукта гӯи он аст, ки ислом ҷангро танҳо дар сурати ҷанг кардани душман ҷоиқ медонад. Дар воқеъ маънии дискурсивии оят, ра-

ивши мантикии фаҳм ва тарзи банду бастии меъёрии он аз назари илми ҳуқуқшиносӣ ва қонуни ҳарбӣ аниқ ва равшан аст: «**бо қасоне ҷанг қунед, ки бо шумо ҷанг меқунанд**», яъне **ҷангро иҷозат медиҳад дар сурати ҷангро оғоз кардани душман. Пас, консепсияи ҷиҳоди асғар дар ислом ин ҷанги муҳофизатӣ аст на ҷанги фаъол. Дар ин нуқта низ тунгароёнро ифротгароён мардумро фиреб медиҳанд ва бидуни асосҳои қофӣ ба ҷангу муноқишаҳо мекашанд.**

Амалҳои хайро низ ки дар зоҳири кирдор намудор мешаванд, ба мисли ба қамбағалон нон додан, ба шахси наздик хизмат ва қўмак қардан ва амсоли инҳоро иддае аз ҷаҳеҳон ва муҳаққиқони шинохтаи гузаштаи имрӯза ба ин навъи ҷиҳод ворид сохтаанд. Баъзе аз мазҳабҳои исломӣ мубориза барои адлоу низ ба ин категорияи ҷиҳод шомил донистаанд, вале мазҳаби ҳанафӣ охириро ҷонибдор нест. Мазҳаби ҳанафӣ дар ин масъала назари дигаргуна дошта, назму тартиб ва итоат ба роҳбарро афзалтар аз бетартибӣҳо мешуморад (Ас-савад-ул-аъзам).

Ба назари Л.Р. Сюкияйнен, дар ҷаҳзи фикҳӣ ҷиҳод ба маънои маҳдуд – ин маҷмуи қоидаҳои аз ҷониби афкори ҳуқуқӣ қорқард шудааст, ки тартиби пешбурди ҷанг ва оқибатҳои ҳуқуқии хотимаи онро муайян менамояд. Маҳз ба ҳамина маъно фикҳи исломӣ ҷиҳодро дар қитобҳои фикҳӣ шарҳу тафсир меод²³⁴. Ин маънӣ дар сарқашмаҳои муътабари илми олами муосири ислом ба ҳамина тарз ифода ёфтааст²³⁵.

Ҳамзамон бояд хотиррасон шуд, ки ҷиҳодро афкори ҳуқуқии олами ислом қолибан ҳамчун ҷанги мусулмонон бар зидди ғайримусулмонон муаррифӣ қардааст, меғӯяд муҳаққиқ Л.Р. Сюкияйнен. Албатта, фаҳми ин ҳуқм дар қиболи

²³⁴ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 490.

²³⁵ Энциклопедияи фикҳи 45 қилдаи Қувайт, ки аз ҷониби нуҳбағони илми фикҳи муосир наившта шудааст, ҳамина тарзи шарҳи ҷиҳодро пешниҳод қрадааст. Ниг.: донишномаи фикҳ. Қ.16. – Эл-Қувейт, 1989. – С. 124-164. (бо забони арабӣ).

мазҳабҳои дигари ислом ба ҷуз аз мазҳаби ҳанафӣ шояд ҷой дошта бошад, вале мазҳаби ҳанафӣ тамоюли тобеияти маъноии ҷиҳодно ба олами ботинӣ таъкид намуда, дар ҳеҷ сурат ҷангро тарғиб намекунад. Зеро принсипу усулҳои фаҳмиши ин мазҳаб, ки дар сарғаҳи ҳамоиши ҷаҳонбинҳои илмӣ ва фарҳангӣ сурат мегирифт, бештар ба ақлу хирад дар шароити муайян ба манфиати аъзои ҷомеа маънидод мегардид. Дуруст аст, ки дар шоҳаҳои ҷудогонаи ин мактаб дар олами муосир мо усулҳои нисбатан тундравиро низ эҳсос мекунем. Инро ба ҷанд омил тавҷам кардан мумкин аст, зеро ҳучум дар масири таърих бо вучуди тавсеа ёфтани ғояи ҳанафии равияи суннӣ ба ин тариқат бениҳоят ҷиддӣ буд. Мазоҳибу равияҳои тундрав бо пайравонашон бо ҳар роҳу восита меҳостанд, ё мазҳаби ҳанафиро маҳкум намоянд ва ё андешаҳои онро ботил созанд. Яке аз ҷунин роҳҳои нисбатан пӯшида – тағйир додани нуктаҳои нисбатан сабукгири мазҳаб дар сарчашмаҳои динии он буд. Ин корро мо тавассути муҳаққиқон дар нашри сарчашмаҳои муътабари ҳанафӣ эҳсос мекунем²³⁶.

Ин навъ тағйирпазирии мазмуни гуфтаю навиштаҳои бузургони динӣ бо гузашти вақти муайян ҳосияти зери фишори талаботи замона табдилёбии ҳукму андешаҳои инсонӣ аст, ки бинобар сабаби саҳтгир будани табдили бунёдии асосҳои динӣ имконпазир мегашт. Албатта, мазмуни ин навъ сохтакориҳо вобаста аз мазмуни даври замон ё ба самти тундравӣ ва ё баръакс ба самти сабукгирӣ майл менамуд. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар гуфторҳои ақлгароёнаи Имоми Аъзам баъд аз он кас агар дар андешаи шогирдонашон фикрҳои мустакили фикрӣ дар ду самт (ҳам сабукгирӣ ва ҳам вазниннамоии мазмуни меъёрҳои иҷтимоӣ) гуфта шуда бошад ҳам, пас аз гузаштани қарнҳо ва ба сабаби баста шудани «дарвозаи иҷтиҳод» дар

²³⁶ Мисол, ба андешаи муҳаққиқ Кримский А.Е. Алфред фон Кремер ва дигарон нисбати асл будани «Фикҳи ақбар»-и нусхаи ҳиндӣ соли 1260 ҳиҷрӣ, ки дар Лақнав ҷоп шудааст, бо далелҳо шубҳа доранд. Ниг.: Крымский А.Е. История мусульманской юриспруденции. – М.: Кучковское поле, 2003. – С. 287.

равияи аҳли суннат ва ҷамоат ва ё воқеан пайдо нашудани мучтаҳидони шахиру донишманди ақлгаро, ин равиш ба дигар тартиб сурат гирифт. Ақлгароии нисбатан васеи Имоми Аъзам зери фишори таассуби динӣ нуктаҳои нисбатан озодтари худро дар ҳама самтҳои ҳаётӣ, аз ҷумла рочеъ ба масъалаҳои эътиқодӣ низ, ё аз эътибор соқит кард ва ё ба тарзҳои гуногун инхироф карда шуд. Мисол гирем, дар масъалаҳои фикҳӣ тақдирӣ, истифодаи васеи қиёс, олуи нақардани боварҳои эътиқодӣ ба сиёсат ва муборизаи сиёсӣ, таъя ба урфу одатҳои халқу миллатҳо ва амсоли инҳо²³⁷ ва доираи васеи масъалаҳои ҳуқуқӣ Имоми Аъзам сабуқгириҳои хос дошт, ки ба таассубгарони динӣ маъқул набуд. Ҳатто тиловати Қуръонро ба забони тоҷикӣ дар сурати беҳато талаффуз карда натавонистан бо забони арабӣ, бо далеловарӣ аз Салмони Форсӣ ҷоиз, ба навъи макруҳ медонист²³⁸.

Ингуна озодандешӣ бо вучуди он ки ба табиати асли илми динӣ ва рушди ислом хизмат мекард, ба тангназарони мазҳабӣ ва миллатгаро маъқул набуд. Ин аст, ки ин ҷараёни маҳдуднамоии дидгоҳҳои эҳёи ақлии Имоми Аъзам дар дини ислом, қатъи назар аз хизматҳои таърихӣ ҷуғрофии он дар олами ислом то ба ҳанӯз ба шаклҳои гуногун ба самти маҳдуднамоӣ идома дорад (аслан тавсеаи ҷаҳонии ислом аз биҷер ҷиҳат ба ҳамин равишҳои ақлии фаҳми оёти Қуръон ва аҳодиси набавӣ аз ҷониби Имоми Аъзам вобастагӣ дорад, муқулмонони дур аз маркази ислом ҳамагӣ қариб ҳанафӣ буданд ва ҳамин ақлгароии мазҳаб буд, ки дини ислом нисбатан сабуқ ба харими ҳарами ботинии мардумони мухталиф ва тамаддунҳои гуногун роҳ ёфт). Ҳатто дар кишвари мо низ, бо вучуди кӯшишҳои давлат ва ҳукумат, дониства надониста ин ҷараён идома дорад. Аз зумраи нуктаҳои хотирраси ин равиши

²³⁷ Ниг.: Абӯзаҳра Имом Муҳаммад. Абӯҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳӣ ӯ. – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 536 с.

²³⁸ Абӯзаҳра Имом Муҳаммад. Абӯҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳӣ ӯ. – Душанбе: «Ирфон», 2009. – С. 287-288.

ноамнқунанда ҳамин кифоя аст, ки пайравони асили Имоми Аъзам дар ҳеҷ сурат ба муқобили низому тартиб ва амнияти давлат набаромада, дар ҳама ҳолат, ҳатто дар сурати гунаҳкориҳои ошкорои ҳоким аз он итоат менамоянд. Зеро қиммати назму тартиб ва низоми давлат барои онҳо дар ҳама сурат аз бенизомию беҳокимияти афзалтар буд ва хоҳад монд.

Ҳамин тавр, бо ба инобат гирифтани равиши гуфтору ақлгарой ва насихатҳои ҳуди Имоми Аъзам, мо истилоҳи ҷиҳодро ба он тарзе, ки дигар равию мазҳабҳо андеша доранд (ба истиснои вазифаи ҳимояти он), яқзайл мисли дигар муҳаққиқон, баҳогузориҳои мувофиқ бо табиати ҷангу ҷидол карда наметавонем. Албатта, масъалаи ҳудро мансубияти пайрави ин мазҳаб донишмандони Толибон бо ҷанд далоил баҳсҳои ҳудро дорад. Аз зумари далелҳои қонеъқунанда ҳамин рушди номуназзами мазҳаб вобаста ба шароити замону макон ва манфиатҳо ба самти тундравии эътиқодӣ аст, ки ҳам ҳосиятҳои эндогенӣ ва экзогенӣ тундравиро дар сутунмуҳраи мазҳаб доро аст. Дигар ин ки дар баробари шӯҳаҳои мовароуннаҳрӣ, мисрӣ, ҳиндӣ ва туркӣ шӯҳаи наво бо ҷунин тамоюли тундравона рӯи қор омадааст, ки таҳлилҳои амиқӣ илмиро тақозо дорад. Аз ин хотир, ин дидгоҳи табиати ҷангӣ доштаи ҷиҳодро ба сари қулли консепсияҳои фикҳи исломӣ қашидан ба ҳақиқат наздикӣ надорад. Зеро инъикоси ҷунин дидгоҳ, воқеан дар дасти террористу ифротистон додани қалтаки пурқувват аст, ки моҳии муқоризаи мафкуравии исломро ба муқобили онҳо заиф мегардонад. Мо ин андешаро бо се далел масъалугузори менамоем.

Якум, дар сарчашмаҳои исломӣ меъёру таъкидҳои бениҳоят зиёд дар ҳаққи ғайримусулмонон вучуд дорад, ки консепсияи ҳамзистии осоиштаро тарғиб, лутфу марҳамат нисбат ба инсонро мақсад ва ҳадафи худ қарор додааст. Аз ин рӯ, ҳамчун консепсияи ҷиҳоди исломӣ эътироф қардани ғояи ҷанг бар муқобили ғайримусулмонон маънои ботил шуморидани ҳамаи ин таъкидоти таҳаммулмеҳваронаро дорад.

Дуюм, нухбагону бузургони исломӣ, ки аз паёмбари гиромӣ то шахсиятҳои маъруфи динии аҳли шариат ва тариқат дар масири таърих шомили онанд ва соҳиби сарчашмаҳои бозғатимоди ҳадис, иҷмоъ ва иҷтиҳоданд, на танҳо бо гуфтори худ, ҳатто ғолибан бо рафтори ҳамидаи худ низ, муносибати дӯстонаро бо мардуми ғайримусулмон ҳамчун инсон матраҳ карда, моро ба муносибати нек таълим додаанд.

Ва ниҳоят сеюм, ислом ҷаҳони мухталиф ва пуртазод аст, андешаи қисмате аз тундравони онро ба сони андешаи кулли муслмонон ва илми он муаррифӣ намудан аз рӯи одоби илмӣ нест. Шояд энциклопедияҳои муосири иддае аз кишварҳои арабӣ, ки мазҳабҳои нисбатан тундравро дороанд ва масъалаи ҳифзи речаҳои клерикалиашон эҳтиёҷ ба ҳимоя аз душманони берунаи ғайримусулмонро доро аст, чунин ишораҳо дошта бошанд. Дар чунин сурат, ин фаҳми ҷиҳод аз ҷониби ҳамин халқияти муайян аст, на дидгоҳи умумии ислом.

Дигар аз дидгоҳҳои васеъ, ки зери мафҳуми ҷиҳод Л.Р. Сюкияйнен шарҳ доданӣ мешавад, бо чунин тамоюл вонамуд мегардад: *«Тафаккури муосири исломӣ шаклҳои афзалиятноки ҷиҳодро вобаста аз мавқеи умумии шариат ва ҳадафҳои он дар олами муосир ҷустуҷӯ намуда, ҷиҳодро бо маънои васеътар бо тартиби дигар муаррифӣ менамояд. Зери мафҳуми ҷиҳод ин равиш ҳамагуна қўшишӯ гайратҳоро фаҳм менамояд, ки ҷиҳати амалӣ кардани дастуроти Аллоҳ бо ҳама тарзу усулҳо, ҳатто то «муҳофизати ислом» ё «нигоҳдории ислом» бо усулҳои ҷарбӣ равона шудаанд»*²³⁹.

Агар аз қиболи таҳлилнамоии назари равишҳои муосири исломӣ дар олами муосир ба ин гуфтори муаллиф баҳо диҳем, шояд баҳс он қадар тобиш нахӯрад, зеро дар васати равишҳои муосири исломӣ чунин равишҳои носолими фаҳми истилоҳ ва мафҳуми ислом вучуд дорад. Ифротӣҳои тундрав ба гурӯҳи ниҳонии ҳамин ҷараён шомил мегарданд. Вале агар онро ҳолати

²³⁹ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 2021. – С. 490-491.

воқеии кулли олами ислом қабул намоем, дар ин ҷо мушкилиҳо вучуд дорад.

Дар гунаи фаҳмиши дуввум ду мушкилии ҷиддӣ мавҷуд аст, **якум** ишораи он, ки «**ҷиҳати амалӣ кардани дастуроти Аллоҳ бо ҳама тарзу усулҳо**» худ дар рамузи **муқовимати фарҳангҳо** (ҷонибдорони назарияи ҷанги тамаддунҳои **ҳантингтонӣ**) ва ғояи **усулии гурӯҳҳои ҷиҳодӣ** (*ифротӣёну террористҳои муосири ҷиҳодӣ, ки даъвои паҳн намудани ғояҳои исломӣ менамоянд*) баён шудааст, ҳарду баҳси асосҳои назарияи муқовимати исломро бо ҷиҳод заиф мегардонад. **Ду-юм**, ин ки ҷои донишҷӯи истифодаи ҳама тарзу усулҳо ҳатто ҷанг низ ҷиҳати барқарорӣ арзишҳои исломӣ ва ҳуди ислом, худ консепсияи тозаи **салафии тақфирия ва ҷиҳодӣ аст**, на назари кулли мардумони мусулмони олам ва на мутафаккирони исломӣ, ки қарнҳо бо таҳаммул ва ҳамдигарфаҳмӣ ном баровардаанд.

Л.Р. Сюкияйнен дар идомаи фикраш барои далеловарӣ менависад: «Истифодаи неру дар шароитҳои муайянгардидаи ҳаётӣ, ки ислом муқаррар кардааст ҷои ҷаҳд аст». Албатта, дар ҳолати ҳимояи ҷону молу ватан ислом ҳамчун ҳолатҳои истисноӣ низ мисли ҳар таълимоти ҳифзшаванда истифодаи неру зарур мешуморад, ки он аз назари қонуни башарӣ ва байналмилалӣ мушкилӣ надорад. Аммо шарҳи ҳолатҳое, ки муаллиф ишора мекунад, на ба ин нуктаҳои истисноӣ, балки ба усули истифодаи фикрии ҷиҳод ба маънои васеъ вобастаанд: «якум даъват ва кӯшишҳо бояд мутобик ба даъватҳои Аллоҳ бошанд; кӯшиш ҷиҳати худрушдқунӣ ва барқарорӣ исломи асли бошад, гузашта аз он на дар шакли айнияти комили навиштаҷоти шариат, балки аслан ҷиҳати риояи талаботҳои мабдаӣ, арзишҳо ва мақсадҳо бошад»²⁴⁰. Дар чунин сурат кас фикр мекунад, ки дар ҳама ҳолатҳои ишоракардаи муаллиф имкон дорад, ки ҷиҳоди неруиро истифода кард. Албатта, дар

²⁴⁰ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 491.

асл ин гуна нест, ин як фикри вайроншудаи гурӯҳи ифротӣён ва тундравони динӣ аст, ки сабук таъсири худро ба муҳаққиқони арабидони ғайриараб ҳамчун намои ислом расонидааст. Ва инро худи муаллиф баъдан баён мекунад.

Умуман дар навиштаи ин қисмат ва тарзи баёни ҳолати чиҳод дар равиши масъалакушоии муаллиф (Сюкияйнен Л.Р.) тазоди фикрӣ вучуд дорад. Зеро масъалаи паҳн кардани густариши нияту мақсадҳои як оин дар паҳнои дигар, берун аз сарҳади ҳуқуқ ва ахлоқ, аз решааш зиддиҳуқуқӣ буда, он ба ҳеҷ ваҷҳ аз назари ақли солим дастгирӣ шуданаш мумкин нест. Дигар ин ки олами гуногунҷабҳаю плюралистии исломӣ танҳо аз чунин андешаҳои нисбатан тундрав иборат нест. Ва ниҳоят, фаҳмишҳои ахлоқии чиҳод низ дар ислом мақоми баланд дошта, камзарфиятии чиҳоди ҳарбӣ дар муносибатҳои дигари арзишӣ зиёд ёдрас шудааст. Аз ин кунгура, бидуни шарҳу тавзеҳот воридшавии муаллиф ба шарҳи чиҳод ин як ҳақиқати талхи таъсири ҷаҳонбинии динӣ ва таълимотҳои тундрави ифротӣ ба раванди фаҳми истилоҳи чиҳод аст, ки таркибан ихтилофҳои шадидро доро аст. Ба назари мо, ба муқобили чиҳод бояд ақли солими исломӣ гузошта шавад, на фаҳму таассуроти тундравони исломӣ ва ё иддае аз муҳаққиқони тундрав. Шояд муаллифи арабидон чиҳати кашфи амиқи асрори чиҳод ба воқеияти фазои илмӣ кишварҳои исломӣ назар дӯхтааст, вале бояд аз хотир набаровард, ки исломи асл ва кулл на дирӯз ва на имрӯз дар паҳнои ин кишварҳои мардуми арабӣ ба танҳои ба итмом нарасидааст, ба ғайри онҳо боз халқу миллатҳои дигар низ ба осеби фарҳанги исломӣ ва фаҳми истилоҳоти он об рехтаанд.

§ 6.2. Ҳанафия муқобили чиҳодизм

Мазҳаби ҳанафӣ муҳолифи сиёсикунонии дин ва чиҳод аст. Чиҳоди ҳанафия тибқи аҳодиси паёмбари ислом ҳамон чиҳоди акбар, яъне тарбияи маънавӣ ва ахлоқии инсон ва бедор кардани истеъдоди ӯ дар амалҳои хайру савоб аст. Чиҳоди мар-

думи мусулмони такводор аслан муборизаи неруи некӣ бар бадӣ дар табиати ҳар инсон аст. Дар ҳолати ҷангӣ ва ҳуҷум ба кишвари мусулмонон ҳанафия ҷиходно ҳамчун воситаи ҳимояи ватан, молу сарвати мусулмонон ногузир эътироф мекунад. Дар ҳамин ҳолат низ ҷиходно ҳамчун воситаи муҳофизати Ватан тибқи дастури ин мазҳаб Роҳбари мамлакат ва ё намояндаи қонунии он ҳуқуқи эълон карданро дорад. Ҳеҷ нафари дигар тибқи талаботи мазҳаби ҳанафия ҳуқуқи эълони ҷиходи ҳарбиро надорад. Зеро имкон дорад, ки нафарони дигар ё таҳдиди ҷангро нодуруст фаҳманд ва ё онҳо ин падида ро бо мақсадҳои ғаразнокашон истифода намоянд. Ҳамон тавре, ки имрӯз ифротии муосир истифода мекунад. Аз ин нуктаи назар нафаре, ки аз пеши худ ҷиход эълон мекунад ва мардуми мусулмонро ба ҷанг даъват менамояд вай муҳолифи мазҳаби ҳанафӣ ва исломи муътадил рафтор менамояд ва худ мусулмон будани ӯ зери шубҳа меафтад. Чунки вай бадбахтии вазнинро бо рафтори нодурусташ ба сари мардум меорад.

Бо вуҷуди он ки ҷиходи хурдро мазҳаби ҳанафӣ дар ҳолати истисноӣ ҳамчун воситаи муҳофизатии ватан эътироф менамояд, мақом ва мартабаи ҷиход дар ин мазҳаб дар ягон шаклаш он қадар қиммат надорад, ки дигар арзишҳои ахлоқӣ ва эътиқодӣ исломӣ дар он доро аст. Шогирди аршади Имом Абуҳанифа – Имом Абуясуф дар «Китоб-ул-ҳараҷ» менависад: *«Абуясуф (раҳ.) гӯяд: Яҳё ибни Саид аз Абизубайр ва ӯ аз Товус ва Товус аз Муоз ибни Ҷабал чунин ҳадисро ривоят кардаанд: «Расули акрам (с) фармуданд: Ҳеҷ амал аз аъмоли бани Одам ӯро аз отаи наҷот надода, магар ёди Худованд». Гуфтанд: «Эй расули Худо (с) ва на ҷиход дар роҳи ӯ Таъоло»? Фармуд: «Ва на ҷиходи фи сабилиллоҳ, ҳатто агар ба шамиер ҷиход кунӣ, то инқитоъ ҳосил кунад (се мартаба ин ҷумларо тақрор карданд)». Ва ҳол он ки эй амралмуъминин, саъйи ғайрат дар роҳи Худо фазли азим ва савоби ҷазил²⁴¹ дорад»²⁴²*. Тарзе меби-

²⁴¹ Ҷазил – зиёд.

²⁴² Абуясуф Китоб-ал-ҳараҷ. Нусхаи таҳрирӣ. – Душанбе, 2021. – С. 19.

нем, дар ёди Худо будани шахс ва дар зикр ништастан ба маротиб аз шамшер гирифта, чанг кардан дар роҳи Худо аз назари мазҳаб авлотар аст. Ва тақягоҳи ин афзалият ҳудӣ ҳадиси паёмбари ислом аст.

Л.Р. Сюкияйнен ба шарҳи дидгоҳи ифротӣну террористон пардохта, ихтилофи онҳоро ба гурӯҳи бо ном «муътадилони афкори ҳуқуқӣ» (ки дар асл назари онҳо низ дар таносуб бо боварҳои мазҳабу равиҳои таҳаммулгаро қирраи баланди арзишӣ дошта нестанд) ба таҳқиқ мекашад. Ягона асроре, ки ӯ дар ин таносуби ифротӣну муҳаққиқони фикр пайдо мекунад, ҳамин ғояи мавқеи истифодаи чиҳод аст. Ифротӣн истифодаи ҳолати чиҳодро танҳо бо маънои маҳдуд дар намои ё ҳолатҳои чангӣ қабул доранд, аммо тафаккури исломи муосир (аслан арабӣ) дар ҳама ҳолатҳои дигар онро ҳамчун воситаи паҳн ва густариши арзишҳои исломӣ васеъ арзёбӣ менамояд²⁴³. Шояд то ҳаде ин равиши фикрронӣ ба зарфияти адли нисбии равиши мафкураи илмӣ соҳибони фикри арабӣ мусоидат намояд, вале он аз зовия зарфияти мазҳаби ҳанафӣ ва таҳаммулгароии исломӣ мушкилӣ дорад. Чунки ин равиш дар ҳудуди муайян бархурд бо прозелитизми ғайриҳуқуқии динӣ дорад.

Дар ин нукта муаллиф ба моҳияти масъалаи дуҷум гузашта, савол мемонад, ки: ин масъала вобастагӣ дорад ба фаҳми чиҳод аз назари илми ҳуқуқшиносии исломӣ, ки тибқи он, мақсади истифодаи қонунии неруи ҳарбӣ ҳимояи ислом, мусулмонон аст ва ё ба сони фикри ифротӣну террористон танҳо ба хоҳири густариши ислом ва муқобили ғайримусулмонон ва паҳнсозии ислом ба воситаи яроқ?²⁴⁴ Ана дар ҳамин нукта, муаллиф одилона ба масъалаи айният ё тафовути исломи асил ва исломи тундрав мерасад.

²⁴³ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 490-491.

²⁴⁴ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 491.

Якум, ҳақиқати бебаҳс он аст, ки таълимоти исломӣ дар шакли доктринаи ҳуқуқӣ нисбат ба чиҳод дар умум якхела нест. Дар доктринаҳои исломӣ нисбат ба ин масъала воқеан ҳастанд назарҳое, ки истифодаи чиҳодро ҳамчун воситаи тавсеаи ислом ба мисли террористон ва дохиҳои онҳо бо равишҳои хосаи бадбинии бо ном душманони исломи дохилӣ ва хориҷӣ шарҳ додаанд (хаворичҳо, баъдан мутафаккироне чун Ас-Суламии Димишқӣ (ваф. 1106), Ибни Таймия, Муҳаммад ибни Абдулваҳоб, Сайид Қутб, Бен Ладен ва дигарон) шарҳ додаанд. Инчунин олимоне ҳастанд, ки истифодаи онро маҳдуд дар ҳолатҳои ҷангӣ ҳамчун воситаи дифои мардуми мусулмон муаррифӣ кардаанд. Агар дар таърих ин навъ шарҳу тавзеҳро танҳо пайравони мазоҳиби таҳаммулгаро ва олимону мутафаккирони бузургу сӯфиён иброз менамуданд, дар шароити имрӯз ин равишро аксари уламои кишварҳои исломӣ истифода менамоянд. Зеро олами муосир ногузир ба наздикшавию ҳамдигарфаҳмӣ рӯ овардааст. Роҳи дигар барои ояндаи инсоният буда наметавонад.

Ба андешаи Л.Р. Сюкияйнен, афкори илмӣ ҳуқуқи исломӣ дар шарҳи ҷунин оятҳои қуръонӣ ду масъаларо ба роҳбарӣ гирифтаанд: якум оятҳои қуръонӣ, ки ба масъалаҳои ҷангу ҷидол бахшида шудаанд тобеи ҳодисоти мушаххаси таърихӣ буда, ба дигар ҳолатҳо паҳн намегарданд; дуюм, мазмуни ин навъ оятҳои қуръонӣ бояд дар ҳамбастагӣ бо дигар оёту аҳодис шарҳу тавзеҳ гарданд²⁴⁵. Сазовор ба қайд аст, ки ин ду усули тафсири уламои муосири фикри исломӣ дар олами ислом ҳодисаи нав нест. Ҳолати сеюми таҳлил ва таҳкими оятҳои аҳкомиро уламои мазҳаби ҳанафӣ дар мақсаду мароми оят дар даврони муайян масъалагузорӣ карда буданд. Агар ҳамон ҳадисеро гирем, ки аз номи Анас ибни Молик дар саҳеҳайн омадааст ва роҷеъ ба аҳли Укал ва Урайна ривоят мекунад. Чун он замон бемор буданд, паёмбар ба нӯшидани пешоби шутурон

²⁴⁵ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 491.

амр карданд. Чун ин корро карданд, шифо ёфанд²⁴⁶. Баъдан мо мебинем, ки баъзе аз мазҳабҳои саҳтгир нӯшидани пешоби шутурро ҳамчун машруботи ногузир эътироф карданд. Аммо Имоми Аъзам бо дарки он ки ин ҳолат нисбат ба мардуми бемор амр шуда буд, чун заминаҳои вучуди меъёр аз байн рафт, яъне беморӣ нест шуд, дигар зарурати нӯшидани пешоби шутур намонд, бинобар он неруи ҳуқуқи ин ҳукмро беътибор донистанд. Ҳикмат одӣ аст, бемор дар вақти беморӣ даво меҳӯрад, баъд аз сикҳатҳои шояд танҳо баъзе аз доруҳои кӯмаккунанадари истеъмол наояд.

Ҳамин тавр, мо эҳсос мекунем, ки олами илми исломӣ дар баробари тундравӣ таърихан афкори созандаю таҳаммулгароро дар паҳноии фикри исломӣ доро буд ва ҳуди уламои исломӣ аз рӯзгори ташаккули мазҳабҳои исломӣ ба ин равишҳои ранги тоза бахшиданд. Ақлгарои ханафиро Имоми Аъзам таҳия кард ва пайравонаш то ҳоли ҳақ рушд доданд. Баъдан тамоми мутафаккирони варзидаи олами исломӣ дар асрҳои миёна бо ҳамин усул ба шариат мурочиат карда, дарвозаи фитнаро муддатҳо дар минтақаи Мовароуннаҳр на танҳо бастанд, балки дар Бухорою Самарқанд пайравони динҳои мухталифҳо паҳлуи ҳам гирд оварданд. Чунин муносибат то давраи хуруфоту таасуби динӣ дар сарзамини ислом ва Осиёи Марказӣ буд, ки академияҳои илмӣ «Байт-ул-ҳикма» «Кохи хирад» дар Бағдоду Марву Бухоро ва Балх уламои машҳури ҷаҳонӣ ва гуманист-мутафаккиронро ба ҳаёти илмӣ бароварданд. Вале чун бо мурури замон тундравии динӣ бо неруи сиёсӣ васл гашт, мочароҳо афзоиш ёфт.

Дар воқеъ, дар васати оятҳои қуръонӣ зиёд ҳастанд оёту аҳком ва ишороте, ки аз муносибати озоди Худованд бо бандагонаш ва эҳтироми иродаи инсон сухан меравад, мисли муқаррарот дар бораи «озодии ихтиёри дин» (2:256), даҳлат нанабудани Офаридгор ба қори имондорӣ (11:28) ба ҷуз аз сарҳади даъват (18:29), ба зуҳури бисёрхудоӣ (6:107); маҷбур

²⁴⁶ Бухорӣ, Саҳеҳ. Ривоят аз Анас ибни Молик. Рақаи ҳадис. 5727 ва 6802.

насохтани одамон дар пайравӣ ба ислом ва ба дини ягона (10:99, 11:118), дар бораи соҳибқудратии Ё дар кори идроаи иродаи инсон (28:56), дар бораи интиҳоби роҳҳои мустақили имондорӣ (109:1-6), ки ҳамагӣ мантиқан амалҳои зиштро дар муносибат ба шахсҳои берун аз дин манъ менамояд. Ҳамин тавр мо концепсияи озодии ирода ва ихтиёри озоди динро дар таълимоти исломӣ эҳсос мекунем, ки то сарҳади даъвати озод маҳдуд мегардад. Чи тавр дине, ки дар ояти каломи илоҳияш «қабулашро ихтиёрӣ эълон карда, маҷбуриятро дар он манъ кардааст» (2:256) боз тариқи маҷбурӣ ба гаваридани он тарғиб ва ташвиқ менамояд. Равшан аст, ки масъала сараввал ҷанбаҳои сиёсӣ, молӣ ва манфиатӣ дошта, баъдан тобишҳои ғаразнокӣ ва ифротӣ касб кардааст.

Кори ворид кардан ва ё накардани иродаи банда дар марғзори боварӣ бо далоили аҳкоми куръонӣ танҳо дар ихтиёри худӣ ӯ ва Ҳудованд будааст ва Ҳудованд тарзе мебинем ба ин ҳарими ҳарамии волои озодии шахс ворид намегардад, ба он арҷ мегузорад, нисбати ӯ адлро татбиқ менамояд. Маҳз ҳамин озодии ихтиёр тарозуи адли илоҳиро пойдор медорад, на чизи дигар. Пас кӣ ҳуқуқ додааст, ки инсонҳои худҳо аз номи дини ислом даст ба ин пойгоҳи муқаддаси озодии иродаи инсонҳо зада, мардумро маҳкум ба гуноҳу ҷиноятҳо ва куштору фитнаҳо мекунанд. Яқин аст, ки онҳо талаботи исломиро риоят намеkunанд, онҳо роҳгумзадони ҷоҳиланд, ки маънии асли исломро нафаҳмидаанд. Агар медонистанд, шояд бар он ҷойгоҳе, ки Ҳудованд бо ҳама бузургиаш даҳолат накард, озодии онҳоро эҳтиром гузошт, онҳо бо чунин услухи пасту фитнаангез подарозӣ намекарданд.

Онҳо на танҳо талаботи асли динӣ, инчунин қонуни эътирофшудаи адли умум ва ахлоқи башарию дар масъалаи истиқлоли фикрии инсон риоят накарда, беҳтарин дастовардҳои ҳуқуқи башар ва стандартҳои муосири ҳуқуқи байналмилалиро поймол менамоянд. Онҳо дар низомии ҷомеаи ҷаҳонӣ вирусҳои иҷтимоиеанд, ки ширеши тартиботи башарӣ ва му-

носиботи байналмилалиро вайрон менамоянд. Аз ҳама бадбахтии вазнини ин тамоюл назди хиради инсонӣ он аст, ки онҳо либоси эътиқодӣ ва як навъи ҷаҳонбинии муҳими инсонро пойгоҳи худ қарор додаанд. Ин ҳолат на танҳо ҳамчун амали зишт бо назму тартиби башарӣ, ҳамчун ҳолати зуҳури моддии ақли инсонӣ, ҳамчун душмани зоҳирӣ таҷовуз мекунад, балки бештар аз вай ба сифати навъи ҷаҳонбинии динӣ кӯшиши зуҳур намудан карда, навъҳои мафкураи инсониро аз ботин ба тазод мекашанд. Ин ҳолат рисолати ақли солим ва ҳуқуқи табиии инсонро дар фазои озодиҳои конституционӣ ҳамчун воситаи дастрасӣ ба адл ба ҷолишҳо кашида, пояҳои созишномавии ҷомеаҳоро бо ҷаҳонбинии динӣ ҳамчун навъи озодиҳои шахсӣ ба ларза меорад. Аз ин ҳолат, ҳам вазъи озодии вичдон ҳамчун намои ҳуқуқӣ, ҳам табиати адли давлатӣ ҳамчун кафили ҳуқуқи озодиҳо ва ҳам амнияти давлатӣ ба сони паҳноӣ саодату амни давлатҳои миллӣ осебпазир мегарданд. Мушкилии асли ин ҳолат ба решаи таълимоти динӣ рафта мерасад, ки давлатҳо дар қори ислоҳи он таърихан мушкилӣ доранд. Пас роҳи ягона ё бедории фикрии уламои динӣ дар партави манфиатҳои нави миллист, ки пасманзариш ислоҳотҳои ҷадиди мазҳабиро меҷӯяд (ин қор бо вазъи имрӯзаи пайравони мазҳаби ҳанафӣ бисёр мушкил аст, чунки вай фидоiero чун шахсиятҳои Имоми Аъзаму Мартин Лютер тақозо дорад) ва ё ҷустани пояҳои маънавию эътиқодии динӣ аз ҳазинаи пурғановати маънавии он, ки ба ақл, илм ва манфитаи ҷомеа дар ҷараёни рушди башар таъя карда метавонад. Шукрона, ки нуктаҳои васли равиши дуҷум дар мазҳабҳои аҷдодии халқи мо (ҳам мазҳаби ҳанафӣ ва ҳам таълимоти исмоилия) ва ҳазинаи пурғановати фарҳанги исломӣ дар шакли плюрализми эътиқодӣ, ҷаҳонбинӣ ва ҳуқуқӣ вучуд дорад.

Ба ин мавзӯ аз роҳи ақл ва илм наздик шудан муҳим аст. Мазҳаби ҳанафӣ ва таълимоти исмоилия, ки ҳарду дар киш-враи мо ба сони ҷараёнҳои эътиқодӣ зуҳур мекунанд, мақому мартабаи ақлу донишро баланд арҷгузорӣ кардаанд. Сарчаш-

маҳои таърихи ин ду равия мақоми ақл ва илмро ба дараҷаи шоиста бардошта, дар ин боб китобҳои бағоят мазмуни баланд дошта иншо шудаанд²⁴⁷. Абӯҳақими Самарқандӣ дар манзала-ти илм менависад: «Агар пурсанд, ки манзалати имон бартар аст ё манзалати илм? Ту низ ҷавоб гӯӣ, ки манзалати илм бартар аст аз манзалати имон. Зеро ки Ҳақ таоло мар Мустафоро (саллаллоҳу алайҳи вассалам) гуфт: «Бидон, ки Худой нест, ҷуз Аллоҳ». Аввал гуфт: «бидон» Пас далел омад, ки илм бартар аст аз имон. Ва дигар далел он, ки Худои азза ва ҷалла ҳамаро дар имон баробар кард ва дар илм тафовут ниҳод»²⁴⁸.

§ 6.3. Адл ва баробарӣ ба муқобили ҷиҳод ва ифрот

Сазовор ба қайд аст, ки омилҳои ҳатарзои ҳаракатҳои ифротиро сарчашмаҳои динӣ на танҳо дар муносибат бо озодии ирода, инчунин дар ташкили зиндагии иҷтимоӣ пешбинӣ намуда, ба соҳибони фармон ва ҳокимони давру замон муроҷиат карда мефаҳмонад, ки бинои амну сулҳ ва тинҷию оромии давлат дар пешгирии зулму бедод миёни одамон аст. Ба ин маънӣ дар сураи Анъом ояти 82 мефармояд: «Қасоне, ки имон оварданд ва имони худро ба ситам наомехтанд – амният ва оромӣ аз онӣ онҳост ва онҳо роҳёфтагонанд». Дар ҳамин навишта воситаи муассири пешгирии ноамнии зиндагии инсон худдорӣ аз зулму бадӣ гуфта шудааст. Инсоне ва дар маҷмӯъ ҷомеае, ки садди роҳи зулм мегардад, худро аз бисёр ҷиҳат дар ҳолати амниятӣ қарор медиҳад. Ин консепсияи ҷомеасозӣ дар равиши давлатҳои адолатнок ва ҷомеаҳои шахрвандӣ дар Конститусияи кишварҳои демократӣ равшан ҳалли худро ёфтааст. Имрӯз низоми ҳуқуқии давлатҳои милли ҳамагӣ дар ин самт кор мекунанд ва ба маротиб аз кишварҳои исломӣ пешравтаранд. Ди-

²⁴⁷ Ниг.: Ҳамидуллоҳи Қирмонӣ, Роҳат-ул-ақл (Осоиши хирад). – Қобул 1394. – 397 с.

²⁴⁸ Абулқосим Ҳақими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам / Тарҷумай қухан аз арабӣ. Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 94. (220с).

гар ин ки роҳҳои ҳукукии пешгирии зулмро давлатҳои муосир тавассути мақомоти қудратӣ, амниятӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва ҳокимияти судӣ дар шаклҳои нави рушдкарда коркард карданд, ки он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шудааст.

Ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи мустақили доди ҳақ адолати судиро татбиқ мекунад. Мақомоти назоратӣ назорат менамояд. Шоҳаҳои ҳокимият маҳз ба хотири таъмини адолат ва пешгирӣ аз зулм дар Конститутсияҳои кишварҳои демократӣ ба шоҳаи ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ таҳти консепсияи низоми мутавозин тақсим шуда, ҳаммонанди тарозуи адли илоҳӣ дар сатҳи давлатӣ ба сони низоми адолатнок, ки садди роҳи суиистифода гардад, коргузор шудаанд. Бинобар он, аз назари талаботи адлу оромӣ, ки дар китоби осмонӣ ва ахлоқи башарӣ сабт шудааст, дар замони муосир ҳатто аз дидгоҳи мантикии тундравони динӣ низ ҳеҷ зарурати ифроту террор дар олам вучуд надорад. Онҳое, ки бо чунин равишҳои тундравона ва ифротӣ даст ба ғитнаю куштор мезананд, ҳаргиз даъвоии мусулмонӣ карда намеатвонанд, зеро паёмбари ислом сарохатан фармудааст, ки «аз дасту забони мусулмон касе озор намебинад».

Амну сулҳ ва оромӣ дар таълимоти исломӣ мавқеи аввалиндараҷа дорад. Ин аст, ки барои вайронкунии ин ҳолатҳо ислом ҷазоҳои вазнинро пешбинӣ кардааст. Дар ҳадисе омадааст, ки «Ҳар нафаре, ки сахарӣ аз хоб дар ҳолати амни ҷойи хо-баш, осудагии танаш ва вучуди ҳӯроки рӯзонааш бедор шудааст, назди ӯ олам бо ҳама дороияш сари таъзим фуруд овардааст»²⁴⁹. Ин сари таъзим фуруд овардани олам назди амну оромӣю осудагии зиндагии инсон аст, ки қудрати бениҳоят баландро дар таълимоти исломӣ доро аст. Зеро башар дар тамоми таърихаш маҳз ба самти ҳамин арзишҳо ҳаракат дорад ва инро фалсафаи ислом хуб дарк кардааст. Пас чи тавр мешавад, оине, ки ба ин дараҷа оромӣю амниятро кадр ва арҷгузорӣ менамояд,

²⁴⁹ Сунани Тирмизӣ, ҷузъи 4, боби Зухд, ҳадиси 2346. – С. 167.

аз тарконидану кафондан ва ноором намудани вазъият дастгирӣ мекардааст. Ин ҳама гувоҳи ночаспон будани ғояи ифроту террор ба таълимоти асли исломӣ аст. Чаро донишмандони динӣ онҳое, ки номи ходими диниро доранд бо номи ислом қор ва зиндагӣ менамоянд, ба ин нуктаҳои созидаю инсондӯстии исломӣ така накарда, дини исломро аз ҷанголи ин камхирадони тундрав раҳо намекунанд?

Муносибати одилона бо пайравони дини дигар ва тарғибшавандагон ба ислом низ аз авомили муҳими пешгирии ифроту ҷиход аст. Ба андешаи солими муҳаққиқони фарҳанги муосири исломӣ истифодаи неруи ҳарбӣ дар шакли ҷиход дар ислом танҳо бо мақсади муҳофизати мусулмонон аз ҳучуми душманон иҷозат аст. Зеро Худованд яроқу воситаҳои ҳарбиро барои ба ислом гаравидани ғайримусулмонон иҷозат намодааст, дар ин самт ӯ даъвати омиёнаро то сарҳади муайяни фаҳмонидани нек аз бад иҷозат дода, боқӣ қабули қарорро ба ихтиёри иродаи ҳар нафар вогузор кардааст. Истифодаи яроқ ва неруи ҳарбӣ дар ҳолати истисноии ҳучуми душман ба хонаю дари мусулмонон танҳо ба хоҳири дифои нангу номус, қадру манзалат, молу ҷон ва дину оини онҳо иҷозат аст. Донишмандони муосири исломӣ, бар хилофи ифротигеро террористон, ки оятҳои (2:191-193, 22:39-40, 60: 8, 9, 42:41) қуръониро ҳамчун далели шаръию манбаи эътиқодии худ дар амалҳои зишташон истифода мебаранд, ҷиходи ҳарбии муҳофизатиро маҳз ба хоҳири асосҳои дар боло овардашуда, яъне таҷовузи ҳарбӣ ба ҷону молу сарвату оинашон ҷоиз медонанд. Пас мушкӣ маҳз дар ҳамин фаҳми сарҳади таҷовуз ва ҳучум аст, ки яке онро ҳеле фароҳ дар доираи фаҳми эҳсосоти худ, дар ҳадди тамоман берун аз таҷовузи воқеӣ дар ҳар амали қонунии маҳдудкунанда, ки ба хоҳири амну дигар арзишҳои башарӣ ва исломӣ қабул шудааст, тавсеа мебахшад, дигар бошад сарҳади воқеии онро дар шакли ҳучуми бевосита ба ин неъматҳо муқаррар кардааст.

Ин чо мо бархӯрд дорем ба сатҳ ва сифати тафаккури мардуми мусулмон, на бо мушкилии аҳкоми исломӣ, зеро ягона иллате, ки ба охирӣ баста мешавад, шояд то ҳадди ниҳой мушаххас нашудани ҳамин мақсадҳо ва аҳком бошад. Вале ин ҳукм аз назари илмӣ вобаста ба шароити таърихӣ нисбат ба сарчашмаҳои дигари эътиқодӣ ва ё ахлоқӣ бо риояи одоб ва вичдони илмӣ васл карда намешавад, чунки ин имконро берун аз қавонини замону макон татбиқу талаб намудан маънӣ надорад. Аммо омили сатҳ ва сифати фаҳми таффакури инсон, ки бо речаи замону макон дар даврони муайян бо амалқардҳои мушаххас ба истифодаю далеловарии онҳо вобастааст, дар ҳамон замони муайяни қабули қарордодҳо имкони дар тарозуи хирад гузошта шуданро доранд. Пас ҳамон як меъёрро дугуна ва сегуна фаҳмидан ва як гурӯҳ онро ҳамчун воситаи таъмини иттиҳоду амн, тинчию оромӣ қабул кардану дигаре онро ҳамчун омили барангехтани тарсу ваҳм, кинаю адоват ва ноамнию ҷангҳо истифода кардан ва сеюмӣ фарохтар ин ду ҳолат интизори манфиатҳои дигари пасманзар шудан, хиради солимро ба самти нукси тафаккур мекашад, на ба аҳкоми абстрактии муаллақ ва бедасту по овехташуда.

Ин ҳолат моро бори дигар хушдор медихад, ки мушкилии ифротагроёну террористон дар сатҳи тафаккури онҳо аст, на дар аҳкоми динӣ. Ин ҳукм, бояд иқрор шуд, ки на ба хотири дифои ҳолисонаи имон ва оёти аҳкоми раббонист, ҳарчанд, ки охирӣ низ ба ҳар андешаи инсон ошкорою аз паси пардаҳо асаргузор аст, балки бештар аз он ба хотири инъикоси дурусти мазмуни аҳкоми динӣ, фаҳми ҳақиқати объективии равиши нодурусти мафкураҳо, ки дар пасманзари худ зиёни саодат ва имонро ногузир аз назари ҳақиқати объективӣ доро аст, ҳосил гардидааст. Пас табобати ин бемории густаришёфта то ҳадди муайян шояд дар қомилан ҷорӣ намудани таълимоти дурусти исломӣ нухуфта набошад, зеро мо чи қадаре, ки исломро дуруст нафаҳмонем, равиши табиӣ мафкураи инсонро, ки дар навбати худ бо дигар сарчашмаҳои шаклҳои шуури ҷамъиятӣ

дар иртибот буда, аз усулҳои мухталифи илми ҷомеашиносӣ, инсоншиносӣ, равоншиносӣ ва рафторшиносӣ истифода наму- да, вобаста ба мазмуни замону макон гуногунҷабҳа муносибат менамояд, дар аслаш дигар карда наметавонем.

Инсоне, ки дар ҳалқаи муносибатҳои ғайритаҳаммулға- роёна дар хона, боғча ва мактаб тарбия гирифтааст, дар сура- ти рӯ ба рӯ шудан ба ҳар сарчашмаҳои ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва эътиқодӣ дар масири муносибат ва танзими рафтори шахсӣ ва атрофаш ва расидан ба нуктаи истифодаи иродаи озоди шахсӣ дар усули таҳлил ва қабули хулосаҳои ақлӣ, ӯ ҳамон қарореро қабул менамояд, ки онро боварии ботинии ӯ аллакай дар ниҳодаш тамға задааст. Таносуби фаҳм ва қабули худшиносӣ ва бегонафаҳмӣ аз назари равони бояд дар ин ин зина конст- руктивӣ, созанда ба позитивӣ буда, аз сарҳади худбаварӣ ва худбинии мучаррад нагузарад. Гузариши ин сарҳад худро ҳаққу дигаронро ноҳақ дидан, саодати худро дар маҳдудияту зарари дигарон ҷустан аст. Аз ин ҳолат бояд пайравони динӣ эҳтиёт кунанд. Зеро сарҳади онро прозелитизми ҳуқуқӣ назо- рат дорад.

Ҳатто мо дар мувофиқаҳои судӣ дар ҷомеаҳои озоди пеш- рафта низ баъзан бо қарору ҳукмҳои судҳо рӯ ба рӯ мегардем, ки масъулини қарорҳои ғайриодилона зерӣ фишори ҳамин ҷаҳонбинӣҳои иллатхӯрдаи худ хулосаи ниҳой кардаанд. Ин ҳолат дар ҷомеаи шаҳрвандии далватҳои миллӣ, алорағми принципҳои демократӣ, ногузир одилона масъалаи назорати судии қарору ҳукмҳоро масъалагузорӣ менамояд. Чунки марғзори қабули иттилооту ҳодисоту коркарди онҳо дар зинаи тафаккури шахсӣ ба сони базаи коркарди муносибати шахсӣ дар заминаи донишу равишҳои андухтаи ӯ аллакай бо ченакҳои муайяни қолабрезӣ шуда бо тарозуи адли дарёфткар- даи ҷаҳонбинияш, ки он метавонад одилона ва боинсофона бошад ва ё баръакс, ғайритаҳаммулғароёна, тундравона ва ё бо нафрату мазамматҳою хусуматҳо оганда бошад.

§ 6.4. Илм ва дониш муқобили ифроти динӣ

Инсони дониши комил надошта ва тарбияи дурусти маънавӣ надида ва бо мафкураи солими созанда мусаллаҳ набуда, дар паҳнои озодиҳои шахсӣ ва эътиқодӣ дар лаҳзаи муайян кардани ирода бештар ба лағжиши фикрӣ ва фурӯ рафтан ба қабри муносибатҳо ба паҳнои равоние имкон дорад, ки дар он адами инсоф, вичдон, раҳм ва шафқат ҳукмфармост. Ин аст, ки онҳое, ки ифротӣро террористонро омода менамоянд, қабл аз ҳама ҳамин сифатҳои равонии онҳоро меомӯзанд, майлу рағбати тафаккури онҳоро муайян менамоянд, сипас ба тафсиру тафҳими нодурусти таълимоти ислом, таҳрифи матолиби он така мекунанд.

Пас дар ин нуктаи ҳассоси муносибатҳо илми муосирро зарур аст, ки чихати пешгирии муваффаку воқеии ин раванд ҳамчун таҳдиди башарӣ ва хунсо намудани созиши ифроту террор бо ҷаҳонбинии динӣ дар қатори омӯзиши эътиқодот ва динҳои муайян дар зинаи таҳсилоти умумӣ ва олий ба таълими илмҳои равоншиносӣ ва диншиносӣ бештар таваҷҷуҳ намуда, ба тарбияи ахлоқӣ ва ҳуқуқии инсони нав дар ҷомеаҳои муосир аз сатҳи оила, боғча ва муассисаҳои таълимӣ бо ташкили барномаҳои нави тарбиявии инсони таҳаммулгаро ва тааммулқунанда бештар диққат диҳанд. Воқеият гувоҳи он аст, ки нуктаҳои ҷудогонаи мушкилиҳои башарӣ маҳз дар зинаи ибтидоии қабул ва шинохти олами атроф ҷойгир шудаанд. Чун субъекти шиносандаи олами атроф агар олами иҷтимоӣ ва қонуниятҳои зиндагии онро шикаста ва ё роҳҳои танзими онро ноҳамвору печхӯрда бинад, вай худ ба ҳамон тартиб ба ҳаёти иҷтимоӣ ворид мешавад ва сари ҳар истифодаи озодиҳо ва ҳукмронии ирода ба чунин ҷолишҳои иҷтимоӣ сабаб гашта, ба оромию низом ва саодати омма зарар ворид менамояд. Оинаи шикаста атрофро шикаста инъикос менамояд. Дар ин ҳолатҳо на ҳамеша нуқс дар аҳкоми шаръӣ ва дунявӣ аст, ҳарчанд, ки охириҳо низ нақши тарбияро бар дӯш доранд, дар ин ҳолатҳо тиррешаи иллат дарозтар аз ин воситаҳо дар қалб ва тафаккури

инсонӣ нухуфта шудааст, ки фаҳм ва табобати он амалкардҳои комплекси тоқозо дорад.

Аз ин дидгоҳ, баланд бардоштани мақоми ақл, дониш ва таълиму тарбия дар мафкураи ҷомеа, вазъи ҳуқуқӣ ва манзалаҳои инсон дар муассисаҳои таълимӣ, таълими дуруст ва мақсадноки ҳуқуқи инсон, зарфияти эҳтироми инсон дар сатҳи оила, эҳтироми боварҳои он дар ҷомеа, фаҳм ва қабули эҳтиромонаи андешаҳои муҳолиф, таълим ва эҳтироми гуногунандешӣ, арҷгузорӣ ба плюрализми сиёсӣ, эътиқодӣ ва мафкуравӣ дар қонунгузорӣ, шиносоии таҳаммулгароёнаи насли наврас бо динҳои мухталиф, таълими дурусти объективии ҳодисоти таърихӣ (таърихсозӣ, таърихдӯзӣ ва муносибат бо таърих аз қонгураи манфиатҳои ҳудуди динӣ ин як бемории дигари иҷтимоӣ аст), баланд бардоштани сифати таълими фанҳои дақиқ ва ғайра ва ҳоказо – ҳамагӣ асаргузоранд ба таҷаккули инсонии солаҳу таҳаммулгарои зидди ифрот.

Пас дуруст аст, ки як неруи бузурги истодагарӣ ва муқовимат бо ин таҳдид ақл ва ҳосили вай илму дониш аст. Низоми маорифи кишварҳои исломӣ ва мусулмоннишинро зарур аст, ки бо воҳурию фаҳмондадиҳои ҷудогонаи таърифқуниҳои бемавқеи динӣ машғул нашуда, ба ислоҳоти комплекси низоми маориф даст зананд, роҳҳои осебпазирии мафкураи ҷавононро бо ташкил ва ба қор даровардани низоми дурусти таълиму тарбия пешгирӣ намоянд. Хатар дарвозаи танҳо амниятӣ давлатӣ ва оромии ҷомеаро не, балки барвақт дарвозаи низоми таълимиро раҳна карда, ба ҳарамии он ворид шуда, дастпарварони онро ба олами бевитқонӣ ва беинсофӣ кашида истодааст. Мактаби имрӯз эҳтиёҷ ба ислоҳоти ҷиддии илмӣ ва мафкуравию дар олами Шарқ дорост. Зеро вай на танҳо садди роҳи ҷанҷо, муноқишаҳо ва тазодҳои олам на-шуд, балки бештар аз он дар домони худ имкони тарбияи ифротӣро муҳайё намудааст. Агар низоми маориф ҷиддӣ ба ин самт таваҷҷуҳ наамояд, қори мафкуравӣ дар дигар самтҳо ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегардад.

Албатта, ин ҳолати ошкоршуда зарфияти истифодаи арзишҳои исломиро дар кори пешгирии ифроту террор нагирифта, балки аз ҷанбаи дигари аҳамиятнокӣ баланд намудани рисолати созандаи онро тавсеа мебахшад. Ҷиҳоде, ки имрӯз ифротӣро террористон содир мекунанд, қабл аз ҳама ба амниятро оромии ҷамъиятҳо таҷовуз карда, ба куштори шахсони бегуноҳ ва ворид намудани латма ба истиклолият дар маҷмӯъ меанҷомад. Ин дар ҳоле аст, ки Офаридгор **амниятро** дар дунё бузургтарин аз неъматҳо барои бандагонаш доништа, онро роҳи ягонаи роҳат, саодат, оромӣ ва озодии инсон доништа, амр намудааст, парвардигори ин хонаро, Онеро, ки барои Шумо аз гуруснагӣ таому аз таҳдиду хатарҳо **амният** овардааст (106:3-4), ибодат кунед.

Амният ва тинҷие, ки Худованд ба расулаш ва бандагони солахаш ваъда кардааст, ба хотири бузургтарин қиммат ва неъматӣ башарӣ, истикрор ва саодати ҳаёти фардӣ ва ҷамъиятии инсон аст. Инсон ва ҳаёти ороми дастаҷамъонаи ӯ аз бузургтарин неъмат ва ҳадаҳост, ки эҳтирому риояи он қарзи вичдонии ҳар муъмин аст. Ба ин маънӣ одамонро зарур аст, ки аз неъматӣ амният ва оромиашон дар қадом ҷое набошанд шукр кунанд ва онро пос дошта, баҳри ҳимояаш кӯшиш карда, собитқадамона қор кунанд. Қасоне, ки шукри ин неъматро ба ҷо намеоранд, ба бадбахтӣ гирифтормегарданд, дигар ҳама неъматҳоро аз даст медиҳанд: «Ва Худо масали деҳеро баён қард, ки эминро орамида буд, рӯзии он ба қушодагӣ аз ҳар ҷое ба ӯ меомад; пас ба неъматҳои Худо носипосӣ қарданд. Пас, Худо ба сабаби он чи меқарданд, гуруснагии тарси фароғирро ба онҳо ҷашонид» (16:112).

Амали ифротие, ки ба муқобили ин неъматҳои амниятӣ ва муқададсоти инсонӣ-ҳаёти оромиаш равона аст, ба ҳеҷ ваҷҳ дар таълимоти асли исломӣ эътирофшаванда нест. Худованд ҷони муъминро ҳам барои соҳиби нафсаш, ҳам барои дигарон аз аҳли башар муқададс гардонидаст. Мумкин нест, ки ба ҳеҷ ваҷҳе ба ҳаёташ ва қадру манзалаташ таҷовуз карда шавад. Қасе, ки ин-

сонеро ба ғайри ҳақ (адл, инсоф ва талаботи низоми ҳукукӣ) ба марғ мерасонад, ҷазояш абадӣ оташи дӯзах аст: «Ва нафсеро, ки Худо (куштанаширо) ҳаром кардааст, ҷуз ба ҳақ макушед! Ва ҳар ки ба ситам кушта шавад, пас вориси ӯро қуввате додаем, пас, бояд ки дар куштан зиёдаравӣ накунад. Ба дурустӣ ки вай ёрӣ дода шудааст» (17:33). Ҳаракатҳои инсонӣ ба ихтиёри озодаи ҳар инсон бидуни даҳлати қудрати илоҳӣ сурат мегирад. Ҳар нафар муъмин худ дар заминаи ақлу дониш рафтори худро ба самти амалҳои нек ва бад равона месозад. Маҳз ҳамин соҳибихтиёрӣ адли тарозуи аъмолро татбиқ менамояд. Ба хоҳири ин ки бандагон раҳгум назананд, дар таълимоти исломӣ роҳҳои беҳтарини ҳифзи арзишҳои меҳварӣ муайян шудааст: «Ва қасам ба нафс (-и одамӣ) ва Зоте, ки ӯро дуруст андом намуд, сипас шинохти гуноҳи ӯву парҳезгории ӯро дар дилаш андохт» (91:7-8), ва ягона роҳи дуруст шинохтан ва амали мувофиқ кардан – ин пайрави амали неку солеҳона шуда, корҳои хайр кардан аст, на анҷом додани амалҳои зишти ифротӣ.

Ҳар дин, аз ҷумла ислом, дар тарбияи ахлоқии инсон ва пешгирӣ аз амалҳои зишту номатлуб назаран ва амалан таърихан воситаҳои муассир дорад. Мисол, гирем агар ҳуди ҳамон чиҳоди исломиро. Ислом ҳамчун воситаи ниҳонии ҳимояи ҷомеаи муслимин аз ҳуҷум муттаҳидӣ ва ваҳдати онҳоро ба муқобили душманони таҷовузкор ба мисли падидаи чиҳод иҷозат додааст. Вале дар ҳамин ҳолат низ бо даҳҳо оятҳои васл бо ин оятҳои иҷозтадодашуда адлу шафқат ва одамгариро ёдрас шуда, риояти сарҳади хирад, инсоф, истифодаи неруи баробарвазн, истифодаи бахшиш, инқори қасос, истифодаи имкони хурдтарин дар созиш, ҷустуҷӯи роҳи ҳалли масъала берун аз ҷанг ва ғайраро (2:190, 2:194, 16:126, 4:90, 8:61, 9:3-4,7) дар ҳолатҳои ҷангию баъдӣ он хотиррасон шуда, кӯшиш менамояд инсониятро аз ин ҳолати харобиовар бо арзишҳои муайян ҳифз намояд. Ин ҳама ҳолатҳоро аз назари мантиқ ҳеҷ мумкин нест, ки берун аз ҳамон аҳкоми чиҳод, ки дар ҳамбастагии мантикии рӯйдодҳо нозил шудаанд, берун тафсир намуд. Аз дигар ҷониб,

мо мебинем, ки ислом ҳанӯз дар асри VII милодӣ масъалаи ҷанги одилонаро ба мисли Г. Гротсий масъалагузорӣ намуда, роҳҳои мухталифи созишу сулҳро ва афзалияти сулҳи харобро аз ҷанги манфиатовар борҳо ёдрас шудааст. Мушкилӣ ин аст, ки пайравони аслии ислом ин ҳолатҳоро дуруст ва мақсаднок ба манфитаи ҷомеаи муслимин аксар вақт истифода карда на-тавонистанд ва ҳанӯз ҳам намекунанд.

Ба андешаи муҳаққиқон, ислом дар ташкили муносибати дӯстона бо пайравони динҳои дигар мақому мартабаи созиш ва шартномаи ҳамкориро бениҳоят баланд арҷгузорӣ кардааст ва дар аҳди зиндагии паёмбар қарордоди баста ва созиши эътирофкардаашро нашикастааст. Ҳатто ислом барои мус-лмононе, ки қарордодро бо ғайримусулмонон шикастааст ва ё нафаре аз онҳоро куштааст, тибқи ояти қуръонӣ ҷазо муқаррар кардааст: «Ва агар (мақтул) аз гурӯҳи душманони шумо ва муъмин бошад, пас, бар ўст озод кардани бардаи муъмин. Ва агар (мақтул) аз қавме бошад, ки миёни шумо ва онҳо паймон аст, пас, бар вай аст расонидани хунбаҳо ба қасони ў ва озод кардани бардаи муъмин...» (4:92). Аҷиб ин аст, ки ин ҳолат дар Қуръон бо диспозитсияе шурӯъ мешавад, ки ҳолати кушторро ба иштибоҳ васл менамояд, яъне куштор аз беэҳтиётӣ, хунукназарӣ, беаҳамиятӣ ва худбоварӣ шуданаш мумкин аст, ки барои он агар мақтул ғайри мусулмон бошад, чунин ҷазоро муқаррар кардааст. Аммо дар дигар ҳолатҳое, ки сухан умуман дар бораи куштори инсон меравад (ба мисли ибораҳои «нафсеро, нафареро, инсонеро») ҷавобгарӣ мантиқан барои куштори чи мусулмон ва чи ғайри мусулмон вазнин пешбинӣ шудааст (5:32, 6:151, 17:33). Албатта, ҳоло барои мо маълум нест, ки ҷойгиршавии ин оёти каломи илоҳӣ дар китоби осмонӣ вобаста аз таъсири замонию маконӣ ва сабаби нузули онҳо бо чи омилҳо тавбаам буда, мақсад аз онҳо мушаххасан чиро мадди назар дошт. Вале равиши мантиқии фикрронӣ дар радифи ҳифзи ҷомоаи исломӣ ва устувории ҷомоаи вақт моро ба андеша мебарад, ки сиёсати ҷомеасозии

дини нав вобаста аз манфиатҳои умумӣ ва ҷузъии афроди он табиӣ тавсеа меёфт.

Дар ояти 5 сураи Моида ишора мешавад: «Ба сабаби ин ҳодиса бар Бани Исроил ҳукм кардем, ки ҳар ки касеро ба ғайри ивази касе ва (ба ғайри) фасод дар замин бикушад, пас чунон аст, ки ҳамаи мардумро якҷо кушта бошад; ва ҳар ки сабаби зиндагонии касе шавад, пас чунон аст, ки ҳамаи мардумро якҷо зинда сохта бошад. Ва ба дурустӣ ки пайғамбарони Мо бо нишонаҳои равшан ба онҳо омаданд; боз ҳам бисёре аз онҳо баъд аз ин дар замин таҷовузкунандагонанд».

Пас аз куштани Ҳобил аз ҷониби Қобил ба қавми Бани Исроил муроҷиат шуда фаҳмонда мешавад, ки куштори одам ба ҷуз ҳолати қасос, ҷон бар ивази ҷон ва дар ҳолати фасодкорӣ ва роҳзанӣ, дар дигар ҳолатҳо мумкин нест. Худи қасос ҳамчун падидаи ҳукуқи ҷиноятӣ дар аҳди бостон нисбат ба ҷавобгарии коллективӣ одати нисбатан пешқадами қавми бостон буд. Зеро вай дар ҳолати содир шудани куштор аз қасд ва куштор шахсонӣ бегуноҳи қabila ва қавмро начот меод, чунки он замон барои як куштаи худ қавми дигарро то расидан ба ҳамон шахси кушанда мекуштанд, акнун ҷазо фардӣ кунонида мешуд ва танҳо нисбати ҳамон шахси ҷинояткор татбиқ мегашт.

Аммо дар ҳолати дигари дар каломи раббонӣ зикршуда (6:151) сухан дар бораи манъ шудани одати бад миёни мардуми ҷоҳилия меравад, ки аз факру бениёзӣ фарзанди худро мекуштанд. Ин ҳолат бо ояти қуръонӣ манъ мешавад. Дар сураи Исро ояти 33 куштани инсон ба ҷуз ҳолати қасос манъ мегардад. Як нуктаи муҳим дар ин аҳком он аст, ки дар сурати таъйини ҷазои қатл нисбати кушанда нигоҳ доштани ҳадди зарурӣ ва зиёдравӣ накардан дар қатли қотил ишора мегардад. Яъне мешуданд ҳолатҳое, ки тарафи ҳаққи хунбаҳо дошта бо зиёдравӣ ва бераҳмӣ қотилро ба қатл меросонд. Дар дигар ҳолатҳо ислом иваз кардани хунбаҳоро ба дия – яъне ҷаримаи пулӣ низ муайян менамояд. Ҳамин тавр эҳсос мекунем, ки сиёсати ислом дар масъалаи куштори инсон бениҳоят қатъӣ

буда, кадам ба кадам чихати пешгирии он кӯшиш мекунад. Ислом низ дар парадигмаи ҷаҳонбинии аввали асримиёнагӣ падидаи қасосро аз низоми ҳуқуқи асрҳои минё ба пуррагӣ набардошта як қадар тартиби истифодаи онро сабук кард. Сабукии аввал дар иваз намудани куштани қотил имкони додани хунбаҳо – дия бо розигии меросбари шахси кушташуда буд. Сабукии дигар ҳамин даъват ба соҳиби шахси ҷавона буд, ки дар муносибат бо қотил бераҳмона рафтор накунад. Яъне нисбат ба қотил бошад, ислом ҳислати гуманизатсиякунонии ҷазоро дар ҳама давраи зиндагии асосгузаш масъалагузорӣ кардааст. Дар асл агар гирем, ислом ҳамаҷун ҷаҳонбинии замони худ равиши ҷазо ба ҷинояткорро тарзе роҳандозӣ менамояд, ки дар ҳама ҷазо ҳикмати озоӣ, амният ва ҳаёти дигаронро ногузир қафолат медиҳад.

Ҳамин тавр мо эҳсос мекунем, ки дар даврони муайяни меъёрҷодкунӣ, ки дар сарғаҳи он паёмбари ислом буданд, масъалаҳои адлу инсоф, инсондӯстӣ, мақому мартаба дониш, эҳтироми аҳли илм ва риояи адлу инсоф ва қарордодҳо дар сатҳи муайян рӯ ба афзоиш ва устуворшавӣ дошта, ба муштаҳкам кардани асосҳои ҷамъияти нав муосидат менамуд. Вале баъдан чунин қароршиканиро мо дар рафтори ҳама муслимонон дар муқобили якдигар мебинем, ки бадбахтона боз далеловарӣ аз аҳком менамоянд. Ин ҳама гувоҳи он аст, ки ислом низ мисли ҳар як зухуроти иҷтимоӣ бо мурури замон зерфишори манфиат тобишҳо ҳӯрдааст. Ин тобишҳои замонию маконӣ ба дараҷае зиёд шудаанд, ки имрӯз тобишҳои мафкуравино ҳамаҷун маволиди он мушкилиҳо мо аз ҳама ҷаннини ислом ҷудо карда наметавонем. Мусаллам он аст, ки ислом бе риояти адл, инсоф, дӯстӣ ва бародарӣ дар ҳама даврони аввал дини шуда наметавонист. Имрӯз низ барои обрӯ ва зарфияти ахлоқии исломо дуруст муаррифӣ кардан ҳама сифатҳои соҳандаи ўро болотар аз ҳама равишҳои дигар гузоштан ба манфиати фарҳанг ва тамаддуни исломӣ аст.

§ 6.5. Муносибати нек бо динҳо, мардуми олам ва низоми идора омили муқовимат бо ифрот

Як гуруҳи муайяни оётҳои Қуръон ва аҳодиси набавӣ ки ба масъалаҳои даъват ба ислом ва усули ҳидоят ба овардани имон (16:25), тартиби баҳси мусулмонон бо ғайри онҳо (29:46), дашном надодани худоҳои бисёрхудоён (6:108), оид ба зухур ва вучуди душманон дар муқобили паёмбарон дар доираи иродаи Офаридгор (6:112) баҳсида шудаанд, дар асл принципҳои муносибати дини исломро бо динҳои дигар аз бунёдаш муайян менамояд, ки дар он хушгуфторӣ, риояи ахлоқ, одоб ва нақшу азамати ҳамзистӣ ва эътирфномаи хамдигарӣ баръало эҳсос мегардад.

Дар як қатор оятҳои дигар, ки суҳан дар бораи заруратҳои муттаҳид шудани халқу миллатҳо, чиҳати шинохту эҳтироми хамдигар (49:13), ба сабаби нафаҳмиидани ин умумият ва ҷудошавии ногузири мардумон, зарурати муттаҳид накардан бар дини ягона (11:118-119), доир ба ногузирии вучуди ҷамоаҳо бо қонуну қавонини ҳудашон ва таъкиди рақобати озод дар амалҳои нек (5:48, 2:148), роҷеъ ба ногузирии таснифи инсон ба ҷамоаю динҳо, доштани қонуну қавоиди хос барои якдигар ва зарурати эътирофу ҳамкориҳои байнихамдигарӣ ишоратҳо вучуд дорад. Тарзе маълум мегардад ин гурӯҳ оятҳо мазмунан даъват ба хамдигарфаҳмӣ намуна, ҳамагуна зиёдаравӣ, ифроту террор ва муқовимати байни-якдигариё миёни халқу миллатҳо ва ҷамоаҳои динӣ инкор менамоянд.

Зарур ба ёдоварист, ки аҳкоми шаръӣ дар баробари он ки зарурати пешбурди чиҳодро дар шароити ҳучуми душман иҷозат медиҳад, мазҳабҳои исломӣ дар тақия ба аҳкоми шаръӣ шарту шароити ҷанг ва одоби муҳорибаро низ бо арзишҳои башарӣ ба низом дароварда, куштани занон, кӯдакон (ҳамаи мазҳабҳо), пиронсолон, роҳибони динӣ, деҳқонон ва умуман дигаронро, ки дар майдони ҷанг бевосита иштирок накардаанд (ҳамаи мазҳабҳо ба ҷуз аз шофеиҳо), манъ кардааст. Ин

васият ва роҳнамоиҳои ахлоқӣ ба башариятро ифротӣну террористон сарфи назар мекунанд. Дуруст аст, ки мутафаккиронии барҷастаи олами исломӣ ифротӣну террористонро ҳамчун «ситезандагону табоҳкорон» шинохтаанд, ки Қуръон (2:204-205) баромади онҳоро қатъиян маҳкум кардааст. Дар ин самт овардани далелҳои қуръонии дар оятҳо мушаххас мукарааршуда (7:33, 7:56, 16: 90, 28:77, 4:29-30, 30:57, 42:42, 5:33) ҷиҳати маҳкум намудани амалҳои зишти ифротӣну террористони муосир мутобиқи матлаб аст.

Муҳаққиқ Л.Р. Сюкияйнен дар бораи ояти итоат ба Худо, паёмбар ва соҳибони фармон (4: 59) ишора намуда, муҳолифати ифротӣну бо идеологҳои тундрави исломӣ, ки дар як маврид ҳамчун пири ғоявии онҳо баромад менамоянд, таъкид менамояд. Яъне миёни ифротӣну террористон ва рӯҳонияти маънавиашон, ки зери тафсириҳои ҷудогонаи эшон онҳо ба қачфаҳмию тундравӣҳо майл менамуданд, зиддиятҳои мантиқӣ ва усулӣ мавҷуд аст. Истифодаи оқилонаи ин ҳолат имкон дорад ҷанбаҳои мафкуравии ғояҳои ифротиро аз ботин ба вайронӣ кашад. Як гурӯҳ ин оятро маҳдуд шарҳ дода, зери «соҳибони фармон» танҳо ҳукумати исломиро мебинанд, дигарон бошад на ҳукумати исломӣ балки ҳукумати исломии барои онҳо заруриро²⁵⁰ ва гурӯҳи сеюм қомилан мутобиқ ба талаботи оят ҳама намуд соҳибони фармонро, ки дар асоси қонунӣ ҳукумат ба даст овардаанд. Дар асл ҳам мазмуни ин оят ҳамчун итоати муъминонро дар қатори Худованд ва паёмбар, ба соҳибони фармон – ҳар нафаре, ки риштаи низомии идораи давлатро дар даст дорад, фаҳмида мешавад. Аслан маъноии зоҳир бо ишорати ибораҳо ва ботин бо далоили маънӣ ва мазмуни адлу инсоф ва оромии ҷомеа ҳамин аст, на чизии дигар мутобиқ ба ғаризаҳои сиёсии тундравона. Пасманзари итоат қардан ба роҳбар риояи талаботи қонуну қоидаҳост.

²⁵⁰ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 499.

Ҳамин тавр мебинем, ки равиши фикрии муъминони чудогона дар пойгоҳи ороми фикрӣ, ки ҳама чиз равшан ва ошкоро аст, бо фаҳми шикастаи худ мушкилӣ эҷод мекунад. Чунин равиши фаҳми шикаста мумкин аст нисбат ба дигар маъниҳо ва сарчашмаҳо низ истифода гардад. Дар чунин сурат ба иллат кашидани мазмуни меъёр ва сарчашмаи динӣ номумкин аст. Зеро як гурӯҳ онро дуруст мефаҳманд, гуруҳи дуюм нисбатан дуруст ва гурӯҳи сеюм шикаста. Тазоди мазкур дар хаймаи гуногунии тафаккурҳо ва сатҳи фаҳми онҳо сар мезанад. Ин ҳолатро ба сари сарчашма ва аҳкоми ояти куръонӣ кашидан маънӣ надорад. Ягона эрод дар ин паҳно нисбат ба услуби баён изҳор шуданаш мумкин аст, дар дигар ҳолатҳо масъала сари мавзуи тафаккури шореҳон ва истинботгарон аст.

Мушкилии хулосабарории баъзе муҳаққиқони таҳлилгари равандҳои ифротӣ аз беруни ислом имрӯз дар он аст, ки онҳо бештар ба таҷрибаи ҳукукии мазҳабҳои ҳавзаи арабӣ сару кор гирифта, андешаву ғояву назари онҳоро бештар таҳлил намуда, аз адабиёти тоҷикӣ, форсӣ, туркӣ, ўзбекӣ, индонезӣ, урдуй, ҳиндӣ ва дигар халқиятҳои шомили ислом истифода намеkunанд. Мисол, мазҳаби ҳанафия бо шоҳаҳои мовароуннахрӣ, туркӣ, индонезӣ, ҳиндӣ, мисрӣ, покистонӣ ва ғ. тарзе ишора кардем меъёру аҳкоми бешумореро медонад, ки андешаҳои ифроту террорро аз бунёдаш маҳкум намуда, бо тарғибу ташвиқи таҳаммулгароии инсондӯстӣ чой барои зиёдаравии динӣ намегузорад, амри подшоҳро ҳамчун нишонаи амният, тинҷӣ ва амонӣ дар ҳама ҳолат фарз дониста, ба муқобили ӯ исён намуданро дар ҳама замон манъ кардааст²⁵¹. Мақсад ва ҳадафи марказии ин ҳимоя аз соҳибони фармон, на аломати худкомагии шоҳ, балки ба хоҳири эҳтиром ба низом, ба тартиб ва арҷгузорӣ ба саодати дастаҷамъиёи фардии инсонҳо аст. Итоат ба подшоҳ итоат ба низом ва эҳтиром ба тартиботу амнияти чоринамудаи Роҳбари

²⁵¹ Абулқосим Ҳақими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам / Тарҷумаи куҳан аз арабӣ // Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 32-33.

давлат аст. Ҳамин барои мо гуё аст, ки аҳкоми мазҳаби бобоии мо бо низоми идораи давлати демократию дунявиямон мантиқан ва таърихан мушкилӣ надорад. Мушкилиҳои эҷодшудаистода аз таълимоти бегонагон аст, инро мо бояд донем ва ҳамчун таҳдиди ба хонаи мо воридшуда ва ба мафкураи мо решадаводнаистода эҳсос намуда, бо ҳар роҳу восита пешгирӣ намоем.

Ислом, ба вижа мазҳаби ҳанафӣ, дорои захираи бойи арзишҳои ахлоқӣ, таҳаммулагроӣ ва ақлоние аст, ки дар шароити муосир имкон доранд садди роҳи ифроту террор гарданд. Ҳақ ба ҷониби Пешвои миллат аст, ки гуфтаанд: «Дар шароити имрӯза, ки баъзе нукоти олами исломро мавҷи хушунату бародаркушӣ, зиёдравию ирҳоб (ба истилоҳи маъруфи имрӯз экстремизму терроризм) фаро гирифтааст, зарурат ва аҳамияти донистану риоя кардани таълимоти Абуҳанифа (р) барои берун кашидани мусулмонон аз ин бухрон ҳарчанд бештар аз гузашта эҳсос мешавад»²⁵².

Сарчашмаҳои таърихӣ ва илмӣ гӯеи онанд, ки аз назари Абуҳанифа бедин будани касе наметавонад сабаби оғози ҷанг бо ӯ бошад, аммо золим будани ӯ мумкин аст омили он гардад. Яъне чиҳод бо мардуми ғайримусулмон дар таълимоти мазҳаб танҳо ба хоҳири он ки онҳо имон надоранд, ҷойиз нест. Вале нисбат ба зулм, ки ба ҳастии орому озодии шахс ва инсонҳо таҷовуз мекунад, мазҳаб имкони истифода бурдани неруро иҷозат медиҳад.

Қозӣ Абубакри Чассос, факеҳ ва муфасссири барҷастаи мазҳаби ҳанафӣ, дар ин бора гуфтааст: «Равиши Абуҳанифа дар набард бо ситамгарон ва ҳокимони бедодгар машхур аст». Ва аз ин рӯ Авзоӣ (аз бузургони аҳли ҳадис) гуфтааст: «Абуҳанифаро таҳаммул кардем, то он ки фатвои шамшерро содир кард»²⁵³.

²⁵² Раҳмон Э. Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор. — Душанбе: ЭР-граф, 2009. — С. 183-184.

²⁵³ Аҳмад ибни Алӣ Абубакри Чассоси Розии ҳанафӣ, китоби «Аҳком-ул-Қуръон», наشري муассисаи «Дору эҳёи т-туросил арабӣ». Ҷ.1. — Бейрут, 1994. — С. 81.

Абуҳанифа ин дидгохро дар шароите матраҳ кард, ки таҷрибаи зулми хилофатҳои уммавӣ ва аббосиро дида буд. Он дастгоҳҳои хилофат муртакиби зулм ва чиноят мешуданд ва ба сарқӯб кардани мардум мепардохтанд, дар ҳоле ки раҳбаронашон «Амир-ул-муъминин» хонда мешуданд. Ин ҳолати зулми саросарӣ ўро ба ташвиш меовард, аз ин хотир ў дар асоси аҳкоми раббонӣ ба ҷонибдории мардуми мазлум ва саркардагонии эътирози онҳо Зайд ибни Алӣ (соли ваф. 122 ҳиҷрӣ) ва Муҳаммад ибни Абдуллоҳ (машҳур ба Нафси Закийяи ҳошимӣ, соли ваф. 146 ҳиҷрӣ), ки зери юғи ҳукумати бо ном исломӣ ҳукукхояшон поймол мешуданд, ногузир садо баланд мекунад²⁵⁴. Ў дар муқобили зулм садо баланд карданро аз ҳукукҳои табиӣ инсон дониста, ба табиати ҳукумати исломӣ будани он таваҷҷуҳ наменамояд. Барои ў на кофарӣ, ки аз вай ҳеч зарар ба мардуми мусулмон нест, балки золимӣ ва зулм, ки болаи мусулмонон раво мебинанд, ин бадбахтӣ ва омили муборизаи инсонии солаҳ дониста мешуд.

Аз назари Имом Абуҳанифа куфр ва безътиқодӣ сабаби ҷанг ва қиёми мусаллаҳона шуда наметавонад, балки зулм ва ситам, ки аз номи хилофати исломӣ роҳандозӣ мешавад, ба мардум ҳақ медиҳад, ки дар баробари он ба по хезанд ва ба сукути он камар банданд, ҳарчанд он реча иддаи исломият дошта бошад ҳам. Ин мавзеъгирии имом Абуҳанифа пояи ақлӣ ва шаръӣ дорад ва аз назари ахлоқӣ ва ҳукуки башарӣ низ фаҳмишаванда аст, вале бо вучуди ин чунин дидгоҳ аз ҷониби ҳама фақеҳони ҳанафӣ якзайл дастгирӣ намеёбад.

Мисол, фуқаҳои Самарқанд ба ин масъала дигаргуна андеша доранд. Барои онҳо аз бенизомӣ дида, низомии султони осӣ ва гунаҳгор афзалтар аст. Мо дар ин масъала аз Абуҳакими Самарқандӣ аз китоби «Ас-савод-ул-аъзам»²⁵⁵ ёд-

²⁵⁴ Муҳаммад ибни Абдуссаттор ибни Муҳаммад ал-Амодӣ ал-Кардарӣ ал-ҳанафӣ ал-Хоразмӣ, китоби «Манокиби Имоми Аъзам». Ҷилди 1. – Ҳайдаробод, 1900. – С. 71.

²⁵⁵ Ниг.: Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам. Тарҷуман куҳан аз арабӣ, Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 32-33.

рас шудем. Инак ба андешаи Имом Абуюсри Баздави менигарем: «Имом агар золим ва ё фосиқ бошад, назди ҳамаи ёрони Абуҳанифа барканор карда намешавад ва ин мазҳаби писандида аст. Назди қадариҳо, муътазилиҳо ва рофизииҳо барканор карда мешавад»²⁵⁶. Дар ҳамин қисмат Баздави ҳикоятро аз рӯзгори амирони Сомонӣ меорад, ки чи тавр дар мубоҳисаи илмӣ ҳанафӣҳо аз ҳукумати амири Сомонӣ Нӯҳ ибни Наср дар ҳама сурат (дар ҳолати даст ба чурмҳо ва зулм задани амир итоат ва низомро риоят карда) дастгирӣ карда, амирро барои ислоҳ ва тавба даъват менамоянд. Аммо қадариҳо ва муътазилиҳо ба барканории амир ва қиём даъват мекунанд. Ин ҳолат боиси саркуб шудани қарматӣҳо ва муътазилиҳо дар Бухоро мегардад²⁵⁷. Ҳамин тавр уламои Бухоро ва Самарқанд дар ҳама ҳолат назму тартибро аз анархия ва беҳокимияти афзалтар медонанд ва ҳуқуқи қиёмро бар муқобили шох дар ҳама сурат, ҳатто дар ҳолати зулм низ маҳкум менамоянд.

Дигар аз ҳолате, ки уламои ҳанафӣ чиходро роиҷ медонанд, ин ҳолати ҳучум ба ватани мусулмонон аст. Дар ин сурат итоат кардани муъминон ба амри подшоҳ қатъи назар аз табиати ҳукмронияш, ки одил ва ё золим бошад, дар кори истодагарӣ бо душман воҷиб аст²⁵⁸.

§ 6.6. Ҳанафия зидди сиёсисозии дин

Як нуктаи диққатҷалбкунандаи дигар он аст, ки муҳаққиқони фарҳанги ҳуқуқии исломӣ роҷеъ ба масъалаи таъносиби сиёсат ва дин дар ислом изҳори назар намуда, қайд менамоянд, ки дин ва сиёсат дар ислом зухуроти нисбатан

²⁵⁶ Имом Абуюср Муҳаммад Баздави. Усули дин. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 287-289.

²⁵⁷ Имом Абуюср Муҳаммад Баздави. Усули дин. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 288.

²⁵⁸ Аҳмад ибни Алӣ Абубакри Чассоси Розии ҳанафӣ, китоби «Аҳком-ул-Қуръон», Абдуссалом Муҳаммад Алӣ Шохин. Ҷ.3. – Бейрут, 1994, – С. 154.; Муҳаммад Аҳмади Сарахсӣ, «Шарҳи китоби Сиярул кабир». Ҷ.1. – Қоҳира, 1971. – С. 156-157.

мустақиланд. Андешаи беасоси он ки дин ва сиёсат дар ислом аз ҳам ҷудонашавандаанд, нишонаи дониши сарсарӣ доштан нисбат ба шариат дар умум аст. Аммо онҳое, ки аз низоми сиёсии давр норозианд ва ё роҳҳои ҳуқуқии амалӣ намудани ҳадафҳои сиёсии худро пайдо намекунанд, бисёр мешавад, ки бо ҳар роҳу восита аз дин на танҳо суиистифода мебаранд, инчунин бо ин амали худ динро сиёси карданӣ мешаванд. Муҳаққиқон дуруст дарк кардаанд, ки «Мушкилии ҷомеаи мо он аст, ки ханӯз аз даври бари атрофи мо сару садои сиёсикунони дин кӯшишҳои ҳамчун дини сиёсӣ муаррифӣ кардани ислом, иддаои бунёди ҳукумати идеологии «исломӣ» хомӯш нашудааст. Кӯшишҳои душманони ин миллат аз худиву бегона ва барои расидан ба ин аҳдофи шуми худ, аз тариқи ба майдони набарду муборизаи сиёсӣ кашидани мардуми диндор... ҷой дорад»²⁵⁹. Имрӯз ин бемории сиёсии ирсӣ воқеан барои миллати мо, давлати мо ва дини мо таҳдиди ҷиддӣ аст, ки сари он бояд аҳли илми ҷомеашиносӣ ва ходимони ватандӯсти имони комил дошта дуруст андеша намоянд. Сухан баробар сари амният, истиқлолият ва масъалаи тозагии эътиқод ва мазҳаб меравад.

Муҳаққиқони осори Абуҳанифа равшан баён доштаанд, ки «Дар ҳеҷ китоби манокӣб ва ё китобҳои таърихӣ вонахӯрдаем, ки дар бораи афқору андешаҳои Имом Абуҳанифа (р) роҷеъ ба масоили сиёсӣ матлабе таҳрир шуда ва ё маҷмуаи алоҳидае зикр гардида бошад»²⁶⁰. Ин ҳолат илова ба радди қабули мансабҳои муайяни қазой аз ҷониби ӯ гувоҳи он аст, ки Имоми Аъзам аз ҳамроҳшавӣ ба ҳама гуна ҷараёнҳои сиёсии замони худ дурӣ мечустанд. Дигар ин ки бо вучуди он ки Абуҳанифа муҳаббат ба аҳли байт доштанд, аз «назари сиёсӣ аз ҷумлаи таарафдорони аҳли байт буданд»²⁶¹, дар замони Умавиён ва Аббо-

²⁵⁹ Абдуллозода Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – С. 12.

²⁶⁰ Абӯзаҳра Имом Муҳаммад, Абуҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳи ӯ / Тарҷума аз забони арабӣ. – Душанбе: «Ирфон» 2009. – С. 190.

²⁶¹ Абӯзаҳра Имом Муҳаммад, Абуҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳи ӯ / Тарҷума аз забони арабӣ. – Душанбе: «Ирфон» 2009. – С. 195.

сиён дар ягон қиёми авлоди Алӣ амалан иштирок накардаанд, вале фикру андешаи худро дар масълаҳои адлу инсоф, пешгирии зулм ва баёни ҳақиқат озодона баён кардаанд²⁶². Абуҳанифа дар миёни муборизаҳои сиёсии тарафдорони Алию Уммавиёну Аббосиён бо вучуди он ки таваҷҷуҳи хоса ва муҳаббат ба аҳли байт доштанд (ба қавли Ҳаммоди писараш, Алӣ назди эшон нисбат ба Усмон барои онҳо маҳбубтар будааст²⁶³, дар ҳаққи саҳобаҳо ва халифаҳои рошидин ҳеҷ ҳарфи бад нагуфта, онҳоро низ дӯст ва эҳтиром гузошта, дар масъалаи интиҳоби роҳбар ҷонибдори интиҳоб ӯ аз роҳи созиш бо ҷамоат буда, ҳақиқат, адолат ва инсофро дар ҳама ҳолат дастгирӣ намуда ба муқобили ҳама навъи зулм қатъи назар аз ҷониби касе набошад муқовимати фикрӣ кардаанд. Бо ин равиш он кас худро ба туғёни ҷараёнҳои сиёсӣ ҳамчун ҷонибдор ва иштирокчӣ ва муқаллиди амалҳои сиёсӣ ҳаво надода, балки ҳамчун як олим, донишманд ва шахси эътиқодӣ бо арзишҳои олии болотар аз сарҳади манфиатҳои сиёсии гурӯҳӣ ва наздиктар ба табиати ахлоқи башарӣ миёни онҳо як пули маънавӣ ва эътиқодӣ гузоштаанд. Ин буд роҳи шахсияти маърифати олии динӣ ва эътиқоди комил дошта.

Умуман берун аз мазҳаби ҳанафӣ низ, ба назари муҳаққиқон, шариат аз руи принципҳои роҳбарикунандаиш интиқоли ғаврии таълимоти динию догматикӣ ва ахлоқиаширо ба майдони сиёсат, давлат ва ҳуқуқ манъ намудааст. Маҳз ба ҳамин хотир яке аз нукоти марказии шариат иҷтиҳод аст. Иҷтиҳод шакли эҷоди ҳуқуқ, дониш аст, ки дар ҳолати зарурат ҳокимон барои ҳалли баҳсҳо мурочиат мекунанд. Якум нуктаи муҳими масъала сари он аст, ки шариат бо аҳкоми мабдавии худ маҳдуд нашуда, сарчашмаҳои иловагии рушди ҷомеаро во-баста баталаботи замону макон эътироф менамояд, ки ин

²⁶² Абӯзаҳра Имом Муҳаммад, Абуҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳи ӯ / Тарҷума аз забони арабӣ. – Душанбе: «Ирфон» 2009. – С. 190-197.

²⁶³ Ниг.: Абӯзаҳра Имом Муҳаммад, Абуҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳи ӯ / Тарҷума аз забони арабӣ. – Душанбе: «Ирфон» 2009. – С. 191.

ҳикмати он мутлақо муҳолифи андешаҳои тундрави исломӣ аст. Дигар ин ки чунин ҳуқуқи муроҷиат кардан, ҷиҳати ҳалли масоили дунявии дар назари мусулмонон ба тозагӣ пайдошуда, дар муносибат бо субъект дар ислом маҳдудият надорад. Ҳатто мумкин аст ба мардуми пайравони динҳои дигари якҷаҳудӣ муроҷиат шавад: «Ва пеш аз ту ба ҷуз мардоне, ки ба онҳо ваҳӣ мефиристодем, (касери) нафиристодем. Агар шумо намедонед, пас, аз аҳли Китоб бипурсед!» (21:7). Муҳим дар ин ҳолат на мазмуни меъёр, балки равиши ҳалли масъала аст, ки Худованд дар ҳолати пайдо шудани зарурат мадад пурсидани пайравони як динро аз пайравони дигар дин ҷойиз гардондааст.

Ҳарчанд, ки ояти қуръонӣ дар ҳамин маврид истинод мекунад роҷеъ ба таҷрибаи пайравӣ ба дин, яъне масъала сари ҳалли қазияи эътиқод кардан ва ё накардани деҳае меравад, ки Худованд нисбатан чораандешӣ кардааст, татбиқи он берун аз ин самт дар умури ҳуқуқӣ ва ё ғайри он, ки ба аҳком ва табиати ислом бевосита таъам аст, печидагиҳои ҳудро касб кардааст. Ин усул маъноӣ онро дорад, ки Худованд дар миёни динҳо муқола ва гуфтугӯро дар қорҳои дунявӣ ва динӣ мумкин дониста, қўмаки онҳоро ба якдигар воҷиб гардондааст. Ҳуди асли имон, ки аз шинохту эҳтироми Худованду паёмбарон ва китобҳои осмонӣ иборат аст, қалиду қафили зиндагии озоиштаи мардуми олам аст.

Як нуктаи фароғири ғояи ифротӣ тавассути васоити ахбори омма ва иттилооти рақамӣ дар он аст, ки онҳо консепсияи дастгирӣ ва ҳамоҳангии ҳадафу ниятҳояшонро дар ин самт ҳамчун далели рамзӣ истифода менамоянд. Онҳо ба ҳарими ҳарами шахсонӣ эътиқодманд бо мулоимӣ ворид шуда, худ ва пайравонашонро чун осебдидагону мўҳтоҷон муаррифӣ карда, онҳоро дар заминаи эҳсоси раҳмхурӣ ва шафқати бародарии эътиқодӣ ба майдони ҳамоовозӣ, дастгирӣ ва ниҳоят то мубориза ва хунрезӣ ҳамроҳ месозанд. Баъзе аз ин гумроҳшудагон вақте мефаҳманд, ки иштибоҳ кардаанд, аллакай қор аз сарҳади қонун гузаштааст. Ин ҳилла ва фитнаи мушрикони буд,

ки решаашро худи Қуръон бо ояти 2 сураи Моида бурида буд. Асное, ки мусулмонон баъд аз адои ҳаҷ аз гуноҳ тоза мегарданд, дар оғози кори имондорӣ тоза ва қабули рафтори шои-ста Худованд барои ҳифзи маънавии бандагонаш мефармояд: «Ва бар некӯкорӣ ва парҳезгорӣ бо якдигар мадад кунед ва бар гуноҳу ситам ба якдигар мадад макунед. Ва аз Худо битарсед! Ба дурустӣ ки уқубати Худо саҳт аст» (5:2).

Дар охири оят ёдрасӣ аз уқубати Худо ин санксиа, ҷазо ба-рои нофармонӣ аз ин амр буда, ҳукми ҳатмигии меъёрро мефаҳмонад. Пас ҷаро ифротӣро террористон ин ҳукми фар-зиро иҷро накарда, даст ба амалҳои зишт ва даъват ба корҳои бад мекунанд ва дигар ҷавонон бошанд сарфи ин меъёри шаръӣ намуда, ба гурӯҳҳои ҷиноятӣ ҳамроҳ шуда, ба ҷинояткорӣ даст мезананд ва аз ин амалашон бо виқор ҳарф мезананд ва иддае аз ҷоплусони динӣ боз онҳоро васф ва сифат мекунанд. Якум, эҳтимол ҷавонон аз асли вучуди ин навъ оёти қуръонӣ огоҳӣ надоранд. Сониян, мубаллиғон аз дастовардҳои фанни равоншиносӣ ва диншиносӣ хуб баҳра бурдаанд, ки та-биатан ғаразмандии худро ноаён дар заминаи дигар меёӯрҳои динӣ дар дили ҷавонони дониши кифоя нагирифта ва аз дин дуруст хабар надошта, ҷойгир менамоянд. Ва ниҳоят, ин ҳолат моро водор мекунад, ки муаррифии ин нуктаҳои ҳақиқатомӯзи қуръониро бояд дар мавъизаҳои имомхатибону нишастҳои илмӣ ба ҷавонон дуруст фаҳмонем.

Хотимаи андешаҳо дар бобати ифроти динӣ

Шоҳроҳи рушди дину давлатҳо, ҷамъияту тамаддунҳо ба гунаи мантиқӣ одилона собит сохтаанд, ки хатти рушди эътиқоди башарӣ аз шоҳроҳи давлатдорӣ табиатан ва одилона чудо гаштааст. Ва ин чудошавӣ бебозгашт масоили мубрами рушди ҷамъиятҳо ва тозагии эътиқоди башариро муаррифӣ кардааст. Бори амонат ва рисолати давлатдорӣ дар шароити муосир ба маротиб аз лаҳзаҳои зуҳури динҳо ва рушди онҳо дар масири таърих, ки ногузир ба сиёсишавии эндегенӣ ва экзогенӣ мусоидат карда буд, фарохтар рафтааст. Муносибатҳо тавсеа ёфта, ҳаёту талаботи ҷомеаҳо дигаргуна шуда, нақш ва нуфӯзи давлат ва ҳуқуқ дар ҷомеаи имрӯз ба маротиб нисбат ба адён афзоиш ёфта, давлатҳо қомилан одилона вазифаҳои идора ва танзими ҳуқуқиро вобаста ба набзи замон ба дӯш гирифтаанд. Ҳар кӯшиши бозпас гаронидани таърихи давлату динҳо бар қафо ба тақдири инсоният бисёр таҳдидовар буда, дуруст ба инобат нагирифтани талаботи замону макон дар кори ташкили зиндагии башар аст.

Сари масъалаи ба гардиши ифроту террор майл намудани ислом дар шароити муосир андеша карда, намоҳои онро дар таърихи тамаддуни исломӣ ва минтақаҳои густариши ислом **пайдо намуда, хулоса кардан, ки ин сифат намои зотӣ ва меросии ислом буда ҳолати муътадили зуҳури ин дин аст, ба ҳақиқат наздикӣ надорад.** Натиҷаи омӯзиш ва таҳлили аҳкоми ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ислом гӯёи он аст, ки зуҳури ифрот ва террор дар паҳноии ин тамаддун намои сифати «**тундравии эндогениро**» кӯшиши касб карданро намуда (аммо дар асл вай табиатан ҳосияти эндогении ислом нест), дар шароити муосири муноқишаи фарҳангҳо ва ҷаҳонишавии манфиатҳо аломатҳои «**аксуламали ифроти экзогениро**» саҳт эҳсос карда истодааст. Дар муқовимат бо ифрот ва террори динӣ дар шароити муосир ба инобат гирифтани ҳар ду ҳолат шарт ва зарур аст. Дарк накардани ин ҳолати рушди иллати **бемории ифрот ва террор** дар сутуни фарҳанги исломӣ кори муборизаи маф-

куравиро дар давлатҳои дорои аҳолии мусулмон ба чанд иллат ғайримуваффақ мегардонад:

Якум, ҳолати асли беморӣ ва сарчашмаҳои амиқи он аз мадди назари идеологҳо ва муҳаққиқон дур мемонад, онҳое, ки аз дини мубини ислом огоҳӣ надоранд, ба даъвати мубаллиғини террору ифрот фирефта мегарданд.

Дуюм, воситаҳои аксуламал натиҷа надода, афзоиши ҳолати бемориро афзун менамояд, динро дар чашми мардум бад нишон додан ба сиёсати давлатӣ музаффарият намеорад, зеро дин дар масири таърих вазифаҳои мухталифро иҷро карда, то ба имрӯз ҳамчун ҷаҳонбинӣ дар коди генетикии тафаккур, ҳамчун эътиқод дар ирсияти биологӣ қалб ва ҳамчун кафолати муборизаи некӣ бар бадӣ дар равиши фикрронии инсон мӯсир таъсирҳо дорад. Ин ҳолатҳоро ба инобат нагирифта дар кори мубориза бо ифроту террори динӣ мушкилиҳои дигар эҷод мекунад.

Сеюм, давлати демократӣ, дунявӣ ва милли муаззаф аст, ба ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ арҷ гузорад, низоми эътирофшудаи байналмилалиро дар самти озодии вичдон дар муносибат бо уҳдадорҳои байналмиилалиаш риоят намояд, дар муносибат бо халқи таҷҷоияш эҳтироми эҳсосотӣ ва хоҳишаи таърихӣ халқашро ҳамчун ҷузъи фарҳанги милли қадр намояд. Тарзе Пешвои муаззами миллат борҳо изҳор намуданд «Ислом ҷузъи фарҳанги миллии мост». Фарҳанг ба кулли манфӣ намешавад, вале ба он унсурҳои манфӣ чун беморӣ (З. Фрейд) васл мешаванд. Давлат ва ҷомеаи солим фарҳангро не, балки бемориро аз тани ӯ табобат менамояд.

Чорум, аз назари қонуниятҳои улуми иҷтимоӣ ҳар дин дар қолаби ҷаҳми ҷомеашиносӣ ва воқеияти вучуди худ қатъи назар аз хоҳиши иродаи мо дар шаклҳои мухталифи эътиқод ва боварӣ ба Офаридгор, шакли шуури ҷамъиятӣ, қоидаҳои рафторҳои шахсӣ, муносибати ботинӣ инсон бо олами атроф, ҷаҳонбинӣи вижа нисбат ба одам ва олам, маҷмӯи арзишҳои ботинӣ, ченаки амали хайру шарр ва ғ. баромад мекунад. Аз ин

хотир, муқовимати нодуруст ба иллат ва паразити дар организми ӯ часпида – дар назари умум муқовимат бо шаклҳои мухталифи эҳсосоти мардум муаррифӣ шуда, боварӣ ва умеди мардумро ба дурустии сиёсати давлатӣ зерӣ шубҳа мебарад.

Панҷум, замони нав ва тафрикаи шохроҳҳои ҷаҳонбинӣҳо дар масири 200-300 соли охир, **навъҳои дигари ҷаҳонбиниро** нисбат ба ҷаҳонбинии динӣ дар пасманзари муборизаи тундравони динӣ, ба маротиб дар заминаҳои илмӣ ва дастоварду манфиатҳои техникаю молӣ пешрафта ва муваффақтар дар ҳаёти ҷамъиятӣ гардонидааст (дар умум дар назар дорем). Ин ҳолат ҷаҳонбинии динии дар қалби мардум асар доштаро ҳамчун навъи тафаккури осебдида ва ноадолатона рондашуда муаррифӣ менамояд. Аз ин хотир, ҷиҳати ташкили муносибати мунсифонаи навъҳои ҷаҳонбинӣ аз рӯи меъёри гуногунандешии ҷомеаи шахрвандӣ, бо мақсади хифзи мувозинати сиёсати давлатӣ дар ташкили кори идораи мафкураи халқ, дастгирии давлатии ҷаҳонбинии динӣ дар сарҳади қонунҳои миллий ва табиати давлати дунявӣ ва миллий ба мақсад мувофиқ аст.

Шашум, вазъияти ноороми олам вазифаи давлатҳои миллиро дар самти соҳибӣ, идора ва роҳандозии тадриҷии дин ҳамчун эътиқоди миллий ногузир ва муҳим арзёбӣ менамояд. Таҷрибаи давлатҳои мутамаддин гӯёи ин ҳолат аст. Ҷаҳонбинии динии миллат мисли ҳар як дастоварди дигари миллий ба сони ҷузъи фарҳангу ҳастии давлати миллий эҳтиёҷ ба дастгирӣ дорад, чуноне, ки давлатҳои мутамаддин карда истодаанд. Бинобар омили бемориҳои ирсию ҷадид ин навъи ҷаҳонбиниро паҳш намудану нест кардан, роҳи ҳалли масъала ва рушди башар нест, ин масъаларо таҷрибаи давлатҳои ба офат гирифтورشуда собит менамояд. Инсон дар ҷаҳони нав ҷиҳати ҳимояи рушди муътадили талаботи моддӣ ва маънавияш аз муноқишаю тазод дида, ба ҳамкориҳои ҷаҳонбинӣҳои худ бамаротиб бештар ниёз дорад.

Ҳафтум, дин ба ҳама таъсиррасонии ботинӣ ва шаклҳои гуногуни саҳтравияю тундравихояш дар замони муосир дар

қисмате аз кишварҳо аз навъҳои қафомондаи ҷаҳонбинӣ аст, ки аз истифодаи илму техника ва дигар дастовардҳои муосири илмҳои ҷомеашиносӣ маҳрум буда, худро мутобиқ ба талаботи замону макон рушд дода натавониста истодааст. Дуруст аст, ки дигар шаклҳои ҷаҳонбинӣ низ дар бисёр аз кишварҳои олам, на дар ҳолати хуби маънавианд, вале ба ҳар ҳол дар умум вазъият чунин аст. Рисолати **Оромӣ, Субот ва Ҳадафҳои ҳазораи Рушди СММ** бо талаботҳои конституционии давлатҳои демократӣ дар замони нав, саодати инсон ва тантанаи ҳукуку озодиҳои ӯро қафолат додаанд. Онҳо ҳамчун низоми нави сиёсии ҷаҳон бо мақсаду мароми эълонкардашон на танҳо ҳуқуқдоранд, балки муваззаф ҳастанд, назди гузашта, имрӯза ва ояндаи ҷомеаи башарӣ, ки дар қори ислоҳоти речаи таносуби давлат ва дин чораҷуӣҳо намуда, динро аз ин ботлоқи азими маънавий на ҳамчун рақиби оштинопазир, балки ба сони як ҷаҳонбинии алтернативии ахлоқӣ ва эътиқодии инсонсоз, ба сони як ҳазинаи маънавии башарӣ ва ҳаққи ботинии ҳар инсон бо дастгириҳои илмию техникӣ, бо ба низом даровардани сарҳадҳои зуҳури солими он, бо пешгирии роҳҳои ислоҳоти мафкуравӣ ва тағйири назарҳои таърихӣ ва шахшуда монда, берун бароранд.

Ҳаштум, ҳамкориҳои судманди навъҳои ҷаҳонбинӣ дар шароитҳои нави ҳамдигарфаҳмӣ ва дастгири тарафайни ҷаҳонбиниҳо дар ҳадди муайян аз ҷониби давлатҳо, фаҳм ва дарки илмӣ иллати бемории фарҳанги диниро бо ифроту террор аз роҳи ҳақиқати объективӣ таъмин менамояд. Ин ҳолат ба давлатҳои демократию миллӣ имкон медиҳад, ки миллат ҳамчун организми зиндаи вобаста ба замону макон рушдкунандаи он, решаҳои бемориҳои мафкуравӣ ва ҷаҳонбиниҳои худро вобаста ба манфиатҳои замонию макониаш дар ботини худӣ ҷаҳонбиниҳо ташхис ва тамиз намуда, дармону давои иллати онҳоро тавассути хирад ва таҷрибаи мусбаташ пайдо намояд. Бо далоили илмӣ решаҳои ин иллату бемориҳои ирсиро, ки латма бар ҳастии организми сиёсӣ ва иҷтимоияш ворид ме-

кунад, ба хоџири саодати фарзандонаш хушк намуда, садди роџи рушдашон дар замони нав гардад.

Нухум, дар раванди фаҳм ва дарки омилҳои **эндогении зуҳури радикализм** дар таълимоти чараёнҳои исломӣ (на дар сутуни асли ислом) ва ҳамроҳшавии **эхсосоти экзогенӣ** ба он дар шароити муосир муҳаққиқони илмию донишмандони диниро зарур аст ба чунин нуктаҳо таъия намоянд:

А) Дар фаҳми хосияти васлшуда доштани ифроту террор ба дин қабл аз ҳама ҳуди таблиғгар бо далелҳои илмӣ ва шаръӣ дуруст мусаллаҳ бошад ва ба далелҳои дар даст доштааш қатъӣ ва устувор бовар дошта бошад. Яъне ӯ дониши қавии аз усулҳои илмӣ, қонунҳои мантиқӣ ва фалсафӣ огоҳ ва фаҳми васеи аҳкоми шаръиро дошта бошад, чунки нобоварӣ ва заифӣ дар ин майдон ифроту террорро ҳамчун ҷузъи зотии ин падида муаррифӣ карда, муборизаро алайҳи дин ҳамчун шакли ҷаҳонбинӣ дар муқобили қишрҳои мухталифи ҷомеа гузошта, ҷомеаро аз бунёдаш ба ларза меорад.

Б) Ба субъектони муборизаи мафкуравии зидди **радикализми эндогении** ислом дуруст фаҳмондан зарур аст, ки ифроту террор ҳамчун **сифати васлшуда ба ҷаҳонбинии исломӣ** баромад менамоянд. Пас онҳо нуктаҳои мувофиқи васлшавии ҳудро дар аҳкоми шаръӣ пайдо намудаанд. Зарур аст, ки ҳамон **нуктаҳои васлшавӣ, ки дар** шароитҳои муайяни таърихӣ бо дарназардошти заруриятҳои замонию маконӣ нозил шуда, дар умум ба талаботи кулли фарҳанги исломӣ созгор нестанд, ошкор карда шаванд. Аз ин хотир, ин ҳолатҳои сунъие, ки ба ҳадафҳои марказии дин муҳолиф буда, ба табиати Аллоҳи меҳрубон зид мебошанд мисли аҳкоми хоси даврони муайян, дар асосҳои илмӣ, нуруи онҳо дар муқобили аҳкоми ом, мантиқӣ ба тарозуи адл ва манфиати умум гузошта шаванд.

В) Дар ин масъала тарзе иддае аз муҳаққиқон назар доранд, бояд анъанави тафсиринамоии оятҳои каломии раббониро аз ҷониби мутафаккирони муътадил ба инобат гирифт; ба

усулҳои фаҳми анъанавии маънии зоҳирӣ ва ботинии оятҳо дар доираи талаботи принципҳои умумии исломӣ ва манфиати ҷомеа дар асоси раҳмати худовандӣ наздик шуда, арзишҳои ҷун ҷғонагии бани башар ва эҳтироми инсон ба роҳбарӣ гирифта шавад; аснои шарҳу тафсири ин навъ оятҳо талаботҳои ҳосу ом, носиху мансух ва дигари умумию мантиқии ислом ва ҳадафҳои марказии созандаи он ба инобат гирифта шаванд.

Г) Ҳангоми мурочиат ба маънии аҳкоми оят аз ҷониби муҳаққиқон маънии он аз матн ва иртиботи маъноӣ канда на- шуда, балки дар ҳамоҳангӣ бо маънои мантиқии оят ва меъёри муайян, дар мувофиқа бо талаботу принципу арзишҳои дигари исломӣ, ба инобат гирифтани мақсад ва ҳадафи аҳком, ба хо- сияти хос ва ё ом шомил будани оёти қуръонӣ²⁶⁴ ва аз назари қонуниятӣ носиху мансух неру доштан ва ё инкор шудани он ҳамчун усулҳои диалектиқии фаҳм ва дарки меъёр ба таҳлил кашида шуда, ба мардум сода ва озод фаҳмонда дода шавад. Муҳим он аст, ки дини мо тарзе паёмбари ислом гуфтанд, са- бук ба мо дастрас шуда, роҳи саодат, оромӣ ва амниятӣ моро ҳамвор ва таъмин намуда, халқро аз нооромӣ, ташвишҳо ва тарсҳои ифротӣ дифоъ намоянд.

Д) Муҳимтарин нуктаи ҳақиқати намои сохтаи **эндогенӣ** касб кардани ифроту террор дар ислом он аст, ки ҳамон як меъёре, ки аз Қуръону ҳадис ифротӣён истифода менамоянд, мутафаккирони барҷастаю оламшумул ба маротиб бештар ҳамон нуктаро дар фарҳанги исломӣ дар роҳи созандагӣю ободкорӣ шарҳу тавзеҳ дода, дар роҳи саодати насли инсонӣ истифода кардаанд. Ин маънои онро дорад, ки алтернативаи ифроту террор, ҳам аз назари таърихӣ дар афкори исломӣ ва ҳам дар заминаи меъёрӣ дар аҳкоми шаръӣ аз заминаҳои ифро- ту террор ба маротиб афзалият дорад. Ягона камбудии ин ал- тернатива истифода нашудани он дар шароити муосир, бета- рафии ходимони динӣ дар ҷомеаҳои мусулмоннишин аст. Рав-

²⁶⁴ Ниг.: Абӯзаҳра Имом Муҳаммад, Абӯҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳи ӯ /Тарҷума аз забони арабӣ. – Душанбе: «Ирфон» 2009. – С. 291-308.

шан аст, ки ихтилоф дар **фаҳми ҳамон оят** аст, на **дар худӣ оят** ва дар ҳамин фаҳм **ақли солим ва созанда бояд** бартарӣ дошта бошад. Пас моро зарур аст, ки самти кори тарғиботиро дар ҷодаи мафкура дар онҷое, ки моро ба фаҳми ғалат ва шикаста мекашад, ҷоннок намоем.

Е) Мубаллиғони исломиро, ки ба муқобили ифроту террор мубориза мебаранд зарур аст, ки дар кори ғимояи тозагии шариаат аз ифроту террор такаҷоҳи институтсионалии ифротӣёно, ки дар шакли ғояҳои **тавҳид, тоат, ҷиҳод** ва ғ. таблиғ мекунаанд, бо асосҳои кофӣе, ки худӣ онҳо дар асл ҳикмати **тавҳид, тоат, ҷиҳод**, ҷавҳар ва усули шаръии истифодаи ин падидаҳои исломиро вайрон мекунаанд, бо мисолҳои дақиқ ва мушаххас хунсо намоянд. Ҷиҳоди ақбар ва асл ҷиҳоди (кӯшиши) ислоҳи маънавӣ ва фикрӣ аст. Куштор, фитна, бетартибӣ, бераҳмӣ, тарсонидан ин ҳама аз бадтарин ва шадидтарин ҷурмҳоеанд, ки Худованд бо тамоми таълимоти илоҳӣ ва уламои исломӣ бо ҳама навиштаҷоти ақлӣ ба муқобили он ҷангида ба ислом либоси маънавӣ пӯшониданд. Уламои диниро зарур аст, ки нотарсона, ақалан, ба хоҳири он Худованди меҳрубоне, ки ба ӯ сачда менамоянд ин даҳшатро хомӯш намуда, раҳмату шафқати Худовандро аз ин золимон дифоъ намоянд.

Ё) Ҷаҳонибинии динии тундравонаи ифротӣёну террористон дар тазоди вазини мабдавӣ гирифтадор аст. Онҳо на танҳо бо аҳкоми шаръӣ, инчунин бо андешаю ғояҳои пирҳои маънавии худ, ки онҳоро ба сифати идеологҳои хеш қабул кардаанд, дар бисёр нуктаҳо ихтилофи шадид доранд. Мисол, худӣ Ибни Таймия ва ибни Қайими Ҷавзӣ, Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб, ба сифати мутафаккирони донишманд, дар қатори **иштибоҳоти усулиашон** зиёд аз андешаҳои солиму оқилона дар масъалаи ҳамоҳангии аҳком бо ҳиради инсонӣ, дар бораи ислом ва ғимояи манфиатҳои инсон, дар бораи итоат ба низому тартиб, пешгирии бетартибӣ ва куштор ва ғ. низ гуфтаанд, ки аз мадди назари ифротӣёно дур мондаанд. Худӣ Ибни Таймия тибқи сарчашмаҳо дар заминаи таҷриба ҷонибдори ҳукми он будааст,

ки: «Шаст сол бо имоми мустабид – беҳтар аз як шаби беҳукуматӣ (беконунӣ, бенизомӣ) аст»²⁶⁵. Бинобар ин дар кори мубориза бо ифротӣён бо истифодаи мантиқӣ аз ин нуктаҳо чун тазод ва заъфи ғоявии эшон қорбарии илмӣ қардан ба манфиати қор аст.

К) Ва ниҳоят аҳли илм ва муҳаққиқони дар самти мубориза ба ифрот ва террори динӣ машғулбударо зарур аст дарк намо-янд, ки дар ин майдони муборизаи маънавӣ, тарзе иддае аз оли-мони исломшинос ишора қардаанд, бартариӣ тарафҳо вобастагӣ бо он дорад, ки кадоме аз тарафҳо бо далелҳои қофӣ **шариатро** ба восита ва яроқи муборизаи маънавии худ таъдил дода мета-вонад. Зеро ин беморӣ ки чун паразит аз тани шарииати исломӣ ғизо мегирад, табобаташ низ дар батни он ниҳон аст. Дар ин майдон ҷонибдорони ғояи муътадил дар ҳама самтҳо: ҳам дар самти аҳкоми шаръӣ, ҳам дар самти таҷрибаи таърихӣ, ҳам дар самти ҳазинаи аҳкоми ахлоқӣ, ҳам дар муносибат бо институтҳои бунёдии суиистифодашавандае чун тавҳид, имон, ҷиход ва ғ, ҳам дар муқобили тақияи маънавии онҳо бо мутафак-кирони идеологии худ ва ниҳоят, ҳам дар асоси талаботи ботинии ҳар инсон ба арзишҳои башарӣ афзалияти неруӣ доранд.

Л) Дар қори баррасии тазоду муҳолифатҳои ботинии ола-ми ислом бояд аз назари илмӣ ва қонунҳои фалсафӣ баҳои объективӣ дода (на мисли ифротӣён ва террористон ба ҳукму маҳкумқуниҳои беасос машғул шуда) ногузирии онҳоро дар ҳикмати қонунмандии табиӣи рушди ҷаҳонбинӣ, тамаддун ва таъсири замонию маконӣ фаҳм ва дарк қард. Ба андешаи муҳаққиқон омиле асле, ки сабаби рушди бесобикаи фарҳанги исломӣ аз назари ҳуқуқ дар олам гашт дар асл ин омил дар на-вбати худ ногузир ба таълиди тазоду муноқишаҳо сабаб гашт²⁶⁶. Онҳо дар назар доранд низоми динамикии

²⁶⁵ Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – С. 138.

²⁶⁶ Игнатенко А.И. Эндогенный радикализм в исламе. См.: Ислам и политика: Сборник статей». Институт религии и политики. – Москва, 2004. – С. 5.

қонунгузории исломро, ки баъд аз Қуръон ва Сунна ба иҷмоъ, иҷтиҳод ва қиёс неруи ҳуқуқэҷодкуниро ба сифати шакли ҳуқуқ пешниҳод кард. Зеро ба ин тариқа низоми ҳуқуқии исломӣ ба вижа қонунгузориаш дар худ ҳам асосҳои илоҳӣ ва ҳам ақли инсониро дар сатҳи муайян созиш дод. Ин, албатта, дастоварди назаррас дар асрҳои миёна дар самти қонунгузорӣ буд. Мушкилӣ низ дар он буд, ки як гурӯҳ баъдан ба самти қатъии эътирофи қонунгузории илоҳӣ дар шакли Қуръону суннат (ҳамчун асҳоб-ал-ҳадис) аз андозаи зарурӣ бештар майл кард ва дигарон бо эҳтироми сарчашмаҳои аввала ба сарчашмаҳои ақлӣ низ вобаста ба замону макон таъя заданд. Агар ба ин ҷудошавии муносибат бо сарчашмаҳои ҳуқуқӣ назар намоем, дарк мекунем, ки ногузир **зинаи ниҳони** (аҳамият диҳед ба истилоҳи «ниҳой», яъне онҳое, ки ба ҷуз аз як андешаи худ андешаҳои дигарро дида натавонистанд) ин равишҳо корро то ифрот қашида, пулҳои муҳимми ҳамдигарфаҳмиро ки ислом бунёд карда буд, буриданд ва барои мардуми мусулмон ҷойгоҳи тааммул ва таққул нагузоштанд.

М) Агар ба ҷараёнҳои тундрави салафияи тақфирӣ, ваҳҳобия, ансоруллоҳ, ҷамоати таблиғ, наҳзати исломӣ ва ғ. назар намоем дар кадом шакле, ки дар замони муосир онҳо рӯ назананд (фундаментализми исломӣ, ифротгароии исломӣ ва ё исломизми таблиғшавандаю фарогир), дар асл онҳо як гурӯҳи бениҳоят аз ҳалқаи баҳси муътадил ва мантиқӣ дуршудаи яке аз ҳамин ду шохаи ислом аст, ки даст ба ифроту террор задаанд. Ваҳҳобияю салафияи тақфирӣ низ аз зумраи онҳост, ки ба сарчашмаҳои илоҳӣ ва нимаилоҳии исломӣ ба назари субъективияшон аслияти меъёрии томо дода, сарчашмаҳои ақлиро ба инобат намегиранд. Дар ҳамин нуктаи шубҳаоварӣ онҳо муқобили ҳама дастоврадҳои ақлӣ ва музаффариятҳои инсонӣ баромада, як равиши ғайри қобили қабули бар қафо гардонидани ҷарҳи таърихро масъалагузорӣ намудаанд. Дар натиҷа, ба равиши онҳо агар мантиқӣ ва илмӣ назар намоем, ба қавли Ф. Нитсша бо ҳамон усули тундравонашон онҳо барои худ

кабристони маънавии кандаанд²⁶⁷. Зеро таърихро аслан бидуни дигаргунии мазмунӣ дар хизмати чомеаи муосир овардан аз назари қонуни умумии рушди башар ва ҳуди мазмун ва мантиқи таълимоти диалектикий назарияи «носих» ва «мансух»-и исломӣ ғайриимкон аст. Ба инобат бояд гирифт, ки замону макон ба қонунҳои зиндагӣ ҳамеша асаргузор аст. Ва агар касе ин корро ба он тартибе, ки ин тундравони ақидатӣ менамоянд, бикунад, пас онҳо яқин «таърихро ба кабристони муосир табдил медиҳанд» (ибора аз Ф. Нитсша). Чунин бемории ақро мо дар замони муосир васлшавиашро устувор ба сутунмӯҳраи фарҳанги исломӣ дидаистодаем.

Н) Асли ғизодиҳандаи бемории тундравонаи эътиқодӣ, ки ба саратони бадрешаи ҳаракатҳои ифротии динӣ табдил ёфтааст, дар шароити имрӯзи ҷаҳонишавии манфиатҳо ва рушди бесобиқаи илму техника, ки инсонӣ нав «чо-чо рисолати офарандагиро, берун аз вазоифи ахлоқию эътиқодияш ба даст гирифтааст» (ибораи Ю. Харари) хеле зиёд аст. Таҳдидовараш он аст, ки дар чунин шароит имкон дорад созиши навҳои ҷудогонаи ҷаҳонбинӣ дар муҳолифи раванди рушди чомеаҳо ва давлатҳо монетаҳо эҷод намоянд. Бо вучуди ин ҳама, таҳлили умумии мазмуни фаъолияти сохтори таркибии ифротигӣни тундрав гувоҳи он аст, ки вазъият дар умум идорашаванда буда, роҳҳои мухталифи ақлӣ ва мантикийи хунсо намудани ин қавравиҳои фикри инсонӣ дар сатҳи мафкураҳо ва амлкардҳо ҳанӯз хеле зиёданд. Аз истифодаи неру то усулҳои фароҳи маънавӣ. Вале бузургтарин роҳ дар ин ҷода оммафаҳм намудани аслҳои ноустувору тазодмандии ҳамин беморӣ аст, ки садди роҳи рушди на танҳо ҷамъияти инсонӣ, эътиқоди мардум, балки монета барои ҳуди таълимоту дидгоҳи эшон ва пайравони содаю раҳгумзадаи онҳо гаштааст. Дар ин бора мутафаккирони зиёди хориҷию ватанӣ низ

²⁶⁷ Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2008. – С. 10.

дар асарҳояшон борҳо ёдрас шудаанд²⁶⁸, вале мушкилӣ он аст, ки то ба ҳануз шаҳрвандони кишварҳои мухталиф ба доми ин гурӯҳҳои таълимоти дурӯғин боз гирифтор мегарданд. Дурӯғин ва тазодманд будани таълимоти ин тундравон тарзе бузургони илм ба ҳулоса омаданд дар асли таълимоти онҳо нуҳуфта шудааст:

Якум, он даъвое, ки салафҳои тундрав дар самти равиши қатъӣ ба рӯзгори асосгузори дини ислом карда, дар ин замина ҳама дастовардҳои ақлу илми инсониро инкор менамоянд. Боз мебинем, ки чи тавр ҳудашон дастовардҳои музаффариятхоро, ки аз решааш бидъату ҳаром медонанд, бешарафмандона истифода мебаранд. Мошинҳо, таёраҳо, автомати калашников, ракетаҳои стингер, махлути инфичорӣ, доллар ва ғ. аз зумраи он бидъатҳое ҳастанд, ки рафиқи стратегии онҳо шудаанд, вале на ҳудашон ва на пайравони гумроҳашон андеша намекунанд, ки инҳо ҳама маҳсули ақли инсонӣ ва натиҷаи рушди низому технологияҳои нав аст, ки ҳудашон инкор менамоянд.

Дуюм, тундравони динӣ одатан ба ҳама сарчашмаҳои ақлӣ ва маънидодкуниҳои оятҳои қуръонӣ ва ҳадисҳо шубҳа меоранд ва онҳоро маҷмуан инкор мекунанд. Дар баробари ин асосгузoronу фитнагарони асосиашон ва пайравони гумроҳашон андеша намекунанд, ки чи тавр бо ин равиши тундравонаи инкори як сарчашма боз ҳудашон ба ҳамон навъ сарчашма така менамоянд. Манзури мо ин аст, ки соли 1998 вақте нерӯҳои тундриви исломӣ дар яке аз шаҳрҳои Покистон бо шумули шахсиятҳои рақами яки иттиҳодияҳои террористӣ (Усома бин Лодин, Айман аз-Завоҳирӣ, Фазл-ал Раҳмон ва д.) чамъ омаданд ва «Қабҳаи олами исломиро бар муқобили яҳудон ва салибдорон» таъсис доданд, онҳо дар фатвои баровардашон бо ду асос ва далели қатъии мантиқӣ вучуди худро инкор намуданд.

²⁶⁸ Ниг.: Игнатенко А.И. Ислам и политика: Сборник статей: Институт религии и политики. – Москва, 2004. – 145 с. (эл. Версия).

А) Онҳо, ки ҳама сарчашмаҳои ақлии исломиро ба шубҳа кашида инкор мекарданд, аз ҷумла фатвои бузургони илмро, соҳибони мазҳабҳоро, **худашон фатво бароварданд**, ки чиҳод ба муқобили ИМА, Исроил ва яҳудиён дар ҳама нуктаҳои олам вазифаи инфиродии (фарзи айни) ҳар мусулмон аст. Чи тавр мешудааст, ки дар равиши илмӣ ва ташкилии иттиҳодия як сарчашма ба пуррагӣ инкор мегардаду боз ба манфиати худашон онҳо чунин сарчашмаро истифода менамоянд. Ин маънои онро дорад, ки салафия консепсияи илмӣ ва мантикии фаҳми исломиро надорад. Таълимоти он ҳамчун ҷараён зотан аз назари илмӣ маҳвшаванда, бепоя буда, аз назари онтологӣ ва маърифатӣ береша аст.

Б) Онҳо барои далеловарии худ, мутобиқ ба ишораи сарчашмаҳо²⁶⁹ танҳо ба сарчашмаҳои аввалиндараҷаи илоҳӣ ва нимаилоҳӣ қонеъ нашуда, ҳамчунин ба пирони тариқати худ ба мисли Ибни Қудом, ал-Кисой, Қуртубӣ ва Ибни Таймия (охирро чун шайх-ул-ислом) таъя намуда барои рафторҳои ифротонаи худ аз онҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ санад овардаанд. Боз тазод, боз ихтилоф ва бемантиқӣ. Чи гуна фатвои як гуруҳро инкор бо он менамоем, ки фатво ҳамчун сарчашма эътибор надорад, бо худамон ба фатвои дигар гуруҳ таъя мекунем. Пас салафиро ва дигар тундравони динӣ он тавре, ки меғоянд танҳо ба китоби осмонӣ ҳадисҳо таъя намекунанд, балки мисли дигарҳо аз ҳама сарчашмаҳо танҳо ба манфиатҳои ғаразҳои худ истифода мебаранд. Андешаи онҳо дар мавриди инқори сарчашмаҳои ақлӣ ва садоқату пайравӣ ба рӯзгори паёмбарӣ ислом як ҳангома як миф аст, ки тавассути он мардуми содаи мусулмонро гумроҳ ва ба домҳои ғаразҳои анкабутии худ кашидани мешаванд.

Ҳулласи ҷамъбастии ин фикрҳо моро бовар ба он мекунонанд, ки неруи маърифат ва хиради инсонӣ кофӣ имкон дорад, ки ин бемории ҷаҳонбинии динии худро таъбаат наояд. Танҳо

²⁶⁹ Игнатенко А.И. Эндогенный радикализм в исламе. См.: Ислам и политика: Сборник статей». Институт религии и политики. – М., 2004. – С. 8-9.

зарур аст, ки аз амалҳои даҳшатовари ифротӣёну террористон наҳаросем, хурду калон, зиёиё уламои дин, донишҷӯё муаллим нисбат ба ин таҳдид бетараф набошем. Ин таҳдид танҳо ба ҷаҳонбинӣ не, ин таҳдид ба истиқлолияти миллий, ба амнияти давлатӣ, ба мафкураи ҷавонон, ба эътиқоди солим ва саодати фарзандони мост. Ақли солимро зарур аст, ки омилҳои ғизодиҳандаи амалҳои тундравону ифротӣёнро вобаста ба шароити минтақаҳо дуруст таҳлил намуда, бо усулҳои мантиқӣ ва илмӣ аз воситаю имконҳои мавҷуда дуруст истифода бурда, муҳаррики ҳаракатдиҳанда ва ғизобахши онҳоро дар фазои мафкуравӣ хунсо намояд.

Бузургтарин моеи маънавии ғалабаи ақл он аст, ки Худованд барои бандаҳои неқӯй меҳодад ва Ё инсонро ҳамчун падидаи мусбат офаридааст ва шароите, ки барои ихтиёраш муҳаё кардааст дар васати муборизаи хайру шарр афзалиятро ба ғалабаи неқӣ, дар сарҳади бархурдӣ адлу инсоф ва беадолатӣ бартарию ба адлу инсоф, дар пахнои муборизаи оромӣю носуботӣ ғолибиятро ба амнияти оромӣ додааст.

Инсонӣ муосирро танҳо зарур аст, ки бо донишу савод ва ақли ҳидоятгараши ин қонунияти одилонаи шинохти Офаридгорро дуруст дарк намояд. Фаҳмад ва ҳазм намояд, ки Худованд дар ҳар шакле, ки Ёро қабул нанамоем, ҳеҷ гоҳ ба рафтору кирдор ва қабули қарори мо даҳлат намекунад. Зеро маҳз дар озодии иродаи инсон адл ва доди илоҳӣ қомат афрохтааст. Ё бо ҳама бузургияш ҷангҳо эълон намекунад, дар майдонҳои ҷанг ба куштору бахшиданҳо даст намезанад, чунки бо вучуди он ки ин ҳамаро инсонҳо дар қудрати Ё медонанд, вай бо эҳтироми мақому манзалати инсон ва имтиҳони ақлу хирадаш ин рисолатро бар иродаи инсон воғузур кардааст. Ё ин масъулиятро маҳз ба хотири он додааст, ки рӯзе таваҷҷуҳ аз ӯ пурсад, ки чаро чунин қардӣ ва чунон не. Зеро ин пурсиш қиммати адлро дар озодии ирода ва ақли худкори инсон доро аст.

Ба инсон ақл дод, роҳҳои неку бадро нишон дод ва озодии ихтиёрро ҳамчун арзиши олӣ бо риояти талаботи адли додгоҳӣ ба ӯ фароҳам овард. Пас инсон мустақили рафтори худи масъулияти хеш аст. Чунки корхоро ӯ комилан озод бо ақли хеш анҷом медиҳад ва масъулиятро низ ӯ комилан мутаносиб одилона бояд бар дӯш гирад. **Ин аст адли илоҳӣ.** Ин аст, озодии хиради инсонӣ. Ин аст ин аст масъулияти инсони эътиқодманд, ки дар формулаи «нек қардӣ нек мебинӣ, бад қардӣ бад мебинӣ» қарор гирифтааст. Ва инсон таҳти ин қонуният бо иродаи озодк ақли худкор ҳам барои зиндагии дунявӣ ва ҳам барои ухравияш масъулияти томо бар дӯш дорад. Ёро зарур аст, ки ин масъулиятро оқилона ва хирадмандона бар дӯш гирад.

Адабиёти истифодашуда:

1. Ann Lambton, *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theought*. – Oxford: – Oxford University Press, 1981. – 364 c.
2. Cook, *Understanding Jihad*. – P. 66.
3. David Cook, *Understanding Jihad* (Berkley University of California Press, 2005). – 65 c.
4. Ervin Rosethal, *Political Thought in Medieval Islam: An introductory Outline*. – Cambridge: Cambridge Univversity Press, 1962. – P. 52.
5. Hamilton Gibb «Constitutional Organization: The Muslim Community and the Stat», in low in the Middle East, ad Majid Khadduri and Herbert Liebesny. –Washington, D.C.: The Meddle East Institute, 1955. – P. 23-40.
6. Henri Laoust, *Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-din Ahmad b. Taimiya*. – Cairo: Imprimerie de L`institute francais d`archeologie orientale, 1939. – P. 281-3.
7. Ibn `Abd al-Hadi (d. 1343), *al-`Uqud al-duriyya min manaqib Shaykh al-Islom ibn Taymiyya*, ed Muhammad Hamid al-Fiqi (Caira: Matba`at al-Hijaz, 1938). 117, translated in Yossef Rapoport, «Ibn Taymiyya`s Radical Legal Thought: Rationalism, Pluralism and theb Primacy of Intention», in *ibn Taymiyya and his Times*, ed Yossef Rapoport and Shahab Ahmed. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – P. 200.
8. M. Cherif Bassiouni, «Evolving Approaches to Jihad: From Self-Defense to Revolutionary and Regime-Change Political Violence», *Chicago Journal of international Low* 8, no. 1 (2007): 120. Jeevan Deol and Zaheer Kazmi, «Introduction: Jihadi Worlds», in *Contextualizing Jihodi Thought*, ed. Jeevan Deol and Zaheer Kazmi. – New York: Cambridge University Press, 2011. – P. 18.
9. *Majmu` fatawa*, 19: 216, translated in Rapoport, «Ibn Taymiyya`s», 203.
10. Manzar Zaidi, «A Taxonomy on Jihad», *Arab Studies Quarterly* 31, no. 3 (2009): 31.

11. Merton R. K. Social Structure and Anomie, American Sociological Review (англ.) рус., 3, October, 1938, p. 672-682 / Мертон Р.К. Социальная структура и anomia // Социология преступности: Современные буржуазные теории / Пер. с франц. Е. А. Самарской; ред. пер. М.Н. Грецкий. – М.: Прогресс, 1966. – С. 299-313.
12. Muhammad `Abddul-Haqq Ansari, trfns. ibn Taymiyya Expounds on Islomc: Seselected Writings of Shaykh al-islam Taqi ad-Din ibn Taymyyah on Islomc Faith, Life, anf Society. – Riyadh, Saudi Arabia: The General Abministration of Culture and Publication, 2000. – XXV.
13. Muhammad`Abduh? Risalat-Tawhid (Beirut § Limassol: Dar ibn Hazm, 2001). 78, Translated in EI-Rouayheb, «From ibn Hajar».
14. Qamariuddin Khan. The Political Theought of ibn Taymiyya (Lahore: Islamic Book Foundation, 1983), XVI, XIX, 107.
15. Абдуллозода Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикри. – Душанбе: Маориф, 2021. – С. 12.
16. Абузакриё ибни Шараф. Риёзу-с-солиҳин. Боғи накӯкорон. Маҷмуаи гиронмояи аҳодиси Паёмбари бузурги ислом (с). Ҷилди 1. – Риёз: Дор-ус-салом, 2007. – 764 с.
17. Абӯзахра Имом Муҳаммад. Абӯҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикри ӯ / Тарҷума аз забони арабӣ. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 536 с.
18. Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам / Тарҷумаи куҳан аз арабӣ, Таҳиягариони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – 220 с.
19. Абуюсуф Китоб-ал-хараҷ. Нусхаи таҳрирӣ. – Душанбе, 2021. – 320 с.
20. Аз-Зухейли Муҳаммад. Права человека в исламе. – 153 с.
21. Ал-Бухорӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил. Саҳеҳи ал-Бухорӣ. Ҷ.1. – Душанбе: Эр-Граф, 2004. – 676 с.
22. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. – М., 1999. – 339 с.
23. Алексеев А.И. Преступления, связанные с политическим и религиозным экстремизмом // Проблемы борьбы с терроризмом: Матер. науч. - практ. конф. – М., 2000. – С. 78-79.
24. Аминов Д.М., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. – М.: Триада, Лтд, 2005. – 196 с.

25. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – 184 с.
26. Арестов В.Н. Религиозный экстремизм (содержание, причины и формы проявления, пути преодоления). – Харьков: «Вища школа», 1987. – 148 с.
27. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1999. – №11, мод. 275; соли 2005, № 3, мод. 116;
28. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2021. – №12, қ. 2, мод. 682. – М. 1.
29. Аҳмад ибни Алӣ Абубакри Ҷассоси Розии ҳанафӣ, китоби «Аҳком-ул-Қуръон», наشري муассисаи «Дору эҳёи-т-туросил арабӣ». Ҷ. 1. – Бейрут, 1994. – 404 с.
30. Аҳмад ибни Алӣ Абубакри Ҷассоси Розии ҳанафӣ, китоби «Аҳком-ул-Қуръон», Абдуссалом Муҳаммад Алӣ Шоҳин. Ҷ.3. – Бейрут, 1994. – 389 с.
31. Аҳмади Ҷомӣ. Куллийёт. – Техрон, 1377. – 609 с.
32. Бартольд В.В. Сочинения. Т.6. Работа по истории ислама и Арабского халифата. – М.: «Наука», 1966. – С. 81-138.; Грюнебаум Г.Э. фон, Классический ислам: Очерк истории (600-1258): Пер. с англ. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
33. Башкатов Л.Д. Старков О.В. Криминотеология: религиозная преступность. – М.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 386 с.
34. Бекон Ф. Новый Органон. – М. РИПОЛ классик, 2019. – 364 с.
35. Бестужев-Лада И.В. Диалог между религиями: возможен ли? Нужен ли? // Вопросы философии. – 2002. – №4. – С. 65.
36. Бин Абдул Халиқ Абдул Раҳман. Шайху-л ислом Ибни Таймия ва амалҳои ҷамоаи исломӣ. Б.м. н., 1990. С. 13 (бо заб. араб.); Ал-Карзави Ёусуф. Ҳуқуқшиносии исломӣ ва таҳдидҳои муосир // Маърузаҳои даврони фарҳангӣ 1408–1409 солш. ҳиҷрӣ. Эр-Рияз, 1997. – С. 22 (бо заб. араб.).
37. Большаков О.Г. Рождения и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв). – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. – 672 с.
38. Бурковская В.А. Актуальные проблемы борьбы с криминальным религиозным экстремизмом в современной России. – М.: Институт правовых и сравнительных исследований, 2005. – 226 с.

39. Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной России. – М.: Институт правовых и сравнительных исследований, 2005. – 216 с.
40. Бурковская В.А. Юридическая наука и практика. Религиозный экстремизм и меры по предупреждению его криминальных проявлений. – Электронный ресурс: Режим доступа: <http://pravgos.narod.ru> (дата обращения: 20.12.2023).
41. Бухорӣ. Саҳеҳ. Ривоят аз Анас ибни Молик. Ҳадиси 5727 ва 6802.
42. Васильев А. Исламский экстремизм как выражение кризиса мусульманской цивилизации // Азия и Африка сегодня. 2003. – № 5 (550). – С. 5.
43. Васильев Л.С. История религий. Учебное пособие. Рекомендуется преподавателями МГУ. – М.: КДУ, 2008. – 704 с.
44. Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации: дис. ... канд. полит. наук. – М., 2003. – 154 с.
45. Воҳид Шарипов Луғати тафсирии калимаҳои русӣ – интернационалӣ. – Душанбе, 1984. – 360 с.
46. Ғаззоли А.М. Кимиёи саодат. Ҷилди 1. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – 827 с.
47. Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма. – М.: Юрид. Мир, 2006. – 96 с.
48. Гвоздев А.М. Понятие и общественная опасность тоталитарных сект // Правовые проблемы борьбы с правонарушениями в России: Матер. межрег. науч.- практ. конф. – Барнаул.: Изд-во АА-ЭП, 2003. – С. 32-38.
49. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Том 1. – М.: Издательство социально-экономической литературы «Мысль», 1975. – 531 с.
50. Гишинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб., 2004. – 254 с.
51. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М.: НОРМА, 2002. – 742 с.

52. Грюнебаум Г.Э. фон, Основные черть арабо-мусульманской культуры. – М.: Наука, 1981. – 226 с.
53. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. - Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. // Религия и закон. Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в странах СНГ и Балтии. Сб. правовых актов / Сост. А.О. Протопопов. – М.: Юриспруденция, 2002. – С. 22-23.
54. Деххудо. – Чилди 2. – С. 3042-3043.
55. Дж. Ролз, Теория справедливости. – М., 2010. – 531 с.
56. Другов А. Экстремизм – дитя глобализации // Независимая газета. 24.11.2003.
57. Жданов КВ., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. – М.: Пол. лит -ра, 1989. – 352 с.
58. Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности» от 24 февраля 2023 года № 40 / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://cbd.minjust.gov.kg/> (дата обращения: 26.01.2024).
59. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.) / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://online.zakon.kz/> (дата обращения: 26.01.2024).
60. Закон Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму» от 2 января 2020 года №1655 / <https://ncz.tj/> (дата обращения: 26.01.2024).
61. Закон Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» от 30.07.2018 г. № ЗРУ-489 / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://lex.uz/gu> (дата обращения: 26.01.2024).
62. Залиханова Л.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика возбуждения национальной, расовой и религиозной вражды: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 221 с.
63. Зеличенко А. История афганской наркоэкспансии 1990-х. – Бишкек: Из-во КРСУ, 2003. – 231 с.
64. Иброхим Мухаммад Али. Терроризм, насилие и экстремизм на весах шариата. Б.м., б.г. С.24. (бо заб араб).

65. Иброҳим Муҳаммад Али. Терроризм, зӯроварӣ ва ифротгарой дар тарозуи шариат. Б.с. нашр. Бо макони н. – С. 24-30. (Бо забони арабӣ).
66. Игнатенко А.А. Халифы без халифата. – М.: Наука, 1988. – 205 с.
67. Игнатенко А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2. – С. 124.
68. Игнатенко А.И. Ислам и политика: Сборник статей: Институт религии и политики. – М., 2004. – 145 с.
69. Игнатенко А.И. Эндогенный радикализм в исламе. См.: Ислам и политика: Сборник статей: Институт религии и политики. – М., 2004. – С. 8.
70. Иеромонах Анатолий (Берестов). Власть и религия // Сибирская Православная газета. – 2003. – №9.
71. Имом Абулюср Муҳаммад Баздавий. Усули дин. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 287-289.
72. Имом Ан-Нававий Абузакариё Яҳё бинни Шараф. Боғҳои муъминон. – Бейрут, 1996. – С. 125-129 (бо забони арабӣ).
73. Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. А. Малашенко и М.Б. Олкотт. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. – 320 с.
74. Ислам о терроре и акциях террористов-смертников. Сост. Эрпон Чапан, перевод с турецкого. – М.: Новый Свет, 2004. – 178 с.
75. Исламский контекст глобального дихадизма: почему Ибн Таймийа (1328) имеет значение. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», – С. 48-49.
76. Кант И. Религия в пределах только разума / Пер. нем. Н.М. Соколова. – С-Петербург, 1905. – 414 с.
77. Кетле А. Человек и развитие его способностей. – СПб., 1865. – 228 с.
78. Кильмашкина Т.Н. Религиозные конфликты: Лекция. – М.: Академия управления МВД России, 2003. – 361 с.
79. Классический ислам: Энциклопедия. – М.: ЭКСМО, СПб. МИДГАРД, 2005. – 416 с.
80. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003

- ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016.
81. Концепция национальной безопасности. – Утв. Указом Президента КР от 13 июля 2001 года УП №221. – Бишкек: «Токтом», 2005.
 82. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в современном мире. – Новосибирск: Наука, 1990.
 83. Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 213 с.
 84. Костылева Г.В. Методика расследования убийств, связанных с исполнением религиозного обряда: дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2004. – 150 с.
 85. Кочои СМ. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 176 с.
 86. Кривельская Е.В. Религиозная экспансия против России. - М.: «СТ», 1998. – 152 с.
 87. Кривельская Н.В. Секта: угроза и поиск защиты. – М.: Фонд «Благовест», 1999. – 272 с.
 88. Крымский А.Е. История мусульманства. – М.: Кучковское поле. 2003. – 464 с.
 89. Кудрявцев В.К. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982. – 287 с.
 90. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. – М.: Юрист, 2004. – 742 с.
 91. Кунц Е.В. Преступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов и уголовно-правовые меры борьбы с нею: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 1998. – С. 45.
 92. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба терроризм» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2021. – №12. қ. 2, мод. 682)
 93. Левин З.И. Фундаментализм. – М.: Крафт+, 2003. – 264 с.
 94. Лунеев В.В. Проблемы криминализации и противодействия экстремизму // Государство и право, 2009. – №9. – С. 44.
 95. Мавлоно Муҳаммадшариф ибни Муҳаммадхусайни Алавии Бухорӣ. Назми мухтасар (Мухтасару-л-викоӣи манзум). – Душанбе: ЭР-граф, 2008. – 352 с.

96. Майдыков А.Ф. Межнациональные конфликты как фактор дестабилизации обстановки в стране // Участие органов внутренних дел в предупреждении и разрешении межнациональных конфликтов: Матер. науч. - практ. конф. – М.: Академия МВД России, 1993. – С. 14.
97. Майдыков А.Ф., Козлов В.Б. Место и роль ОВД в предупреждении и пресечении криминальных проявлений политического экстремизма. – М.: 1996. – 45 с.
98. Маркс К. К критике гегелевской философии права / Введение. К. Маркс, Ф.Энгельс. Собр. соч., изд. 2, т.1. 1843, – С. 415.
99. Мартыненко Б.К. Теоретико-правовые вопросы политического терроризма (на примере России конца 80-х-90-х годов XX века): дис. ...канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 30-31.
100. Массэ А. Ислам. Очерк истории / Перев. с франц - Изд. 3-е. – М.: Наука, 1982. – 191 с.
101. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14-15 июня 1983 г. – М., 1983. – С. 60.
102. Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). – М., 2016. – С. 68-70.
103. Мирзоев А. Новшества в исламе // Ас-салам. – 2005. – №5.
104. Молдалиев О.А. Исламизм и международный терроризм: угроза исламу или угроза исламу? – Бишкек.: «Издательство Фонд им. Ф. Эберта», 2004. – С. 62.
105. Молдалиев О.А. Исламизм и международный терроризм: угроза исламу или угроза исламу? – Бишкек.: «Издательство Фонд им. Ф. Эберта», 2004. – С. 131.
106. Молодежь и экстремизм: Матер. круг. стола // Вечерняя Москва. – 2002. – № 215.
107. Муслими Нишопурӣ. Ҳадиси 2564. – 825 с.
108. Мухаббатов К.М. Социально-политические факторы образования религиозно-политической организации «Хизб-ут-Тахрир» и ее реакционная сущность (по материалам Таджикистана): автореф. дис. ...канд. полит. наук. – Душанбе, 2004. – 30 с.
109. Мухаммад Аҳмади Сарахсӣ, «Шарҳи китоби Сиярул кабир». Ҷ.1. – Қоҳира. – 485 с.

110. Муҳаммад ибни Абдуссаттор ибни Муҳаммад ал-Амодӣ ал-Кардарӣ ал-ханафӣ ал-Хоразмӣ, китоби «Маноқибӣ Имоми Аъзам». Ҷилди 1. – Ҳайдаробод, 1900. – С. 71.
111. Муҳаммади Райшахрӣ. Мизон-ул- ҳикма. Форсӣ-арабӣ. – Техрон, 1325. – С. 10.
112. Мюллер А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов.: пер. с немец. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издадельство АСТ», 2004. – 911 с.
113. Национальная информ, служба «Страна. Ру» от 29.01.02.
114. НГ. 2003. 2 апрел.
115. Носири Хусрави Кубодиёнӣ, Ваҷҳи дин. – Душанбе: «Амри илм», 2002. – С. 254.
116. Нуруллаев А.А. Религиозно-политический экстремизм: понятия, сущность, пути преодоления // Десять лет по пути свободы совести. Проблемы реализации конституционного права на свободу совести и деятельность религиозных объединений: Матер. науч. - практ. семинара. – М., 2002.
117. О противодействии экстремистской деятельности: Закон Республики Молдова от 21. 02. 2003 г. № 54-XV (с измен. и доп. по состоянию на 14.04.2022 г.) / Электронный ресурс: Режим доступа: <https://continent-online.com/> (дата обращения: 26.01.2024).
118. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20-уми апрели соли 2012. <http://www.president.tj>.
119. Бражник И.И. Религиозный экстремизм: попрание прав верующих // Наука и религия. – № 1. – 1981. – С. 17.
120. Платон. Государство / Платон; пер. [с древнегреч.] А.Н. Егунова. – М.: ООО «Иглмосс Эдишинз», 2012. – 415 с.
121. Поляков КИ. Арабский Восток и Россия: проблемы исламского фундаментализма. – М.: УРСС, 2001. – 160 с.
122. Постановления и рекомендации Совета исламской Академии правовередения (Фикха.) Фетвы. – М.: ЛАДОМИР, 2003. – 278 с.
123. Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Идеология и уголовная политика. – М.: ИНИОН: РИБ «Турист», 1992. – 160 с.
124. Рамашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. – Санкт Петербург: Алетея, 2018. – 274 с.

125. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. N 1014-р / Список 17 организаций, признанных Верховным судом РФ террористическими. См.: Российская газета. 2006.28 июля.
126. Раҳмон Э. Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор. – Душанбе: ЭР-граф, 2009. – 416 с.
127. Раҳмон Э. Суханронӣ ба муносибати 10-солагии таъсиси Агенсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия. 10.01.2017. / Манбаи электронӣ: <http://www.president.tj>.
128. Раҳмон Э. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Рӯзи дониш, 01.09.2023 09:30, ноҳияи Данғара.
129. Раҳнамо А. Хатари гуруҳҳои ифротгарои динӣ чист. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 156 с.
130. Романов Н.А. Политический экстремизм как угроза безопасности России: дис. ... д-ра полит. наук. – М., 1997. – С. 37.
131. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. – М.: Канон. КУЧКО-ВО ПОЛЕ, 1998. – 416 с.
132. Сафарализода Х.Қ. Таҳдидҳои замони муосир: масъалаҳои назариявӣю методологӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – 420 с.
133. Саҳеҳи Муслим. Ҳадиси 2566.
134. Силверман Э. Дж. Традиционный христианский взгляд на терроризм: почему мученики, пацифисты и сторонники справедливой войны ненавидят терроризм. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 23-44.
135. Силверман Э.Дж. Традиционный христианский взгляд на терроризм: почему мученики, пацифисты и сторонники справедливой войны ненавидят терроризм. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» – С.24.
136. Сияхпӯш С.А. Бейт ал-хикма. История академии наук на Востоке / Пер. с персид. И. Гибадуллина. – М.: Садра, 2019. – 400 с.
137. Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – С. 150.

138. Сомонаи расмии Ҳизб-ут-Таҳрир. Ниг.: <http://www.hizb-ut-ahrir.org> (санаи муроҷиат: 12.04.2003).
139. Сунани Абудовуд, ҳадиси 4599
140. Сунани Тирмизӣ, ҷузъи 4, боби Зухд, саҳифаи 167, ҳадиси 2346.
141. Сураи «ан-Нисо», ояти 59. Эӣ мӯъминнон, Худоро фармонбардорӣ кунед ва пайғомбару фармонравоевро аз ҷинси хеш фармонбардорӣ кунед...».
142. Суханронӣ дар конфронси байналмилалӣ Фонди Ф. Эберт «Давлат ва дин дар кишварҳое, ки аҳолии мусулмон доранд» (Самарқанд, 3-5 октябри 2003).
143. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳли ҷамоатчигии кишвар (4 июли соли 2013). – Душанбе: Роҳнамо, 2017. – С. 90.
144. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. – 685 с.
145. Табаронӣ. «Муъҷамул кабир». Ҳадиси 13646.
146. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М., 2003. – истории / Пер. с англ.; под ред. д.и.н. В.И. Уколовой и к.и.н. Д.Э. Харитоновича. – М.: «АЙРИС-ПРЕСС», 2003. – 319 с.
147. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. – М., 2003. – 960 с.
148. Томпсон Джон М. «Созерцание ужасного»: Противостояние буддийскому терроризму. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – С. 84-124.
149. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
150. Умнов А. Вечное возвращение. Фундаментализм как скрытая тенденция развития цивилизации // НГ-Религии. 22.09.1999. – № 18 (41).
151. Устинов В.В. Экстремизм и терроризм. Проблемы разграничения и классификации // Рос. юстиция. – 2002. – №5. – С. 34-36.
152. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X-то ибтидои асри XX). Ҷилди 1. – М.: Нашриёти «Советская энциклопедия», 1969. – 951 с.

153. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. – Душанбе, 2008. – 950 с.
154. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ / Электронный ресурс: Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 26.01.2024).
155. Фейербах Людвиг. Избранные философские произведения в 2-х томах. Т.1. – М., 1955. – 676 с.
156. Филимонов Э.Г. Христианское сектанство и проблемы атеистической работы. – Киев, 1981. – 183 с.
157. Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом. Уголовно-правовые и криминологические меры: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону. 2003. – 217 с.
158. Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2008. – 109 с.
159. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2005. – 259 с.
160. Хатчинсон Дон Л. Пересечение новых религиозных движений и терроризма: Сложная картина. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – 194 с.
161. Хуссам С. Тимани. Исламский контекст глобального джихадизма: Почему Ибн Таймия (1328) имеет значение. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – 194 с.
162. Ҳадис «Ҳамаи амалҳо ба ният аст» Ниг.: Ал-Бухорӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил. Саҳеҳи ал-Бухорӣ. Ҷ.1. – Душанбе: Эр-Граф, 2004. – С. 44-45.
163. Ҳайкал М.Ҳ. Зиндагонии Муҳаммад. Ҷ. 1. – Душанбе: Русская литература, 2012. – 480 с.
164. Ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 марти соли 2008 «Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон» дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти террористӣ-экстремистӣ эътироф шуда, фаъолиятҳои манъи гаштааст Қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

165. Ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2015 «Ҳизби Наҳзати Исломи» дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти террористӣ-экстремистӣ эътироф шуда, ғайриқонуноқӣ эълон карда шудааст.
166. Ҳамидуддини Қирмонӣ, Роҳат-ул-ақл (Осоиши хирад). – Қобул, 1394. – 397с.
167. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 14 июня 2001 года / Электронный ресурс: Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 20.01.2024).
168. Швайг М. Грэм. Индуизм: Божественная любовь, неизбежный конфликт и зло зависти. Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр» / А.М. Морозова, Харьков, «Гуманитарный центр», 2021. – 194 с.
169. Шмид ва Джонгман. Ниг.: Андервуд Л. Корень всего зла? Терроризм: религия и политика / Пер. с англ. А.М. Морозова. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр». – 184 с.
170. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – 336 с.
171. Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр.соч., изд.2, т. 20. – 237 с.
172. Энциклопедияи ғиёҳи 45 ҷилдаи Қувайт, ки аз ҷониби нуҳбағони илми ғиёҳи муосир навишта шудааст, ҳамаи тарзи шарҳи ҷиҳодро пешниҳод накардааст. Ниг.: донишномаи ғиёҳ. Ҷ. 16. – Эл-Қувейт, 1989. – С. 124-164. (бо забони арабӣ).
173. Энциклопедический словарь / Под ред. Б.А. Введенского. Т. 3. – М., 1955. – 720 с.
174. Эткин М. Ваххабизм и фундаментализм: термины – «страшилки» // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – № 1(7). – С. 126-137.
175. Ятимов С. Эҳёи миллат – бақои давлат / Ҷумҳурият. 24 августи соли 2023. – №171. – С. 3.

*Холиқзода А.Ғ., Ваҳҳобзода А.,
Марамбеков М. Искандаров Ш.*

**ДИН ВА ИФРОТ:
ЗИДДИЯТ ВА ҲАМОИШ**

(Монография)

Ба чоп 24.04.2024 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x84^{1/16}.
Коғази офсет. Чопи офсет. Гарнитурани Times New Roman.
Ҷузъи чопии шартӣ 19,25.
Теъдоди нашр 200 нуска. Супориши № 21.

ҶДММ “ЭР-граф”.
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com

ISBN 978-99985-1-189-7

